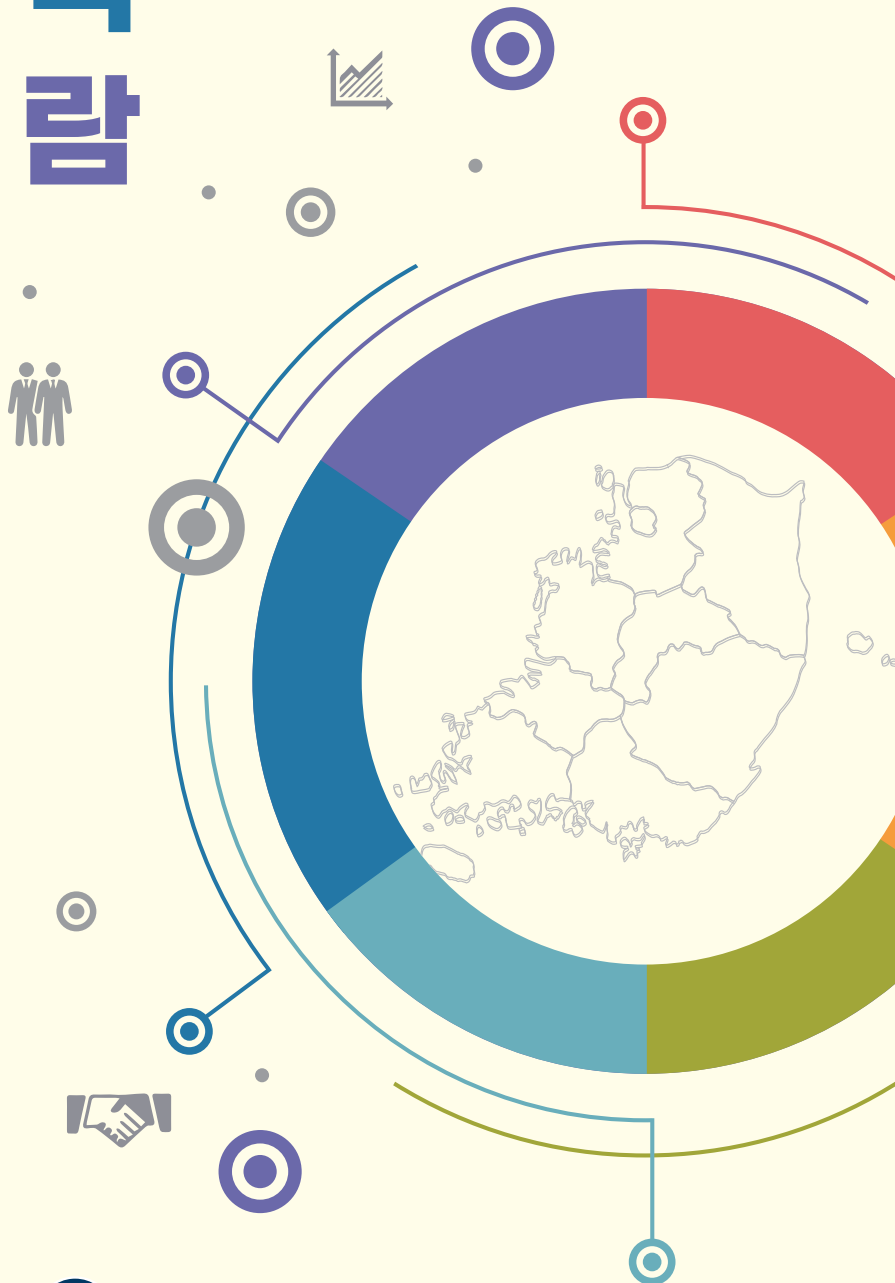


행정구역 실무편람



I

총 편

1. 행정구역의 조정기준	3
2. 행정구역 조정시 사전 검토사항	12
3. 행정구역 조정시 유의사항	13
4. 행정구역 조정시 주민투표 실시	14

II

각 편

1. 행정구역 경계변경·결정	17
(1) 시·도 및 시·군·자치구 간 경계변경	19
(2) 자치구가 아닌 구 및 읍·면·동 간 경계변경	44
(3) 매립지 등이 속할 지방자치단체 결정	46
2. 사무소 소재지 변경	55
3. 행정구역 명칭변경	63
(1) 지방자치단체의 명칭 변경	65
(2) 지방자치단체의 한자 명칭 변경	77
(3) 자치구가 아닌 구 및 읍·면·동 명칭 변경	83
4. 행정기관 설치	87
(1) 광역시 설치	89
(2) 일반시·도농 복합형태의 시 설치	107
(3) 자치구 설치	119
(4) 자치구가 아닌 구 설치	129
(5) 읍 설치	132
(6) 면 설치	135
(7) 법정동 설치	138
(8) 행정면·행정동 설치	141

III

각종서식

1. 실태조사서(신청서)	145
(1) 경계변경 대상지역 실태조사서(서식 1호)	147
(2) 지방자치단체 관할 구역 경계변경 조정 신청 요구서(서식 2호)	153
(3) 행정구역 변경 조서(서식 3호)	154
(4) 행정구역 변경 지번별 조서(서식 4호)	155
(5) 명칭변경 대상지역 실태조사서(서식 5호)	156
(6) 지방자치단체의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(서식 6호)	159
(7) 자치구가 아닌 구의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(서식 7호)	162
(8) 읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(서식 8호)	167
(9) 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 경계변경 신청서(서식 9호)	171
2. 각종 승인·협의·통보서식	173
(1) 경계변경자율협의체 구성 사실 통보(서식 10호)	175
(2) 자치구가 아닌 구 설치의 승인서(서식 11호)	176
(3) 읍·면·동 설치의 승인서(서식 12호)	177
3. 행정구역개편 정비대상 공부 예시	179
4. 행정구역개편 정비대상 법령 예시	185

IV

관계법령

1. 지방자치법 및 동법시행령(발췌)	193
2. 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙(부령)	210
3. 공직선거법(발췌)	237

Contents

4. 수복 지구와 동 인접 지구의 행정구역에 관한 임시조치법	250
5. 주민투표법	252
6. 지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법	266
7. 지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법 시행령	284

V

부 록

1. 행정구역 변천일람	297
2. 행정구역 변천 주요내역	300
3. 행정구역조정 법령목록	312
4. 행정구역의 계층별 연혁	324
가. 서울특별시	324
나. 광역시	324
다. 도	324
라. 특별자치도	325
마. 특별자치시	325
바. 시	325
사. 군	325
아. 자치구	325
자. 읍·면	326
차. 동·리	326

C H A P T E R

I

총 편

1. 행정구역의 조정기준
2. 행정구역 조정시 사전 검토사항
3. 행정구역 조정시 유의사항
4. 행정구역 조정시 주민투표 실시

1 행정구역의 조정기준

구 분	조 정 기 준	관련근거
명 칭 변 경 ¹⁾ 명칭+구역변경	⇒ 법 제5조제1항·제3항, 제7조제1항·제2항	
• 시·도 • 시·군·자치구 • 자치구가 아닌 구·읍·면·동 • 리	• 역사적 전통 및 문화계승 등을 종합 고려	법률 법률 시·군·구 조례 시·군·구 조례
구 역 경 계 변 경	⇒ 법 제5조제1항·제2항, 제6조제1항~제10항, 제7조제1항·제2항, 영 제4조제1항	
• 시·도 • 시·군·자치구 • 자치구가 아닌 구·읍·면·동 • 매립지, 지적공부에 등록이 누락되어 있는 토지	• 도로·하천 등으로 인한 토지의 구획형태, 생활권, 교통·학군·경제권 등을 종합 고려	대통령령 대통령령 시·군·구 조례 행안부장관 결정
사 무 소 변 경	⇒ 법 제9조	
• 시·도 • 시·군·자치구 • 자치구가 아닌 구·읍·면·동	• 주 사무소 소재지 이전 또는 기관 신설 시	시·도 조례 시·군·구 조례 시·군·구 조례
기 관 설 치	⇒ 법 제3조, 제5조제1항, 제7조, 제10조, 영 제7조, 부령 제4조~제7조, 제12조	
• 광역시	• 법적 기준은 없으나 통상 인구 100만 이상의 도시로서 면적, 지리적 여건, 잔여지역에 미치는 영향, 재정자립도 등을 종합 검토	법률

1) 시·도, 시·군·구의 한자 명칭의 변경은 대통령령으로 정함(법 제5조제2항)

구 분	조 정 기 준	관련근거
• 시	〈일반시〉 - 대부분이 도시의 형태를 갖추고 인구 5만 이상 - 시가지 구성지역²⁾내 인구가 전체의 60% 이상 - 도시적 산업 종사가구³⁾가 전체가구의 60% 이상 1인당 지방세 납세액이 인구 10만 이하 시의 평균 이상 - 인구밀도는 10만 이하인 시(도농 복합형태의 시 제외)의 평균인구밀도보다 상회 - 시가지 거주인구 및 도시적 산업 종사가구가 최근 5년간 증가 경향	법 률
	〈도농 복합형태의 시〉 - 대부분이 도시 형태를 갖추고 인구 5만 이상인 시와 군을 통합한 지역 - 국가의 정책으로 도시가 형성되고, 도의 출장소가 설치된 인구가 3만 이상의 지역으로, 인구 15만 이상 도농 복합형태의 시의 일부 - 인구 5만 이상 도시 형태를 갖춘 지역이 있는 군 - 인구 2만 이상 도시 형태를 갖춘 2개 이상 지역의 인구가 5만 이상인 군, 이 경우 군의 인구가 15만 이상 ↓ - 해당 지역의 도시적 산업 종사가구의 비율이 군전체 가구의 45% 이상 - 해당 군의 재정자립도가 전국 군 재정자립도의 평균치 이상{$(\text{지방세} + \text{세외수입} - \text{지방채}) \div \text{일반회계예산}$} $\times 100$	법 률

2) 시가지 구성 지역의 범위(행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 제4조)

- 다음 어느 하나에 해당하는 지역으로서 2·3차 산업 활동 종사자가 집단거주하는 지역
 - 중심부 시가지와 이와 연결된 건물이 밀집되어 있는 지역
 - 주거지역·상업지역 및 공업지역(전용공업지역 제외)이 서로 연결되어 있는 지역

3) 도시적 산업 종사가구의 범위(행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 제5조)

- 실질적인 가구의 생계책임자가 농업·임업·수산업·목축업 등 1차 산업 외의 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 종사하는 가구. 다만, 실질적인 가구의 생계책임자가 농업·임업·수산업·목축업 등 1차 산업과 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업을 겸업하고 있는 가구의 경우에는 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 주로 종사하는 가구로 함

구 분	조 정 기 준	관련근거
• 군	• 없음	법 률
• 자치구	• 없음	법 률
• 자치구가 아닌 구	• 인구 50만 이상의 시 • 기존 행정체제로는 행정수요를 감당하기 어렵고 분구 후 구당 평균인구가 20만 이상인 경우 - 단, 정부의 신도시 건설계획으로 급속한 인구증가가 예견되는 신도시 지역은 예외	시 조례 (장관승인)
• 읍	• 대부분이 도시의 형태를 갖추고 인구 2만 이상 - 시가지 구성지역 내 거주인구가 전체 인구의 40% 이상 - 도시적 산업 종사자구가 전체가구의 40% 이상 • 인구 2만 미만의 경우로서 읍으로 할 수 있는 경우 - 군청 소재지의 면 - 읍이 없는 도농 복합형태의 시에 있어서 그 면 중 1개 면	시·군 조례 (장관승인)
• 면	• 각급 행정기관이 소재하고 면행정 체제를 갖추어 독자적으로 발전할 수 있는 경우 • 행정면의 운영 : 인구감소 등 행정여건 변화로 2개 이상 → 1개 면으로 운영	시·군 조례 (장관승인) 시·군 조례
• 동	• 대규모 지역개발사업 등 지역여건 변동으로 불가피한 사유가 있는 경우	시·군·구 조례 (장관승인)
	• 행정동·리의 운영 : 행정능률과 주민편의 고려 1개 → 2개 이상, 2개 이상 → 1개로 운영	시·군·구 조례

참고 1

지방자치단체의 폐지분합 및 명칭변경 등

» 지방자치단체의 폐지분합과 명칭변경 등

- 지방자치단체의 법인격에 변동은 가져오는 폐지분합과 명칭변경은 상대적인 중요성과 주민에 미치는 영향을 감안하여 법률로 정하되, 본질에 영향을 주지 않는 한자 명칭의 변경은 대통령령으로 정함
- 자치단체는 그대로 존치되면서 지역 주민 일부에만 영향을 미치는 자치단체간 경계변경은 대통령령으로 정함
- ※ 시·도 경계변경은 사실상 시·군·구 경계변경을 의미하므로 입법 효율성을 고려하여 시·도, 시·군·구 경계변경을 대통령령으로 정하도록 단일화('09. 4. 1.)

〈지방자치단체의 행정구역 조정〉

법률로 정하는 사항	대통령령으로 정하는 사항
● 지방자치단체의 폐지분합 ● 지방자치단체의 명칭변경	● 지방자치단체의 관할구역 경계변경 ● 지방자치단체의 한자 명칭 변경

» 폐치·분합, 명칭 변경에 따른 지방의회 의견수렴

- 의견수렴 방법으로 지방의회 의견청취와 주민투표가 모두 가능하나, 주민투표제 도입('04. 7.)이후 자치단체의 법인격에 변동은 가져오거나 주민에게 미치는 영향이 막대한 사안은 주민투표를 통해 주민의 의사를 확인하고 있음
- ※ 사례 : 제주도 행정체제개편 주민투표, 청주·청원 통합 주민투표(2005, 2012), 전주·완주 통합 주민투표(2013)
- 지방의회 의견청취와 주민투표 모두 그 결과에 입법자가 구속되지 않으나 현실적으로 정책에 반대하는 경우 민주적 정당성을 확보하지 못해 입법에 어려움이 있음
- ※ 사례 : 전주·완주 통합 주민투표 결과 완주군의 반대가 많아 통합 미추진(2013)

참고 2

해상경계 관련 권한쟁의 심판 청구 사례

분쟁 지역	분쟁 개요	진행 상황
경기 평택시 - 충남 당진군	- 아산만을 매립 조성한 항만시설용 제방을 평택시에서 토지등록('98) - 당진군도 토지 중복등록 및 현재에 관한 쟁의 심판 청구('00. 9.)	- 현재 결정('04. 9.) * 지형도상 해상경계선 기준으로 관할구역 인정
전남 광양시 - 전남 순천시	- 울촌산단의 공유수면 매립지에 순천시에서 토지등록 및 지방세 부과('97) - 광양시, 현재에 권한쟁의 심판청구('03. 8.)	- 현재 결정('06. 8.) * 지형도상 해상경계선 기준으로 관할구역 인정
인천 옹진군 - 충남 태안군	- 태안군이 옹진군 선감도 인근에 광구를 지정 하고 해사채취를 허가('04) - 옹진군에서 현재에 권한쟁의심판청구('05. 5.) 및 인천지방법원에 부당이득금 반환청구 소송 제기('05. 7.)	- 현재 결정('09. 7.) * 국가기본도(국토지리 정보원 간행) 상 해상 경계 기준으로 관할 구역 인정
전남 완도군 - 제주 북제주군	- 북제주군에 등록된 사수도를 완도군에서 장수도로 중복 등록 - 북제주군이 현재에 권한쟁의 심판 청구('05. 11.)	- 현재 결정('08. 12.) * 지적공부 등을 기준으로 관할구역 인정
부산 강서구 - 경남 진해시	- 부산신항 매립지의 컨테이너 부두 및 배후부지 관할구역 지정관련 분쟁 - 경남과 부산에서 각각 현재에 권한쟁의심판 청구('05. 11., 07. 1.)	- 현재 결정('10. 6.) * 지형도상 해상경계선 기준으로 관할구역 인정
충남 홍성군 - 충남 태안군	- 홍성군 어민이 태안군 어장(상팔어장)에의 양식 희망 - 홍성군, 현재에 권한쟁의 심판 청구('10)	- 현재 결정('15. 7.) * 형평의 원칙에 따라 해상경계 확정
전북 고창군 - 전북 부안군	- 부안군이 고창 고사포 전면해상에 해상풍력단지 조성 관련 공유수면 점사용 허가 - 고창군, 현재에 권한쟁의 심판 청구('16. 10.)	- 현재 결정('19. 4.) * 형평의 원칙에 따라 해상경계 확정
경상남도 - 전라남도	- 경남과 전남 간 어업면허 및 연안어업 허가 등에 대한 분쟁 - 경남, 현재에 권한쟁의 심판 청구('15. 12.)	- 현재 결정('21. 2.) * 국가기본도(국토지리 정보원 간행) 상 해상 경계 기준으로 관할 구역 인정

참고 3

관련 판례

1. 지방자치단체의 폐치·분합에 대한 헌법소원의 적정성

[결정요지] 헌법재판소 94헌마201('94. 12.)

- 지방자치단체의 폐치·분합에 관한 것은 지방자치단체의 자치행정권 중 지역고권의 보장문제이나, 대상 지역 주민들은 그로인해 인간다운 생활공간에서 살 권리, 평등권, 정당한 청문권, 거주이전의 자유, 선거권, 공무담임권, 인간다운 생활을 할 권리, 사회보장·사회복지 수급권 및 환경권 등을 침해받게 될 수도 있다는 점에서 기본권과도 관련이 있어 헌법소원의 대상이 될 수 있음

2. 폐치·분합의 기본권 침해 발생 및 지방의회 의견청취의 의미

[결정요지] 헌법재판소 94헌마175('95. 3.)

- 지방자치단체의 폐치·분합은 지방자치단체의 자치권의 침해문제와 더불어 그 주민의 헌법상 보장된 기본권의 침해문제도 발생시킬 수 있음
- 지방자치법 제4조제2항, 제13조의2제1항의 절차는 청문절차로서 자치단체와 그 주민에게 이해관계와 관련하여 의견을 표명할 기회를 주어야 한다는 것이며, 그러한 의견개진의 기회부여는 자치단체간 통합의 본질적 내용에 관한 사항과 그 근거에 관하여 제공하는 기능은 하되, 입법자가 그 의견에 반드시 구속되는 것은 아님. 또한, 폐치·분합 법률 제정과정에서 주민투표를 실시하지 아니하였다 하여 적법절차 원칙을 위반하였다고 할 수 없음

3. 새만금 3·4호 방조제 관련 대법원 판결

[결정요지] 대법원 2010추73('13. 11.)

- 종전 매립지 관할 결정의 준칙으로 적용되어 온 지형도상 해상경계선 기준이 가지던 관습법적 효력이 2009.4.1. 개정된 지방자치법에 의하여 변경 내지 제한되는지 여부 및 안전행정부장관이 매립지가 속할 자치단체를 정할 때에 가지는 재량권의 한계

→ 종래 매립지 등 관할 결정의 준칙으로 적용되어 온 지형도상 해상경계선 기준이 가지던 관습법적 효력은 2009. 4. 1. 지방자치법의 개정에 의하여 변경 내지 제한 안전행정부장관은 매립지가 속할 지방자치단체를 정할 때에 상당한 형성의 자유(계획재량적 성격)를 가지게 되며, 관할 결정시 여러 가지 공익과 사익 및 관련 지방자치단체의 이익을 종합적으로 고려하여 비교·교량해야 함

● 매립지가 속할 지방자치단체를 결정할 때 고려해야 할 관련 이익의 범위

- ① 매립지 내 각 지역의 세부 토지이용계획 및 인접 지역과의 유기적 이용관계 등을 고려하여 효율적인 신규토지의 이용이 가능하도록 할 것
- ② 매립지와 인근 지방자치단체 관할구역의 연결 형상, 연접관계 및 거리, 관할의 경계로 쉽게 인식될 수 있는 도로, 하천, 운하 등 자연지형 및 인공구조물의 위치 등을 고려하여 매립지가 토지로 이용되는 상황을 전제로 합리적인 관할구역 경계를 설정
- ③ 매립지와 인근 자치단체의 연접관계 및 기반시설(도로·전기·수도 등)의 설치·관리, 행정서비스의 신속한 제공, 긴급상황 시 대처능력 등 고려하여 행정의 효율성이 현저히 저해되지 않을 것
- ④ 교통관계, 접근성 등을 고려하여 주민 입장에서 어느 지방자치단체의 관할구역에 편입되는 것이 주거생활 및 생업에 편리할 것인지 고려
- ⑤ 매립으로 잃게 되는 지방자치단체들의 해양 접근성에 대한 연혁적·현실적 이익 및 그 주민들의 생활기반 내지 경제적 이익을 감안

[결정요지] 대법원 2016추5094(‘21. 1.)

● 매립지가 속할 지방자치단체를 결정할 때 고려할 때 고려요소

→ 관련 지방자치단체나 주민들의 이해관계 외에도 국토의 균형있는 이용·개발과 보전, 지역간의 균형있는 발전까지도 고려하여 비교형량하여야 함

4. 홍성군-태안군 간의 권한쟁의 결정

[결정요지] 헌법재판소 2010헌라2(‘15. 7.)

● 공유수면에 대한 지방자치단체의 관할구역 경계 및 그 기준

→ 공유수면의 행정구역 경계에 관한 명시적인 법령상의 규정이 없고, 해상경계에

관한 불문법도 존재하지 않으면, 헌법재판소가 지리상의 자연적 조건, 관련 법령의 현황, 연혁적인 상황, 행정권한 행사 내용, 사무 처리의 실상, 주민의 사회·경제적 편의 등을 종합하여 형평의 원칙에 따라 합리적으로 공평하게 해상경계선을 획정할 수밖에 없음

- 국가기본도상의 해상경계선을 공유수면에 대한 불문법상 해상경계선으로 보아온 선례를 변경

→ 국가기본도상의 해상경계선은 국토지리정보원이 국가기본도상 도서 등의 소속을 명시할 필요가 있는 경우 해당 행정구역과 관련하여 표시한 선으로서, 여러 도서 사이의 적당한 위치에 각 소속이 인지될 수 있도록 실지측량 없이 표시한 것에 불과

- 제반 사정을 종합적으로 고려하여 형평의 원리에 따라 관할구역 경계를 확인

→ 양 지방자치단체의 이익을 동등하게 다루고자 하는 규범적 관념에 기초한 등거리 중간선 원칙, 안면도와 황도, 죽도와 같이 이 사건 공유수면에 위치한 도서들의 존재, 서산군에 편제되어 있던 죽도리가 홍성군 소속으로 변경되는 것을 내용으로 하는 관련 행정구역의 관할 변경, 행정권한의 행사 연혁이나 사무 처리의 실상, 죽도와 이 사건 쟁송해역이 지리적으로나 생활적으로나 긴밀히 연계되어 있는 상황 등을 고려하여 형평의 원칙에 따라서 해상경계선을 획정하면, 이 사건 쟁송해역의 해상경계선은 청구인과 피청구인의 육상지역과 죽도, 안면도, 황도의 각 현행법상 해안선(약최고고조면 기준)만을 고려하여 등거리 중간선 원칙에 따라 획정한 선으로 함이 타당

5. 경상남도 - 전라남도 간의 권한쟁의 결정

[결정요지] 헌법재판소 2015헌라7('21. 2.)

- 불문법상 해상경계의 성립 기준(국가기본도상의 해상경계선도 공유수면에 대한 불문법으로서 기준이 될 수 있다고 본 사례)

→ 지방자치단체 사이의 불문법상 해상경계가 성립하기 위해서는 관계 지방자치단체·주민들 사이에 해상경계에 관한 일정한 관행이 존재하고, 그 해상경계에 관한 관행이 장기간 반복되어야 하며, 그 해상경계에 관한 관행을 법규범이라고 인식하는 관계 지방자치단체·주민들의 법적 확신이 있어야 함

- 국가기본도에 표시된 해상경계선은 그 자체로 불문법상 해상경계선으로 인정되는 것은 아니나, 관할 행정청이 국가기본도에 표시된 해상경계선을 기준으로 하여 과거부터 현재에 이르기까지 반복적으로 처분을 내리고, 지방자치단체가 허가, 면허 및 단속 등의 업무를 지속적으로 수행하여 왔다면 국가기본도상의 해상 경계선은 여전히 지방자치단체 관할 경계에 관하여 불문법으로서 그 기준이 될 수 있음(2010헌라2 결정은 국가기본도에 표시된 해상경계선을 그 자체로 불문법상 해상경계선으로 인정하지 않는다는 것일 뿐임). 특히 “도”간의 경계는 군계 등과는 달리 이 사건 쟁송해역에서뿐만 아니라 다른 해역에서도 조선총독부 육지측량부가 간행한 지형도와 국토지리정보원이 작성한 국가기본도에 표시된 경계선이 대체로 일관되는 경우를 드물지 않게 발견할 수 있는바, 국가기본도상 “도”간의 해상경계선 표시는 1948.8.15. 당시 존재하던 불문법상 해상경계선을 확인할 수 있는 유의미한 자료가 될 수 있음

2 행정구역 조정시 사전 검토사항

- 행정구역은 지방행정의 기본골격을 형성하는 중요한 제도일 뿐 아니라 주민의 일상 생활과 정치·경제·문화 등 사회전반에 영향을 미치는 국가적 기본제도임
- 우리나라 행정구역 제도는 1948년 정부수립 이후 1995년까지 대폭적인 개편 없이 주민 편익과 행정능률 차원에서 조정·보완해 왔음
- '95년 지방자치의 전면적인 실시에 따라 자치단체의 경쟁력 강화 및 도·농 균형발전을 위하여 시·군 통합을 통해 기초 자치단체의 광역화를 추진
- 행정구역의 조정은 자치단체간·지역간 이해와 갈등이 많은 사항이므로 조정효과를 면밀히 분석한 후 법정 절차를 준수하여 처리하여야 함

〈 우리나라 지방행정구역의 변천 역사 〉

- '45년 정부수립 당시 1특별시·9도 - 158시·군 - 1,523읍·면으로 출발
- '95년 민선단체장 출범까지 도농분리 정책 추진 : 6개 광역시, 49개 시 설치
- '95~'98년까지 81개 시·군을 통합, 40개 도농통합시 설치
- '98년 국민의 정부 국정과제로 『읍·면·동 사무소 기능전환』 추진
- '06. 7월 제주특별자치도 설치
- '10. 7월 창원시(창원·마산·진해 통합) 출범
- '12. 7월 행정중심복합도시인 세종특별자치시 설치
- '14. 7월 청주시(청주·청원 통합) 출범

가. 종합적 고려 사항

- 주민편익 - 생활권의 일치 여부 등
- 지역개발 - 개발권역과 합치여부, 개발전망, 타 지역에 미치는 영향 등
- 지리적여건 - 지역, 지세, 교통 등
- 역사적 전통성 - 문화, 풍속, 생업, 지역주민화합 등
- 행·재정효과 - 규모의 적정화, 재정 능력 등

나. 법정요건 구비여부 검토

다. 해당 지역주민의 지지도와 관계 지방의회 의견

3 행정구역 조정시 유의사항

① 시 설치, 군의 분군, 자치구의 분구, 자치구가 아닌 구·읍면동 설치

- 시 설치, 군의 분군, 자치구의 분구, 자치구가 아닌 구·읍면동 설치 등에 대해서는 지방자치법 제3조~제10조, 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙('22.1.13. 개정)에 따라 검토

② 기관신설시 유의사항

- 지역주민 간 사후 분쟁소지가 없도록 사전 대응하여 조치
 - 기존 및 신설되는 지방자치단체 사무소의 위치 결정
 - 쓰레기·분뇨·하수처리장·화장장 등 2개 이상 지방자치단체에 관련되어 사전조정이 필요한 사항

③ 관할구역 경계변경

- 시도 간, 시군구 간 관할구역 경계변경은 지방자치법 제6조, 지방자치법 시행령 제4조~제7조, 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙('22.1.13. 개정)에 따라 검토

④ 명칭변경

- 지방자치단체의 명칭변경은 법률로(한자명칭 제외), 자치구가 아닌 구 및 읍면동의 명칭 변경은 조례로 정하는 사항으로 명칭변경시 주민혼란(특히 출향주민), 관계공부정리, 예산 소요 등 제반사항을 충분히 감안하여 신중히 검토

⑤ 사무소 소재지 변경

- 사무소 소재지 변경은 해당 지방자치단체의 조례로 정함

⑥ 지방자치단체의 의견서, 지방의회 동의서 등 첨부

- 지방자치단체의 폐치분합 및 명칭변경 건의 시
 - * 주민투표법 제8조에 따라 주민투표를 실시한 경우 생략 가능
- 자치구가 아닌 구와 읍면동의 폐치·분합 승인신청시 반드시 지방자치단체장과 지방의회 의장 명의의 의견서 첨부
- 지방자치단체의 경계변경 조정 신청 시 해당 지방의회 동의서 첨부

⑦ 결과보고

- 지방자치단체 권한사항(자치구가 아닌 구 및 읍면동의 명칭변경 또는 경계변경)에 대하여 시·도지사에게 보고

4 행정구역 조정시 주민투표 실시

1 법령 제정 사항

- 기본원칙
 - 지방자치단체 폐지·설치·분리·통합, 명칭·구역변경(경계변경 제외) 등에 있어 주민 의견을 확인하기 위해 필요하다고 인정하는 경우 행정안전부장관이 관계 지방자치단체장에게 주민투표를 요구(지방자치법 제5조, 주민투표법 제8조)
 - 가급적 해당 지방자치단체 간 합의(시군 통합 등) 또는 공신력 있는 여론조사(주민 다수 찬성) 등을 거쳐 지방자치단체에서 건의
 - 주민투표의 경우에는 주민투표법에 따라 실시
- 추진절차
 - 지방자치단체 간 합의, 주민투표 건의 → 주민투표 요구·실시 → 행정구역 조정 결정 → 법령안 마련 → 법령 제정·공포

2 조례 제정 사항

- 기본원칙
 - 주민투표법상(제7조) 자치단체 조례로 정하는 사항에 대해 주민투표 가능
 - 행정구역 조정 등이 조례상 주민투표 대상으로 정해져 있는 경우 주민투표 실시

• 추진절차

〈행정안전부장관 승인사항〉

- 기본계획 수립 → 의회의견 수렴* → (주민투표 실시**) → 승인신청 → 승인 → 조례 제정

* 자치구가 아닌 구, 읍면동 폐치분합 승인신청시 지방의회 의견 첨부(행정구역 조정 업무 처리 규칙 제10조)

** 기본계획 수립 후 의회의견 수렴 이전에도 주민투표 실시 가능

〈지방자치단체 자체 조정사항〉

- 기본계획 수립 → (주민투표 실시) → 조례 제정

C H A P T E R

II

각 편

1. 행정구역 경계변경·결정
2. 사무소 소재지 변경
3. 행정구역 명칭변경
4. 행정기관 설치



1

행정구역 경계변경·결정

- (1) 시·도 및 시·군·자치구 간 경계변경
- (2) 자치구가 아닌 구 및 읍·면·동 간 경계변경
- (3) 매립지 등이 속할 지방자치단체 결정

(1) 시·도 및 시·군·자치구 간 경계변경(대통령령 제정사항)**가. 관계법령****〈 지방자치법 〉**

제5조(지방자치단체의 명칭과 구역) ① 지방자치단체의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 명칭과 구역을 바꾸거나 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 법률로 정한다.

② 제1항에도 불구하고 지방자치단체의 구역변경 중 관할 구역 경계변경(이하 “경계변경”이라 한다)과 지방자치단체의 한자 명칭의 변경은 대통령령으로 정한다. 이 경우 경계변경의 절차는 제6조에서 정한 절차에 따른다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 관계 지방의회의 의견을 들어야 한다. 다만, 「주민투표법」 제8조에 따라 주민투표를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때
2. 지방자치단체의 구역을 변경할 때(경계변경을 할 때는 제외한다)
3. 지방자치단체의 명칭을 변경할 때(한자 명칭을 변경할 때를 포함한다)

제6조(지방자치단체의 관할 구역 경계변경 등) ① 지방자치단체의 장은 관할 구역과 생활권과의 불일치 등으로 인하여 주민생활에 불편이 큰 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 행정안전부장관에게 경계변경이 필요한 지역 등을 명시하여 경계변경에 대한 조정을 신청할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 지방의회 재적의원 과반수의 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 동의를 받아야 한다.

② 관계 중앙행정기관의 장 또는 둘 이상의 지방자치단체에 걸친 개발사업 등의 시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 지방자치단체의 장에게 제1항에 따른 경계변경에 대한 조정을 신청하여 줄 것을 요구할 수 있다.

③ 행정안전부장관은 제1항에 따른 경계변경에 대한 조정 신청을 받으면 지체 없이 그 신청 내용을 관계 지방자치단체의 장에게 통지하고, 20일 이상 관보나 인터넷 홈페이지에 게재하는 등의 방법으로 널리 알려야 한다. 이 경우 알리는 방법, 의견의 제출 등에 관하여는 「행정절차법」 제42조·제44조 및 제45조를 준용한다.

- ④ 행정안전부장관은 제3항에 따른 기간이 끝난 후 지체 없이 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 지방자치단체 등 당사자 간 경계변경에 관한 사항을 효율적으로 협의할 수 있도록 경계변경자율협의체(이하 이 조에서 “협의체”라 한다)를 구성·운영할 것을 관계 지방자치단체의 장에게 요청하여야 한다.
- ⑤ 관계 지방자치단체는 제4항에 따른 협의체 구성·운영 요청을 받은 후 지체 없이 협의체를 구성하고, 경계변경 여부 및 대상 등에 대하여 같은 항에 따른 행정안전부장관의 요청을 받은 날부터 120일 이내에 협의를 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.
- ⑥ 제5항에 따라 협의체를 구성한 지방자치단체의 장은 같은 항에 따른 협의 기간 이내에 협의체의 협의 결과를 행정안전부장관에게 알려야 한다.
- ⑦ 행정안전부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결을 거쳐 경계변경에 대하여 조정할 수 있다.
 1. 관계 지방자치단체가 제4항에 따른 행정안전부장관의 요청을 받은 날부터 120일 이내에 협의체를 구성하지 못한 경우
 2. 관계 지방자치단체가 제5항에 따른 협의 기간 이내에 경계변경 여부 및 대상 등에 대하여 합의를 하지 못한 경우
- ⑧ 위원회는 제7항에 따라 경계변경에 대한 사항을 심의할 때에는 관계 지방의회의 의견을 들어야 하며, 관련 전문가 및 지방자치단체의 장의 의견 청취 등에 관하여는 제5조제8항을 준용한다.
- ⑨ 행정안전부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지체 없이 그 내용을 검토한 후 이를 반영하여 경계변경에 관한 대통령령안을 입안하여야 한다.
 1. 제5항에 따른 협의체의 협의 결과 관계 지방자치단체 간 경계변경에 합의를 하고, 관계 지방자치단체의 장이 제6항에 따라 그 내용을 각각 알린 경우
 2. 위원회가 제7항에 따른 심의 결과 경계변경이 필요하다고 의결한 경우
- ⑩ 행정안전부장관은 경계변경의 조정과 관련하여 제7항에 따라 위원회의 심의를 할 때 같은 시·도 안에 있는 관계 시·군 및 자치구 상호 간 경계변경에 관련된 비용 부담, 행정적·재정적 사항 등에 관하여 조정이 필요한 경우 제165조제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 당사자의 신청 또는 직권으로 위원회의 심의·의결에 따라 조정할 수 있다. 이 경우 그 조정 결과의 통보 및 조정 결정 사항의 이행은 제165조제4항부터 제7항까지의 규정에 따른다.

〈 지방자치법 시행령 〉

제4조(지방자치단체의 관할 구역 경계변경 조정 신청 등) ① 법 제6조제1항 전단에서 “관할 구역과 생활권과의 불일치 등으로 인하여 주민생활에 불편이 큰 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 하나의 건축물, 주택단지 또는 이에 부속된 시설(부속용지, 연접도로 등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다), 필지 등이 둘 이상의 지방자치단체로 분리되어 주민 불편이 발생하는 경우
2. 둘 이상의 지방자치단체에 걸친 개발사업 등으로 하나의 건축물, 주택단지 또는 이에 부속된 시설, 필지 등이 둘 이상의 지방자치단체로 분리될 예정으로 주민 불편이 예상되는 경우
3. 지방자치단체의 일부가 도로, 하천 등으로 나머지 지역과 현저히 분리되어 있고 다른 지방자치단체와 밀접해 있어 주민 불편이 발생하는 경우
4. 관계 지방자치단체가 관할 구역과 주민 생활권의 불일치를 해소하기 위하여 경계변경에 합의한 경우

② 관계 중앙행정기관의 장 또는 둘 이상의 지방자치단체에 걸친 개발사업 등의 시행자는 법 제6조제2항에 따라 경계변경에 대한 조정 신청을 요구하려는 경우 착공 전에 행정안전부령으로 정하는 신청요구서에 행정구역 변경조서 및 변경도 등을 첨부하여 관계 지방자치단체의 장에게 제출해야 한다.

③ 제2항에 따라 조정 신청 요구를 받은 관계 지방자치단체의 장은 30일 이내에 행정안전부장관에게 조정 신청을 할 것인지를 검토하고, 그 결과를 요구한 자에게 통보해야 한다. 이 경우 관계 지방자치단체의 장은 30일의 범위에서 한 차례 그 기간을 연장할 수 있다.

④ 제2항에 따라 조정 신청 요구를 받은 관계 지방자치단체의 장은 조정 신청 요구에 대하여 보완이 필요하다고 인정할 때에는 적절한 기간을 정하여 그 보완을 요구할 수 있다. 이 경우 보완에 걸린 기간은 제3항에 따른 기간에 산입하지 않는다.

제5조(경계변경자율협의체의 구성) ① 관계 지방자치단체의 장은 법 제6조제4항에 따른 경계변경자율협의체(이하 이 조, 제6조 및 제7조에서 “협의체”라 한다)의 구성·운영 요청을 받으면 지체 없이 협의체를 구성하고, 그 사실을 행정안전부장관에게 서면으로 통보해야 한다.

② 협의체는 관계 지방자치단체가 협의하여 위원장을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 협의체의 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람 중에서 관계 지방자치단체의 장이 임명하거나 위촉하며, 위원장은 위원 중에서 호선(互選)한다. 이 경우 제5호 및 제6호에 해당하는 위원의 수가 전체 위원 수의 2분의 1 이상이어야 한다.

1. 관계 특별자치시·특별자치도·시·군 및 자치구 소속 공무원
2. 관계 특별자치시·특별자치도·시·군 및 자치구의회의원
3. 관계 시·군 및 자치구를 관할하는 특별시, 광역시, 도 소속 공무원
4. 관계 시·군 및 자치구를 관할하는 특별시, 광역시, 도의회의원
5. 법 제6조제1항 전단에 따른 경계변경이 필요한 지역의 주민
6. 경계변경에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람

④ 협의체의 위원의 임기는 협의체의 운영기간으로 한다.

제6조(협의체의 운영) ① 협의체는 다음 각 호의 사항을 협의한다.

1. 경계변경의 여부 및 대상
2. 경계변경의 일정 및 절차
3. 그 밖에 경계변경에 필요한 사항

② 협의체는 경계변경 대상지역의 주민을 대상으로 설문조사를 실시하거나 공청회를 개최할 수 있다.

③ 협의체는 관계 지방자치단체의 장에게 협의를 위하여 필요한 자료의 제출, 실태조사 등을 요청할 수 있다.

④ 협의체는 제1항 각 호의 사항에 대하여 협의 기간 이내에 협의 결과를 작성하여 협의체를 구성한 지방자치단체의 장에게 통보해야 한다.

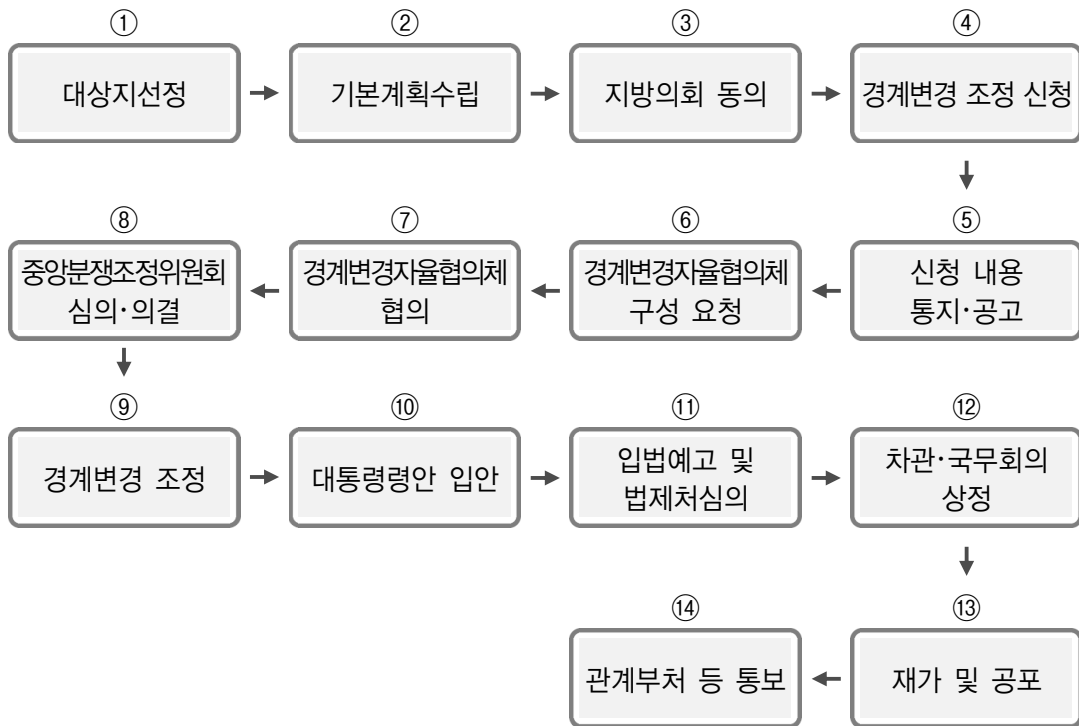
⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에서 정한 사항 외에 협의체의 운영에 필요한 사항은 협의체의 협의를 거쳐 위원장이 정한다.

제7조(협의 기간의 연장 사유) ① 법 제6조제5항 단서에서 “대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 관계 지방자치단체가 협의 기간의 연장에 합의한 경우를 말한다.

1. 천재지변 또는 재난 등으로 협의체를 구성하기 어려운 경우
2. 경계변경 여부에 대한 충분한 의견수렴, 자료수집과 실태조사를 실시하기 위하여 법 제6조제5항 본문에 따른 기간 내에 협의를 완료하기 어려운 경우

② 협의체를 구성한 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 협의 기간을 연장한 경우에는 그 사실을 행정안전부장관에게 통보해야 한다.

나. 업무처리체계



※ 중앙분쟁조정위원회 심의절차(⑧)는 관계 지방자치단체가 협의체를 구성하지 못하거나 합의하지 못한 경우에 한함

다. 과정별 업무처리 요령

1] 경계변경 대상지 선정(시·도, 시·군·구)

구 분	내 용
① 대상지 선정	「지방자치법 시행령」 제4조제1항 각호에 해당하는 경우 - 하나의 건축물, 주택단지 또는 이에 부속된 시설(부속용지, 연결도로 등 포함), 필지 등이 둘 이상의 지방자치단체로 분리되어 주민 불편이 발생하는 경우 - 둘 이상의 지방자치단체에 걸친 개발사업 등으로 하나의 건축물, 주택단지 또는 이에 부속된 시설, 필지 등이 둘 이상의 지방자치단체로 분리될 예정으로 주민 불편이 예상되는 경우 - 지방자치단체의 일부가 도로, 하천 등으로 나머지 지역과 현저히 분리되어 있고 다른 지방자치단체와 밀접해 있어 주민 불편이 발생하는 경우 - 관계 지방자치단체가 관할 구역과 주민 생활권의 불일치를 해소하기 위하여 경계변경에 합의한 경우
② 조사 내용	별지 제1호서식 「경계변경 대상지역 실태조사서」에 따라 조사하되 지역 특성에 따라 필요사항 별지 작성
③ 조사 요령	- 기초자료조사는 “행정구역 및 인구현황 통계” 등 활용 * 인구·면적·가구 등(단, 인구·가구는 주민등록 통계 사용) - 도면 등 참고자료 작성 - 도면 : 지형도 - 참고자료 : 해당 지역 및 주변 지역개발 등 판단에 도움이 되는 사항 첨부
④ 현지조사 요령	- 지형, 지세, 거리, 교통편의, 도시개발지역 등 - 자연마을의 분포·편의성 - 경계를 확정할 적절한 지형·지물 등 고려
⑤ 유의사항	각종 자료는 정확히 작성하고 사실을 과장하거나 축소해서 작성하는 일이 없도록 함

[2] 경계변경 기본계획 수립(지방자치단체)

- 주민 의견 및 현지조사 결과 등을 토대로 경계변경 계획 수립

[3] 지방의회 동의(지방자치단체)

- 경계변경 조정에 대한 안건(예 : 경계변경 조정 신청에 대한 동의의 건)을 해당 지방의회에 안건으로 상정하여 의결
 - 재적의원 과반수 출석 + 출석의원 2/3 이상 동의 필요

[4] 경계변경 조정 신청(지방자치단체)

- 경계변경이 필요한 지역을 관할하고 있는 지방자치단체의 장이 신청
- 신청서류 : 경계변경 대상지역 실태조사서(별지 제1호서식), 해당 지방의회 의결(동의) 결과 첨부

〈 개발사업 등 시행자의 경계변경 조정 신청 요구 〉

- 관계 중앙행정기관의 장 또는 둘 이상의 지방자치단체에 걸친 개발사업 등의 시행자는 관계 지방자치단체의 장에게 경계변경에 대한 조정 신청을 요구할 수 있음
 - ※ 개발사업 등 시행자의 조정 신청 요구 시 구비서류
 - 지방자치단체 관할 구역 경계변경 조정 신청 요구서(별지 제2호서식), 행정구역 변경 조서(별지 제3호서식), 행정구역 변경 지번별 조서(별지 제4호서식), 행정구역 변경도(행정구역 조정업무 처리 규칙 제2조제2항)
- 요구를 받은 지방자치단체의 장은 30일(30일 연장 가능) 이내에 행정안전부장관에게 조정 신청을 할지 여부를 검토한 후 그 결과를 요구한 자에게 통보

[5] 신청 내용의 통지 및 공고(행정안전부)

- 경계변경 조정 신청 내용을 관계 지방자치단체의 장에게 통지하고, 관보 또는 인터넷 홈페이지(행정안전부) 등을 통해 20일 이상 공고
 - 공지내용 : 신청 내용, 의견 접수기관, 의견 제출기간 등
 - ※ 알리는 방법, 의견 제출 등에 관하여는 「행정절차법」 제42조·제44조 및 제45조 준용

[6] 경계변경자율협의체 구성·운영 요청(행정안전부)

- 신청 내용 공고기간 종료 후 지체없이 관계 지방자치단체(시·군·구, 시·도)의 장에게 협의체 구성·운영 요청

7] 경계변경자율협의체 구성·협의(관계 지방자치단체의 장)

- 협의체는 30명 이내로 구성·운영
 - 위원 수가 과소할 경우 협의결과의 수용성이 낮아질 수 있는 점을 고려하여 적정인원으로 운영
 - ※ 지방자치단체 간 경계변경에 합의한 경우에도 협의체 구성·운영
- 협의체 위원 임명·위촉 시 자격요건(지방자치법 시행령 제5조제3항)을 충족하는지 여부를 면밀히 확인
 - 공무원인 위원은 해당 지방자치단체를 대표할 수 있도록 적정 직급으로 임명 (시·군·구는 4급 이상, 시·도는 3급 이상 권고)
 - 경계변경 전문가는 경계변경 시 예상되는 쟁점에 대해 객관적인 입장에서 협의·조정·자문할 수 있는 지식과 경험을 갖춘 사람으로 위촉
- 협의체 의결방식(의사정족수·의결정족수) 등 협의체의 운영에 필요한 세부사항은 협의체 협의를 거쳐 위원장이 결정
 - 소수 위원의 의견만으로 경계변경 여부가 결정될 경우 협의결과의 수용성이 낮아질 수 있으므로 적정한 의결방식 채택
- 협의체를 구성한 관계 지방자치단체의 장은 각각 경계변경자율협의체 구성 사실 통보 서식(별지 제10호서식)을 작성하여 행정안전부장관에게 지체없이 통보
- 행정안전부장관으로부터 협의체 구성·운영 요청을 받은 날부터 120일 이내에 협의하되, 부득이한 사유가 있는 경우에는 관계 지방자치단체가 합의를 통해 30일 범위에서 협의기간 연장 가능
 - 협의기간을 연장한 경우에는 연장사실을 행정안전부장관에게 통보

〈 협의기간 연장사유(지방자치법 시행령 제7조) 〉

1. 천재지변 또는 재난 등으로 협의체를 구성하기 어려운 경우
2. 경계변경 여부에 대한 충분한 의견수렴, 자료수집, 실태조사를 위해 협의체 구성·운영을 요청받은 날부터 120일 이내에 협의를 완료하기 어려운 경우

- 협의체는 협의기간 이내에 협의결과(경계변경의 여부·대상·일정·절차, 기타 경계변경에 필요한 사항)를 작성하여 협의체를 구성한 지방자치단체의 장에게 통보
 - 통보를 받은 관계 지방자치단체의 장은 협의체의 협의결과에 따라 경계변경에 합의한 후 행정안전부장관에게 통보
 - ※ 협의체에서 미협의 시에도 지방자치단체의 장 및 행정안전부장관에게 협의결과 통보 필요

[8] 중앙분쟁조정위원회에 심의 요청(행정안전부)

- 관계 지방자치단체가 협의체 구성·운영을 요청받은 날부터 120일 이내에 협의체를 구성하지 못하거나, 협의기간(최대 150일) 이내에 합의하지 못한 경우 요청

[9] 심의·의결(중앙분쟁조정위원회)

- 중앙분쟁조정위원회 개최 및 안건 심의·의결
 - 위원장을 포함한 7인 이상 출석으로 개의, 출석위원 3분의 2 이상 찬성으로 의결
 - ※ 심의·의결 대상 : 경계변경 여부, 대상, 일정, 절차, 그 밖에 필요한 사항(비용 부담, 행·재정적 사항 등)
- 관계 지방의회 의견 청취 및 관계 지방자치단체장에게 의견진술 기회 부여
- 필요시 전문가 의견을 청취하거나 관계 기관·단체에 자료 및 의견 제출 등 요구

[10] 경계변경 조정(행정안전부)

- 행정안전부장관이 중앙분쟁조정위원회의 심의·의결을 거쳐 경계변경 조정
- 행정안전부장관은 경계변경 조정 관련 중앙분쟁조정위원회의 심의 시 동일 시·도 내 시·군·자치구 간 경계변경 관련 비용부담, 행·재정적 사항 등에 대해 당사자의 신청 또는 직권으로 중앙분쟁조정위원회 심의·의결을 거쳐 조정할 수 있음
 - 조정결과는 지체없이 관계 지방자치단체장에게 서면으로 통보하고, 지방자치단체장은 조정 결정 사항을 이행(지방자치법 제6조제10항, 제165조제4항~제7항)

[11] 대통령령안 입안

- 법령명(예시) : ○○도 ○○시와 ○○시의 관할구역 변경에 관한 규정안
- 법령(안) 작성요령 : 별지 <규정안 예시> 참조

[12] 협의·심사절차 등 추진

- 관계부처 협의 및 입법예고 → 부패영향평가·통계기반정책평가·성별영향평가·개인정보침해요인평가·자치분권 사전협의 → 규제심사·법제처 심사 등

13 차관·국무회의 상정

- 차관회의 상정·의결 → 국무회의 상정·의결
 - * 협조 : 국무조정실, 법제처, 행정안전부 법무담당관·의정담당관 등
- 구비서류 : 법령안, 제안설명서, 안건요약서, 보조자료 등
 - * 제안설명서는 법무담당관실에서 준비

14 공 포

- 국무회의에서 의결된 규정안을 대통령 재가 후 공포(관보 게재)

15 관계부처 등 통보

- 통보사항
 - 관련 법령 및 공부 정비 협조
- 통보기관
 - 국회(사무처), 대법원(행정처), 중앙선거관리위원회
 - 중앙행정기관(부·처·청·위원회)
 - 관련 지방자치단체(시·도, 시·군·구) 등

업무명

① 경계변경
대상지역 일람표
작성

조치사항

시·도 및 시·군·자치구 간 경계변경 대상지역

연번	편입되는 지역				⇒		편입받는 지역					
	지역명				인구 및 면적		지역명					
	시도명	시군구명	읍면동	리	인구	면적	시도명	시군구명	읍면동	리	인구	면적

법정동·리 명칭과
관할구역
경계변경

한 개의 동·리가 편입되는 경우에는 종전의 명칭과 관할구역을 그대로 사용 확정함을 원칙
(예)

전라남도 광양시 다압면 신원리 → 경상남도 하동군 하동읍 신원리

경기도 시흥군 소래읍 → 인천광역시 남구 소래동

동·리의 일부가 편입되는 경우에는 인접 기존 동·리에 흡수하되, 지역 주민의 의사를 반영하여 조정함(지번조정)

– 다만, 인구·면적·지리적 여건 등을 감안하여 독립된 동·리를 존치시킬 필요가 있을 때에는 그 명칭을 자연 마을명 또는 그 지역을 대표하는 명칭을 사용(주민의견 수렴반영)

동·리의 명칭과 관할구역 변경에 있어 현지실태를 철저히 조사

* 동·리의 명칭과 관할구역에 관한 조례 개정

업 무 명	조 치 사 항
③ 행정동의 조정	• 1개 읍·면의 전부가 시로 편입되는 경우에는 - 시의 1개 행정동으로 개편 조정함을 원칙으로 함 - 주민 및 행정편의상 편입된 읍·면의 일부를 다른 기존동에 편입시킬 필요가 있을 때에는 신중히 검토 조정 • 읍·면의 일부가 시로 편입되는 경우에는 - 근거리동으로 편입함을 원칙으로 하고 - 제반여건으로 보아 독립된 동으로 운영이 불가피한 사유가 있는 경우에는 그 지역을 대표하는 명칭을 부여 운영 • 읍·면 지역의 시 편입에 따른 종전 읍·면의 1개 리는 시의 1개 통으로 개편
④ 자치법규 정비	• 전부 또는 일부지역의 편입에 따른 관련 자치법규 정비 - 정비대상 자치법규명을 조사, 「목록표」 작성 - 자치법규 정비반을 구성, 관련법규를 철저히 정비
⑤ 정원·인사 및 유관기관 협조	〈정원의 조정〉 • 읍·면 전부가 타 시·군에 편입되는 경우에는 해당 읍·면 정원 전부를 그 시·군으로 이관. 다만, 시에는 최소한의 분동과 그로 인한 부족인력은 기존정원에서 자체 조정 • 읍·면의 일부가 타 읍·면으로 편입되는 경우에는 기존 읍·면 정원의 일부를 편입받는 지역(시·군, 읍·면)으로 이관. 다만, 동·리 구역의 일부가 변경되는 경우에는 특수한 사정이 있을 때를 제외하고는 정원조정 생략

업 무 명	조 치 사 항
	〈인사조정〉 • 행정구역 변경에 따라 시·군·구(읍·면)간 이관 조정되는 현원은 전보 발령하되 해당 공무원의 희망에 따라 조정 가능 • 시 지역으로 편입되는 지역의 읍·면장은 가급적 편입받는 시의 동장으로 임명 * 각종 민간단체의 승계조치 - 읍·면 및 동·리 일원이 타지역으로 편입되었을 경우에는 개발자문위원회 등의 위원은 편입받는 지역에서 승계조치함을 원칙 〈유관기관 조정〉 • 읍·면의 전부가 타 시·군에 편입되는 경우 그 읍·면에 설치된 보건지소, 보건진료소, 농업기술센터 지소, 소방파출소 등은 편입받는 시·군의 산하기관으로 하는 관련 조례규칙을 개정 조치 ① 보건지소설치에 관한 조례 ② 보건진료소설치에 관한 조례 ③ 농업기술센터설치에 관한 조례 ④ 행정기구설치 규칙(시·도) 등
⑥ 각종 공부 (대장)의 정리·이관	• 각 공부 대장별로 정리작업반을 편성하여 정리 • 인계·인수를 전제로 한 정리과정에서 내용이 미비한 사항은 완전히 정리하여 업무의 책임한계를 명백히 할 것 • 문제점이 있는 공부 또는 서류를 파기하거나 소각시켜 버리는 사례 금지

업 무 명	조 치 사 항										
	• 현 공부의 내용상 미비점을 보완하는 작업은 인계하는 측에서, 경계변경에 따른 등록기준지·주소 등의 정정은 인수받는 측에서 정리 • 공부정리 기간중 차상급기관에서 필요한 사항을 확인하고 미비점을 현지에서 시정 조치 • 특별관서와 법원 등이 관장하는 각종 공부에 대하여는 해당 관서에 통보하여 정리 협조 요청 ■ 대상공부 3. 행정구역개편 정비 대상 공부 예시(약 72종) 참조 <table border="1" data-bbox="449 760 1216 1029"> <tr> <td>○ 가족관계등록부</td><td>○ 주민등록 및 인감관계공부</td></tr> <tr> <td>○ 지적관계공부</td><td>○ 병무관계공부</td></tr> <tr> <td>○ 등기관계공부</td><td>○ 건축물관계공부</td></tr> <tr> <td>○ 지방세공부</td><td>○ 외국인대장</td></tr> <tr> <td>○ 기타공부</td><td></td></tr> </table> ■ 정비요령 • 관련법규에 따라 정비 - 주민등록관계공부 : 주민등록법에 따라 정비 - 가족관계등록부 : 가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따라 정비 - 지적관계공부 : 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 따라 정비 • 특별관서와 법원 등이 관장하는 각종 공부정비 - 변경된 내용을 유관기관에 통보하여 정리 요청 - 주민의 별도 신청 없이 행정기관에서 직권으로 정리 • 공부별 세부정비요령은 해당 업무소관부서의 정비지침 또는 소관 부처의 유권해석을 받아 정리	○ 가족관계등록부	○ 주민등록 및 인감관계공부	○ 지적관계공부	○ 병무관계공부	○ 등기관계공부	○ 건축물관계공부	○ 지방세공부	○ 외국인대장	○ 기타공부	
○ 가족관계등록부	○ 주민등록 및 인감관계공부										
○ 지적관계공부	○ 병무관계공부										
○ 등기관계공부	○ 건축물관계공부										
○ 지방세공부	○ 외국인대장										
○ 기타공부											

업 무 명	조 치 사 항
	■ 공부별 정리요령 (1) 주민등록 공부 • 정리할 내용 : 주소란 및 발급기관명 • 정리방법 : 전산프로그램 일괄정리 • 정리절차 ① 주소코드 변경요청 : 자치단체 → 행정안전부 ② 행정구역코드번호부여 : 행정안전부 → 자치단체 ③ 코드변경 및 데이터 변환 : 자치단체 • 주민등록증은 기발급된 것을 잠정적으로 계속 사용하도록 하고, 필요시 일제 갱신발급이나 신규·재발급 (2) 가족관계등록부 • 정리할 내용 : 등록기준지란 • 정리방법 : 전산프로그램 일괄정리 및 수기 정리 • 전산 정리절차 ① 행정구역코드번호변경요청 : 자치단체 → 지방법원 → 법원행정처 ② 행정구역코드변경 및 데이터 변환 작업 : 법원행정처 ③ 업무처리 : 자치단체 (3) 지적관계 공부 • 정리할 내용 : 토지 소재지란 및 발급기관명, 행정구역 변경사유 • 정리방법 : 전산프로그램 일괄정리 및 수기 정리 • 정리대상 : 토지대장, 임야대장, 지적도, 임야도, 공유지연명부, 경계점좌표등록부 등

업 무 명	조 치 사 항
	• 전산 정리절차 ① 행정구역코드번호 변경 요청 : 자치단체 → 행정안전부 ② 행정구역 코드변경 : 행정안전부 → 자치단체 ③ 코드변경 및 데이터 변환, 업무처리 : 자치단체 (4) 등기관계 공부 • 토지등기부 – 행정구역 변경으로 지번 등이 새로 부여된 토지에 대하여 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제85조 및 부동산등기법 제31조에 따라 시·군·구 지적부서에서 관할등기소에 등기촉탁을 의뢰하여 토지등기지번 등을 변경조치 시·군·구 지적부서 • 신지번 부여 • 지적공부 정비 토지등기부 등기촉탁의뢰 (정비된 지적공부 사본 첨부) → 등 기 소 토지등기부 표제부 변경 사항 정리 ※ 지적부서는 행정구역변경(토지구획정리, 경지정리, 공유수면매립 등 포함)에 따른 신지번조서를 작성하여 관련 실·과와 유관기관 등에 통보 • 건물등기부 – 행정구역 변경으로 신지번 등이 부여된 건물대지에 대하여 건축관계 부서에서 건축물대장의 건물대지 지번 등을 변경한 후 – 지번 등이 변경된 건축물대장 사본을 첨부하여 관할등기소에 부동산등기법 제31조에 따라 즉시 통지하여 건물등기부 표제부 변경사항 정리

업 무 명	조 치 사 항
	시·군·구 건축관계부서 • 건축물대장정비 건물등기부 변경등기의뢰 → (정비된 건축물 대장사본 첨부) 등 기 소 건물등기부 표제부 변경사항 정리 ※ 토지등기부와 건물등기부 변경에 대한 법원행정처 등기와 의견 - 행정구역변경 등으로 신지번 등이 부여된 토지와 건물에 대한 변경등기는 - 부동산등기법 제31조에 따라 시장, 군수, 구청장이 지적공부와 건축물대장의 지번 등을 정정한 후 그 사본을 첨부하여 관할등기소에 통보하면 - 관할등기소는 부동산등기법 제31조의 규정에 따라 등기기록에 대하여 변경등기가 있는 것으로 보고 자료 정리 (5) 기타 공부 • 기타 공부 및 대장 등은 위의 정리요령에 준하여 완전 정리하여 사무의 인계·인수 절차에 따라 이관 조치하고 • 행정구역 변경으로 인한 사무의 착오, 주민 불편, 민원의 발생이 없도록 철저히 정리 • 민원발급과 관련한 공부(대장)는 즉시 정리하여 주민불편이 없도록 우선 조치

업 무 명	조 치 사 항
⑦ 사무와 재산의 인계·인수	(1) 방 침 • 편입되는 지역에 속하는 재산·공공시설, 채권, 채무, 공법상의 미징수 금곡(금전, 곡식), 증서, 공용문서철, 기타 일체의 행정처분 등은 편입 받는 지역이 이를 승계 * 사무와 재산의 인계·인수에 관하여는 지방자치법 제8조에 의하여 처리 (2) 인계·인수요령 ① 인계·인수의 주체와 한계의 결정 • 사무, 재산의 인계·인수의 주체와 한계는 지역적 구분(속주주의)에 의하여 결정하며 • 그 사무와 재산을 지역에 의하여 구분 승계하기가 곤란한 경우에 읍·면·동간에는 시장·군수·구청장이, 시·군·구간에는 시·도지사가, 시·도간에는 행정안전부장관이 조정 〈지역에 의하여 구분 승계가 곤란한 사례〉 • 양 자치단체의 경계에 걸치는 재산·시설 - 공동묘지, 상수도시설, 화장장, 양묘장 등 타구역 관내에 공공시설을 유지할 필요가 있는 것. - 경계에 관련되는 하천, 도로의 유지관리 방법, 공문 서류의 보관 등 ② 증서·공문 등의 인계·인수 • 증서, 공문서류, 공부 등은 지역적 구분에 의하여 인계·인수(가족 관계등록부, 주민등록부, 지적부는 별도로 신중히 인계·인수) • 특히 재산대장, 기타 각종 과세대장은 그 내용을 세밀히 검토하여 누락·훼손 방지

업 무 명	조 치 사 항		
	③ 사무·재산의 관리 • 인계 대상이 되는 사무 및 재산이라 할지라도 해당구역 변경시까지 현 관장기관의 사무와 재산이므로 선량한 관리자로서의 주의를 태만히 하는 사례가 없도록 조치 • 특히 인계전에 처리할 사항은 전부 인계전에 종결하고, 재산의 관리, 예산의 집행에 있어서도 시행 전에 부당하게 집행하거나 계획된 사항을 집행하지 않고 이관하는 사례가 없도록 조치 ④ 인계·인수시기 및 인계·인수서 작성 • 사무, 재산의 인계·인수는 법정시행일에 완료할 수 있도록 사무인계·인수서의 작성 등 사전대비에 철저 • 사무인계·인수서는 시·도 및 시·군·구 사무 인계·인수 규칙에 의하여 정확히 작성 〈작성항목 예시〉 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> • 서류장부와 재산의 목록 • 예산서 • 동·리조서 • 세입 세출 현계표 • 기타 필요한 사항 </td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"> • 예산 및 잡종금의 경리상황 • 현금 출납부 • 소모품과 비품 목록 • 잡종금 출납현계표 </td></tr> </table>	• 서류장부와 재산의 목록 • 예산서 • 동·리조서 • 세입 세출 현계표 • 기타 필요한 사항	• 예산 및 잡종금의 경리상황 • 현금 출납부 • 소모품과 비품 목록 • 잡종금 출납현계표
• 서류장부와 재산의 목록 • 예산서 • 동·리조서 • 세입 세출 현계표 • 기타 필요한 사항	• 예산 및 잡종금의 경리상황 • 현금 출납부 • 소모품과 비품 목록 • 잡종금 출납현계표		
⑧ 재정조치	(1) 지방세·세외수입의 과징 절차 • 시행일 현재 미납액 및 납기미도래분은 인수기관이 승계 - 편입받고 편입되는 시·도 및 시·군·구간에 납기가 상이한 경우와 편입되는 시·도 및 시·군·구에서 이미 부과·징수한 지방세(동일 세목, 동일과세 물건, 동일과세의무자)에 대하여는 다시 부과·징수 할 수 없음		

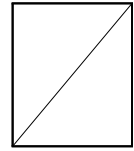
업 무 명	조 치 사 항
	(2) 세출예산의 집행 • 변경대상지역의 사업은 계절 및 시기적인 사업을 제외하고는 인계시 까지 집행을 억제 • 사업비, 경상적 경비는 분기별 집행계획에 따라 집행을 억제 • 자체 자원(보통교부세 자원포함)에 의한 특별회계의 특정전출금은 해당연도까지 전출 완료 • 미지급금(지출원인 행위를 하고 상대급부를 완료하였으나 채권자가 현금을 수령치 않는 금액)은 법정시행일까지 지급 완료 • 지출원인행위를 하고 상대급부가 없거나 일부 지출된 사업은 지출원 인행위 및 지출 내역사본 1부를 신설되는 기관에 송부 • 분할이 예견되는 지출원인행위는 별표로 지역별 명세서를 첨부 (3) 재산의 승계 • 공유재산은 그 재산 소재지에 귀속함을 원칙(속지주의) • 변경되는 지역에 일반적으로 사용할 수 있는 재산(화장장, 양묘장)의 인계·인수 여부는 차상급기관이 결정 • 재산이 경계에 걸쳐 있거나 경계가 불분명한 때에는 관리상의 편의를 고려하여 차상급기관이 결정 (4) 채권·채무는 변경되는 지역단위별로 분할하여 인계 • 전지역에 걸친 일반적인 채무는 변경되는 지역으로 인계 • 어느 지역에 국한되는 특정 사항은 변경되는 지역별로 인계 • 해당 회계연도에 상환할 것을 조건으로 한 일반사업채무는 법정시행 일까지 변제 완료

업 무 명	조 치 사 항
	채무의 분할에 따라 발생될 채권·채무의 단체간 명의변경은 변경대상 단체의 장이 법정시행일까지 관계은행과 협조하되 인수기관의 재약정을 최대한 조속히 완료
⑨ 공인조각	- 소속기관의 장 및 회계 관계 공무원의 공인을 시·도 및 시·군·구 공인조례(관인규정준용)에 의하여 조각 사용 - 장의 직인(시·도지사, 시장·군수·구청장, 읍·면·동장, 기타 사업소장) - 세입징수관, 경리관, 물품관리관 - 기타 각종위원회 회계직인 등 - 공인대장 비치 : 서식은 공인조례에 의함 * 인영부 등록 - 공인신조 및 보고 - 행정안전부 : 주민등록 인영부 정리 - 시·도 : 시·도보 게재, 각 시·도 및 관계기관에 통보
⑩ 주민홍보	- 지자체간 관할구역 변경에 관한 법령 및 관계 자치법규의 공포·시행 전에 경계변경의 취지·내용을 공고하고, 주민에게 홍보하여 민원업무 처리 및 주민생활에 지장이 없도록 조치 - 시·도보 등 게재는 물론 반상회시 공지, 언론매체 보도, 홈페이지 게재 등 다양한 홍보매체를 활용, 적극적으로 홍보

17 실무작업단 구성

- 자체적으로 세부추진계획을 수립하여 시행하고
- 차상급 기관에서 수시로 확인 점검하여 법령 시행일 이후 준비 미비에 따른 주민불편이 없도록 지도 철저

〈규정안 예시〉



의 안 번 호			제	호	의 결 사 항
의	결		○ ○ ○ ○ . ○ . ○ .		
연	월	일	(제	회)	

○○도 ○○시와 ○○시의 관할구역
변경에 관한 규정안

제	출	자	국무위원 ○ ○ ○ (행정안전부 장관)
제	출	연 월 일	○ ○ ○ ○ . ○ . ○ .

법제처 심사필

1. 의결주문

○○도 ○○시와 ○○시의 관할구역 변경에 관한 규정안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

“시·군·구간 경계변경의 필요성 기재”

3. 주요내용

가. ○○도 ○○시의 관할구역 일부를 ○○시 관할구역으로 편입하여 그 경계를 변경함(안 제○조)

나. ○○도 ○○시의 관할구역 일부를 ○○시 관할구역으로 편입하여 그 경계를 변경함(안 제○조)

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도 조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 :

대통령령 제 호

○○도 ○○시와 ○○시의 관할구역 변경에 관한 규정안

제1조(○○도 ○○시의 관할구역에 편입되는 지역) ○○도 ○○시 ○○구 ○○동 182의 1번지, 182의 5번지, 279의 1번지, 283의 1번지, 283의 2번지, 283의 4번지, 284의 3번지, 284의 4번지, 284의 9번지부터 284의 11번지까지, 286의 4번지, 423의 1번지, 424번지, 425번지, 599의 1번지, 601번지, 601의 1번지부터 601의 9번지까지, 602번지, 603번지 및 603의 1번지부터 603의 11번지까지를 ○○도 ○○시의 관할 구역에서 제외하고, ○○도 ○○시의 관할구역에 편입한다.

제2조(○○도 ○○시의 관할구역에 편입되는 지역) ○○도 ○○시 ○○구 ○○동 450번지, 450의 1번지부터 450의 7번지까지, 453의 1번지부터 453의 4번지까지, 453의 11번지, 453의 16번지, 453의 18번지부터 453의 21번지까지, 453의 23번지부터 453의 50번지까지, 507의 2번지, 514의 18번지, 514의 24번지부터 514의 27번지까지, 514의 30번지, 514의 37번지, 514의 38번지, 1261번지, 1262번지, 1263번지, 1264번지, 1265번지, 산145번지, 산145의 8번지, 산146의 1번지 및 산 147의 1번지를 ○○도 ○○시의 관할구역에서 제외하고, ○○도 ○○시의 관할 구역에 편입한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 영은 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

제2조(행정처분 등에 관한 경과조치) 이 영에 따라 다른 지방자치단체에 편입되는 지역과 관련되어 이 영 시행 전에 종전의 지방자치단체의 장이나 그 소속 기관의 장이 한 고시·처분 또는 그 밖의 행위는 이 영에 따라 그 지역을 관할하게 되는

지방자치단체의 장이나 그 소속 기관의 장이 한 고시·처분 또는 그 밖의 행위로 보고, 종전의 지방자치단체의 장이나 그 소속 기관의 장에게 한 신청·신고 또는 그 밖의 행위는 이 영에 따라 그 지역을 관할하게 되는 지방자치단체의 장이나 그 소속 기관의 장에게 한 신청·신고 또는 그 밖의 행위로 본다.

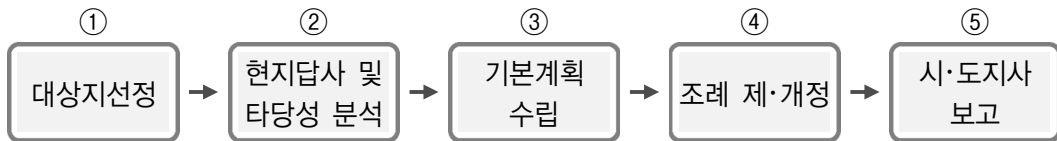
제3조(다른 법령과의 관계) 이 영 시행 당시의 개별 법령 중 이 영에 따라 변경되는 시(市) 지역의 일부 또는 전부를 구역 또는 관할구역으로 정하고 있는 법령의 경우에 이 영 시행 이후 그 법령이 개정될 때까지는 이 영에 따라 변경되는 시 지역은 변경되기 전 시 지역의 구역 또는 관할구역에 속하는 것으로 보아 해당 법령을 적용한다.

(2) 자치구가 아닌 구 및 읍·면·동 간 경계변경(조례 제·개정사항)

가. 관계법령

- 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 자치구가 아닌 구와 읍·면·동을 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 행정안전부장관의 승인을 받아 그 지방자치단체의 조례로 정한다. 다만, 명칭과 구역의 변경은 그 지방자치단체의 조례로 정하고, 그 결과를 특별시장·광역시장·도지사에게 보고하여야 한다. (지방자치법 제7조제1항)
- 토지의 개발·정비사업 등의 시행에 따른 관할구역의 경계변경
 - 시장·군수 또는 자치구의 구청장은 토지의 개발·정비사업 등의 시행으로 인해 사업지구의 토지가 둘 이상의 자치구가 아닌 구 또는 읍·면·동에 걸치게 되는 경우에 사업시행자가 별지 제6호서식의 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 해당 사업의 완료에 따른 관할구역의 경계변경을 신청했을 때에는 법 제7조 제1항 단서에 따른 관할구역의 경계변경에 필요한 조치를 해야 한다. (행정구역 조정업무 처리 규칙 제9조의2)

나. 업무처리체계



다. 과정별 업무처리 요령

1 대상지 선정·조사

- 실태조사 결과 타당성이 있는 지역을 지방자치단체장이 선정하여 경계변경 계획 수립
- 기타 사항은 시·도 및 시·군·자치구간 경계변경 업무처리 요령 참고

[2] 조례제·개정

- 「자치구가 아닌 구·읍·면·동의 관할구역에 관한 조례안」을 지방의회에 상정 의결
- 지방의회는 조례안이 의결된 날부터 5일 이내에 지방자치단체장에게 이송
- 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에 시·도지사는 행정안전부장관*에게, 시·군·구청장은 시·도지사에게 조례 전문을 첨부하여 보고(지방자치법 제35조)
 - 보고를 받은 행정안전부장관은 관계 중앙행정기관의 장에게 통보
 - * 행정안전부장관에게 보고 시 수신자는 ‘선거의회자치법규과’로 지정하고, 관계부서 목록에는 ‘구의 경우 자치분권제도과, 읍면동의 경우 자치분권지원과’를 기재

[3] 공 포

- 지방자치단체장은 이송받은 조례 전문을 붙여 20일 이내 공포
- 공포방법 : 해당 지방자치단체 공보에 게재
- 공 포 일 : 공보 발행일

[4] 실무작업 추진

- 자체 세부추진계획을 수립하여 경계변경 후속조치를 시행
 - 사무와 재산의 인계, 공부정리 등
- 주민홍보
 - 해당 지방자치단체 홍보물과 시·군·구보 등을 통한 적극적인 홍보

(3) 매립지 등이 속할 지방자치단체 결정(행정안전부장관 결정사항)

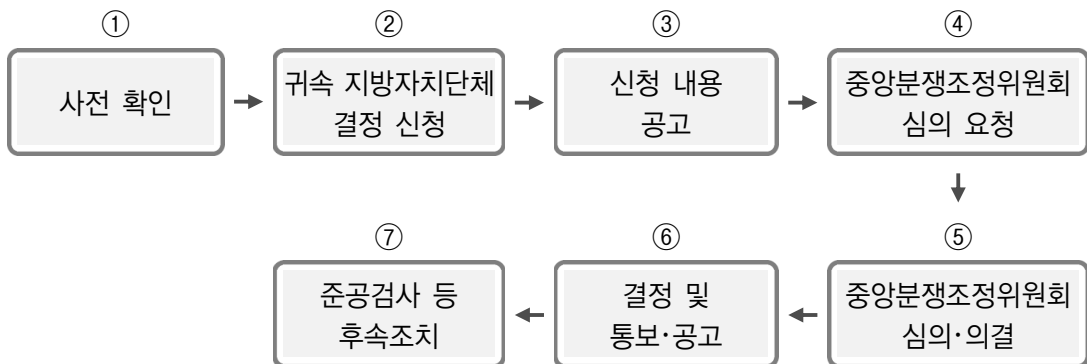
가. 관계법령(지방자치법 제5조)

- ① 지방자치단체의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 명칭과 구역을 바꾸거나 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 법률로 정한다.
- ④ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 지역이 속할 지방자치단체는 제5항부터 제8항까지의 규정에 따라 행정안전부장관이 결정한다.
 1. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따른 매립지
 2. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제19호의 지적공부(이하 “지적공부”라 한다)에 등록이 누락된 토지
- ⑤ 제4항제1호의 경우에는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제28조에 따른 매립면허관청(이하 이 조에서 “면허관청”이라 한다) 또는 관련 지방자치단체의 장이 같은 법 제45조에 따른 준공검사를 하기 전에, 제4항제2호의 경우에는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제18호에 따른 지적소관청(이하 이 조에서 “지적소관청”이라 한다)이 지적공부에 등록하기 전에 각각 해당 지역의 위치, 귀속희망 지방자치단체(복수인 경우를 포함한다) 등을 명시하여 행정안전부장관에게 그 지역이 속할 지방자치단체의 결정을 신청하여야 한다. 이 경우 제4항제1호에 따른 매립지의 매립면허를 받은 자는 면허관청에 해당 매립지가 속할 지방자치단체의 결정 신청을 요구할 수 있다.
- ⑥ 행정안전부장관은 제5항에 따른 신청을 받은 후 지체 없이 제5항에 따른 신청내용을 20일 이상 관보나 인터넷 홈페이지에 게재하는 등의 방법으로 널리 알려야 한다. 이 경우 알리는 방법, 의견 제출 등에 관하여는 「행정절차법」 제42조·제44조 및 제45조를 준용한다.
- ⑦ 행정안전부장관은 제6항에 따른 기간이 끝나면 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 결정하고, 그 결과를 면허관청이나 지적소관청, 관계 지방자치단체의 장 등에게 통보하고 공고하여야 한다.
 1. 제6항에 따른 기간 내에 신청내용에 대하여 이의가 제기된 경우: 제166조에 따른 지방자치단체중앙분쟁조정위원회(이하 이 조 및 제6조에서 “위원회”라 한다)의 심의·의결에 따라 제4항 각 호의 지역이 속할 지방자치단체를 결정

2. 제6항에 따른 기간 내에 신청내용에 대하여 이의가 제기되지 아니한 경우:
위원회의 심의·의결을 거치지 아니하고 신청내용에 따라 제4항 각 호의 지역이
속할 지방자치단체를 결정

- ⑧ 위원회의 위원장은 제7항제1호에 따른 심의과정에서 필요하다고 인정되면 관계
중앙행정기관 및 지방자치단체의 공무원 또는 관련 전문가를 출석시켜 의견을
듣거나 관계 기관이나 단체에 자료 및 의견 제출 등을 요구할 수 있다. 이 경우
관계 지방자치단체의 장에게는 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.
- ⑨ 관계 지방자치단체의 장은 제4항부터 제7항까지의 규정에 따른 행정안전부장관의
결정에 이의가 있으면 그 결과를 통보받은 날부터 15일 이내에 대법원에 소송을
제기할 수 있다.
- ⑩ 행정안전부장관은 제9항에 따른 소송 결과 대법원의 인용결정이 있으면 그 취지에
따라 다시 결정하여야 한다.
- ⑪ 행정안전부장관은 제4항 각 호의 지역이 속할 지방자치단체 결정과 관련하여
제7항제1호에 따라 위원회의 심의를 할 때 같은 시·도 안에 있는 관계 시·군
및 자치구 상호 간 매립지 조성 비용 및 관리 비용 부담 등에 관한 조정(調整)이
필요한 경우 제165조제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 당사자의 신청
또는 직권으로 위원회의 심의·의결에 따라 조정할 수 있다. 이 경우 그 조정
결과의 통보 및 조정 결정 사항의 이행은 제165조제4항부터 제7항까지의 규정에
따른다.

나. 업무처리체계



※ 중앙분쟁조정위원회 심의·의결(④·⑤)은 신청내용 공고기간 중 이의가 제기된 경우에 한함

다. 과정별 업무처리 요령

1 사전 확인(면허관청, 자치단체, 지적소관청)

- 매립지는 면허관청 등에서 매립완료 예정 시기, 완료 여부 등을 사전 확인
- 등록 누락 토지는 지적소관청(시·군·구)이 사실 확인

2 귀속 지방자치단체 결정 신청(면허관청, 자치단체, 지적소관청)

● 신청 대상

- 준공검사를 받기 이전의 모든 매립지
- 준공검사는 받았으나 토지등록이 안 된 매립지
- 도서(섬), 바닷가, 자연생성토지 등 지적공부에 등록이 누락된 토지
 - ※ 다만, 다음의 경우 신청대상에서 제외
 - 헌법재판소의 권한쟁의심판이 진행 중인 토지
 - 지방자치단체의 기존 육상 관할구역 내에서 개발사업 등을 위한 현황 측량 등에 따라 새로 등록할 필요성이 있는 토지 등

● 신청시기

- 매립지는 매립완료 후 준공검사 이전 (기 준공검사된 경우에는 토지등록 이전)
 - ※ 매립지의 조기 개발·활용 등 특별한 필요가 있는 경우, 행정안전부와 사전 협의 후 매립이 100% 완료되기 1~2개월 전 신청 가능. 이 경우 면허관청 등은 매립면허를 받은 자에게 사전 신청이 가능함을 충분히 안내하여 처리지연에 따른 민원발생 예방
- 등록 누락 토지는 지적공부에 등록 이전
 - ※ 공유수면을 토지로 전환하여 지적공부에 등록·활용하고자 하는 경우에는 「어촌·어항법」, 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 등 관련 법령에서 정한 절차를 이행하여 토지로 등록할 수 있는 상태에 이른 후, 지적공부에 등록하기 전에 신청
 - ※ 등록 누락 토지가 법적으로 공유수면인 경우에는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 업무처리 규정」(해양수산부 고시) 제47조에 따라 해양수산부 공유수면 관리부와 사전 협의를 완료한 후 신청

● 신청인 및 신청경로

- 매립지는 면허관청 또는 관련 지방자치단체(시·도, 시·군·구)의 장이 신청
 - 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따른 매립지의 매립면허를 받은 자는 면허관청에 해당 매립지가 속할 지방자치단체의 결정 신청을 요구할 수 있음
- 등록 누락 토지는 지적소관청(시·군·구)이 신청
- 시·군·구가 신청하는 경우에는 신청 내용을 시·도에 공유

● 신청방법 : 다음 각 호의 사항을 구비하여 전자문서로 신청

〈매립지의 경우〉

- 1) 신청서 - A4용지 1쪽
 - 신청사유, 신청내용(위치, 면적, 용도, 귀속 희망 시·군·구명), 신청기관 의견
- 2) 사업개요 및 추진경위 - 가급적 A4용지 1쪽(부득이한 경우 2쪽)
 - 사업자, 사업 기간·목적·내용, 추진경위 등을 요약·정리
- 3) 관련 자치단체(관련 시·도, 귀속 희망 시·군·구, 인접 시·군·구) 의견
 - 관계 지방자치단체간 협의공문 사본 등
- 4) 증빙자료
 - (※ 사본 등을 A4용지 크기로 축적 또는 컬러 스캔하여 제출)
 - 매립면허, 사업계획(변경)승인 등 매립사업 근거 증빙서류(승인기관, 승인대상, 승인일자 등을 확인할 수 있는 근거서류)
 - ※ 사업승인 부관, 매립사업자 사업계획서는 제출 불필요
 - 관련 도면(위치도, 측량도면 등)
 - 매립 전·후 현장 사진 등
- 5) 기타 행정안전부에서 추가 요구하는 자료

〈등록 누락 토지의 경우〉

- 1) 신청서 - A4용지 1쪽
 - 신청사유, 신청내용(위치, 면적, 용도, 귀속 희망 시·군·구명)
- 2) 신청경위 - 가급적 A4용지 1쪽(부득이한 경우 2쪽)
- 3) 관련 자치단체(관련 시·도, 귀속 희망 시·군·구, 인접 시·군·구) 의견
 - 관계 지방자치단체간 협의공문 사본 등
- 4) 증빙자료
 - (※ 사본 등을 A4용지 크기로 축적, 또는 컬러 스캔하여 제출)
 - 관련 증빙서류
 - 관련 도면(위치도, 측량도면 등)
 - 현장 사진 등
- 5) 기타 행정안전부에서 추가 요구하는 자료

3 신청 내용의 공고(행정안전부)

- 관보·인터넷(행정안전부 홈페이지) 등을 통해 20일 이상 공지
 - 신청내용, 의견 접수기관, 의견 제출기간 등
- ※ 알리는 방법, 의견 제출 등에 관하여는 「행정절차법」 제42조·제44조 및 제45조 준용

4 중앙분쟁조정위원회에 심의 요청(행정안전부)

- ※ 신청내용 공고기간 중 이의제기가 없는 경우에는 중앙분쟁조정위원회를 거치지 않고 행정안전부장관이 신청내용에 따라 관할 지방자치단체 결정

5 심의·의결(중앙분쟁조정위원회)

- 중앙분쟁조정위원회 개최 및 안건 심의·의결
 - 회의는 위원장을 포함한 7인 이상 출석으로 개의하고, 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결
- 관계 지방자치단체장에게 의견진술 기회 부여
- 필요시 관계 중앙행정기관 및 자치단체 공무원, 관련 전문가 등을 출석시켜 의견을 청취하거나 관계 기관·단체에 자료·의견 제출 등 요구

[6] 관할 지방자치단체 결정 및 통보·공고(행정안전부)

- 중앙분쟁조정위원회의 심의·의결에 따라 행정안전부장관이 관할 지방자치단체 결정
 - ※ 행정안전부장관은 매립지 등 관할 결정 시 자치단체 간 매립지 조성 비용, 관리 비용 부담 등에 관한 조정이 필요한 경우 당사자의 신청 또는 직권으로 중앙분쟁조정위원회의 심의·의결에 따라 조정
- 결정결과를 신청인 등 관련기관·지방자치단체·기획재정부 등에 통보
- 인터넷(행정안전부 홈페이지) 등을 통해 결정결과를 공고
 - ※ 지방자치단체의 장은 행정안전부 장관의 결정에 이의가 있으면 결과를 통보받은 날부터 15일 이내에 대법원에 소송 제기 가능
 - 행정안전부장관은 대법원의 인용결정이 있으면 그 취지에 따라 다시 결정

[7] 준공검사, 토지등록 등 후속조치(면허관청, 자치단체, 지적소관청)

참고 1

매립지 등 관련 주요기관 결정기준

구 분	매립지 관할	조업구역 분쟁
대법원	- 공익, 사익, 지자체 이익 형량 - 효율적 토지 이용, 지리적 여건, 주거·생업편리성, 지자체·주민 이익 등 종합 고려 ※ '13. 11. 새만금 3·4호 방조제 판결 (2010추73)	- 지형도상 해상경계선 ※ '15. 6. 경상남도과 전라남도 조업구역 관련 수산업법위반 판결(2013도14334)
헌재	- 형평의 원칙 - 매립 목적, 지리적 조건, 사무처리의 실상, 행정권한 행사 연혁, 주민들의 사회·경제적 편익 등 종합 고려 ※ '19.4. 화력발전소 매립지 관할 관련 경상남도 사천시와 경상남도 고성군 간의 권한쟁의(2015헌라2)	- 형평의 원칙 - 지리적 조건, 관련 법령 현황, 행정권한 행사 내용, 관행, 등거리 중간선 등 종합 고려 ※ '19.4. 해상풍력 관련 고창군과 부안군 간의 권한쟁의(2016헌라8) ※ '21.2. 조업구역 관련 경상남도 등과 전라남도 등 간의 권한쟁의(2015헌라7)
중앙분쟁 조정위원회	주민편의, 효율적 국토 이용, 행정 효율성, 역사성, 관계기관 의견 등 종합 고려	

참고 2

매립지 관련 소송 현황

① '09. 4. 지방자치법 개정 이전: 4개 지역(현재, 권한쟁의)

연도	분쟁 지역	대상 지자체	소송 결과
'00	평택당진항 제방	• 충남 당진시 ↔ 경기 평택시	• 당진시 관할로 인정('04. 9.) - '78. 지형도상 해상경계선 기준
'03	울촌 산업단지	• 전남 광양시 ↔ 전남 순천시	• 광양시 관할구역 일부 인정('06. 8.) - '78. 지형도상 해상경계선 기준
'05	부산신항	• 부산 강서구 ↔ 경남 진해시	• 강서구와 진해시 경계 확인('10. 6.) - '77. 지형도상 해상경계선 기준
'09	송도 5·7·9공구	• 인천 중구·남구·남동구 ↔ 연수구	• 권한쟁의 기각('11. 9.) * 종전과 같이 연수구 관할 인정

② '09. 4. 지방자치법 개정 이후: 5개 지역

● 종결 사건: 5개 지역(대법원, 취소소송 / 현재, 권한쟁의)

연도	대상지역	주요 내용	소송 결과
'10	새만금 3·4호 방조제	• 행안부, 군산시로 관할 결정('10. 11.) • 김제·부안, 대법원에 소 제기('10. 12.)	'13.11., 대법원, 기각
'14	부사공구 매립지	• 행안부, 경계구분의 명확성 등을 위해 지형에 따라 서천군·보령시로 분할 결정('14. 7.) • 보령시·서천군, 대법원에 소 제기('14. 8.)	'15.9., 대법원, 기각
'15	평택당진항 매립지	• 행안부, 당진시 제방('04. 현재 결정) 안쪽은 당진시, 나머지는 평택시로 결정('15. 4.) • 당진·아산, 대법원·현재에 소 제기('15. 5.) ※ 대법원 취소소송(1건), 현재 권한쟁의(1건)	'20.7., 현재, 각하 '21.2., 대법원, 기각
'15	송도 10·11공구	• 행안부, 연수구로 관할 결정('15. 12., '16. 5.) • 남동구, 대법원·현재에 소 제기('16. 1., '16. 6.) ※ 대법원 취소소송(2건), 현재 권한쟁의(2건)	'20. 9., 현재, 각하 '20.12., '21.1. 대법원, 기각
'21	부산북항 제2·3부두 매립지	• 행안부, 영주고가도로 연장선 기준으로 동쪽은 부산동구, 나머지는 부산중구로 결정('21. 5.) • 부산동구, 대법원에 취소소송 제기('21. 7.)	'21.12., 대법원, 기각

● 계속 중 사건: 1개 지역(현재, 헌법소원)

연도	대상지역	분쟁사건 및 형태	소송 현황
'15	새만금 1·2호 방조제	• 행안부, 1호 부안군, 2호 김제시로 결정('15. 11.) • 군산·부안, 대법원·현재에 소 제기('15. 12.) ※ 대법원 취소소송(2건), 현재 권한쟁의(1건) • 군산, 현재에 헌법소원 제기('21. 2.)	'20.9., 현재, 권한쟁의 각하 '21.1., 대법원, 기각 헌법소원 계류중



2

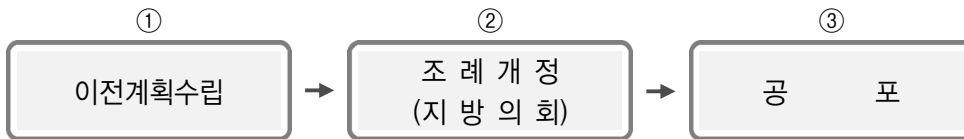
사무소 소재지 변경

사무소 소재지 변경(조례 개정 사항)

가. 관계법령

- 지방자치단체의 사무소 소재지와 자치구가 아닌 구 및 읍·면·동의 사무소 소재지는 종전과 같이 하고, 이를 변경하거나 새로 설정하려면 지방자치단체의 조례로 정한다. 이 경우 면·동은 행정면·행정동을 말한다. (지방자치법 제9조 제1항)
- 제1항의 사항을 조례로 정할 때에는 그 지방의회의 재적의원 과반수의 찬성이 있어야 한다. (지방자치법 제9조제2항)

나. 사무처리 체계(업무흐름도)



다. 업무처리요령

[1] 이전계획수립

- 이전후보지 선정 - 입지여건 판단

- 지역 내 교통·통신의 연계성
- 역사적 전통
- 지역개발 전망
- 주민의견 등

- 대지 및 청사신축비 재원조달계획 수립
- 기존 청사의 활용계획 수립 등

2 조례개정

- 조례안을 지방의회에 상정 의결

* 조례문안 : “별지 1 예시” 참조

- 지방의회는 조례안이 의결된 날부터 5일 이내에 지방자치단체장에게 이송

- 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에 시·도지사는 행정안전부장관*에게, 시·군·구청장은 시·도지사에게 조례 전문을 첨부하여 보고(지방자치법 제35조)

- 보고를 받은 행정안전부장관은 관계 중앙행정기관의 장에게 통보

* 행정안전부장관에게 보고 시 수신자는 ‘선거의회자치법규과’로 지정하고, 관계부서 목록에는 ‘자치분권지원과’를 기재

3 공 포

- 지방자치단체장은 이송받은 조례 전문을 붙여 20일 이내 공포

* 공포문안 : “별지 2 예시” 참조

- 공포방법 : 해당 지방자치단체 공보에 게재

- 공 포 일 : 공보 발행일

* 지방자치단체장은 조례 제·개정 결과(사무소 소재지 변경내용, 시행일 등)를 행정안전부(자치분권지원과), 중앙행정기관 및 지방자치단체에 통보

(별지 1) - 조례문안 “예시”

▶ 시·도사무소

조례 제 호

○○시·도 사무소 소재지에 관한 조례 중 개정조례(안)

○○시·도의 소재지에 관한 조례를 다음과 같이 개정한다.

○○시·도 사무소의 소재지를 ○○시·도 ○○시·구에서 ○○시·도 ○○시·구로 한다.

부 칙

이 조례는 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

▶ 시·군·자치구 사무소

조례 제 호

○○도 ○○시(군·구) 사무소 소재지에 관한 조례 중 개정조례(안)

○○도○○시(군·구) 사무소의 소재지에 관한 조례를 다음과 같이 개정한다.

○○도○○시(군·구)사무소의 소재지를 ○○도 ○○시 ○○구(읍·면·동)에서
○○도○○시○○구(읍·면·동)으로 한다.

부 칙

이 조례는 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

> 읍·면·동사무소

조례 제 호

○○시·군 읍·면·동 사무소 소재지에 관한 조례 중 개정조례(안)

○○시·군 읍·면·동 사무소 소재지에 관한 조례를 다음과 같이 개정한다.

<별표>

읍·면·동 명칭	중 전	개 정
○○읍·면·동	○○리	○○리

부 칙

이 조례는 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

(별지 2) - 공포 문안 “예시”

지방의회의 의결을 얻어 개정한 ○○○도(○○군) 사무소 소재지에 관한 조례
개정조례를 이에 공포한다.

○○○도지사(군수) ○ ○ ○ 인

직인

○○년 ○월 ○일

○○도(군) 조례 제 호

○○도(군) 사무소 소재지에 관한 조례 중 개정조례

○○도(○○군)사무소 소재지에 관한 조례를 다음과 같이 개정한다.

○○도(○○군)사무소의 소재지를 ○○도 ○○시·군(읍·면·동)에서 ○○도
○○시·군(읍·면·동)으로 한다.

부 칙

이 조례는 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.



3

행정구역 명칭변경

- (1) 지방자치단체의 명칭 변경
- (2) 지방자치단체의 한자 명칭 변경
- (3) 자치구가 아닌 구 및 읍·면·동의 명칭 변경

(1) 지방자치단체의 명칭 변경 (법률 제정사항)

가. 관계법령

- 지방자치단체의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 명칭과 구역을 바꾸거나 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 법률로 정한다.
(지방자치법 제5조제1항)
- 제1항에도 불구하고 지방자치단체의 구역변경 중 관할 구역 경계변경과 지방자치단체의 한자 명칭의 변경은 대통령령으로 정한다. 이 경우 경계변경의 절차는 제6조에서 정한 절차에 따른다. (지방자치법 제5조제2항)
- 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 관계 지방의회의 의견을 들어야 한다. 다만, 「주민투표법」 제8조에 따라 주민투표를 한 경우에는 그러하지 아니하다.
(지방자치법 제5조제3항)
 1. 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때
 2. 지방자치단체의 구역을 변경할 때(경계변경을 할 때는 제외한다)
 3. 지방자치단체의 명칭을 변경할 때(한자 명칭을 변경할 때를 포함한다)
 - 법 제5조제3항 각 호 외의 부분 본문에 따른 관계 지방의회는 해당 지방자치단체의 의회와 그 상급 지방자치단체의 의회로 한다. (지방자치법 시행령 제3조)

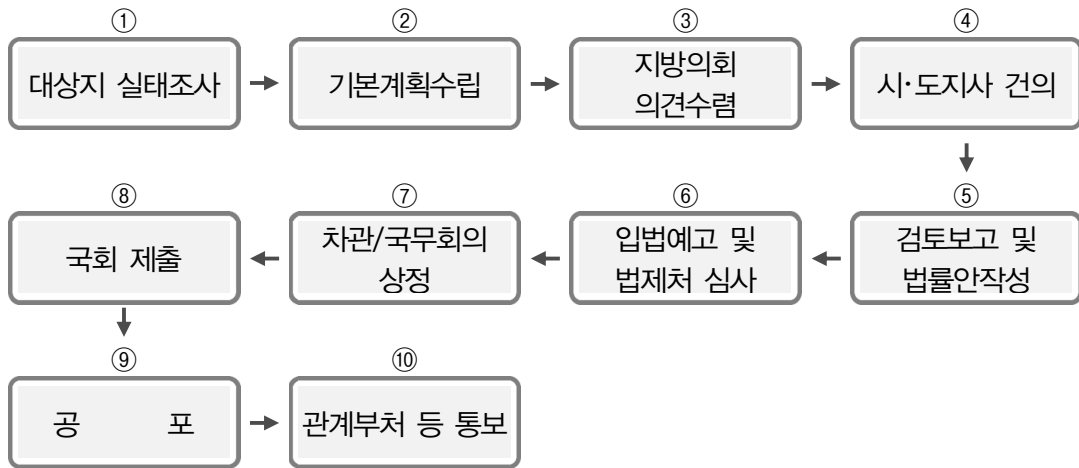
나. 판단요건(검토기준)

- 역사성과 문화적 전통 등으로 명칭변경의 필요성이 있는지 여부
- 현행 명칭의 어감이 심히 좋지 않거나 혐오감을 주는 경우
- 행정구역 변경 등으로 현행 명칭을 사용할 수 없게 된 경우
- 기타 특별한 사유로 인하여 명칭을 변경하지 않으면 행정수행에 지장을 초래하는 경우

다. 시·도에서 검토할 사항

- 시·군·자치구의 건의가 합리적이고 주민의견이 반영되어 있는지 여부
(반드시 지역주민의 여론 수렴)
- 명칭 변경 사유 및 변경하고자 하는 새로운 명칭이 타당한지의 여부 등

라. 업무처리체계(정부발의의 경우)



마. 과정별 업무처리 요령

[1] 실태조사 방법(해당 자치단체)

구 분	내 용
① 대상지 선정	• 주민들이 열망하거나, 수차에 걸친 진정·건의지역 • 어감이 좋지 않거나 혐오감을 주는 지역 • 특별한 사유로 명칭변경의 필요성이 인정되는 지역
② 조사요령	• 명칭변경을 희망하는 지역에 대하여 해당 시·도지사 또는 시장·군수·자치구청장이 실태조사 • 별지 제5호서식 「명칭변경 대상지역 실태조사서」에 따라 조사하되 지역 특성에 따라 필요한 사항은 별지 작성
③ 검토시 유의사항	• 시·군·자치구에서 조사서를 받은 시·도지사는 다음 사항을 확인 - 시·군·자치구에서 실시한 실태조사의 합리성·공정성·객관성 여부 - 명칭변경 사유 및 새로운 명칭의 타당성 여부 등 • 의견이 대립되는 지역은 시·도지사가 주민의견이 일치될 때까지 조정

[2] 명칭변경 계획의 수립 및 건의(해당 자치단체 / 시·도)

- 현지조사된 내용을 토대로 건의안 작성
 - 건의서류 : 명칭변경 대상지역 실태조사서(별지 제5호서식), 관계 지방의회 의견 첨부
 - 조 사 자 : 시장·군수·구청장 - 날인
 - 확 인 자 : 시·도지사 - 날인

[3] 현지조사 및 타당성 검토(행정안전부)

- 시·도에서 건의된 내용을 토대로 타당성 검토
 - 판단요건(검토기준)에 적합한지 여부
 - 시·도에서 시·군·구의 실태조사서에 대한 확인절차를 거쳤는지 여부
 - 관계 지방자치단체 의회의 의견을 들었는지 여부 등(지방자치법 제5조제3항)
- 현지확인 → 명칭변경 타당성, 새로운 명칭의 역사성·문화의 계승 등

[4] 사전보고(명칭변경안 보고)

- 행정안전부 : 관계부처 등
- 당정협의 : 당 전문위원, 당대표, 지역출신 국회의원(필요한 경우)
- 국 회 : 행정안전위원장, 국회의장(필요한 경우)
 - * 준비사항 : 시·도 및 시·군·자치구의 명칭변경에 관한 법률(안), 보조자료 등

[5] 법률안 작성

- 법률명 : ○○시도 ○○시·군·자치구의 명칭변경에 관한 법률안
- 법률(안) 작성 요령 : 별지 “법률안 예시” 참조

[6] 협의·심사절차 등 추진

- 관계부처 협의 및 입법예고 → 부패영향평가·통계기반정책평가·성별영향평가·개인정보침해요인평가·자치분권 사전협의 → 규제심사·법제처 심사 등

[7] 차관회의·국무회의 상정

- 차관회의 → 국무회의 상정 → 정부(안) 확정
 - * 협조 : 국무조정실, 법제처, 행정안전부 법무담당관·의정담당관 등
- 구비서류 : 법률안, 제안설명서, 안전요약서, 보조자료 등
 - * 제안설명서는 법무담당관실에서 준비

[8] 국회 상정

- 제출서류 : 제안설명서·법률안
 - * 법제처에서 준비하여 국회 의안과에 제출
- 처리절차
 - 행정안전위원회 : 전문위원 검토 → 행정안전위 상정 → 법률안 심의 소위원회
심의 → 행정안전위 의결 → 법사위 통보
 - 법사위원회 : 전문위원 검토 → 법사위 상정 → 의결
 - 본 회 의 : 본회의 상정 → 의결 → 정부 이송

[9] 공 포

- 국회에서 이송된 법률안을 대통령 재가 후 공포 → 관보 게재
- 인터넷 홈페이지 등에 게시

[10] 관계부처 등 통보

- 통보사항
 - 시·도 및 시·군·자치구 명칭변경 법률 및 조정 배경 자료
 - 관계 법령 및 공부 정비 협조
- 통보기관
 - 국회(사무처)·대법원(행정처)·헌법재판소·중앙선거관리위원회·감사원
 - 중앙행정기관(부·처·청·위원회)
 - 관련 지방자치단체(시·도, 시·군·구) 등

11 준비지침 시달

업 무 명	조 치 사 항
1. 자치법규 정비	■ 명칭변경에 따른 관련 자치법규 정비 • 정비대상 자치법규명을 조사 「목록표」 작성 • 자치법규 전담 정비 요원단을 구성 정비
2. 각종 공부 (대장)의 정리	■ 방 침 • 각 공부 대장별로 정리작업반을 편성하여 정리 • 인계·인수를 전제로 한 정리과정에서 내용이 미비한 사항은 완전히 정리하여 업무의 책임한계를 명백히 할 것 • 문제점이 있는 공부 또는 서류를 파기하거나 소각시켜 버리는 사례 금지 • 현 공부의 내용상 미비점을 보완하는 작업은 인계하는 측에서, 경계변경에 따른 등록기준지·주소 등의 정정은 인수받는 측에서 정리 • 공부정리 기간중 차상급기관에서 필요한 사항을 확인하고 미비점을 현지에서 시정 조치 • 특별관서와 법원 등이 관장하는 각종 공부에 대하여는 해당 관서에 통보하여 정리 협조 요청 ■ 대상공부 3. 행정구역개편 정비 대상 공부 예시(약 72종) 참조 ○ 가족관계등록부 ○ 주민등록 및 인감관계공부 ○ 지적관계공부 ○ 병무관계공부 ○ 등기관계공부 ○ 건축물관계공부 ○ 지방세공부 ○ 외국인대장 ○ 기타공부 ■ 정비용령 • 관련법규에 따라 정리 - 주민등록관계공부 : 주민등록법에 따라 정비 - 가족관계등록부 : 가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따라 정비 - 지적관계공부 : 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 따라 정비

업 무 명	조 치 사 항
	• 특별관서와 법원 등이 관장하는 각종 공부정비 - 변경된 내용을 유관기관에 통보하여 정리 요청 - 주민의 별도 신청 없이 행정기관에서 직권으로 정리 • 공부별 세부정비요령은 해당 업무소관부서의 정비지침 또는 소관 부처의 유권해석을 받아 정리 ■ 공부별 정리요령 (1) 주민등록 공부 • 정리할 내용 : 주소란 및 발급기관명 • 정리방법 : 전산프로그램 일괄정리 • 정리절차 ① 주소코드 변경요청 : 자치단체 → 행정안전부 ② 행정구역코드번호부여 : 행정안전부 → 자치단체 ③ 코드변경 및 데이터 변환 : 자치단체 • 주민등록증은 기발급된 것을 잠정적으로 계속 사용하도록 하고, 일제 갱신발급이나 신규 및 재발급시에 경신발급 (2) 가족관계등록부 • 정리할 내용 : 등록기준지란 • 정리방법 : 전산프로그램 일괄정리 및 수기 정리 • 전산 정리절차 ① 행정구역코드번호변경요청 : 자치단체 → 지방법원 → 법원행정처 ② 행정구역코드변경 및 데이터 변환 작업 : 법원행정처 ③ 업무처리 : 자치단체

업 무 명	조 치 사 항						
	(3) 지적관계 공부 - 정리할 내용 : 토지 소재지란 및 발급기관명 등 - 정리방법 : 전산프로그램 일괄정리 및 수기 정리 - 정리대상 : 토지대장, 임야대장, 지적도, 임야도, 공유지연명부, 경계점좌표등록부 등 - 전산 정리절차 ① 행정구역코드번호 변경 요청 : 자치단체 → 행정안전부 ② 행정구역 코드변경 : 행정안전부 → 자치단체 ③ 코드변경 및 데이터 변환, 업무처리 : 자치단체 (4) 등기관계 공부 - 토지등기부 - 행정구역 변경으로 신지번 등이 부여된 토지에 대하여 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제85조 및 부동산등기법 제31조에 따라 시·군·구 지적과에서 관할등기소에 등기촉탁을 의뢰하여 토지등기지번 등을 변경조치 <table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="padding: 5px;">시·군·구 지적과</th> <th style="padding: 5px;">토지등기부 등기촉탁의뢰 (정비된 지적공부 사본 첨부)</th> <th style="padding: 5px;">등 기 소</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> - 신지번 부여 - 지적공부 정비 </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">→</td> <td style="padding: 5px;"> - 토지등기부 표제부 변경 사항 정리 </td> </tr> </table> ※ 지적과에서는 행정구역변경(토지구획정리, 경지정리, 공유 수면매립 등 포함)에 따른 신지번조서를 작성하여 관련 실·과와 유관기관 등에 통보 - 건물등기부 - 행정구역 변경으로 신지번 등이 부여된 건물대지에 대하여 건축 관계부서에서 건축물대장의 건물대지 지번 등을 변경한 후	시·군·구 지적과	토지등기부 등기촉탁의뢰 (정비된 지적공부 사본 첨부)	등 기 소	- 신지번 부여 - 지적공부 정비	→	토지등기부 표제부 변경 사항 정리
시·군·구 지적과	토지등기부 등기촉탁의뢰 (정비된 지적공부 사본 첨부)	등 기 소					
- 신지번 부여 - 지적공부 정비	→	토지등기부 표제부 변경 사항 정리					

업 무 명	조 치 사 항
	시·군·구 건축관계부서 • 건축물대장정비 건물등기부 변경등기의뢰 (정비된 건축물 대장사본 첨부) 등 기 소 건물등기부 표제부 변경사항 정리 ※ 토지등기부와 건물등기부 변경에 대한 법원행정처 등기와 의견 - 행정구역변경 등으로 신지번 등이 부여된 토지와 건물에 대한 변경등기는 - 부동산등기법 제31조에 따라 시장, 군수, 구청장이 지적공부와 건축물대장의 지번 등을 정정한 후 그 사본을 첨부하여 관할 등기소에 통보하면 - 관할등기소는 부동산등기법 제31조 규정에 따라 등기기록에 대하여 변경등기가 있는 보고 자료 정리 (5) 기타 공부 • 기타 공부 및 대장 등은 위의 정리의요령에 준하여 완전 정리하여 사무의 인계·인수 절차에 따라 이관 조치하고 • 행정구역 변경으로 인한 사무의 착오, 주민 불편, 민원의 발생이 없도록 철저히 정리 • 민원발급과 관련한 공부(대장)는 즉시 정리하여 주민불편이 없도록 우선 조치

업 무 명	조 치 사 항
3. 공인조각	• 명칭변경한 시·도 및 시·군·자치구의 하부 소속기관의 장 및 회계관계 공무원의 공인을 시·도 및 시·군·구 공인조례(공인규정준용)에 의하여 조각 - 장의 직인 (시·도지사, 시장·군수·구청장, 읍·면동장, 기타 사업소장) - 세입징수관, 경리관, 물품관리관 - 기타 각종위원회 회계직인 등 • 공인대장 비치 : 서식은 공인조례에 의함 * 인영부 등록 • 공인신조 및 보고 - 행정안전부 : 주민등록 인영부 정리 - 시·도 : 시·도보 또는 시·군·구보 게재, 각 시·도 및 관계 기관에 통보
4. 주민홍보	• 지자체 명칭변경에 관한 법률 및 관계 자치법규의 공포·시행 전에 명칭 변경의 취지·내용을 공고하고, 주민에게 홍보하여 민원업무처리 및 주민 생활에 지장이 없도록 조치 • 시·도보 등 게재는 물론 반상회시 공지, 언론매체 보도, 홈페이지 게재 등 다양한 홍보매체를 활용, 적극적으로 홍보

12 실무작업단 구성

- 자체 세부추진계획을 수립 시행하고
- 차상급기관에서 수시 확인·점검하여 법정시행일 이후 미비점에 따른 주민불편이 없도록 지도 감독 철저

1. 의결주문

○○광역시(도) ○○구(시·군) 등 ○개시·군·구의 명칭변경에 관한 법률안을
별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

“명칭변경의 필요성 기재”

3. 주요골자

○○시도 ○○시군을 ○○시군으로 명칭을 각각 변경함

4. 주요토의과제

없음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도 조치사항 없음

다. 합의

다. 기타

* 법률(안)내용

법률 제 호

○○시·도 ○○시·군 등 ○개 시·군의 명칭변경에 관한 법률안

○○도 “○○시”를 “○○시”로 하고, ○○도 “○○군”을 “○○군”으로 한다.

부 칙

- ① (시행일) 이 법은 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.
- ② (경과조치) 이 법 시행당시 다른 법령에서 이 법에 의하여 명칭이 변경되는 “○○시”·“○○군”을 인용한 경우에는 이 법에 의하여 “○○시”·“○○군”을 각각 인용한 것으로 본다.

(2) 지방자치단체의 한자 명칭 변경(대통령령 제정사항)

가. 관계법령(지방자치법)

- 지방자치단체의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 명칭과 구역을 바꾸거나 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 법률로 정한다.
(지방자치법 제5조제1항)
- 제1항에도 불구하고 지방자치단체의 구역변경 중 관할 구역 경계변경과 지방자치단체의 한자 명칭의 변경은 대통령령으로 정한다. 이 경우 경계변경의 절차는 제6조에서 정한 절차에 따른다. (지방자치법 제5조제2항)
- 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 관계 지방의회의 의견을 들어야 한다. 다만, 「주민투표법」 제8조에 따라 주민투표를 한 경우에는 그러하지 아니하다.
(지방자치법 제5조제3항)
 1. 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때
 2. 지방자치단체의 구역을 변경할 때(경계변경을 할 때는 제외한다)
 3. 지방자치단체의 명칭을 변경할 때(한자 명칭을 변경할 때를 포함한다)

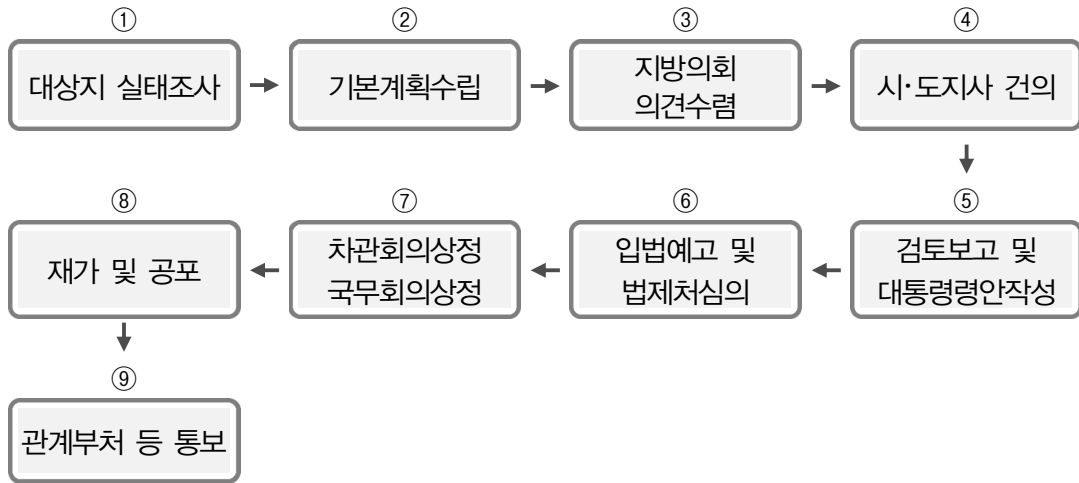
나. 판단요건(검토기준)

- 역사성, 전통, 주민요구 등의 관점에서 명칭변경의 타당성 여부
- 명칭의 변경 전후 의미상 차이 및 변경 필요성
- 다른 지역 명칭과 중복 여부 및 주민불편 사항
- 기타 명칭을 변경하지 않을 경우 문제점 등

다. 시·도에서 검토할 사항

- 시·군·자치구의 건의가 합리적이고 주민의견이 반영되어 있는지 여부
- 명칭 변경 사유의 타당성 및 새로운 명칭의 적합성 여부 등

라. 업무처리체계



마. 과정별 업무처리 요령

❶ 대상지 조사 : 시·도 및 시·군·자치구 명칭변경 참조

❷ 명칭변경 계획 수립 및 건의 : 시·도 및 시·군·자치구 명칭변경 참조

❸ 행정안전부 검토 : 시·도 및 시·군·자치구 명칭변경 참조

❹ 대통령령안 작성

● 법령명 : ○○시·도, ○○시·군·자치구의 한자 명칭 변경에 관한 규정안

❺ 협의·심사절차 등 추진

● 관계부처 협의 및 입법예고 → 부패영향평가·통계기반정책평가·성별영향평가·

개인정보침해요인평가·자치분권 사전협의 → 규제심사·법제처 심사 등

❻ 차관회의·국무회의 상정

● 차관회의 → 국무회의 상정 → 정부(안) 확정

* 협조 : 국무조정실, 법제처, 행정안전부 법무담당관·의정담당관 등

● 구비서류 : 법령안, 제안설명서, 안전요약서, 보조자료 등

* 제안설명서는 법무담당관실에서 준비

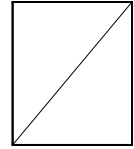
7] 공 포

- 국무회의에서 의결된 규정안을 대통령 재가 후 공포 → 관보 게재(인터넷 홈페이지 게시)

8] 관계부처 등 통보 : 지방자치단체 명칭변경 참조

9] 준비사항 : 지방자치단체 명칭변경 참조

〈대통령령안 예시〉



의안번호			제	호
의	결		○ ○ ○ ○ . ○ . ○ .	
연	월	일	(제	회)

의결사항

○○시(도) ○○ 시·군·구의 한자 명칭 변경에 관한 규정(안)

제출자	국무위원 ○ ○ ○ (행정안전부장관)
제출연월일	○ ○ ○ ○ . ○ . ○ .

법제처 심사필

1. 의결주문

○○시(도) ○○시·군·구의 한자 명칭 변경에 관한 규정을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

“명칭변경의 필요성 기재”

3. 주요골자

○○시도 ○○시군(한자)을 ○○시군(한자)으로 명칭을 변경함

4. 주요토의과제

없음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도 조치사항 없음

다. 합의

라. 기타

* 규정(안) 내용

대통령령 제 호

○○시·도 ○○시·군의 한자 명칭 변경에 관한 규정안

○○도 ○○시·군(한자)의 명칭을 ○○군(한자)으로 한다.

부 칙

- ① (시행일) 이 영은 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.
- ② (경과조치) 이 영 시행당시 다른 법령에서 이 영에 의하여 명칭이 변경되는 ○○군(한자)을 인용한 경우에는 이 영에 의하여 ○○군(한자)을 인용한 것으로 본다.

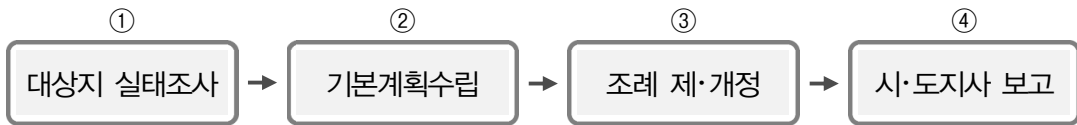
(3) 자치구가 아닌 구 및 읍·면·동의 명칭 변경(조례 제·개정사항)

가. 관계법령

- 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 자치구가 아닌 구와 읍·면·동을 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 행정안전부장관의 승인을 받아 그 지방자치단체의 조례로 정한다. 다만, 명칭과 구역의 변경은 그 지방자치단체의 조례로 정하고, 그 결과를 특별시장·광역시장·도지사에게 보고하여야 한다. (지방자치법 제7조제1항)

나. 판단요건(변경기준) : 시·도, 시·군·구 명칭변경 기준과 동일

다. 업무처리체계



※ 리의 명칭변경도 같은 절차로 진행(시·도지사 보고는 생략)

라. 과정별 업무처리 요령

1 대상지 실태조사

- 시·도 및 시·군·자치구 명칭변경 업무처리요령 참고

2 기본계획 수립

- 명칭변경 계획수립 및 조례안 작성

3 조례제·개정

- 「자치구가 아닌 구·읍·면·동의 명칭변경에 관한 조례안」을 지방의회에 상정 의결
 - ※ 읍·면·동의 명칭 및 관할구역에 관한 기존 조례를 개정하는 방식도 가능
- 지방의회는 조례안이 의결된 날부터 5일 이내에 지방자치단체장에게 이송
- 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에 시·도지사는 행정안전부장관*에게, 시·군·구청장은 시·도지사에게 조례 전문을 첨부하여 보고(지방자치법 제35조)
 - 보고를 받은 행정안전부장관은 관계 중앙행정기관의 장에게 통보
 - * 행정안전부장관에게 보고 시 수신자는 ‘선거의회자치법규과’로 지정하고, 관계부서 목록에는 ‘구의 경우 자치분권제도과, 읍면동의 경우 자치분권지원과’를 기재

4 공 포

- 지방자치단체장은 이송받은 조례 전문을 붙여 20일 이내 공포
- 공포방법 : 해당 지방자치단체 공보에 게재
- 공 포 일 : 공보 발행일
 - * 지방자치단체장은 조례 제·개정 결과(명칭변경 내용, 시행일 등)를 행정안전부(구는 자치분권제도과, 읍면동은 자치분권지원과)에 통보

5 실무작업 추진(자치법규 및 공부정리 등)

- 자체 세부추진계획을 수립하여 후속조치를 이행
- 해당 지방자치단체의 홍보물과 시·군·구보 등을 통한 적극적인 주민홍보

〈별지예시 1〉 - 공포문안

지방의회의 의결을 거쳐 제정한 ○○시군 ○○읍면동의 명칭변경에 관한 조례를
이에 공포한다.

○○시장·군수 ○ ○ ○

직인

○○○○년 ○월 ○일

○○시군조례 제 ○○○ 호

○○시·군 ○○읍면동의 명칭변경에 관한 조례

○○시·군 “○○읍면동”을 “○○읍면동”으로 한다.

부 칙

① (시행일) 이 조례는 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

② (경과조치) 이 조례 시행당시 다른 법령에서 규정한 “○○읍면동”은 “○○
읍면동”으로 본다.



4

행정기관 설치

- (1) 광역시 설치
- (2) 일반시·도농 복합형태의 시 설치
- (3) 자치구 설치
- (4) 자치구가 아닌 구 설치
- (5) 읍 설치
- (6) 면 설치
- (7) 법정동 설치
- (8) 행정면·행정동 설치

(1) 광역시 설치(법률 제정사항)

가. 관계법령

- 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도는 정부의 직할로 두고, 시는 도의 관할 구역 안에, 군은 광역시나 도의 관할 구역 안에 두며, 자치구는 특별시와 광역시의 관할 구역 안에 둔다. (지방자치법 제3조제2항)
- 지방자치단체의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 명칭과 구역을 바꾸거나 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 법률로 정한다. (지방자치법 제5조제1항)
- 제1항에도 불구하고 지방자치단체의 구역변경 중 관할 구역 경계변경과 지방자치단체의 한자 명칭의 변경은 대통령령으로 정한다. 이 경우 경계변경의 절차는 제6조에서 정한 절차에 따른다. (지방자치법 제5조제2항)
- 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 관계 지방의회의 의견을 들어야 한다. 다만, 「주민투표법」 제8조에 따라 주민투표를 한 경우에는 그러하지 아니하다. (지방자치법 제5조제3항)
 1. 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때
 2. 지방자치단체의 구역을 변경할 때(경계변경을 할 때는 제외한다)
 3. 지방자치단체의 명칭을 변경할 때(한자 명칭을 변경할 때를 포함한다)
- 법 제5조제3항 각 호 외의 부분 본문에 따른 관계 지방의회는 해당 지방자치단체의 의회와 그 상급 지방자치단체의 의회로 한다. (지방자치법 시행령 제3조)

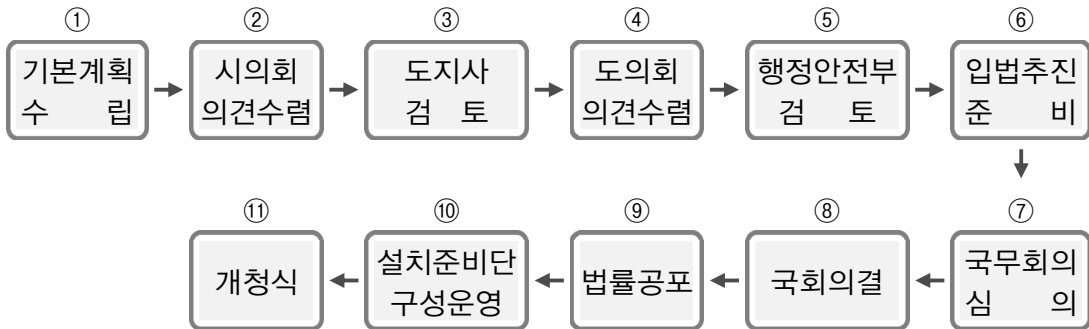
나. 설치기준

- 법적 요건은 없으나 과거의 “예”에 의하면 통상 인구 100만 상회 후 설치
- 면적, 지리적 여건, 잔여지역에 미치는 영향, 재정자립도 등을 종합 검토

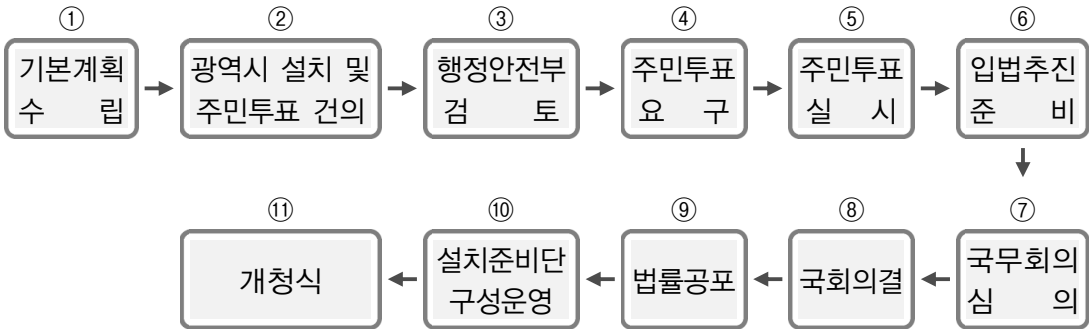
구 분	부 산		대 구		인 천		광 주		대 전		을 산	
	'63. 1	'20. 12	'81. 7	'20. 12	'81. 7	'20. 12	'86. 11	'20. 12	'89. 1	'20. 12	'97. 7	'20. 12
인 구(만명)	136 ⇨ 339		161 ⇨ 242		104 ⇨ 294		93 ⇨ 145		92 ⇨ 146		98 ⇨ 114	
면 적 (km ²)	360 ⇨ 770		455 ⇨ 883		202 ⇨ 1,065		215 ⇨ 501		208 ⇨ 540		1,055 ⇨ 1,062	

다. 업무처리체계

【주민투표 미 실시】



【주민투표 실시】



라. 과정별 업무처리 요령

① 기본계획 수립·지방의회 의견수렴 → 행정안전부 건의

- 공식통계에 의한 정확한 기본계획 수립
 - 인구·면적·재정자립도·잔여 도세 등
- 도시계획 등 장기적 안목의 적정 관할구역 획정
- 광역시 설치로 인한 정책적 고려사항 반영
 - * 건의서 내용
 - 해당시세 - 인구, 면적, 자체수입, 행정구역
 - 설치에 따른 영향분석(지역개발, 도시 장기발전 등)
 - 설치시 기구·정원(안)
 - 설치시 소요예산 판단(청사·차량 등)

- 설치시 세입변동 전망(해당 시 및 도 대비)
- 설치시 공무원 소요 판단서
- 연도별 해당시 재정규모 변화추세(최근 5년간)
- 지방의회 및 해당 시장·도지사의 종합의견서
- ※ 주민투표 실시를 건의하는 경우는 객관성 있는 여론조사 결과 등을 첨부하여 건의

[2] 행정안전부 검토

- 광역자치단체로서의 지방재정 부담능력 판단
- 관할구역 확정의 타당성 검토
 - 도시의 특성, 생활권역 등
- 광역시 설치로 인하여 주변지역에 미치는 영향분석
- 지리적 여건, 주민편의, 행·재정효과, 청사활용계획 등
- ※ 필요하다고 판단하는 경우 주민투표 실시 요구

[3] 정책결심

- 광역시 승격(안) 사전협의
 - 행 정 부 : 기획재정부, 국무조정실 등
 - 당정협의 : 당전문위원, 당대표, 행정안전위원장, 국회의장, 지역출신의원
- 보고서 작성 - 기본계획서, 보조자료
 - ① 광역시 설치 필요성 : 지역여건 및 주민열망도
 - ② 시세 현황(장기전망)
 - 인구, 면적, 가구, 행정관할구역
 - 주택, 상수도, 하수도, 청소, 의료시설, 사회복지시설, 도로교통, 교육 문화시설, 공업
 - 재정자립전망[일반회계규모, 자체수입(지방세+세외수입), 자립도 등]
 - ③ 관할구역 조정설명서
 - ④ 관할구역 지도
 - ⑤ 잔여 도세 및 주변지역에 미치는 영향

4 입법추진준비

- 광역시 설치법률(안)작성
 - 안건명 : ○○광역시 설치 등에 관한 법률(별지 “법률안 예시” 참고)
 - 내 용 : 의결전문, 제안이유, 주요골자, 주요토의과제, 참고사항, 법률안
- 「지방자치단체에 두는 국가공무원의 정원에 관한 법률」 및 동법시행령 개정 협조 및 정원조정
- 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 및 동규정시행규칙 개정과 정원조정

5 협의·심사절차 등 추진

- 관계부처 협의 및 입법예고 → 부패영향평가·통계기반정책평가·성별영향평가·개인정보침해요인평가·자치분권 사전협의 → 규제심사·법제처 심사 등

6 차관회의·국무회의 상정

- 차관회의 → 국무회의 상정 → 정부(안) 확정
 - * 협조 : 국무조정실, 법제처, 행정안전부 법무담당관·의정담당관 등
- 구비서류 : 법령안, 제안설명서, 안건요약서, 보조자료 등
 - * 제안설명서는 법무담당관실에서 준비

7 국회 상정

- 제출서류 : 제안설명서·법률안
 - * 법제처에서 준비하여 국회 의안과에 제출
- 처리절차
 - 행정안전위원회 : 전문위원 검토 → 행정안전위 상정 → 법률안 심의 소위원회 심의 → 행정안전위 의결 → 법사위 통보
 - 법사위원회 : 전문위원 검토 → 법사위 상정 → 의결
 - 본 회 의 : 본회의 상정 → 의결 → 정부 이송

8 공 포

- 국회에서 이송된 법률안을 대통령 재가 후 공포 → 관보 게재
- 인터넷 홈페이지 등에 게시

9 관계부처 등 통보 : 지방자치단체 명칭변경 참조

10 준비사항

업 무 명	조 치 사 항
① 광역시설치 준비단 운영	■ 도단위 • 설치근거 : “〇〇광역시 설치 등에 관한 법률” • 시 행 일 : 〇〇년 〇월 〇일(법률 제〇〇〇호, 〇. 〇. 공포) • 준비단명 : 〇〇광역시 설치지원단 • 관할구역 : 별첨 법령 참조 총 지 휘 행정부지사 총 괄 자치행정국장 기획조정반 자치행정과장 • 기획·조정 • 기구·정원 • 예산확보 • 의회구성 및 운영 • 유관기관 협조 등 확인지도반 감사담당관 • 사무인계·인수확인 • 재산인계·인수확인 • 각종공부 및 대장 정리확인 • 문제점 파악 등 법규정비반 법무담당관 • 자치법규 정비지도 • 공인조각 지도 • 행정예규 시달 등 재산관리반 회 계 과 장 • 청사확보 • 차량·장비 확보 • 통신 및 부대시설 확보 • 수입증지 인쇄 등 ※ 도별 실정에 따라 적의편성·운영하되 기존인력 활용

업 무 명	조 치 사 항
	■ 시단위 • 준비단명 : ○○광역시 설치준비단 • 기 능 : 광역시설치 준비업무 전반추진 • 운 영 : ○○년 ○월 ○일 ~ ○월 ○일까지 • 반편성 및 임무 준 비 단 장 부 시 장 부 단 장 제 1 반 (총 괄 반) • 기획·조정 • 기구·정원 • 인사조정 • 개청행사 • 사무인계 인수준비 • 공인조각 • 홍보 등 • 기타 다른반 업무에 속하지 아니한 사항 제 2 반 (예산 및 법제반) • 자치법규 정비 • 행정예규 제정 • 예산편성 • 지방의회 관련업무 제 3 반 (관재 및 개발반) • 청사준비 • 장비, 집기, 부대시설 확보 • 재산인계 인수 준비 – 채권채무 포함 등 • 지역개발 및 도시계획업무 제 4 반 (공부정리반) • 각종 공부정리 – 가족관계 등록, 주민등록 – 지적공부 – 제세대장 등 • 관계기관 통보 및 정비협조 ※ 반별 관장업무는 지역실정에 따라 조정하되 가급적 기존 인력 활용

업 무 명	조 치 사 항
② 기구 및 정원	「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」에 따라 책정 하되 행정업무강화, 지역특성을 고려하여 합리적으로 조직 및 인력 배분 - 기존 광역시의 기구·정원을 참고하여 조정
③ 청사·차량· 장비 확보	- 기존 건물을 보수 활용하되 부족분은 가건물 신축 확보 - 청사의 신축문제는 개청후 단계적 조치 - 현재의 차량·장비 등을 최대한 활용하되 꼭 필요한 장비만 구입토록 하여 예산낭비가 없도록 함. - 청사보수·장비확보 및 각종 공부정리 등에 따른 경비 소요예산은 기존 시 예산에서 충당
④ 자치법규정비	■ 정비대상·광역시에 필요한 일체의 조례, 규칙 및 훈령 등 〈시 자치법규 예시〉 (조 례) · 시청소재지에 관한 조례 · 공인조례 · 수입증지 조례 등 · 시세조례 (규 칙) · 시세부과징수규칙 · 광역시 직제규칙 · 자체감사규칙 등 · 사무인계·인수규칙 (훈 령) · 당직규정 · 비상근무규정 등

업 무 명	조 치 사 항
	■ 정비방법 • 타 광역시의 자치법규에 준하여 필요한 자치법규 제정 ※ 자치구가 아닌 구도 자치구로 승격됨에 따라 새로이 구 자치법규 제정 필요 • 우선 자치법규 제정목록을 작성하여 법률시행일 1개월 전까지 정비 완료하여 사전 의회 심의 및 상급기관의 검토를 거쳐 광역시 발족과 동시 의회의결을 거쳐 시행될 수 있도록 준비 • 자치구의 자치법규는 시 본청에서 표준안을 시달
⑤ 각종 공부(대장) 정리·이관	■ 기본방침 • 시장과 준비단장은 공부·대장별로 정리작업반을 편성하여 전담 • 정리과정에서 내용이 미비한 것은 완전히 정리하여 업무의 책임한계를 명백히 하고, 문제점이 있는 공부 또는 서류를 파기하거나 소각시켜 버리는 사례가 일체 없도록 조치 - 현 공부의 내용상 미비점을 보완하는 작업은 인계하는 측에서, 광역시 설치에 따른 등록기준지, 주소 등의 정정은 인수받는 측에서 정리 - 공부정리 기간 중에는 상급기관에서 필요한 사항을 확인하고 미비점 등을 현지에서 시정 조치 - 특별관서와 법원 등이 관장하는 각종 공부에 대하여는 부동산등기법 제31조에 따라 해당관서에 통보하여 정리를 협조 요청 ■ 정비대상 및 정비요령 • 경계변경시 공부정리·이관 준용

업 무 명	조 치 사 항
⑥ 사무, 재산의 인계·인수	■ 방 침 ● ○○광역시 관할구역에 속하는 재산·공공시설·채권·채무, 공법상의 미징수 금과, 증서, 공용문서철, 기타 일체의 행정처분 등은 「○○광역시 설치 등에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 ○○광역시가 승계 ■ 인계·인수요령 ● 인계·인수의 주체와 한계의 지정 - 사무, 재산의 인계·인수의 주체와 한계는 지역적 구분(속지주의)에 의하여 결정하며 - 그 사무와 재산을 지역에 의하여 구분 승계하기가 곤란한 경우에는 차상급기관(시도간에는 행정안전부 장관, 시·군 ·구간에는 시·도지사)이 조정 〈지역에 의하여 구분 승계가 곤란한 사례〉 • 양 시·도의 경계에 걸치는 재산, 시설 • 공동묘지, 상수도시설, 화장장, 양묘장 등 타 구역 관내에 공공시설을 유지할 필요가 있는 것 • 환경에 관계되는 하천, 도로의 유지관리 방법, 공문서류의 보관 등 ● 서류·대장 등의 인계·인수 - 증서, 공문서류, 공부 등은 지역적 구분에 의하여 인계·인수 (가족관계등록부, 주민등록부, 지적부는 별도로 신중히 인계·인수) - 특히 재산대장, 기타 각종 과세대장은 그 내용을 세밀히 검토하여 누락·훼손하는 내용이 없도록 유의

업 무 명	조 치 사 항
	• 사무·재산의 관리 - 인계의 대상이 되는 사무 및 재산이라 할지라도 광역시 설치일까지는 현 관장기관의 사무와 재산이므로 이에 대한 선량한 관리자로서의 주의를 태만히 하는 사례가 없도록 조치 - 특히 인계전에 처리할 사항은 전부 인계전에 종결하고, 재산의 관리와 예산의 집행에 있어서도 인계전에 부당하게 집행한다든가 계획된 사항을 집행하지 않고 이관하는 사례가 없도록 조치 • 인계·인수시기 및 인계·인수서 작성(「지방자치법 시행령」 제64조 내지 제68조 참조) - 사무, 재산의 인계·인수는 광역시 개청직후에 완료할 수 있도록 사무 인계·인수서의 작성 준비 철저 - 사무인계·인수서는 「지방자치법 시행령」 제65조 및 「시·도 사무 인계·인수규칙」에 의하여 정확히 작성
⑦ 재정조치	• 지방세 및 세외수입의 과징 - 「지방세기본법」 제13조 내지 제15조를 준용 - 광역시는 광역시세, 자치구는 구세, 군은 군세로 세목정리 및 부과 징수 체제정비 ※ ○○광역시 설치 등에 관한 법률 부칙규정 참조

업 무 명	조 치 사 항
	• 세출예산의 집행 - 미지급금(지출원인 행위를 하고 상대급부를 완료하였으나 채권자가 현금을 수령치 않는 금액)은 ○○년 ○월 ○일까지 지급 완료 - 지출원인행위를 하고 상대급부가 없거나 일부 지출된 사업은 지출 원인행위 및 지출내역 사본 1부를 신설되는 기관에 송부 • 재산의 승계 - 공유재산은 그 재산소재지에 귀속함을 원칙(속지주의) - 조정되는 지역에 일반적으로 사용할 수 있는 재산(화장장, 양묘장)의 인계·인수 여부는 행정안전부 장관이 결정 - 재산이 경계에 걸쳐 있거나 경계가 불분명한 때에는 관리상의 편의를 고려하여 시·군·구간에는 시·도지사가, 시·도간에는 행정안전부장관이 결정(행정안전부에 조정 신청) • 채권·채무는 조정되는 지역단위별로 분할하여 인계 - 전지역에 걸친 일반적인 채무는 조정되는 지역으로 인계하고, 어느 지역에 국한되는 특정사항은 조정되는 지역별로 인계 - 해당회계연도에 상환할 것을 조건으로 한 일반사업채무는 법정시행일까지 변제 완료 - 채무의 분할에 따라 발생될 채권·채무의 단체간 명의변경은 조정대상 단체의 장이 법정시행일까지 관계은행과 협조하되 인수기관의 재약정은 최대한 조속히 완료

업 무 명	조 치 사 항
⑧ 공인조각	• 광역시장·구청장·군수는 소속기관의 장 및 회계관계공무원의 공인을 시(구·군)공인조례에 의하여 조각 사용 - 장의 직인(광역시장, 구청장, 군수, 읍·면·동장, 기타 사업소장) - 세입징수관, 경리관, 물품관리관 - 기타 각종 위원회 회계직인 등 • 공인대장 비치 - 서식 : 공인조례의 규정에 의함 - 인영부 등록 • 공인신조 및 보고 - 행정안전부 : 주민등록 인영부 정리 - 광역시 : 광역시·구·군보 게재, 각 시·도 및 관계기관에 통보
⑨ 지방의회 구성 및 조례 제·개정	• 지방의회의원 신분승계 및 의원정수 관리 • 시·자치구 출범 당일에 지방의회를 개최하여 조례 제·개정안 의결 조치
⑩ 주민홍보	• 광역시 설치에 관한 법률 및 관련 자치법규의 공포·시행 전에 광역시 설치 취지 및 내용을 공고하고, 주민에게 홍보하여 민원처리 및 주민생활에 지장이 없도록 사전 조치 • 공고 및 홍보내용은 게시판 및 시·도보에 게재는 물론 반상회 공지사항으로 주지하고 방송 또는 신문 보도, 인터넷 게시 등 적극적으로 홍보
⑪ 각종안내표지판 정비	• 정비대상 - 경계표지판, 이정표, 관광안내도 등 정비할 필요가 있는 각종 표지판 • 정비방법 - 정비대상 표지판을 일제 조사하여 해당표지판의 관리기관에 통보 - 관리기관에서 사전 제작하여 가급적 시행일에 맞추어 교체토록 조치

11 개청식(울산광역시 승격의 예)

- 일시·장소는 적의 선정
- 참석대상자는 국무총리, 행정안전부장관, 시장, 지역단위 기관·단체장, 관내 유지 및 통·반장, 공무원 등
- 진행순서(예시)

구 분	시 간		비 고
• 국민의례	10 : 00 ~ 10 : 05	5	부시장 시장 총리(장관) 일동
• 경과보고	10 : 05 ~ 10 : 10	5	
• 식사	10 : 10 ~ 10 : 15	5	
• 치사	10 : 15 ~ 10 : 20	5	
• 시민의 노래	10 : 20 ~ 10 : 23	3	
• 폐식선언	10 : 23		

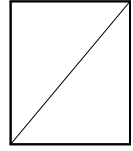
● 현판식 및 기념식수

- 시 간 : 10분 정도
- 장 소 : 적의 선정
- 참 석 : 행정안전부장관, 시장, 지역국회의원, 지방의회의원, 시민대표 등

● 경축행사

- 기념백일장, 내고장 큰잔치, 광역시승격 발전방향 좌담회, 경축전야제
- 경축시민의 날 행사 등
- <행정안전부 조치사항>
- 개청식 관련 보도자료 작성 배부(개청식 전일까지)
- 총리(장관) 치사 작성(개청식 전일까지)
- 개청기념품 - 대형괘종시계 등
- 대통령명의 축전발송 등

〈법률안 예시 : 별지 1〉



의 안 번 호			제	호	의 결 사 항
의	결		○ ○ ○ ○ . ○ . ○ .		
연	월	일	(제	회)	

○ ○ 광 역 시 설 치 등 에 관 한 법 률 (안)

제	출	자	국무위원 ○ ○ ○ (행정 안전 부 장 관)
제	출	연 월 일	○ ○ ○ ○ . ○ . ○ .

1. 의결주문

○○광역시 설치 등에 관한 법률안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

○○지역의 중심권 도시인 ○○시를 광역시로 승격시켜 국토의 균형 있는 발전을 촉진하고 주민생활의 편익증진과 지역의 여망에 부응하고 행정능률의 향상을 도모하고자 함.

3. 주요골자

- 가. ○○시를 ○○광역시로 하여 정부의 직할 하에 둠.(안 제2조)
- 나. ○○광역시의 관할구역은 종전의 ○○시 일원으로 함.(안 제3조)
- 다. ○○광역시에 두는 구와 군의 명칭과 그 관할구역을 정함.(안 제4조)
- 라. ○○시의 관할구역에 대한 ○○도 또는 ○○시의 사무와 도지사 또는 시장의 사무는 ○○광역시 또는 광역시장에 이를 각각 승계하도록 함.(안 제5조)
- 마. ○○시 관할구역 안에 있는 ○○○도 또는 ○○시의 공공시설과 재산은 ○○광역시가 승계함.(안 제6조)

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

- 가. 관계법령
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : ○○부와 합의되었음
- 라. 기 타 : 입법예고(‘○○. ○○. ○○ - ○○. ○○.)결과, 특기할 사항 없음

법률 제○○○호

○○광역시 설치 등에 관한 법률(안)

제1조(목적) 이 법은 ○○광역시를 설치함으로써 국토의 균형 있는 발전과 지역개발을 촉진하고 주민생활의 편익과 행정능률의 향상을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(설치 등) ① 정부의 직할 하에 ○○광역시를 설치한다.

② ○○도 ○○시를 폐지한다.

제3조(관할구역) ○○광역시의 관할구역은 종전의 ○○도 ○○시 일원으로 한다.

제4조(구와 군의 명칭 및 관할구역) ○○광역시에 두는 구와 군의 명칭과 그 관할 구역은 다음과 같다.

명 칭	관 할 구 역
○○구	종전의 ○○구 일원

제5조(사무의 승계) ① 이 법 시행당시 제3조의 관할구역에 관한 ○○도 또는 ○○시의 사무와 ○○도지사(○○○○도 교육감을 포함한다) 또는 ○○시장이나 그 소속기관의 장(읍·면·동장을 포함한다. 이하 같다)이 관장하는 사무는 그 소관에 따라 ○○광역시·○○광역시장(○○광역시 교육감을 포함한다) 및 그 소속기관의 장 또는 구·군,구청장·군수 및 그 소속기관의 장이 각각 이를 승계한다.

② 제1항의 규정에 의하여 승계할 사무중 구분하기 곤란한 것에 대하여는 행정안전부장관(교육 등에 관하여는 교육부장관을 말한다. 이하 같다)이 승계할 사무의 범위를 정한다.

제6조(재산의 승계) ① 이 법 시행 당시 ○○시의 공공시설 및 재산과 제3조의 관할 구역에 있는 다음 각 호의 공공시설과 재산은 ○○광역시가 각각 이를 승계한다. 다만, 제2호의 공공시설과 재산 중 그 설치목적이 제3조의 관할구역에 국한되어 있지 아니한 것과 성질상 ○○광역시가 승계함이 부적당하다고 인정되는 것으로서 행정안전부장관이 지정하는 것은 그러하지 아니하다.

1. 고등교육법 제2조, 초·중등교육법 제2조 및 유아교육법 제7조에 의한 학교 중 공립학교와 그 재산

2. 제1호 외의 ○○도의 공공시설과 재산

② 이 법 시행 당시 ○○시의 구 및 읍·면·동의 행정목적에 직접 사용하던 공공시설 및 재산은 제1항의 규정에 불구하고 ○○광역시의 구 또는 군이 승계한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 법 시행 당시 종전의 ○○시에 설치된 읍·면·동은 ○○광역시의 구 또는 군의 읍·면·동으로 본다.

② 이법 시행 당시 종전의 ○○시의 기관에 소속된 직원 및 위원과 ○○광역시가 승계하는 ○○도의 기관 또는 시설에 소속된 직원 및 위원(교육행정기관 및 교육 기관에 소속된 직원 및 위원을 포함한다)은 ○○광역시 소속의 직원 및 위원이 된다. 다만, 종전의 ○○시의 구 및 읍·면·동에 근무하는 직원 및 위원은 ○○광역시의 구 또는 군 소속의 직원 및 위원이 된다.

③ 이 법 시행 전에 제3조의 관할구역에 관련되어 ○○도지사(○○도 교육감을 포함한다. 이하 이조에서 같다) 또는 ○○시장이나 그 소속기관의 장이 행한 처분 기타 행위는 각각 그 소관에 따라 ○○광역시장(○○시 교육감을 포함한다. 이하 이조에서 같다) 또는 구청장·군수나 그 소속기관의 장이 행한 처분 기타 행위로 본다.

④ 이 법 시행 전에 제3조의 관할구역에 관련되어 ○○도지사 또는 ○○시장이나 그 소속기관의 장에 대하여 행한 처분의 신청·신고 기타 행위는 각각 그 소관에 따라 ○○광역시장 또는 구청장·군수나 그 소속기관의 장에 대하여 행한 처분의 신청·신고 기타 행위로 본다.

⑤ 이 법 시행 당시 ○○도의 조례·규칙 및 교육규칙은 새로운 ○○광역시의 조례·규칙 및 교육규칙 제정·시행될 때까지는 ○○광역시의 조례·규칙 및 교육규칙으로 본다.

⑥ 이 법 시행 당시 ○○시의 조례·규칙은 새로운 구 및 군의 조례·규칙이 제정·시행될 때까지는 각각 그 소관에 따라 ○○광역시의 구와 군의 조례·규칙으로 본다.

⑦ 이 법 시행 당시 제3조의 관할구역 내에서 금전의 급부를 내용으로 하는 ○○도의 권리 및 의무는 ○○도가 계속하여 이를 가진다.

제3조(다른 법령과의 관계) 종전의 ○○시 지역의 일부 또는 전부를 구역 또는 관할 구역으로 정하고 있는 법령의 적용에 있어서는 이 법 시행 후 최초로 해당 법령의 관계규정이 개정될 때까지 이 법에 의하여 설치되는 ○○광역시의 지역이 종전의 구역 또는 관할구역에 속하는 것으로 본다.

제4조(최초의 지방자치단체의 장등에 관한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 ○○시의회의원과 ○○시에서 선출된 ○○도의회의원은 공직선거법 제28조제4호의 규정에 의하여 ○○광역시의회의원이 되고, 그 임기는 ○○년 ○월 ○일까지로 한다.

② 이 법 시행 당시 ○○시의회의원과 ○○시에서 선출된 ○○도의회의원은 지방자치법 제35조제1항제1호 및 공직선거법 제28조제6호의 규정에 불구하고 그 선출된 선거구를 관할하는 구 또는 군의 의회의원이 되고, 그 임기는 ○○년 ○월 ○일까지로 하며, 그 기간 동안 공직선거법 제23조의 규정에 불구하고 그 재직의원수를 구 또는 군의회의 의원정수로 한다. 이 경우 선출된 선거구를 2이상의 구 또는 군이 관할하게 된 경우에는 선출된 선거구의 주민이 가장 많이 거주하는 구 또는 군의 의회의원이 된다.

③ 이 법 시행 당시의 ○○시장은 공직선거법 제30조제1항제1호의 규정에 불구하고 이 법 시행 후 최초의 ○○광역시장이 되고, 그 임기는 ○○년 ○월 ○일까지로 한다.

④ 이 법 시행일부터 ○○년 ○월 ○일까지는 공직선거법 제30조제1항제1호의 규정에 불구하고 구청장과 군수는 선거하지 아니하며, 그 직무는 법률 제4741호 지방자치법 중 개정법률 부칙 제5조제2항의 규정에 의하여 새로이 임명된 부구청장과 부군수가 대행한다. 이 경우 부구청장 및 부군수의 임명제청권자는 ○○광역시장으로 한다.

제5조(다른 법령의 개정) 지방자치단체에 두는 국가공무원의 정원에 관한 법률 중 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호중 “○○○인 이내”를 “○○○인 이내”로 하며 동조 제4호 중 “○○인 이내”를 “○○인 이내”로 한다.

(2) 일반시·도농 복합형태의 시 설치(법률 제정사항)

가. 관계법령

- 지방자치단체의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 명칭과 구역을 바꾸거나 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 법률로 정한다. (지방자치법 제5조제1항)
- 제1항에도 불구하고 지방자치단체의 구역변경 중 관할 구역 경계변경과 지방자치단체의 한자 명칭의 변경은 대통령령으로 정한다. 이 경우 경계변경의 절차는 제6조에서 정한 절차에 따른다. (지방자치법 제5조제2항)
- 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 관계 지방의회의 의견을 들어야 한다. 다만, 「주민투표법」 제8조에 따라 주민투표를 한 경우에는 그러하지 아니하다. (지방자치법 제5조제3항)
 1. 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때
 2. 지방자치단체의 구역을 변경할 때(경계변경을 할 때는 제외한다)
 3. 지방자치단체의 명칭을 변경할 때(한자 명칭을 변경할 때를 포함한다)
 - 법 제5조제3항 각 호 외의 부분 본문에 따른 관계 지방의회는 해당 지방자치단체의 의회와 그 상급 지방자치단체의 의회로 한다. (지방자치법 시행령 제3조)
- 시는 그 대부분이 도시의 형태를 갖추고 인구 5만 이상이 되어야 한다. (지방자치법 제10조제1항)
- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역은 도농(都農) 복합형태의 시로 할 수 있다. (지방자치법 제10조제2항)
 1. 제1항에 따라 설치된 시와 군을 통합한 지역
 2. 인구 5만 이상의 도시 형태를 갖춘 지역이 있는 군
 3. 인구 2만 이상의 도시 형태를 갖춘 2개 이상의 지역 인구가 5만 이상인 군. 이 경우 군의 인구는 15만 이상으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어야 한다.
 4. 국가의 정책으로 인하여 도시가 형성되고, 제128조에 따라 도의 출장소가 설치된 지역으로서 그 지역의 인구가 3만 이상이며, 인구 15만 이상의 도농 복합형태의 시의 일부인 지역

● 법 제10조제1항에 따른 시는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다. (지방자치법 시행령 제9조제1항)

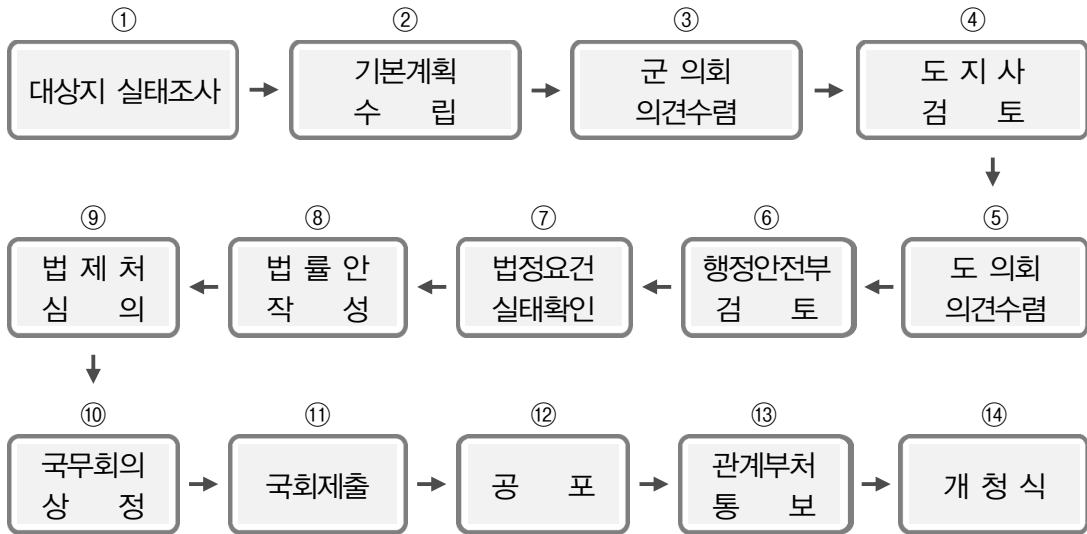
1. 해당 지역의 시가지를 구성하는 지역 안에 거주하는 인구의 비율이 전체 인구의 60퍼센트 이상일 것
2. 해당 지역의 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 종사하는 가구의 비율이 전체 가구의 60퍼센트 이상일 것
3. 1명당 지방세 납세액, 인구밀도 및 인구증가 경향이 행정안전부령으로 정하는 기준 이상일 것
 - 1인당 지방세 납세액이 인구 10만 이하인 시의 평균 이상일 것
 - 인구밀도가 인구 10만 이하인 시(도농 복합형태의 시는 제외한다)의 평균인구 밀도보다 높을 것
 - 인구증가경향은 시가지를 구성하는 지역 안의 거주인구와 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 종사하는 가구가 최근 5년간 증가하는 경향을 보일 것(행정구역 조정업무 처리 규칙 제6조)

● 법 제10조제2항제2호 및 제3호에 따른 도농 복합형태의 시는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다. (지방자치법 시행령 제9조제2항)

1. 해당 지역의 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 종사하는 가구의 비율이 군 전체 가구의 45퍼센트 이상일 것
2. 다음의 식으로 계산한 해당 군의 재정자립도가 전국 군 재정자립도의 평균치 이상일 것

$$\{(\text{지방세} + \text{세외수입} - \text{지방채}) \div \text{일반회계예산}\} \times 100$$

나. 업무처리체계



다. 과정별 업무처리 요령(정부입법시)

1 대상지역과 실태조사(시·군)

- 조사대상 : 시 승격요인을 갖춘 지역
- 조사사항 : “지방자치단체의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서”(별지 제6호서식)”에 따라 작성
- 실태조사방법
 - “지방자치단체의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서”(별지 제6호서식)”에 따라 조사
 - 조사된 내용은 해당 지방자치단체 지방의회의 의견과 기관장의 의견을 첨부하여 상급기관인 도지사에게 공문서 건의

2 시 설치 건의(도지사)

- 조사내용의 객관적 사실 여부 확인
- 법령상 요건 적합 여부 및 지역발전 및 지역 여론 등 확인
- 기존 시·군의 일부를 시로 설치할 경우는 잔여 시·군세의 현저한 약화 여부, 독립 지방자치단체로서의 지역 장기개발 가능성을 종합적으로 판단
- 검토 후 시 설치가 합당한 때에는 행정안전부에 건의
 - 첨부서류 : 기본계획서, 실태조사서, 지방의회 및 도지사 의견, 기타 참고자료

[3] 시 설치 여부 검토(행정안전부)

- 법상 적법성 여부 검토 → 시 승격 법상요건 구비 여부
- 독립자치단체로서 적정규모, 도시의 구조적 특성, 생활권역, 주변지역에 미치는 영향
- 지역균형개발 및 국토계획과의 합치 여부 등
- 현지확인 → 관할구역 확정, 주민 열망, 행·재정효과 판단

[4] 사전보고(시 설치안 보고)

- 행 정 부 : 관계부처, 국무조정실 등
- 당정협의 : 당 전문위원, 당대표, 지역출신 국회의원
- 국 회 : 행정안전위원장, 국회의장

[5] 법률(안) 작성

- 법률명 : ○○도 ○○시 설치와 ○○군 관할구역 변경에 관한 법률
- 법률(안) 작성요령 : 붙임 법률(안) 참조

[6] 협의·심사절차 등 추진

- 관계부처 협의 및 입법예고 → 부패영향평가·통계기반정책평가·성별영향평가·개인정보침해요인평가·자치분권 사전협의 → 규제심사·법제처 심사 등

[7] 차관회의·국무회의 상정

- 차관회의 → 국무회의 상정 → 정부(안) 확정
 - * 협조 : 국무조정실, 법제처, 행정안전부 법무담당관·의정담당관 등
- 구비서류 : 법령안, 제안설명서, 안건요약서, 보조자료 등
 - * 제안설명서는 법무담당관실에서 준비

[8] 국회 상정

- 제출서류 : 제안설명서·법률안
 - * 법제처에서 준비하여 국회 의안과에 제출

● 처리절차

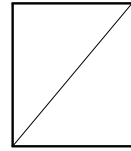
- 행정안전위원회 : 전문위원 검토 → 행정안전위 상정 → 법률안 심의
소위원회 심의 → 행정안전위 의결 → 법사위 통보
- 법사위원회 : 전문위원 검토 → 법사위 상정 → 의결
- 본 회 의 : 본회의 상정 → 의결 → 정부 이송

[9] 공 포

- 국회에서 이송된 법률안을 대통령 재가 후 공포 → 관보 게재
- 인터넷 홈페이지 등에 게시

[10] 관계부처 등 통보 : 지방자치단체 명칭변경 참조**[11] 준비사항 : 광역시 설치 준비사항 참조**

〈법률안 예시 - 지방자치법 제10조제1항에 의한 시 설치〉



의안번호			제	호	의결사항
의	결		○ ○ ○ ○ . ○ . ○ .		
연	월	일	(제	회)	

○○도 ○○시 설치와 ○○군 관할구역 변경에 관한 법률안

제출자	국무위원 ○ ○ ○ (행정안전부장관)
제출연월일	○ ○ ○ ○ . ○ . ○ .

법제처 심사필

1. 의결주문

○○도 ○○시 설치와 ○○군의 관할구역 변경에 관한 법률안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

지역사회의 급속한 도시화, 산업화 추세에 능동적으로 대처하여 지역의 균형발전과 국토개발의 획기적인 계기를 마련하고 지역주민의 편의도모와 지역거점 도시육성을 위하여 인구 5만이 넘는 ○○읍을 ○○년 ○월 ○일부터 시로 승격시키고자 하는 것임.

3. 주요골자

○○도에 ○○시(현 ○○읍)를 설치함(안 제1호)

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령

나. 예산조치 : 지방비로 충당함

다. 합 의

라. 기 타

* 법률(안)내용

법률 제 호

○○도 ○○시 설치와 ○○군 관할구역 변경에 관한 법률안

제1조(○○도 ○○시 등의 설치) ① ○○도에 ○○시를 다음과 같이 설치한다.

시 의 명 칭	관 할 구 역

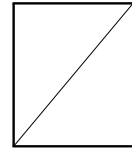
② ○○도 ○○군의 관할구역 중에서 ○○읍을 제외한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 법은 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

제2조 (시행처분 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 이 법에 의하여 다른 지방자치단체에 편입되는 지역에 관련되어 종전의 지방자치단체의 장이나 그 소속기관의 장이 행한 처분은 이 법에 의하여 해당 지역을 관할하게 되는 지방자치단체의 장이나 그 소속기관의 장이 행한 처분으로 보고, 종전의 지방자치단체의 장이나 그 소속기관의 장에 대하여 행한 처분의 신청·신고 기타의 행위는 이 법에 의하여 해당 지역을 관할하게 되는 지방자치단체의 장이나 그 소속기관의 장에 대하여 행한 처분의 신청·신고 기타의 행위로 본다.

〈법률안 예시 - 지방자치법 제10조제2항에 의한 시 설치〉



의 안 번 호	제 호
의 결 연 월 일	○ ○ ○ ○ . ○ . ○ . (제 회)

의
결
사
항

○○도 ○○시 도농 복합형태의 시 설치 등에 관한 법률안

제 출 자	국무위원 ○ ○ ○ (행정 안전 부 장 관)
제 출 연 월 일	○ ○ ○ ○ . ○ . ○ .

법제처 심사필

1. 의결주문

○○도 ○○시 도농 복합형태의 시 설치 등에 관한 법률안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

수도권 배후지역으로서 높은 인구증가와 도시화·산업화의 추세에 있는 ○○도 ○○군을 도농 복합형태의 시로 개편하여 해당 지역의 주민생활의 편익을 증진시키고 도시와 농촌지역간의 균형적인 발전을 도모하려는 것임

3. 주요골자

○○도 ○○군을 폐지하고 ○○시를 설치함

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령

나. 예산조치 : 지방비로 충당함

다. 합 의

라. 기 타

* 법률(안)내용

법률 제 호

○○도 ○○시 도농 복합형태의 시 설치 등에 관한 법률안

제1조(목적) 이 법은 지방자치법 제10조제2항의 규정에 의하여 ○○도 ○○군을 개편하여 ○○도 ○○시 도농 복합형태의 시로 설치함으로써 그 지역에 있어서 주민생활의 편익을 증진하고 균형 있는 지역발전을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(○○도 ○○시의 설치 등) ① ○○도의 ○○군을 폐지한다.

② ○○도에 ○○시를 다음과 같이 설치한다.

시 의 명 칭	관 할 구 역

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 ○월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 법 시행 당시 이 법에 의해 폐지되는 군(이하 “폐지군”이라 한다)에 설치된 읍과 면은 각각 이 법에 의하여 설치되는 시(이하 “신설시”라 한다)의 읍과 면으로 본다.

② 이 법 시행당시 폐지군의 기관 또는 시설에 소속된 직원은 각각 신설시 소속의 직원이 된다.

③ 이 법 시행 전에 폐지군의 군수나 그 소속기관의 장이 행한 처분 그 밖의 행위는 각각 신설시의 시장이나 그 소속기관의 장이 행한 처분 그 밖의 행위로 본다.

④ 이 법 시행 전에 폐지군의 군수나 그 소속기관의 장에 대하여 행한 처분의 신청·신고 그 밖의 행위는 각각 신설시의 시장이나 그 소속기관의 장에 대하여 행한 처분의 신청·신고 그 밖의 행위로 본다.

⑤ 이 법 시행 당시 폐지군의 조례 및 규칙은 각각 신설시의 조례 및 규칙으로 본다. 이 경우 조례 및 규칙중 폐지군의 명칭은 신설시의 명칭으로 변경된 것으로 본다.

⑥ 이 법 시행 당시 폐지군의 군수는 공직선거법 제30조제1항제1호의 규정에 불구하고 각각 신설시의 시장이 되어 잔임 기간 동안 재임한다.

⑦ 이 법 시행 당시 폐지군의 지방의회의원은 공직선거법 제28조의 규정에 불구하고 각각 신설시의 지방의회의원이 되어 잔임 기간 동안 재임한다. 이 경우 그 잔임 기간에는 공직선거법 제23조의 규정에 불구하고 폐지군의 의원정수를 각각 신설시의 의원정수로 한다.

제3조(다른 법령과의 관계) ① 폐지군의 지역의 일부 또는 전부를 구역 또는 관할구역으로 정하고 있는 법령의 적용에 있어서는 이 법 시행 후 최초로 그 법령이 개정될 때까지 신설시의 해당 지역이 그 구역 또는 관할구역에 속하는 것으로 본다.

② 이 법 시행 당시 다른 법령 중 군 및 군수에 관한 규정은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 신설시 및 그 시장에 대하여 이를 준용한다.

(3) 자치구 설치(법률 제정사항)

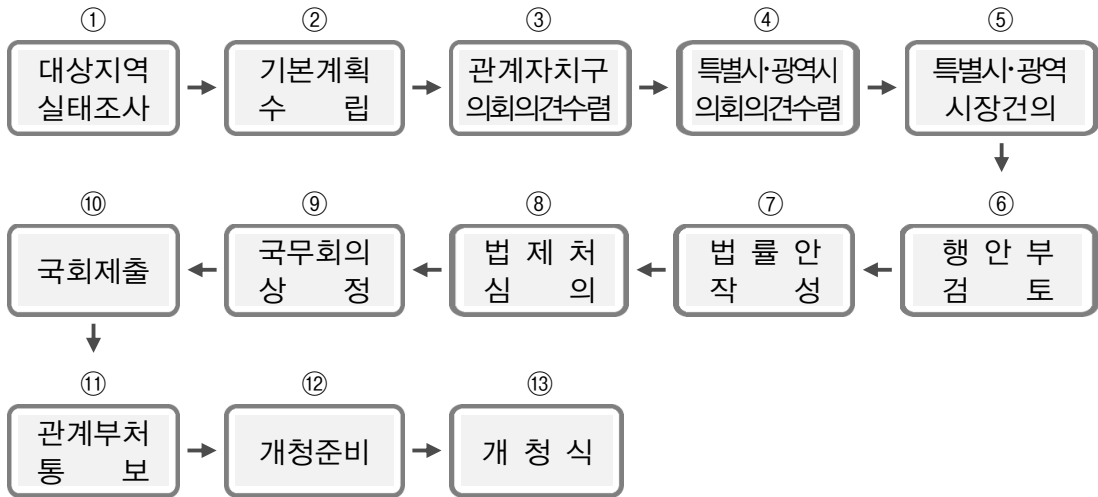
가. 관계법령

- 자치구는 특별시와 광역시의 관할 구역 안에 둔다. (지방자치법 제3조제2항)
- 지방자치단체의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 명칭과 구역을 바꾸거나 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 법률로 정한다. (지방자치법 제5조제1항)
- 제1항에도 불구하고 지방자치단체의 구역변경 중 관할 구역 경계변경과 지방자치단체의 한자 명칭의 변경은 대통령령으로 정한다. 이 경우 경계변경의 절차는 제6조에서 정한 절차에 따른다. (지방자치법 제5조제2항)
- 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 관계 지방의회의 의견을 들어야 한다. 다만, 「주민투표법」 제8조에 따라 주민투표를 한 경우에는 그러하지 아니하다. (지방자치법 제5조제3항)
 1. 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때
 2. 지방자치단체의 구역을 변경할 때(경계변경을 할 때는 제외한다)
 3. 지방자치단체의 명칭을 변경할 때(한자 명칭을 변경할 때를 포함한다)

나. 판단기준(적합요건)

- 자치구는 특별시 또는 광역시 등의 구 중 인구·면적·지리적 여건 등을 종합 검토, 기존행정체제로는 행정수요를 감당하기 곤란한 경우(특별시 70만, 광역시 50만 이상시 검토)
- 자체수입이 일정수준에 달하고 인구증가 등 계속 확장추세에 있는 지역을 대상으로 주민편의 및 행·재정 효과를 검토

다. 업무처리체계



라. 과정별 업무처리 요령(정부발의시)

1 대상지역과 실태조사

- 조사대상 : 특별시(70만 이상) 또는 광역시(50만 이상)의 구
- 조사사항 : “지방자치단체의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서”(별지 제6호서식)에 따라 작성
- 실태조사
 - “지방자치단체의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서”(별지 제6호서식)에 따라 조사하되 전담 책임관 지정 조사
 - 조사된 내용은 해당 기관장의 의견을 첨부하여 상급기관인 시장에 건의

2 자치구 설치 건의(특별시·광역시장)

- 구에서 검토된 내용을 토대로 구 설치 타당성 검토
 - └ 자치단체로서의 자생력(자체수입 등) 판단
 - └ 구간 관할구역 획정의 적정성 검토
 - └ 분구시 지역개발 주민편익, 행·재정효과 검토
- 검토 후 타당성이 있을시 행정안전부에 건의
 - 첨부서류 : 기본계획서, “지방자치단체의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서”(별지 제6호서식), 시장의견, 기타 참고자료

[3] 자치구 설치 여부 검토(행정안전부)

- 독립 자치단체로서 적정규모, 주변지역에 미치는 영향 등 검토
- 현지확인 실시
 - 관할구역의 적정성, 자치단체로서의 자생력, 주민의견 수렴 등

[4] 사전협의

- 행 정 부 : 기획재정부 등 관계부처
- 당정협의 : 당 전문위원, 당대표, 지역출신의원

[5] 법률(안) 작성

- 법률명 : ○○광역시 ○○구 설치 및 구 관할구역 조정에 관한 법률
- 법률(안)작성요령 : “법률안 예시” 참조

[6] 협의·심사절차 등 추진

- 관계부처 협의 및 입법예고 → 부패영향평가·통계기반정책평가·성별영향평가·개인정보침해요인평가·자치분권 사전협의 → 규제심사·법제처 심사 등

[7] 차관회의·국무회의 상정

- 차관회의 → 국무회의 상정 → 정부(안) 확정
 - * 협조 : 국무조정실, 법제처, 행정안전부 법무담당관·의정담당관 등
- 구비서류 : 법령안, 제안설명서, 안건요약서, 보조자료 등
 - * 제안설명서는 법무담당관실에서 준비

[8] 국회 상정

- 제출서류 : 제안설명서·법률안
 - * 법제처에서 준비하여 국회 의안과에 제출
- 처리절차
 - 행정안전위원회 : 전문위원 검토 → 행정안전위 상정 → 법률안 심의
소위원회 심의 → 행정안전위 의결 → 법사위 통보
 - 법사위원회 : 전문위원 검토 → 법사위 상정 → 의결
 - 본 회 의 : 본회의 상정 → 의결 → 정부 이송

9 공 포

- 국회에서 이송된 법률안을 대통령 재가 후 공포 → 관보 게재
- 인터넷 홈페이지 등에 게시

10 관계부처 등 통보 : 지방자치단체 명칭변경 참조

I . 총 편

업 무 명	구 분	조 치 사 항
		• 동·리의 일부가 편입되는 경우에는 인접 기존 동·리에 흡수함을 원칙(지번조정)으로 하되, 다만 인구, 면적, 지리적 여건 등을 감안하여 독립된 동·리를 존치시킬 필요가 있을 때에는 그 명칭은 자연마을명 또는 그 지역을 대표하는 명칭을 사용(주민의견수렴 반영) • 동·리의 명칭과 관할구역 조정에 있어 현지실태를 철저히 조사하여 물의가 없도록 조치 ※ 분구로 인하여 법정동을 설치할 필요가 있는 경우에는 『준비단』에서 사전에 동설치를 승인신청하여 승인을 받은 후 조례(동의 명칭과 관할구역에 관한 조례) 제정안을 마련할 것
	행 정 동 조 정	• 1개 읍면의 전부가 시로 편입되는 경우 - 시의 1개 행정동으로 개편 조정함을 원칙으로 하고 - 주민 및 행정편의상 편입 읍면의 일부를 여타 기존동에 편입시킬 필요가 있을 시는 신중히 검토 조정

12 개청행사

가. 일시 및 장소 : 해당 「구설치준비단」에서 결정

나. 참석 : 행정안전부 및 시 간부, 지역국회의원, 지방의회의원, 각급기관장, 사회단체장, 지역유지, 공무원, 일반주민 등

다. 행사내용

<현판식>

• 장 소 : 구청 정문

• 참 석 : 시장·구청장, 행정안전부간부, 지역국회의원, 지방의회의원, 주민대표 등

<개청식>

- 개 식
- 경과보고 : 부구청장
- 식 사 : 구청장
- 치 사 : 행정안전부장관 명의
- 축 사 : 광역시장, 지역유지 등

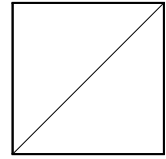
<부대행사>

- 각종 문화, 예술, 체육행사 등 자체적으로 경축행사 실시
- ※ 개청식과 관련하여 예산낭비 및 주민 부담 등의 사례가 없도록 “특별시·광역시”에서 사전 지도

마. 준비사항

- 행정안전부 : 장관치사 기념품, 구개청 축전발송(장관명의), 개청식 보도자료 준비 및 배포(중앙 및 지방지)
- 시 : 시장축사, 준비책임관 지정(총책임관 : 행정부시장)
- 해당구
 - 현판제작
 - 문안 : ○○구청
 - 규격 : 기존 구의 시행규격대로 제작
 - 초청인사 선정 및 초청장 발송 : 개청일 1주일 전까지
 - 행사장 및 부대행사 준비

〈법률안 예시 : 별지 1〉



의 안 번 호	제 호
의 결 연 월 일	○ ○ ○ ○. ○. ○. (제 회)

의
결
사
항

○○광역시 ○○구 설치와 구의 관할구역 변경 등에 관한 법률

제 출 자	국무위원 ○ ○ ○ (행정안전부장관)
제 출 연 월 일	○○○○. ○. ○.

법제처 심사필

1. 의결주문

○○광역시 ○○구 설치와 구의 관할구역 변경 등에 관한 법률안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

주민편익증진 및 행정능률의 제고를 위하여 ○○특별시 또는 ○○광역시의 인구가 과대한 구를 분구하여 인구증가에 따른 행정구역 규모의 적정화를 도모하려는 것임.

3. 주요골자

○○○광역시의 ○○구를 ○○구와 ○○구로 개편함.

4. 주요토의과제 : 없 음

5. 참고사항

가. 관계법령

나. 예산조치 : 별도 조치 필요 없음.

다. 합 의

라. 기 타

* 법률(안)내용

법률 제 호

○○광역시 ○○구 설치와 구의 관할구역 변경 등에 관한 법률

제1조(○○광역시 ○○구등의 설치) ① ○○광역시에 ○○구를 다음과 같이 설치한다.

구 의 명 칭	관 할 구 역

② ○○광역시 ○○구의 관할구역 중에서 제1항의 규정에 의한 ○○구의 관할구역에 속하는 지역을 제외한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

제2조(조례·규칙에 대한 경과조치) 이 법에 의하여 설치되는 구(이하 “신설구”라 한다)는 해당 구의 조례·규칙이 제정될 때까지 종전의 해당지역에 적용되던 조례·규칙을 적용하되, 해당 조례·규칙 중 구 또는 구청장의 권한 및 소관사항으로 되어 있는 것은 신설구 또는 구청장의 권한 및 소관사항으로 한다.

제3조(행정처분등에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 이 법에 의하여 다른 지방자치 단체에 편입되는 지역에 관련되어 종전의 지방자치단체의 장이나 그 소속기관의 장이 행한 처분은 이 법에 의하여 해당 지역을 관할하게 되는 지방자치단체의 장이나 그 소속기관의 장이 행한 처분으로 보고, 종전의 지방자치단체의 장이나 그 소속기관의 장에 대하여 행한 처분의 신청·신고 기타의 행위는 이 법에 의하여 해당지역을 관할하게 되는 지방자치단체의 장이나 그 소속기관의 장에 대하여 행한 처분의 신청·신고 기타의 범위로 본다.

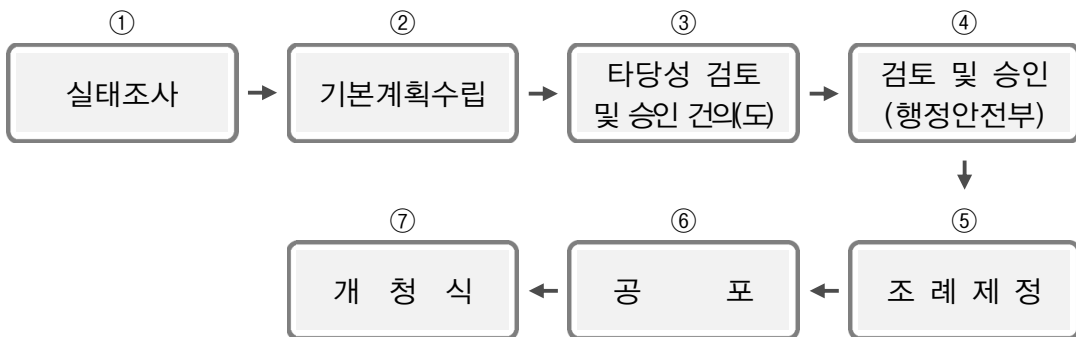
제4조(다른 법령과의 관계) 이 법에 의하여 설치되는 구의 전부 또는 일부를 구역 또는 관할구역으로 정하고 있는 법령의 적용에 있어서는 이법 시행 후 최초로 해당 법령이 개정될 때까지 이 법에 의하여 설치되는 구 또는 변경되는 구의 지역이 해당구역 또는 관할구역에 속하는 것으로 본다.

(4) 자치구가 아닌 구 설치(조례 제·개정사항)

가. 관계법령

- 특별시·광역시 또는 특별자치시가 아닌 인구 50만 이상의 시에는 자치구가 아닌 구를 둘 수 있다.(지방자치법 제3조제3항)
- 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 자치구가 아닌 구와 읍·면·동을 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 행정안전부장관의 승인을 받아 그 지방자치단체의 조례로 정한다. 다만, 명칭과 구역의 변경은 그 지방자치단체의 조례로 정하고, 그 결과를 특별시장·광역시장·도지사에게 보고하여야 한다.(지방자치법 제7조제1항)
- 자치구가 아닌 구 설치 승인기준
 - 자치구가 아닌 구가 설치된 시로서 기존의 행정체제로는 행정수요를 감당하기 어렵고 분구 후 구당 평균인구가 20만 이상이 되는 경우. 다만, 정부의 신도시 건설계획에 의하여 급속한 인구증가가 예견되는 신도시지역에 구를 설치하고자 하는 경우에는 그러하지 아니하다. (행정구역 조정업무 처리 규칙 제7조제1호)
 - 국가의 기본정책 방향과의 합치 여부, 국토의 균형발전 또는 지역개발 측면에서의 타당성(행정구역 조정업무 처리 규칙 제12조)

나. 업무처리체계



다. 과정별 업무처리 요령

[1] 실태조사(해당 지방자치단체에서 작성)

- “자치구가 아닌 구의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서”(별지 제7호 서식)에 따라 작성
- 해당 지방의회의 의견을 수렴

[2] 기본계획수립(시 ⇨ 도 건의)

- 첨부서류·기본계획, “자치구가 아닌 구의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서”(별지 제7호서식)”, 구설치 조례(안)

〈구설치 조례안〉

○○시 조례 제 호

○○시 ○○구 설치와 관할구역 변경에 관한 조례(안)

제1조(구의 설치) ① ○○○시에 다음과 같이 구를 설치한다.

구 의 명 칭	관 할 구 역
○ ○ 구	
○ ○ 구	

부 칙

이 조례는 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

[3] 도 검토 및 건의(도 ⇨ 행정안전부)

- 법상요건 및 구간 관할구역 획정의 적정여부·재정능력 등 판단
 - * 지방자치법 제7조제1항에 따라 행정안전부장관에게 승인요청
- 첨부서류 : 기본계획, “자치구가 아닌 구의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서”(별지 제7호서식)”, 구설치 조례(안), 도지사 및 시장과 해당 지방의회 종합의견서

4 검토 및 승인(행정안전부 ⇨ 도)

- 관할구역 적정여부·청사확보 방안 등 검토
- 지역개발, 기대효과 등 분석

5 구 설치 통보(도 ⇨ 시)

- 행정안전부장관의 승인사항 해당 시에 통보(승인내용 수정 불가)
- * 첨부서류 : 승인서

6 조례제정

- 해당 지방자치단체장은 구 설치 조례안을 지방의회에 상정 의결
- * 지방의회에서 행정안전부장관의 승인사항 수정의결 불가
- 지방의회는 조례안이 의결된 날부터 5일 이내에 지방자치단체장에게 이송
- 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에 해당 지방자치단체장은 시·도지사에게 조례 전문을 첨부하여 보고(지방자치법 제35조)
- 보고를 받은 행정안전부장관은 관계 중앙행정기관의 장에게 통보
- * 행정안전부장관에게 보고 시 수신자는 '선거의회자치법규과'로 지정하고, 관계부서 목록에는 '자치분권제도과'를 기재

7 공 포

- 지방자치단체장은 이송받은 조례 전문을 붙여 20일 이내 공포
- 공포방법 : 해당 지방자치단체 공보에 게재
- 공 포 일 : 공보 발행일
- * 지방자치단체장은 조례 제·개정 결과(주요내용, 시행일 등)를 행정안전부(자치분권제도과)에 통보

8 준비사항 : 광역시 설치 준비사항 참조

(5) 읍 설치(조례 제·개정사항)

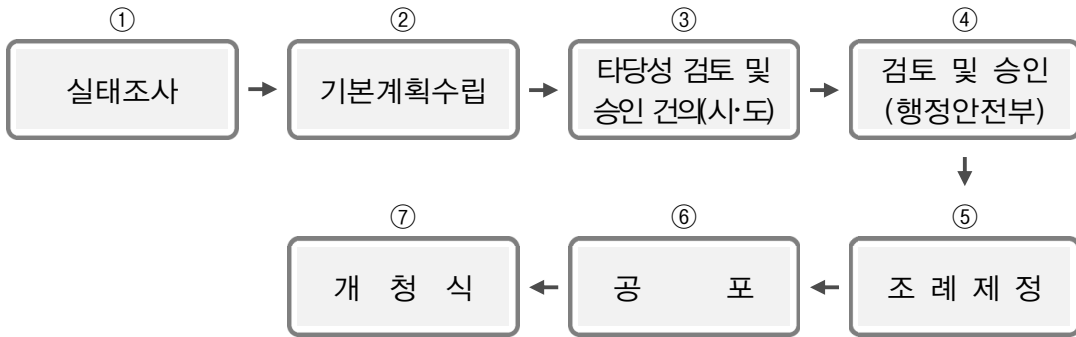
가. 관계법령

- 군에는 읍·면을 두며, 시와 구(자치구를 포함한다)에는 동을, 읍·면에는 리를 둔다.
(지방자치법 제3조제3항)
- 도농 복합형태의 시에는 도시의 형태를 갖춘 지역에는 동을, 그 밖의 지역에는 읍·면을 두되, 자치구가 아닌 구를 둘 경우에는 그 구에 읍·면·동을 둘 수 있다.
(지방자치법 제3조제4항)
- 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 자치구가 아닌 구와 읍·면·동을 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 행정안전부장관의 승인을 받아 그 지방자치단체의 조례로 정한다. 다만, 명칭과 구역의 변경은 그 지방자치단체의 조례로 정하고, 그 결과를 특별시장·광역시장·도지사에게 보고하여야 한다. (지방자치법 제7조제1항)
- 읍은 그 대부분이 도시의 형태를 갖추고 인구 2만 이상이 되어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 인구 2만 미만인 경우에도 읍으로 할 수 있다. (지방자치법 제7조제3항)
 1. 군사무소 소재지의 면
 2. 읍이 없는 도농 복합형태의 시에서 그 시에 있는 면 중 1개 면
- 읍 설치 기준 (지방자치법 시행령 제9조제3항)
 - 해당 지역의 시가지를 구성하는 지역 안에 거주하는 인구의 비율이 전체 인구의 40퍼센트 이상일 것
 - 해당 지역의 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 종사하는 가구의 비율이 전체 가구의 40퍼센트 이상일 것

나. 판단기준(적합요건)

- 법적 요건을 갖춘 지역으로서 지역주민들이 읍 승격을 희망하고
- 인구증가 등 도시화 추세에 있는 지역

다. 업무처리 체계



라. 과정별 업무처리 요령

1 실태조사(해당 시·군에서 작성)

- “읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(별지 제8호서식)”에 따라 작성

2 기본계획수립(시·군→시·도 건의)

- 첨부서류 : 기본계획, “읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(별지 제8호서식)”, 읍 설치 조례(안)

〈읍 설치 조례안〉

○○시·군조례 제 호

○○시·군 ○○읍 설치와 읍의 관할구역 변경에 관한 조례(안)

제1조(설치) ① ○○시·군 ○○면을 ○○읍으로 한다.

제2조(관할구역) ① ○○시·군 ○○읍의 관할구역을 다음과 같이 한다.

군 명	읍 의 명 칭	관 할 구 역

부 칙

이 조례는 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

[3] 타당성 검토(시·도)

- 법적요건 및 관할구역 확정 타당성, 재정능력 등 판단
- 해당 지역 발전전망 및 주변지역에 미치는 영향 등 분석
 - * 지방자치법 제7조제1항에 따라 도에서 행정안전부장관에게 승인요청
 - 첨부서류 : 기본계획, “읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(별지 제8호서식)”, 읍 설치 조례(안)

[4] 검토 및 승인(행정안전부 → 시·도 → 시·군)

- 법적 요건 구비 여부 판단
- 해당지역 주민의 열망도와 관련 주민여론수렴 적정성 여부 판단
- 관련 행정기관장 의견수렴 및 장기개발 기대효과 등 종합분석 승인

[5] 조례제정

- 해당 지방자치단체장은 읍 설치 조례안을 지방의회에 상정 의결
 - * 지방의회에서 행정안전부장관의 승인사항 수정의결 불가
- 지방의회는 조례안이 의결된 날부터 5일 이내에 지방자치단체장에게 이송
- 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에 시·도지사는 행정안전부장관*에게, 시·군·구청장은 시·도지사에게 조례 전문을 첨부하여 보고(지방자치법 제35조)
 - 보고를 받은 행정안전부장관은 관계 중앙행정기관의 장에게 통보
 - * 행정안전부장관에게 보고 시 수신자는 ‘선거의회자치법규과’로 지정하고, 관계부서 목록에는 ‘자치분권지원과’를 기재

[6] 공 포

- 지방자치단체장은 이송받은 조례 전문을 붙여 20일 이내 공포
- 공포방법 : 해당 지방자치단체 공보에 게재
- 공 포 일 : 공보 발행일
 - * 지방자치단체장은 조례 제·개정 결과(주요내용, 시행일 등)를 행정안전부(자치분권지원과)에 통보

[7] 준비사항 : 광역시 설치 준비사항 참조

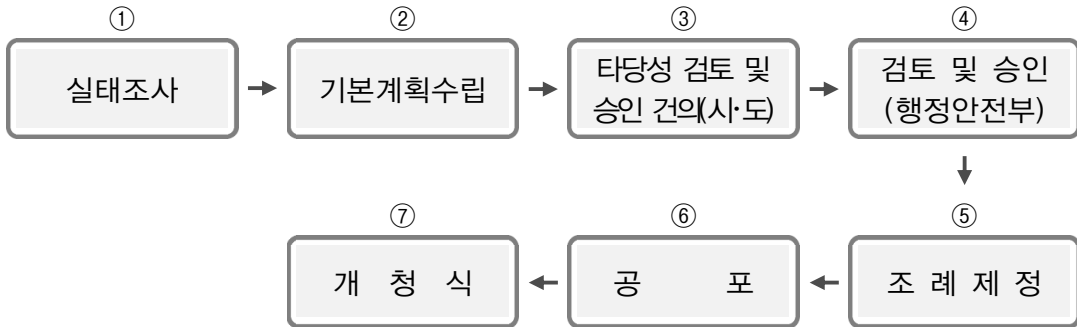
(6) 면 설치(조례 제·개정사항)**가. 관계법령**

- 군에는 읍·면을 두며, 시와 구(자치구를 포함한다)에는 동을, 읍·면에는 리를 둔다.
(지방자치법 제3조제3항)
- 도농 복합형태의 시에는 도시의 형태를 갖춘 지역에는 동을, 그 밖의 지역에는 읍·면을 두되, 자치구가 아닌 구를 둘 경우에는 그 구에 읍·면·동을 둘 수 있다.
(지방자치법 제3조제4항)
- 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 자치구가 아닌 구와 읍·면·동을 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 행정안전부장관의 승인을 받아 그 지방자치단체의 조례로 정한다. 다만, 명칭과 구역의 변경은 그 지방자치단체의 조례로 정하고, 그 결과를 특별시장·광역시장·도지사에게 보고하여야 한다. (지방자치법 제7조제1항)
- 면 설치 승인기준
 - 면을 설치하려는 지역에 각급 행정기관이 있고 독립적으로 면 행정체제를 갖추어 독자적으로 발전할 수 있는 경우(행정구역 조정업무 처리 규칙 제7조제2호)
 - 국가의 기본정책 방향과의 합치 여부, 국토의 균형발전 또는 지역개발 측면에서의 타당성(행정구역 조정업무 처리 규칙 제12조)

나. 판단기준(적합요건)

- 각급 면단위 기관이 고루 소재하고 있어 개별의 생활권을 형성, 주민생활의 편익증진, 지역개발의 촉진 측면에서 독립적으로 면 행정 체제를 갖추어 발전할 수 있는 지역
- 인구가 지속적으로 증가추세에 있는 지역
- 주민진정·건의 등을 통하여 면 설치가 수차 거론된 지역
 - * 출장소지역의 면단위 기관
 - 파출소, 우체국, 농·수협지소, 초등학교·중학교 등

다. 업무처리체계



라. 과정별 업무처리 요령

[1] 실태조사(해당 시·군에서 작성)

- “읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(별지 제8호서식)”에 따라 작성

[2] 기본계획수립(시·군 → 시·도 건의)

- 첨부서류 : 기본계획, “읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(별지 제8호서식)”, 면 설치 조례(안)

〈면 설치 조례안〉

○○군 조례 제 호

○○도 ○○시·군 ○○면 설치와 면의 관할구역 변경에 관한 조례(안)

제1조(설치) ① ○○시·군 ○○면을 다음과 같이 설치한다.

시·군 명	면 의 명 칭	관 할 구 역
		○○시·군, ○○면, ○○리, ○○리, ○○리, ○○리, ○○리

② ○○도 ○○시·군 ○○면의 관할구역 중에서 ○○리, ○○리, ○○리, ○○리, ○○리를 제외한다.

부 칙

이 조례는 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

[3] 타당성 검토(시·도)

- 면 설치시 잔여 지역세
- 해당 지역 발전전망 및 잔여지역에 미치는 영향
- 재정능력 등 분석 검토

* 지방자치법 제7조제1항에 따라 행정안전부장관에게 승인요청(시·도 → 행정안전부)
 - 첨부서류 : 기본계획, “읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(별지 제8호 서식)”, 면 설치 조례(안)

[4] 검토 및 승인(행정안전부 → 시·도 → 시·군)

- 법적 요건 구비 여부 판단, 주민여론 수렴 적정 여부 판단
- 관련 행정기관장 의견수렴 및 장기개발, 기타 효과 등 종합분석 승인

[5] 조례제정

- 해당 지방자치단체장은 면 설치 조례안을 지방의회에 상정 의결
 - * 지방의회 의결시 행정안전부장관 승인사항 수정 불가
- 지방의회는 조례안이 의결된 날부터 5일 이내에 지방자치단체장에게 이송
- 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에 시·도지사는 행정안전부장관*에게, 시·군·구청장은 시·도지사에게 조례 전문을 첨부하여 보고(지방자치법 제35조)
 - 보고를 받은 행정안전부장관은 관계 중앙행정기관의 장에게 통보
 - * 행정안전부장관에게 보고 시 수신자는 ‘선거의회자치법규과’로 지정하고, 관계부서 목록에는 ‘자치분권지원과’를 기재

[6] 공 포

- 지방자치단체장은 이송받은 조례 전문을 붙여 20일 이내 공포
- 공포방법 : 해당 지방자치단체 공보에 게재
- 공 포 일 : 공보 발행일

* 지방자치단체장은 조례 제·개정 결과(주요내용, 시행일 등)를 행정안전부(자치분권지원과)에 통보

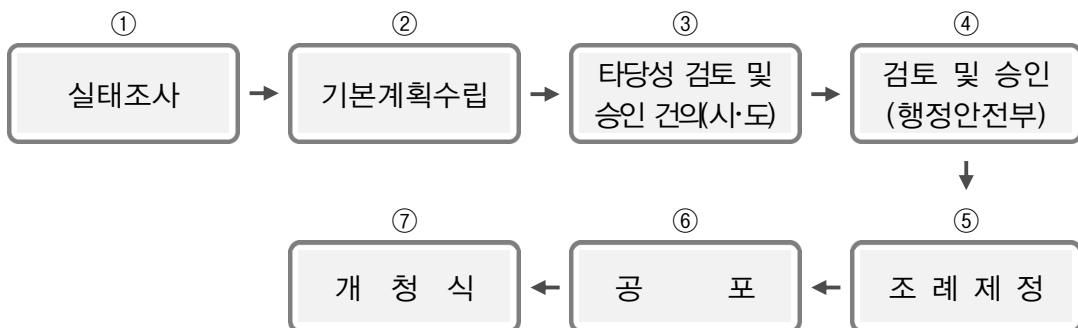
[7] 준비사항 : 광역시 설치 준비사항 참조

(7) 법정동 설치(조례 제·개정사항)

가. 관계법령

- 군에는 읍·면을 두며, 시와 구(자치구를 포함한다)에는 동을, 읍·면에는 리를 둔다.
(지방자치법 제3조제3항)
- 도농 복합형태의 시에는 도시의 형태를 갖춘 지역에는 동을, 그 밖의 지역에는 읍·면을 두되, 자치구가 아닌 구를 둘 경우에는 그 구에 읍·면·동을 둘 수 있다.
(지방자치법 제3조제4항)
- 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 자치구가 아닌 구와 읍·면·동을 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 행정안전부장관의 승인을 받아 그 지방자치단체의 조례로 정한다. 다만, 명칭과 구역의 변경은 그 지방자치단체의 조례로 정하고, 그 결과를 특별시장·광역시장·도지사에게 보고하여야 한다. (지방자치법 제7조제1항)
- 동 설치 승인기준
 - 대규모 지역개발사업 등 지역여건의 변동으로 불가피한 사유가 있는 경우(행정 구역 조정업무 처리 규칙 제7조제3호)
 - 국가의 기본정책 방향과의 합치 여부, 국토의 균형발전 또는 지역개발 측면에서의 타당성(행정구역 조정업무 처리 규칙 제12조)

나. 업무처리체계



다. 과정별 업무처리 요령

[1] 실태조사서(해당 시·자치구에서 작성)

- “읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(별지 제8호서식)”에 따라 작성

[2] 기본계획수립(시·군 → 시·도 건의)

- 동 폐지·분합 필요성, 대상지역 현황 등
- 동 설치 조례(안)

〈동 설치 조례안〉

○○시 조례 제 호

○○시 ○○동 설치와 동의 관할구역 변경에 관한 조례(안)

제1조(설치) ① ○○시·군 ○○동을 다음과 같이 설치한다.

시·군	동 의 명 칭	관 할 구 역
		○○동 ○○번지, ○○번지, ○○ 내지 ○○번지

② ○○시·도 ○○시·구 ○○동의 관할구역 중에서 위 지역을 제외한다.

부 칙

이 조례는 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

[3] 타당성 검토(시·도)

- 기존 동에서 동 신설시는 해당 지역 발전 전망 및 잔여지역에 미치는 영향 등 검토

- 읍·면을 동으로 설치할 경우는 인구 규모, 도시화 정도, 발전 전망 등 고려
 - * 지방자치법 제7조제1항에 따라 행정안전부장관에게 승인요청(시·도→행정안전부)
 - 첨부서류 : 기본계획, “읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(별지 제8호서식)”, 동 설치 조례(안)

[4] 검토 및 승인(행정안전부 → 시·도 → 시·군)

- 법적 요건 구비 여부, 주민여론 수렴 적정 여부 등 검토
- 관련 행정기관장 의견수렴 및 장기개발, 기타 효과 등 종합분석 승인

[5] 조례제정

- 해당 지방자치단체장은 동 설치 조례안을 지방의회에 상정 의결
 - * 지방의회 의결시 행정안전부장관 승인사항 수정 불가
- 지방의회는 조례안이 의결된 날부터 5일 이내에 지방자치단체장에게 이송
- 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에 시·도지사는 행정안전부장관*에게, 시·군·구청장은 시·도지사에게 조례 전문을 첨부하여 보고(지방자치법 제35조)
 - 보고를 받은 행정안전부장관은 관계 중앙행정기관의 장에게 통보
 - * 행정안전부장관에게 보고 시 수신자는 ‘선거의회자치법규과’로 지정하고, 관계부서 목록에는 ‘자치분권지원과’를 기재

[6] 공 포

- 지방자치단체장은 이송받은 조례 전문을 붙여 20일 이내 공포
- 공포방법 : 해당 지방자치단체 공보에 게재
- 공 포 일 : 공보 발행일
 - * 지방자치단체장은 조례 제·개정 결과(주요내용, 시행일 등)를 행정안전부(자치분권지원과)에 통보

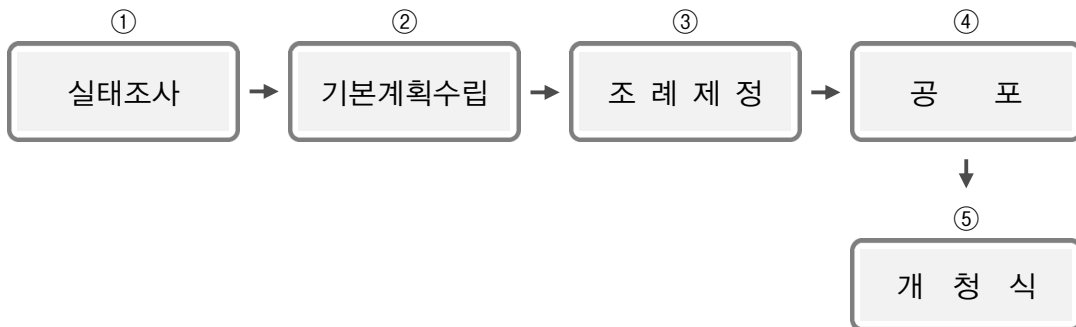
[7] 준비사항 : 광역시 설치 준비사항 참조

(8) 행정면·행정동 설치(조례 제·개정사항)

가. 관계법령

- 인구 감소 등 행정여건 변화로 인하여 필요한 경우 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 2개 이상의 면을 하나의 면으로 운영하는 등 행정 운영상 면(행정면)을 따로 둘 수 있다.(지방자치법 제7조제3항)
- 동·리에서는 행정 능력과 주민의 편의를 위하여 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 하나의 동·리를 2개 이상의 동·리로 운영하거나 2개 이상의 동·리를 하나의 동·리로 운영하는 등 행정 운영상 동(행정동)·리(행정리)를 따로 둘 수 있다.(지방자치법 제7조제4항)
- 행정동에 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 통 등 하부 조직을 둘 수 있다.(지방자치법 제7조제5항)

나. 업무처리체계



라. 과정별 업무처리 요령

1 실태조사

- “읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(별지 제8호서식)”에 따라 작성
 - ※ 과소 면·동의 경우도 이에 준하여 작성

2 기본계획수립

- 면·동의 통합(분할) 필요성, 대상지역 현황, 기구·인력조정 계획 등
- 면(동) 설치 조례(안)

〈면(동) 설치 조례안〉

○○시 조례 제 호

○○시 ○○면(동) 설치와 면(동)의 관할구역 변경에 관한 조례(안)

제1조(설치) ① ○○시·군 ○○면(동)을 다음과 같이 설치한다.

시·군	면(동) 의 명 칭	관 할 구 역(법정동)
		○○면(동), ○○면(동), ○○면(동)

② ○○시·도 ○○시·구 ○○면(동)의 관할구역 중에서 ○○면(동), ○○면(동), ○○면(동)을 제외한다.

부 칙

이 조례는 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

3] 조례제정

- 해당 지방자치단체장은 행정면(동) 설치 조례안을 지방의회에 상정 의결
- 지방의회는 조례안이 의결된 날부터 5일 이내에 지방자치단체장에게 이송
- 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에 시·도지사는 행정안전부장관*에게, 시·군·구청장은 시·도지사에게 조례 전문을 첨부하여 보고(지방자치법 제35조)
- 보고를 받은 행정안전부장관은 관계 중앙행정기관의 장에게 통보

* 행정안전부장관에게 보고 시 수신자는 ‘선거의회자치법규과’로 지정

4] 공 포

- 지방자치단체장은 이송받은 조례 전문을 붙여 20일 이내 공포
- 공포방법 : 해당 지방자치단체 공보에 게재
- 공 포 일 : 공보 발행일

5] 준비사항 : 광역시 설치 준비사항 참조

C H A P T E R

III

각종서식

1. 실태조사서(신청서)
2. 각종 승인·협의·통보서식
3. 행정구역개편 정비대상 공부 예시
4. 행정구역개편 정비대상 법령 예시



1

실태조사서 (신청서)

- (1) 경계변경 대상지역 실태조사서(서식 1호)
- (2) 지방자치단체 관할 구역 경계변경 조정 신청 요구서(서식 2호)
- (3) 행정구역 변경 조서(서식 3호)
- (4) 행정구역 변경 지번별 조서(서식 4호)
- (5) 명칭변경 대상지역 실태조사서(서식 5호)
- (6) 지방자치단체의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(서식 6호)
- (7) 자치구가 아닌 구의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(서식 7호)
- (8) 읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서(서식 8호)
- (9) 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 경계변경 신청서(서식 9호)

1

실태조사서[신청서]

■ 행정구역 실무편람 [서식 1호] ※ 부령 [별지 제1호서식]과 동일

(○쪽 중 제○쪽)

경계변경 대상지역 실태조사서

지방자치단체의 장 직인

특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도, 시·군·자치구

경계변경 대상지역 실태조사서

1. 경계변경 대상지역

편입되는 지역	→	편입받는 지역

※ 경계변경 대상지역의 지목별·지번별 조서를 별지 작성

2. 경계변경 필요성(구체적으로 기재)

3. 경계변경 전·후 내역

구 분		현 행				변 경								변 경 후			
		면적 (km ²)	인구 (명)	동리 (개)	자체 수입 (천원)	면적 (km ²)		인구 (명)		동리 (개)		자체 수입 (천원)		면적 (km ²)	인구 (명)	동리 (개)	자체 수입 (천원)
						증	감	증	감	증	감	증	감				
편입 되는 지역	시·군·자치구																
	구·읍·면																
	동·리																
편입 받는 지역	시·군·자치구																
	구·읍·면																
	동·리																

※ 자체수입: 지방세(시군세) 및 경상적 세외수입 기재

※ 면·동·리: 법정면·법정동·법정리를 기재하고 행정면·행정동·행정리 수는 () 안에 기재

4. 경계변경에 따른 장·단점

장 점	단 점

(○쪽 중 제○쪽)

5. 경계변경 대상지역 현황

가. 지역의 일반적 특성(연혁, 지형, 지세 등)

나. 거리, 교통편

구 분	현 행	변 경 후
○ 시·군·자치구청간 ○ 구·읍·면·동사무소간	· 거 리 : km · 교통노선 - 이용수단 : - 횡 수 : - 소요시간 : - 요 금 :	· 거 리 : km · 교통노선 - 이용수단 : - 횡 수 : - 소요시간 : - 요 금 :

※ 이용수단은 도로명을 기재하고, 이용횟수는 1일 왕복횟수를 기재

다. 주민생활권

1) 시장권: 지역명, 거리(km)

2) 학 구

구 분	현 행	변 경 후
초등학교	관내/관외 ○○초, km	관내/관외 ○○초, km
중 학 교	관내/관외 ○○중, km	관내/관외 ○○중, km
고등학교	관내/관외 ○○고, km	관내/관외 ○○고, km

※ 현재 이용하는 곳(관내, 관외)에 ○표

3) 특별관서 이용현황

특별관서별	현 행	변 경 후
	특별관서명 km	특별관서명 km

※ 특별관서별은 우체국, 경찰관서, 세무서, 농·수·축협 등을 기재

6. 개발권역과의 관계

가. 개발권역과의 합치 여부

나. 장래의 전망

(○쪽 중 제○쪽)

7. 행정구역의 공동사회성

- 가. 생업상의 공통성
- 나. 지역적 감정대립정도
- 다. 경제적 유대정도
- 라. 생활·풍속상의 상이성

8. 경계획정수단

- 가. 자연적 지형지물(산, 강, 도로 등)
- 나. 인위적인 경계(좌표 등)

9. 지역의견

- 가. 주민의견(주민 대상으로 설문조사·공청회 등 의견수렴을 한 경우)
- 다. 지방의회 의견(지방의회 의견청취를 한 경우)

10. 종합의견

※ 경계변경 조정을 신청하는 지방자치단체의 장의 의견을 작성

11. 관할구역도(별지작성)

관 할 구 역 도 작 성 방 법

1. 변경대상 지역이 지도의 중심부에 위치하도록 작성

2. 작성·도면

가. 축척 1/5,000과 1/50,000의 원도 각 2장(크기 : B4)

(1장 : 변경 내용 표기, 1장 : 백지도)

나. 법정동·법정리 중 일부가 편입되는 지역의 경우에는 지적도 및 임야도의 등본과 1/1,200의 접합도 추가

3. 표기 요령

가. 시·도 간 경계 ----- <·> ----- <·> ----- (검은색)

나. 시·군·자치구 간 경계 ----- · · ----- · · ----- (파란색)

다. 읍·면·동 간 경계 ----- · ----- · ----- (검은색)

라. 시청 소재지 : ◎(붉은색)

마. 군청 소재지 : ◎(파란색)

바. 읍·면 소재지 : ○(붉은색)

사. 출장소 소재지 : △(붉은색)

아. 편입 대상지 경계(예시) ----- · · ----- · · ----- (녹색)

자. 도로(통행로) 방향 -----> (갈색)

차. 편입되는 지역 : 연파란색

카. 편입받는 지역 : 연노란색

타. 변경대상 지역 : 연노란색

파. 신설되는 구·읍·면지역 : 연녹색

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(○쪽 중 제○쪽)

지목별 · 지번별 조서

1. 지목별 조서

읍
면
리
동

지목별	필지 수	지적	비고
		km ²	
		km ²	
		km ²	
합 계		km ²	

※ 작성방법

- 1) 법정동 · 법정리 단위로 각각 별지에 작성
- 2) 총괄표를 상단에 첨부

2. 지번별 조서

구·읍·면	동·리	지번	지목	지적	비고
				km ²	
				km ²	
합 계				km ²	

※ 작성방법

- 1) 법정동 · 법정리 단위로 구분하여 작성
- 2) 지목이 임야인 경우에는 그 동 · 리의 끝에 일괄 기재
- 3) 지번순서로 총괄작성하되 비고란에 편입, 제외 결번을 구분하여 명기

■ 행정구역 실무편람 [서식 2호] ※ 부령 [별지 제2호서식]과 동일

지방자치단체 관할 구역 경계변경 조정 신청 요구서

사업지구명		
소재지		
사업종목		
사업승인 내용	사업승인번호	
	사업기간 및 사업 확정일	
	사업 내용	
사업시행자		
사업 근거		

위의 토지 개발·정비사업 등에 따라 지방자치단체 관할 구역의 경계를 변경할 필요가 있어 「지방자치법 시행령」 제4조제2항 및 「행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙」 제2조제2항에 따라 위와 같이 경계변경에 대한 조정 신청을 요구합니다.

년 월 일

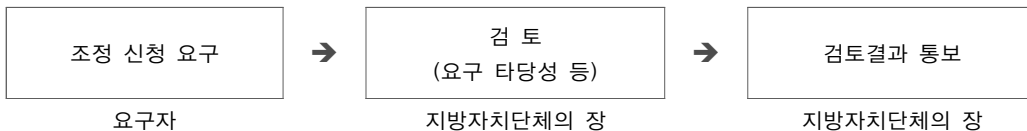
요구자

(서명 또는 인)

지방자치단체의 장 귀하

첨부서류	1. 별지 제3호서식에 따른 행정구역 변경 조서 2. 별지 제4호서식에 따른 행정구역 변경 지번별 조서 3. 행정구역 변경도	수수료 없 음
------	---	------------

처 리 절 차



210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[illegible]

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

I · 총 편

II
·
각
편

III · 각종 서식

IV
•
관계법령V
·
부
록

155

명칭변경 대상지역 실태조사서

시·도지사	☐ 직인
시장·군수·자치구청장	☐ 직인
읍·면·동의 장	☐ 직인

특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도

(○쪽 중 제○쪽)

명칭변경 대상지역 실태조사서

1. 대상지역

현	행

⇒

변	경

2. 명칭변경이유(새로운 명칭을 명명하게 된 이유, 역사적 유래 등 포함)

3. 실태조사방법

4. 지역여건

- 가. 해당 지역주민 의견
- 나. 해당 지방의회 의견

5. 종합의견(시장·군수·자치구청장)

(○쪽 중 제○쪽)

종 합 의 건 서

대 상 지 역	현행 지역명 ⇨ 변경 지역명
---------	-----------------

년 월 일

시장·군수·자치구청장 인

찬 성 표 시 (해당란에 ○표)	찬 성		반 대	
----------------------	-----	--	-----	--

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

지방자치단체의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서

시·도지사	직인
시장·군수·자치구청장	직인

특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도

지방자치단체의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서

1. 대상지역

2. 조정규모

가. 자치구 설치시(예시)

구분	면적 (km ²)	인구 (명)	인구 증가율	동 수		자체 수입 (천원)	세출 규모 (천원)	공무원 정원 (명)	비고
				법정 (개)	행정 (개)				
현 재(기존구)									
조 정(신설구)									
조정후(잔여구)									

※ 공무원 정원란(조정)에는 ()내서로 순증이 필요한 인원을 기재

3. 경계획정 및 자치구·시·군청 예상지

가. 경계획정 수단 :

나. 자치구·시·군 청사 예정지 :

다. 자치구·시·군청 명칭 및 사유 :

4. 조정사유

가. 필요성 여부 :

나. 찬성사유 :

다. 반대사유 :

(○쪽 중 제○쪽)

5. 지방자치단체 설치에 따른 소요예산 판단

구 분		현 행	소 요 예 산(계획)		비 고
계			천원		
인 건 비	소 계	명	(천원)		
	본 청	명	증	명(천원)	
	사 업 소	명	증	명(천원)	
	동	명	증	명(천원)	
청 사 비	소 계	평	(천원)		
	대 지	평	증	m ² (천원)	
	건 물	평	증	m ² (천원)	
시설 장비 및 경상비	소 계		(천원)		
	차 량	대	증	대(천원)	
	통 신 시 설		(천원)		
	집기사무용품	종	증	종(천원)	
	수 용 비	종	증	종(천원)	

※ 인건비 1인당 7급 11호봉을 기준으로 함.

- 청사비는 기존물건을 활용하되, 증·개축비만 계상
- 시설장비비 및 경상비는 해당연도 「지방자치단체예산편성지침」에 의한 기준액을 적용
- 비교란에는 기준기관을 기재(예 : 부천시)

6. 해당 자치단체장 의견 : 의견제시 후 직인 날인필 <별지첨부>

7. 지방의회 의견 : 의견제시 후 직인 날인필 <별지첨부>

8. 종합의견(시·도지사) : 의견제시 후 직인 날인필 <별지첨부>

■ 행정구역 실무편람 [서식 7호] ※ 부령 [별지 제7호서식]과 동일

(○쪽 중 제○쪽)

자치구가 아닌 구의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서

시·도지사	직인
시장·군수·자치구청장	직인
읍·면·동의 장	직인

특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(○쪽 중 제○쪽)

자치구가 아닌 구의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서

1. 대상 지역

특별시·광역시
도

구
시·군

동
읍·면·동

2. 기관 설치 및 경계변경 필요성(구체적으로 기재)

3. 기관 설치

가. 자치구가 아닌 구와 읍·면·동

구 분	인구 (명)	면적 (km ²)	인 구 증가율 (%)	읍·면·동·리 수			자체 수입 (백만원)	세출 규모 (백만원)	공무원 정 원 (명)
				읍·면 수	동·리 수 법정 행정				
현 재									
조정 전(신설 기관)									
조정 후(잔여)									

※ 공무원 정원 중 순증가 인원은 () 안에 기재

나. 법정동(法定洞)

- ☐ 동의 명칭:
- ☐ 사 유:
- ☐ 관할구역

동 의 명 칭	관 할 구 역
○ ○ 동	
○ ○ 동	

4. 관할구역

구 분	기관 명칭	관할구역(읍·면·동·리)
기 존		
신 설		

(○쪽 중 제○쪽)

5. 경계변경의 경우

구분	현 재			변 경			변 경 후		
	인구 (명)	면적 (km ²)	읍·면·동 ·리 수	인구 (명)	면적 (km ²)	읍·면·동 ·리 수	인구 (명)	면적 (km ²)	읍·면·동 ·리 수
편입되는 지역									
편입받는 지역									

※ 법정동의 일부를 조정하는 경우에는 반드시 지번별 조서를 첨부

6. 기관설치에 따른 필요 예산

구 분		현 재	필 요 예 산(계획)	
계				
인건비	소 계	명	증	명(백만원)
	자치구가 아닌 구	명	증	명(백만원)
	읍·면·동	명	증	명(백만원)
청사비	소 계	m ²	증	m ² (백만원)
	대 지	m ²	증	m ² (백만원)
	건 물	m ²	증	m ² (백만원)
시설비 및 경상비	소 계		증	(백만원)
	차 량	대	증	대(백만원)
	통신시설			(백만원)
	집기·사무용품		증	(백만원)
	경상(수용)비		증	(백만원)

※ 작성방법

1. 인건비는 1인당 7급 11호봉 인건비(해당연도 기준호봉)를 기준으로 계상(計上)
2. 청사비는 기존 건물을 활용하되, 증축비·개축비만 계상
3. 시설비 및 경상비는 예산편성지침 기준액을 적용

(○쪽 중 제○쪽)

7. 청사 확보 및 예산조치계획

가. 청사 확보

〈단 기〉

〈장 기〉

나. 예산조치

8. 기구·정원

가. 기 구: 국·과·계의 명칭(변경 전) → 국·과·계의 명칭(변경 후)

나. 정 원

구 분 \ 직급별	계	4급	5급								6급 이하
			소계	행정	지적	토목	건축	보건 위생	행정 별정	기타	
계											
기존 지방자치단체 감축정원 이관											
읍·면·동·출장소 등의 감축정원 이관											
정원 승인											

9. 지역 의견

가. 해당 지역주민의 의견

나. 해당 지방의회 의견

다. 종합 의견 (시장·군수·자치구청장)

10. 관할구역도(별지작성)

관 할 구 역 도 작 성 방 법

1. 변경 대상 지역이 지도의 중심부에 위치하도록 작성
2. 작성 도면
 - 가. 축적 1/5,000과 1/50,000의 원도 각 2장(크기 : B4)
(1장 : 조정 내용 표기, 1장 : 백지도)
 - 나. 법정동·법정리 중 일부가 편입되는 지역의 경우에는 지적도 및 임야도의 등본과 1/1,200의 접합도 추가
3. 표기 요령

가. 시·도 간 경계	----- <•> ----- <•> -----	(검은색)
나. 시·군·자치구 간 경계	----- •• ----- •• -----	(파란색)
다. 읍·면·동 간 경계	----- • ----- • -----	(검은색)
라. 시청 소재지 : ◎(붉은색)		
마. 군청 소재지 : ◎(파란색)		
바. 읍·면 소재지 : ○(붉은색)		
사. 출장소 소재지 : △(붉은색)		
아. 편입 대상지 경계(예시)	----- •• ----- •• -----	(녹색)
자. 도로(통행로) 방향	----->	(갈색)
차. 편입되는 지역 : 연파란색		
카. 편입받는 지역 : 연노란색		
타. 변경 대상 지역 : 연노란색		
파. 신설되는 구·읍·면지역 : 연녹색		

■ 행정구역 실무편람 [서식 8호] ※ 부령 [별지 제8호서식]과 동일

(○쪽 중 제○쪽)

읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서

시·도지사	직인
시장·군수·자치구청장	직인
읍·면·동의 장	직인

특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(○쪽 중 제○쪽)

읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서

1. 지 역 명: 시·군·자치구 읍·면 동·리

2. 지역 현황

가. 도시 여건 현황

읍·면			시가지 구성 지역 인구		도시적 산업 종사가구	
인 구	면 적	가 구	인 구	구 성 비	가 구 수	구 성 비
명	km ²	가구	명	%		%

나. 인구증가율(최근 5년간 : 상주인구 조사 결과 기재)

년	년	년	년	년	증 가 율	
					5년 평균	전년도 비교
명	명	명	명	명	%	%

다. 공공시설

출장소 수	지서	농협	우체국	지도소	초등 학교	중·고교 대학교	역	예비군 중 대	의료 시설	기타

라. 재정 규모 — 세출예산

┐ 지 방 세

└ 세외수입

백만원(인건비 :

백만원)

백만원(인건비 :

백만원)

백만원(인건비 :

백만원)

(○쪽 중 제○쪽)

3. 읍·면 설치

가. 읍·면의 명칭:

나. 사유 (구체적으로 기재)

- 지역개발 측면:
- 행정수요 측면:
- 특수한 여건:

다. 관할구역

읍·면 명 칭	관 할 구 역
읍·면	
읍·면	

라. 기구 및 정원

- 기 구: 과 담당(변경 전) → 과 담당(변경 후)
- 인 력: 명

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기 능	기 타	비 고
필요 인력	명								
기 존									
증 원									

마. 청사 활용계획

구 분	필 요	현 재	부 족	대 책
계				
대 지(km ²)				
건 물(km ²)				

※ 기존 청사 활용을 원칙으로 하고, 부족분은 수리·개수하여 사용

(○쪽 중 제○쪽)

바. 필요 예산 및 확보대책

○ 필요 예산

계	인 건 비	청 사 비	차 량 비	시설비·경상비	기 타
천원					

○ 확보대책

4. 법정동(法定洞) 설치

가. 동의 명칭:

나. 신설 사유:

다. 관할구역:

동 의 명 칭	관 할 구 역
동	
동	

5. 지역의견

가. 해당 지역주민의 의견

나. 해당 지방의회 의견

다. 종합의견(시장·군수·자치구청장)

■ 행정구역 실무편람 [서식 9호] ※ 부령 [별지 제6호서식]과 동일

자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 경계변경 신청서

사업지구명		
소재지		
사업종목		
사업승인 내용	사업승인번호	
	사업기간 및 사업 확정일	
	사업 내용	
사업시행자		
사업 근거		

위의 토지 개발·정비사업의 시행 결과 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 경계를 변경할 필요가 있어 「행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙」 제9조의2에 따라 위와 같이 경계변경을 신청합니다.

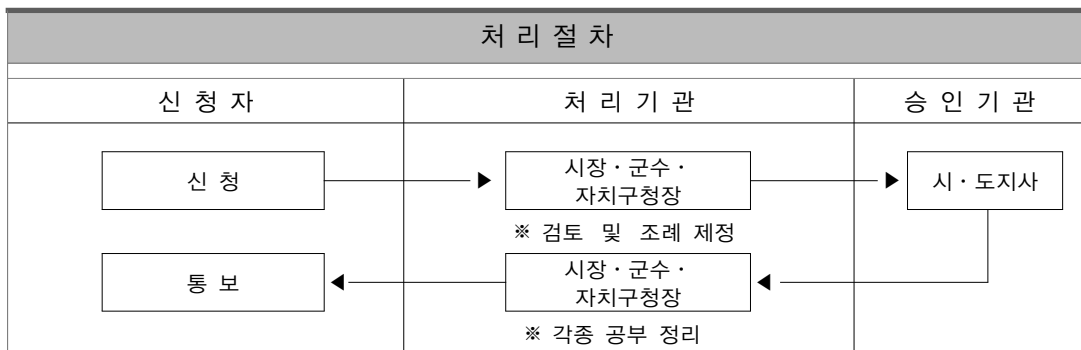
년 월 일

신청자

(서명 또는 인)

시장·군수·자치구청장 귀하

첨부서류	1. 별지 제3호서식에 따른 행정구역 변경 조서 2. 별지 제4호서식에 따른 행정구역 변경 지번별 조서 3. 행정구역 변경도	수수료 없 음
------	---	------------



210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



2

각종 승인·협의· 통보서식

- (1) 경계변경자율협의체 구성 사실 통보(서식 10호)
- (2) 자치구가 아닌 구 설치의 승인서(서식 11호)
- (3) 읍·면·동 설치의 승인서(서식 12호)

2 각종 승인·협의·통보서식

■ 행정구역 실무편람 [서식 10호] ※ 부령 [별지 제5호서식]과 동일

경계변경자율협의체 구성 사실 통보

1. 협의체명: ○○○○ 경계변경자율협의체
2. 구 성 일: 년 월 일
3. 운영기간: 년 월 일 ~ 년 월 일 (일)
4. 위원구성: 명
5. 의결방식:
6. 위원 세부현황

구 분	계	○○구	○○시	○○광역시	○○도
계	명	명	명	명	명
특별자치시·특별자치도· 시·군·자치구 소속 공무원	명				
특별자치시·특별자치도· 시·군·자치구 의회 의원	명				
시·군·자치구 관할 특별시·광역시·도 소속 공무원	명				
시·군·자치구 관할 특별시·광역시·도 의회 의원	명				
경계변경 대상지역 주민	명				
경계변경 전문가	명				

※ 작성방법

- 1) 계란은 인원을 기재하고, 그 밖의 란은 성명을 기재
- 2) 경계변경 전문가의 성명 기재란에는 () 안에 현재 소속 및 직위를 추가 기재

시장·군수·자치구청장

직인

시장·군수·자치구청장

직인

특별시장·광역시장·특별자치시장
도지사·특별자치도지사

직인

특별시장·광역시장·특별자치시장
도지사·특별자치도지사

직인

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 행정구역 실무편람 [서식 11호] ※ 부령 [별지 제9호서식]과 동일

행정안전부 제 호

자치구가 아닌 구 설치의 승인서

□ 승인 내용 : 자치구가 아닌 구 개 구 설치 승인

시·도, 시·군	신 설 구 의 명 칭	관할구역(법정동)

「지방자치법」 제7조제1항에 따라 위와 같이 자치구가 아닌 구의 설치를 승인합니다.

년 월 일

행정안전부장관

직인

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 행정구역 실무편람 [서식 12호] ※ 부령 [별지 제10호서식]과 동일

행정안전부 제 호

읍·면·동 설치의 승인서

□ 승인 내용 : 읍 설치(), 면 설치(), 동 설치()

시·도, 시·군	신설 읍·면·동의 명칭	관할구역(법정동)

「지방자치법」 제7조제1항에 따라 위와 같이 읍·면·동의 설치를 승인합니다.

년 월 일

행정안전부장관

직인

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



3

**행정구역개편
정비대상 공부
예시**

3

행정구역개편 정비대상 공부 예시 (72종)

순번	구분	공부명	근거	관 리 관 서					기 타
				시도	구시	군	읍면	구시 의동	
1	가족관계 (2)	◦ 가족관계등록부	가족관계의등록등에 관한 법률 제9조		○		○		법 원 (지 원)
2		◦ 폐쇄등록부	" 제11조		○		○		
3	주민 등록 및 인감 (5)	◦ 주민등록증 발급대장	주민등록법 시행령 제40조				○	○	행정안전부
4		◦ 주민등록증 회수대장	" 제44조				○	○	
5		◦ 인감대장	인감증명법 제4조				○	○	
6		◦ 인감관리대장	" 시행령 제5조				○	○	
7		◦ 재외국민용 인감대장	" 시행령 제5조				○	○	
8	병무 (21)	◦ 병적기록표	병역법 시행규칙 제3조						병무청
9		◦ 병역판정검사대상자명부	병역법 시행규칙 제13조						
10		◦ 현역병입영대상자명부	병역법 시행규칙 제17조						
11		◦ 귀가자명부	병역법 시행규칙 제16조의3						
12		◦ 현역병선발취소자명부	병역법 시행규칙 제23조						
13		◦ 현역편입자명부	병역법 시행규칙 제24조						
14		◦ 사회복무요원소집순서 명부	병역법 시행규칙 제37조						
15		◦ 사회복무요원소집대상자 명부	병역법 시행규칙 제38조						
16		◦ 사회복무요원명부	병역법 시행규칙 제41조						
17		◦ 복무기간만료예정자명단	병역법 시행규칙 제42조						
18		◦ (공중보건 의사 등) 편입자 명부	병역법 시행규칙 제47조						
19		◦ 병역지정업체선정 추천명부	병역법 시행규칙 제48조						
20		◦ 전문연구요원명부	병역법 시행규칙 제55조						

순번	구 분	공 부 명	근 거	관 리 관 서					기 타
				시도	구시	군	읍면	구시 의동	
21		○ 병력동원(훈련)소집자명부	병역법 시행규칙 제67조						
22		○ 교육소집대상자명부	병역법 시행규칙 제75조						
23		○ 사관후보생 편입자 명부	병역법 시행규칙 제79조						
24		○ 기본병과 장교의 병적편입 대상자 명단	병역법 시행규칙 제83조						
25		○ 재학생입영 등 연기자명부	병역법 시행규칙 제84조의2						
26		○ 병역처분(변경)자명부	병역법 시행규칙 제98조						
27		○ 보충역편입처분취소자명부	병역법 시행규칙 제104조						
28		○ 국외여행허가자등명부	병역법 시행규칙 제108조						
29	지방세 (8)	○ 면허세과세대장	지방세법 시행규칙 제19조		○	○			행정안전부
30		○ 주민세(개인분)과세대장	" 제38조		○	○			
31		○ 주민세(사업소분)과세대장	" 제38조		○	○			
32		○ 지방소득세 과세대장	" 제48조의16		○	○			
33		○ 재산세(건축물)과세대장	" 제64조		○	○			
34		○ 재산세(토지)과세대장	" 제64조		○	○			
35		○ 재산세(주택)과세대장	" 제64조		○	○			
36		○ 자동차세과세대장	" 제69조		○	○			
37	지적 (9)	○ 토지대장	공간정보관리법 제71조		○	○			국토교통부
38		○ 임야대장	"		○	○			
39		○ 공유지연명부	"		○	○			
40		○ 대지권등록부	"		○	○			
41		○ 경계점좌표등록부	" 제73조		○	○			
42		○ 지적도	" 제72조		○	○			
43		○ 임야도	" 제72조		○	○			
44		○ 지번별조서	공간정보관리법시행령 제73조		○	○			
45		○ 지적측량업등록대장	" 제35조		○	○			
46	건축물 (1)	○ 건축물대장	건축법 제38조		○	○			국토교통부

순번	구 분	공 부 명	근 거	관 리 관 서					기 타
				시도	구시	군	읍면	구시 의동	
47	외국인 (2)	◦ 등록외국인기록표	출입국관리법 제34조		○		○		법무부
48		◦ 외국인등록표	"		○		○		
49	수형인 (1)	◦ 수형인명표	형의실효등예관한법 제4조		○		○		법무부
50	초등학교 입학 (1)	◦ 취학아동명부	초중등교육법 시행령 제15조				○	○	교육부
51	생활보호 (2)	◦ 기초생활수급자관리카드	국민기초생활보장법 시행규칙 제39조				○	○	보건복지부
52		◦ 의료급여증	의료급여법 제8조		○	○			
53	민방위 (3)	◦ 민방위편성제외심사 대상자명부	민방위기본법 시행규칙 제18조		○	○			행정안전부
54		◦ 민방위대편성대상자명부	" 제21조		○	○			
55		◦ 민방위대원명부	" 제28조		○	○			
56	개발 제한 (2)	◦ 개발제한구역건축물관리 대장	개발제한구역의지정및관리 에관한특별조치법시행령 제24조		○	○			국토교통부
57		◦ 개발제한구역보전부담금 부과·징수대장	" 시행규칙 제24조		○	○			
58	식품 위생 (2)	◦ 식품접객업영업허가 관리대장	식품위생법 시행규칙 제40조		○	○			식품의약품 안전처
59		◦ 영업허가관리대장	"		○	○			
60	문화재 (5)	◦ 문화재수리업 등 등록대장	문화재수리법 시행규칙 제7조	○	○	○			문화재청
61		◦ 국가지정문화재대장	" 제26조	○	○	○			
62		◦ 국가지정문화재의 종류별 목록	문화재보호법 시행규칙 제27조	○					
63		◦ 국가지정문화재의 소재지별 목록	" 제27조	○					
64		◦ 국가 등록문화재대장	" 제36조	○	○	○			

순번	구 분	공 부 명	근 거	관 리 관 서					기 타
				시도	구시	군	읍면	구시 의동	
65	전통 사찰 (1)	◦ 전통사찰등록대장	전통사찰의 보존 및 지원 에 관한 법률 시행령 제4조	○	○	○			문화체육 관광부
66	등기 (2)	◦ 토지등기부	부동산등기법 제34조						법 원
67		◦ 건물등기부	" 제40조						
68	상공 (1)	◦ 공장설립대장	산업집적활성화및공장설립 에관한법률 제13조		○	○			산업통상 자원부
69	우편 (1)	◦ 우편구역 고시	우편법 시행령 제5조						과학기술 정보통신부
70	농사 (3)	◦ 농지원부	농지법 제49조		○	○			농림축산 식품부
71		◦ 농지전용허가대장	농지법 시행규칙 제29조		○	○			
72		◦ 농지전용신고대장	" 제31조		○	○			



4

**행정구역개편
정비대상 법령
예시**

4

행정구역개편 정비대상 법령 예시 (79종)

구분	법령명	관계부처
법률	○ 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 (2) ○ 공직선거법	(별 표) 대 법 원 (별 표) 중 앙 선 관 위
대통령령	○ 과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제 (40) ○ 법무부와 그 소속기관 직제 ○ 농림축산식품부와 그 소속기관 직제 ○ 산업통상자원부와 그 소속기관 직제 ○ 보건복지부와 그 소속기관 직제 ○ 환경부와 그 소속기관 직제 ○ 고용노동부와 그 소속기관 직제 ○ 국토교통부와 그 소속기관 직제 ○ 해양수산부와 그 소속기관 직제 ○ 중소벤처기업부와 그 소속기관 직제 ○ 국가보훈처와 그 소속기관 직제 ○ 식품의약품안전처와 그 소속기관 직제 ○ 국세청과 그 소속기관 직제 ○ 관세청과 그 소속기관 직제 ○ 조달청과 그 소속기관 직제 ○ 통계청과 그 소속기관 직제 ○ 우정사업본부 직제 ○ 대검찰청의 위치와 각급 검찰청의 명칭 및 위치에 관한 규정 ○ 검찰청 사무기구에 관한 규정 ○ 병무청과 그 소속기관 직제 ○ 경찰청과 그 소속기관 직제 ○ 소방청과 그 소속기관 직제	(별 표 1) 과기정통부, 행안부 (별표 1, 2 등) 법무부, 행안부 (별 표 1) 농식품부, 행안부 (별 표 1, 2) 산업부, 행안부 (별표 1, 2 등) 복지부, 행안부 (별표 1, 2 등) 환경부, 행안부 (별 표 1) 고용부, 행안부 (별 표 1) 국토부, 행안부 (별 표 1) 해수부, 행안부 (별 표 1) 중기부, 행안부 (별 표 1) 보훈처, 행안부 (별 표 1) 식약처, 행안부 (별 표 1) 국세청, 행안부 (별 표 1) 관세청, 행안부 (별 표 1) 조달청, 행안부 (별 표 1) 통계청, 행안부 (별 표 1) 우 본, 행 안 부 (별 표) 법 무 부 (별표 3, 4) 법무부, 행안부 (별 표 1, 2) 병무청, 행안부 (별표 1, 2 등) 경찰청, 행안부 (별 표 1) 소방청, 행안부

구분	법	명	관 계 부 처
대통령령	○ 산림청과 그 소속기관 직제	(별 표 1)	산림청, 행안부
	○ 질병관리청과 그 소속기관 직제	(별표 1~3)	질병청, 행안부
	○ 기상청과 그 소속기관 직제	(별 표 1)	기상청, 행안부
	○ 해양경찰청과 그 소속기관 직제	(별표 1, 2 등)	해경청, 행안부
	○ 국가인권위원회와 그 소속기관 직제	(별 표 1)	인권위, 행안부
	○ 방송통신위원회와 그 소속기관 직제	(별 표 1)	방통위, 행안부
	○ 공정거래위원회와 그 소속기관 직제	(별 표 1)	공정위, 행안부
	○ 원자력안전위원회와 그 소속기관 직제	(별 표 1)	원안위, 행안부
	○ 지방교육자치에 관한 법률 시행령	(별 표 1, 2)	교육부
	○ 지방자치단체에 두는 국가공무원의 정원에 관한 법률 시행령	(별표 2, 3 등)	행안부
	○ 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정	(별표 1, 2 등)	"
	○ 접경지역지원 특별법 시행령	(제2조, 제8조 등)	"
	○ 수도권정비계획법 시행령	(별 표 1)	국토부
	○ 도로법 시행령	(별 표 1)	"
	○ 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령	(별 표 3)	"
	○ 노동위원회법 시행령	(별표 1, 2)	고용부
	○ 항만법 시행령	(별 표 1)	해수부
	○ 수산업법 시행령	(별 표 3)	"
총리령	○ 공정거래위원회와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별 표 1)	공정위
(3)	○ 국가보훈처와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2 등)	보훈처
	○ 식품의약품안전처와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2 등)	식약처
부령	○ 국세청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2 등)	국세청, 기재부
(30)	○ 관세청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 3)	관세청, 기재부
	○ 조달청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별 표 1)	조달청, 기재부
	○ 통계청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2)	통계청, 기재부
	○ 과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2)	과기정통부
	○ 우정사업본부 직제 시행규칙	(별 표 1)	우본, 과기정통부
	○ 법무부와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 1의 2등)	법무부
	○ 병무청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2)	병무청, 국방부

구분	법령명	관계부처
부령	○ 행정안전부와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별 표 1) 행 안 부
	○ 경찰청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2 등) 경찰청, 행안부
	○ 소방청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2) 소방청, 행안부
	○ 문화재청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2) 문화재청, 문체부
	○ 농림축산식품부와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 1의 2 등) 농 식 품 부
	○ 산림청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2) 산림청, 농식품부
	○ 농촌진흥청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별 표 1) 농진청, 농식품부
	○ 산업통상자원부와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2 등) 산 업 부
	○ 보건복지부와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별 표 1) 복 지 부
	○ 질병관리청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별 표 1~4) 질병청, 복지부
	○ 환경부와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2 등) 환 경 부
	○ 기상청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 1의 2 등) 기상청, 환경부
	○ 고용노동부와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2 등) 고 용 부
	○ 국토교통부와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2 등) 국 토 부
	○ 해양수산부와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2 등) 해 수 부
	○ 해양경찰청과 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2 등) 해경청, 해수부
	○ 중소벤처기업부와 그 소속기관 직제 시행규칙	(별표 1, 2) 중 기 부
	○ 소득세법 시행규칙	(별 표 1) 기 재 부
	○ 지방자치단체에 두는 고위공무원단 직위의 직무등급 표시에 관한 규칙	(별 표) 행 안 부
	○ 금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙	(별 표 1) 환 경 부
	○ 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙	(별 표 1) "
	○ 영산강·섬진강 수계물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙	(별 표 1) "
기타	○ 등기소의 설치와 관할구역에 관한 규칙	(별 표) 대 법 원
(4)	○ 법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호 부여에 관한 규칙	(별 표 2) "
	○ 공직선거관리규칙	(별 표 1) 중 앙 선 관 위
	○ 선거관리위원회법 시행규칙	(별표 1, 2 등) "

C H A P T E R

IV

관계 법령

1. 지방자치법 및 동법시행령(발체)
2. 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙(부령)
3. 공직선거법(발체)
4. 수북 지구와 동 인접 지구의 행정구역에 관한
임시조치법
5. 주민투표법
6. 지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한
특별법
7. 지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한
특별법 시행령

1

지방자치법 및 동법시행령(발췌)

지방자치법	지방자치법시행령
제3조(지방자치단체의 법인격 및 관할) ① 지방자치단체는 법인으로 한다. ② 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도(이하 “시·도”라 한다)는 정부의 직할(直轄)로 두고, 시는 도의 관할 구역 안에, 군은 광역시나 도의 관할 구역 안에 두며, 자치구는 특별시와 광역시의 관할 구역 안에 둔다. ③ 특별시·광역시 또는 특별자치시가 아닌 인구 50만 이상의 시에는 자치구가 아닌 구를 둘 수 있고, 군에는 읍·면을 두며, 시와 구(자치구를 포함한다)에는 동을, 읍·면에는 리를 둔다. ④ 제10조제2항에 따라 설치된 시에는 도시의 형태를 갖춘 지역에는 동을, 그 밖의 지역에는 읍·면을 두되, 자치구가 아닌 구를 둘 경우에는 그 구에 읍·면·동을 둘 수 있다. ⑤ 특별자치시와 특별자치도의 하부행정기관에 관한 사항은 따로 법률로 정한다. 제5조(지방자치단체의 명칭과 구역) ① 지방자치단체의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 명칭과 구역을 바꾸거나 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 법률로 정한다.	제2조(관할 구역의 변경 등으로 인한 지방자치단체 등의 사무 인계) 「지방자치법」(이하 “법”이라 한다) 제5조제1항 및 제7조제1항·제2항에 따라 지방자치단체, 자치구가 아닌 구와 읍·면·동·리의 구역을 변경하거나 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합치는 데에 따른 사무의 인계에 관하여는 제64조부터 제68조까지의 규정을 준용한다.

지방자치법	지방자치법시행령
② 제1항에도 불구하고 지방자치단체의 구역 변경 중 관할 구역 경계변경(이하 “경계변경”이라 한다)과 지방자치단체의 한자 명칭의 변경은 대통령령으로 정한다. 이 경우 경계변경의 절차는 제6조에서 정한 절차에 따른다. ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 관계 지방의회의 의견을 들어야 한다. 다만, 「주민투표법」 제8조에 따라 주민투표를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때 2. 지방자치단체의 구역을 변경할 때(경계변경을 할 때는 제외한다) 3. 지방자치단체의 명칭을 변경할 때(한자 명칭을 변경할 때를 포함한다) ④ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 지역이 속할 지방자치단체는 제5항부터 제8항까지의 규정에 따라 행정안전부장관이 결정한다. 1. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따른 매립지 2. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제19호의 지적공부(이하 “지적공부”라 한다)에 등록이 누락된 토지	제3조(관계 지방의회) 법 제5조제3항 각 호 외의 부분 본문에 따른 관계 지방의회는 해당 지방자치단체의 의회와 그 상급 지방자치단체의 의회로 한다.

지방자치법	지방자치법시행령
⑤ 제4항제1호의 경우에는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제28조에 따른 매립 면허관청(이하 이 조에서 “면허관청”이라 한다) 또는 관련 지방자치단체의 장이 같은 법 제45조에 따른 준공검사를 하기 전에, 제4항제2호의 경우에는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제18호에 따른 지적소관청(이하 이 조에서 “지적소관청”이라 한다)이 지적공부에 등록하기 전에 각각 해당 지역의 위치, 귀속희망 지방자치단체(복수인 경우를 포함한다) 등을 명시하여 행정안전부장관에게 그 지역이 속할 지방자치단체의 결정을 신청하여야 한다. 이 경우 제4항제1호에 따른 매립지의 매립 면허를 받은 자는 면허관청에 해당 매립지가 속할 지방자치단체의 결정 신청을 요구할 수 있다. ⑥ 행정안전부장관은 제5항에 따른 신청을 받은 후 지체 없이 제5항에 따른 신청내용을 20일 이상 관보나 인터넷 홈페이지에 게재하는 등의 방법으로 널리 알려야 한다. 이 경우 알리는 방법, 의견 제출 등에 관하여는 「행정절차법」 제42조·제44조 및 제45조를 준용한다. ⑦ 행정안전부장관은 제6항에 따른 기간이 끝나면 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 결정하고, 그 결과를 면허관청이나 지적소관청, 관계 지방자치단체의 장 등에게 통보하고 공고하여야 한다.	

지방자치법	지방자치법시행령
1. 제6항에 따른 기간 내에 신청내용에 대하여 이의가 제기된 경우: 제166조에 따른 지방자치단체중앙분쟁조정위원회(이하 이 조 및 제6조에서 “위원회”라 한다)의 심의·의결에 따라 제4항 각 호의 지역이 속할 지방자치단체를 결정 2. 제6항에 따른 기간 내에 신청내용에 대하여 이의가 제기되지 아니한 경우: 위원회의 심의·의결을 거치지 아니하고 신청내용에 따라 제4항 각 호의 지역이 속할 지방자치단체를 결정 ⑧ 위원회의 위원장은 제7항제1호에 따른 심의과정에서 필요하다고 인정되면 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체의 공무원 또는 관련 전문가를 출석시켜 의견을 듣거나 관계 기관이나 단체에 자료 및 의견 제출 등을 요구할 수 있다. 이 경우 관계 지방자치단체의 장에게는 의견을 진술할 기회를 주어야 한다. ⑨ 관계 지방자치단체의 장은 제4항부터 제7항까지의 규정에 따른 행정안전부장관의 결정에 이의가 있으면 그 결과를 통보받은 날부터 15일 이내에 대법원에 소송을 제기할 수 있다. ⑩ 행정안전부장관은 제9항에 따른 소송 결과 대법원의 인용결정이 있으면 그 취지에 따라 다시 결정하여야 한다.	

지방자치법	지방자치법시행령
⑪ 행정안전부장관은 제4항 각 호의 지역이 속할 지방자치단체 결정과 관련하여 제7항 제1호에 따라 위원회의 심의를 할 때 같은 시·도 안에 있는 관계 시·군 및 자치구 상호 간 매립지 조성 비용 및 관리 비용 부담 등에 관한 조정(調整)이 필요한 경우 제165조 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 당사자의 신청 또는 직권으로 위원회의 심의·의결에 따라 조정할 수 있다. 이 경우 그 조정 결과의 통보 및 조정 결정 사항의 이행은 제165조제4항부터 제7항까지의 규정에 따른다. 제6조(지방자치단체의 관할 구역 경계변경 등) ① 지방자치단체의 장은 관할 구역과 생활권과의 불일치 등으로 인하여 주민생활에 불편이 큰 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 행정안전부장관에게 경계변경이 필요한 지역 등을 명시하여 경계변경에 대한 조정을 신청할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 지방의회 재적의원 과반수의 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 동의를 받아야 한다. ② 관계 중앙행정기관의 장 또는 둘 이상의 지방자치단체에 걸친 개발사업 등의 시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 지방자치단체의 장에게 제1항에 따른 경계변경에 대한 조정을 신청하여 줄 것을 요구할 수 있다.	제4조(지방자치단체의 관할 구역 경계변경 조정 신청 등) ① 법 제6조제1항 전단에서 “관할 구역과 생활권과의 불일치 등으로 인하여 주민생활에 불편이 큰 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 하나의 건축물, 주택단지나 이에 부속된 시설(부속용지, 연접도로 등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다), 필지 등이 둘 이상의 지방자치단체로 분리되어 주민 불편이 발생하는 경우 2. 둘 이상의 지방자치단체에 걸친 개발사업 등으로 하나의 건축물, 주택단지나 이에 부속된 시설, 필지 등이 둘 이상의 지방자치단체로 분리될 예정으로 주민 불편이 예상되는 경우

지방자치법	지방자치법시행령
③ 행정안전부장관은 제1항에 따른 경계 변경에 대한 조정 신청을 받으면 지체 없이 그 신청 내용을 관계 지방자치단체의 장에게 통지하고, 20일 이상 관보나 인터넷 홈페이지에 게재하는 등의 방법으로 널리 알려야 한다. 이 경우 알리는 방법, 의견의 제출 등에 관하여는 「행정절차법」 제42조·제44조 및 제45조를 준용한다. ④ 행정안전부장관은 제3항에 따른 기간이 끝난 후 지체 없이 대통령령으로 정하」는 바에 따라 관계 지방자치단체 등 당사자 간 경계변경에 관한 사항을 효율적으로 협의할 수 있도록 경계변경자율협의체(이하 이 조에서 “협의체”라 한다)를 구성·운영할 것을 관계 지방자치단체의 장에게 요청하여야 한다. ⑤ 관계 지방자치단체는 제4항에 따른 협의체 구성·운영 요청을 받은 후 지체 없이 협의체를 구성하고, 경계변경 여부 및 대상 등에 대하여 같은 항에 따른 행정안전부장관의 요청을 받은 날부터 120일 이내에 협의를 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다. ⑥ 제5항에 따라 협의체를 구성한 지방자치단체의 장은 같은 항에 따른 협의 기간 이내에 협의체의 협의 결과를 행정안전부장관에게 알려야 한다.	3. 지방자치단체의 일부가 도로, 하천 등으로 나머지 지역과 현저히 분리되어 있고 다른 지방자치단체와 밀접해 있어 주민 불편이 발생하는 경우 4. 관계 지방자치단체가 관할 구역과 주민 생활권의 불일치를 해소하기 위하여 경계 변경에 합의한 경우 ② 관계 중앙행정기관의 장이나 둘 이상의 지방자치단체에 걸친 개발사업 등의 시행자가 법 제6조제2항에 따라 경계변경에 대한 조정 신청을 요구하려는 경우에는 착공 전에 행정안전부령으로 정하는 신청요구서에 행정구역 변경조서 및 변경도 등을 첨부하여 관계 지방자치단체의 장에게 제출해야 한다. ③ 제2항에 따라 조정 신청 요구를 받은 관계 지방자치단체의 장은 30일 이내에 행정안전부장관에게 조정 신청을 할 것인지를 검토하고, 그 결과를 요구한 자에게 통보해야 한다. 이 경우 관계 지방자치단체의 장은 30일의 범위에서 한 차례 그 기간을 연장할 수 있다. ④ 제2항에 따라 조정 신청 요구를 받은 관계 지방자치단체의 장은 조정 신청 요구에 대하여 보완이 필요하다고 인정할 때에는 적절한 기간을 정하여 그 보완을 요구할 수 있다. 이 경우 보완에 걸린 기간은 제3항에 따른 기간에 산입하지 않는다.

지방자치법	지방자치법시행령
⑦ 행정안전부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결을 거쳐 경계변경에 대하여 조정할 수 있다. 1. 관계 지방자치단체가 제4항에 따른 행정안전부장관의 요청을 받은 날부터 120일 이내에 협의체를 구성하지 못한 경우 2. 관계 지방자치단체가 제5항에 따른 협의 기간 이내에 경계변경 여부 및 대상 등에 대하여 합의를 하지 못한 경우 ⑧ 위원회는 제7항에 따라 경계변경에 대한 사항을 심의할 때에는 관계 지방자치단체의 장의 의견 청취 등에 관하여는 제5조 제8항을 준용한다. ⑨ 행정안전부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지체 없이 그 내용을 검토한 후 이를 반영하여 경계변경에 관한 대통령령안을 입안하여야 한다. 1. 제5항에 따른 협의체의 협의 결과 관계 지방자치단체 간 경계변경에 합의를 하고, 관계 지방자치단체의 장이 제6항에 따라 그 내용을 각각 알린 경우 2. 위원회가 제7항에 따른 심의 결과 경계변경이 필요하다고 의결한 경우	제5조(경계변경자율협의체의 구성) ① 관계 지방자치단체의 장은 법 제6조제4항에 따른 경계변경자율협의체(이하 이 조, 제6조 및 제7조에서 “경계변경협의체”라 한다)의 구성·운영 요청을 받으면 지체 없이 경계변경자율협의체를 구성하고, 그 사실을 행정안전부장관에게 서면으로 통보해야 한다. ② 경계변경협의체는 관계 지방자치단체가 협의하여 구성하며, 위원장을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성한다. ③ 경계변경협의체의 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람 중에서 관계 지방자치단체의 장이 임명하거나 위촉하되, 제5호 및 제6호에 해당하는 위원의 수가 전체 위원 수의 2분의 1 이상이어야 한다. 1. 관계 특별자치시·특별자치도·시·군 및 자치구 소속 공무원 2. 관계 특별자치시·특별자치도·시·군 및 자치구 의회의원 3. 관계 시·군 및 자치구를 관할하는 특별시, 광역시, 도 소속 공무원 4. 관계 시·군 및 자치구를 관할하는 특별시, 광역시, 도 의회의원 5. 법 제6조제1항 전단에 따른 경계변경이 필요한 지역의 주민 6. 경계변경에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람

지방자치법	지방자치법시행령
⑩ 행정안전부장관은 경계변경의 조정과 관련하여 제7항에 따라 위원회의 심의를 할 때 같은 시·도 안에 있는 관계 시·군 및 자치구 상호 간 경계변경에 관련된 비용 부담, 행정적·재정적 사항 등에 관하여 조정이 필요한 경우 제165조제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 당사자의 신청 또는 직권으로 위원회의 심의·의결에 따라 조정할 수 있다. 이 경우 그 조정 결과의 통보 및 조정 결정 사항의 이행은 제165조제4항부터 제7항까지의 규정에 따른다.	④ 경계변경협의체의 위원장은 위원 중에서 호선(互選)한다. ⑤ 경계변경협의체 위원의 임기는 경계변경 협의체의 운영기간으로 한다. 제6조(경계변경협의체의 운영) ① 경계변경 협의체는 다음 각 호의 사항을 협의한다. 1. 경계변경의 여부 및 대상 2. 경계변경의 일정 및 절차 3. 그 밖에 경계변경에 필요한 사항 ② 경계변경협의체는 경계변경 대상지역의 주민을 대상으로 설문조사를 실시하거나 공청회를 개최할 수 있다. ③ 경계변경협의체는 관계 지방자치단체의 장에게 협의를 위하여 필요한 자료의 제출, 실태조사 등을 요청할 수 있다. ④ 경계변경협의체는 제1항 각 호의 사항에 대하여 협의 기간 이내에 협의 결과를 작성하여 경계변경협의체를 구성한 지방자치 단체의 장에게 통보해야 한다. ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 경계변경협의체의 운영에 필요한 사항은 경계변경협의체의 협의를 거쳐 위원장이 정한다.

지방자치법	지방자치법시행령
제7조(자치구가 아닌 구와 읍·면·동 등의 명칭과 구역) ① 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 자치구가 아닌 구와 읍·면·동을 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 행정안전부장관의 승인을 받아 그 지방자치단체의 조례로 정한다. 다만, 명칭과 구역의 변경은 그 지방자치단체의 조례로 정하고, 그 결과를 특별시장·광역시장·도지사에게 보고하여야 한다. ② 리의 구역은 자연 촌락을 기준으로 하되, 그 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 명칭과 구역을 변경하거나 리를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 그 지방자치단체의 조례로 정한다.	제7조(협의 기간의 연장 사유) ① 법 제6조제5항 단서에서 “대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 관계 지방자치단체가 협의 기간의 연장에 합의한 경우를 말한다. 1. 천재지변 또는 재난 등으로 경계변경 자율협의체의 운영이 어려운 경우 2. 경계변경 여부에 대한 충분한 의견수렴, 자료수집과 실태조사를 실시하기 위하여 법 제6조제5항 본문에 따른 기간 내에 협의를 완료하기 어려운 경우 ② 경계변경협의체를 구성한 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 협의 기간을 연장한 경우에는 그 사실을 행정안전부장관에게 통보해야 한다.

지방자치법	지방자치법시행령
③ 인구 감소 등 행정여건 변화로 인하여 필요한 경우 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 2개 이상의 면을 하나의 면으로 운영하는 등 행정 운영상 면[이하 “행정면”(行政面)이라 한다]을 따로 둘 수 있다. ④ 동·리에서는 행정 능률과 주민의 편의를 위하여 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 하나의 동·리를 2개 이상의 동·리로 운영하거나 2개 이상의 동·리를 하나의 동·리로 운영하는 등 행정 운영상 동(이하 “행정동”이라 한다)·리(이하 “행정리”라 한다)를 따로 둘 수 있다. ⑤ 행정동에 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 통 등 하부 조직을 둘 수 있다. ⑥ 행정리에 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 하부 조직을 둘 수 있다. 제8조(구역의 변경 또는 폐지·설치·분리·합병 시의 사무와 재산의 승계) ① 지방자치단체의 구역을 변경하거나 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 새로 그 지역을 관할하게 된 지방자치단체가 그 사무와 재산을 승계한다. ② 제1항의 경우에 지역으로 지방자치단체의 사무와 재산을 구분하기 곤란하면 시·도에서는 행정안전부장관이, 시·군 및 자치구에서는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)가 그 사무와 재산의 한계 및 승계할 지방자치단체를 지정한다.	

지방자치법	지방자치법시행령
제9조(사무소의 소재지) ① 지방자치단체의 사무소 소재지와 자치구가 아닌 구 및 읍·면·동의 사무소 소재지는 종전과 같이 하고, 이를 변경하거나 새로 설정하려면 지방자치단체의 조례로 정한다. 이 경우 면·동은 행정면·행정동(行政洞)을 말한다. ② 제1항의 사항을 조례로 정할 때에는 그 지방의회의 재적의원 과반수의 찬성이 있어야 한다. 제10조(시·읍의 설치기준 등) ① 시는 그 대부분이 도시의 형태를 갖추고 인구 5만 이상이 되어야 한다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역은 도농(都農) 복합형태의 시로 할 수 있다. 1. 제1항에 따라 설치된 시와 군을 통합한 지역 2. 인구 5만 이상의 도시 형태를 갖춘 지역이 있는 군 3. 인구 2만 이상의 도시 형태를 갖춘 2개 이상의 지역 인구가 5만 이상인 군. 이 경우 군의 인구는 15만 이상으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어야 한다. 4. 국가의 정책으로 인하여 도시가 형성되고, 제128조에 따라 도의 출장소가 설치된 지역으로서 그 지역의 인구가 3만 이상이며, 인구 15만 이상의 도농 복합형태의 시의 일부인 지역	제8조(사무소의 소재지) 법 제9조에 따른 지방자치단체의 사무소 소재지는 주사무소를 기준으로 다음 각 호의 구분에 따른 단위로 결정한다. 1. 특별시·광역시 및 도: 시·군 및 자치구 2. 특별자치도: 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조 제2항에 따른 행정시 3. 특별자치시, 시·군 및 자치구: 읍·면·동 제9조(시·읍의 설치기준) ① 법 제10조제1항에 따른 시는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다. 1. 해당 지역의 시가지를 구성하는 지역 안에 거주하는 인구의 비율이 전체 인구의 60퍼센트 이상일 것 2. 해당 지역의 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 종사하는 가구의 비율이 전체 가구의 60퍼센트 이상일 것 3. 1명당 지방세 납세액, 인구밀도 및 인구증가 경향이 행정안전부령으로 정하는 기준 이상일 것 ② 법 제10조제2항제2호 및 제3호에 따른 도농 복합형태의 시는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다. 1. 해당 지역의 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 종사하는 가구의 비율이 군 전체 가구의 45퍼센트 이상일 것

지방자치법	지방자치법시행령
③ 읍은 그 대부분이 도시의 형태를 갖추고 인구 2만 이상이 되어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 인구 2만 미만인 경우에도 읍으로 할 수 있다. 1. 군사무소 소재지의 면 2. 읍이 없는 도농 복합형태의 시에서 그 시에 있는 면 중 1개 면 ④ 시·읍의 설치에 관한 세부기준은 대통령령으로 정한다.	2. 다음의 식으로 계산한 해당 군의 재정자립도가 전국 군 재정자립도의 평균치 이상일 것 $\{(\text{지방세} + \text{세외수입} - \text{지방채}) \div \text{일반회계예산}\} \times 100$ ③ 법 제10조제3항 각 호 외의 부분 본문에 따른 읍은 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다. 1. 해당 지역의 시가지를 구성하는 지역 안에 거주하는 인구의 비율이 전체 인구의 40퍼센트 이상일 것 2. 해당 지역의 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 종사하는 가구의 비율이 전체 가구의 40퍼센트 이상일 것
제14조(지방자치단체의 종류별 사무배분기준) ① 제13조에 따른 지방자치단체의 사무를 지방자치단체의 종류별로 배분하는 기준은 다음 각 호와 같다. 다만, 제13조제2항 제1호의 사무는 각 지방자치단체에 공통된 사무로 한다. 1. 시·도 가. 행정처리 결과가 2개 이상의 시·군 및 자치구에 미치는 광역적 사무 나. 시·도 단위로 동일한 기준에 따라 처리되어야 할 성질의 사무 다. 지역적 특성을 살리면서 시·도 단위로 통일성을 유지할 필요가 있는 사무	제10조(지방자치단체의 종류별 사무) ① 법 제14조제1항의 배분기준에 따른 지방자치단체의 종류별 사무는 별표 1과 같다. 다만, 법령에 이와 다른 규정이 있는 경우에는 그에 따른다. ③ 법 제14조제1항제2호 단서에 따라 인구 50만 이상의 시가 직접 처리할 수 있는 도의 사무는 별표 3과 같다. 다만, 법령에 이와 다른 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.

지방자치법	지방자치법시행령
라. 국가와 시·군 및 자치구 사이의 연락·조정 등의 사무 마. 시·군 및 자치구가 독자적으로 처리하기 어려운 사무 바. 2개 이상의 시·군 및 자치구가 공동으로 설치하는 것이 적당하다고 인정되는 규모의 시설을 설치하고 관리하는 사무 2. 시·군 및 자치구 제1호에서 시·도가 처리하는 것으로 되어 있는 사무를 제외한 사무. 다만, 인구 50만 이상의 시에 대해서는 도가 처리하는 사무의 일부를 직접 처리하게 할 수 있다. 제18조(주민투표) ① 지방자치단체의 장은 주민에게 과도한 부담을 주거나 중대한 영향을 미치는 지방자치단체의 주요 결정사항 등에 대하여 주민투표에 부칠 수 있다. ② 주민투표의 대상·발의자·발의요건, 그 밖에 투표절차 등에 관한 사항은 따로 법률로 정한다. 제31조(지방자치단체를 신설하거나 격을 변경할 때의 조례·규칙 시행) 지방자치단체를 나누거나 합하여 새로운 지방자치단체가 설치되거나 지방자치단체의 격이 변경되면 그 지방자치단체의 장은 필요한 사항에 관하여 새로운 조례나 규칙이 제정·시행될 때까지 종래 그 지역에 시행되던 조례나 규칙을 계속 시행할 수 있다.	

지방자치법	지방자치법시행령
제35조(보고) 조례나 규칙을 제정하거나 개정하거나 폐지할 경우 조례는 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에, 규칙은 공포 예정일 15일 전에 시·도지사는 행정안전부장관에게, 시장·군수 및 자치구의 구청장은 시·도지사에게 그 전문(全文)을 첨부하여 각각 보고하여야 하며, 보고를 받은 행정안전부장관은 그 내용을 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다. 제110조(지방자치단체의 폐지·설치·분리·합병과 지방자치단체의 장) 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합쳐 새로 지방자치단체의 장을 선출하여야 하는 경우에는 그 지방자치단체의 장이 선출될 때까지 시·도지사는 행정안전부장관이, 시장·군수 및 자치구의 구청장은 시·도지사가 각각 그 직무를 대행할 사람을 지정하여야 한다. 다만, 둘 이상의 동격의 지방자치단체를 통폐합하여 새로운 지방자치단체를 설치하는 경우에는 종전의 지방자치단체의 장 중에서 해당 지방자치단체의 장의 직무를 대행할 사람을 지정한다.	

지방자치법	지방자치법시행령
제119조(사무인계) 지방자치단체의 장이 퇴직할 때에는 소관 사무 일체를 후임자에게 인계하여야 한다.	제64조(사무인계) ① 법 제119조에 따라 퇴직하는 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 구분에 따른 날에 그 소관 사무의 전부를 새로운 지방자치단체의 장이나 그 직무나 권한을 대행하는 사람에게 인계해야 한다. - 임기만료로 퇴직하는 경우: 새로운 지방자치단체의 장의 임기가 시작되는 날 - 임기 중에 퇴직하는 경우: 그 퇴직하는 날 ② 제1항 각 호 외의 부분에 따라 직무나 권한을 대행하는 사람이 사무를 인계받은 경우 그 직무나 권한을 대행하는 사람은 새로운 지방자치단체의 장이 사무를 인수할 수 있게 될 때에 지체 없이 새로운 지방자치단체의 장에게 소관 사무를 인계해야 한다. 제65조(사무인계의 방법) 제64조에 따른 사무인계는 다음 각 호의 사항을 적은 사무인계서에 인계자·인수자 및 참관인이 각각 기명·날인하는 방법으로 해야 한다. - 서류 및 장부의 목록 - 공유재산·물품·채권·채무 등 재산 목록 - 예산·회계의 수지현재표(收支現計表: 수입·지출의 현재 상태를 계산한 표) 및 잔액 증명 - 기획 중이거나 시행 중인 중요 사업 - 그 밖의 주요 사항

지방자치법	지방자치법시행령
	제66조(사무인계 시의 참관) ① 사무인계를 할 때에는 반드시 참관인을 두어야 하며, 참관인은 인계가 끝난 즉시 사무인계서의 흠결 여부를 확인하고 도장을 찍어야 한다. ② 사무인계 시의 참관은 부지사·부시장·부군수·부구청장이 해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 지방자치단체의 규칙으로 정하는 사람이 참관한다. 1. 결원 등의 사유로 부지사·부시장·부군수·부구청장이 참관할 수 없는 경우 2. 제64조제1항 각 호 외의 부분에 따라 직무나 권한을 대행하는 사람이 인계를 받는 경우 3. 제64조제2항에 따라 직무나 권한을 대행하는 사람이 새로운 지방자치단체의 장에게 사무인계를 하는 경우 제67조(사무인계서류의 생략) 제65조 각 호의 사항 중 사무인계 당시 갖추어 두고 있는 목록 또는 대장으로 현황을 확인할 수 있는 경우에는 그 목록 또는 대장으로 사무인계서의 해당 부분을 갈음할 수 있다. 이 경우 그 뜻을 사무인계서에 적어야 한다. 제68조(운영 규정) 법 및 이 영에 규정된 것 외에 지방자치단체의 장의 사무인계에 관하여 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 규칙으로 정한다.

지방자치법	지방자치법시행령
제128조(출장소) 지방자치단체는 외진 곳의 주민의 편의와 특정지역의 개발 촉진을 위하여 필요하면 대통령령으로 정하는 범위에서 그 지방자치단체의 조례로 출장소를 설치할 수 있다.	제76조(출장소의 설치) ① 지방자치단체는 다음 각 호의 요건을 갖춘 경우에는 법 제128조에 따라 출장소를 설치할 수 있다. 1. 원거지 주민의 편의를 위하여 소관 사무를 분장할 필요가 있을 것 2. 업무의 종합성과 계속성이 있을 것 3. 관할 구역의 범위가 분명할 것 ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출장소를 설치할 수 없다. 1. 자치구가 아닌 구가 설치된 시(법 제10조 제2항에 따른 도농 복합형태의 시는 제외한다)의 경우 2. 법 제7조제4항에 따라 설치된 행정동의 경우
제131조(하부행정기관의 장) 자치구가 아닌 구에 구청장, 읍에 읍장, 면에 면장, 동에 동장을 둔다. 이 경우 면·동은 행정면·행정동을 말한다.	제81조(이장 및 통장의 임명) ① 법 제7조제5항에 따른 행정동의 통에는 통장을 두고, 법 제7조 제6항에 따른 읍·면의 행정리에는 이장을 둔다. ② 제1항에 따른 이장 및 통장은 주민의 신망이 두터운 사람 중에서 해당 지방자치단체의 규칙으로 정하는 바에 따라 읍장·면장·동장이 임명한다. ③ 읍장·면장·동장이 제2항에 따라 이장 및 통장을 임명한 경우에는 그 사실을 해당 시장·군수 및 구청장에게 보고해야 한다.

2

행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙

제 정	1991.12. 9	내 무 부 령	제547호
개 정	1999. 3. 3	행정자치부령	제 39호
	1999.12.31	행정자치부령	제 84호
	2005. 7. 5	행정자치부령	제290호
	2008. 3. 4	행정자치부령	제 1 호
	2011. 7. 5	행정안전부령	제228호
	2013. 3.23	안전행정부령	제 1 호
	2014.11.19	행정자치부령	제 1 호
	2017. 7.26	행정안전부령	제 1 호
	2020. 4. 1	행정안전부령	제177호
	2022. 1.13	행정안전부령	제312호

제1조(목적) 이 규칙은 「지방자치법」 제6조에 따른 지방자치단체의 관할 구역 경계 변경, 「지방자치법」 제7조제1항에 따른 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합 및 「지방자치법」 제10조 및 같은 법 시행령 제9조에 따른 시 등의 설치기준에 필요한 세부적 기준 및 절차 등을 규정함으로써 행정구역 조정의 효율적인 운영을 도모함을 목적으로 한다. <개정 2020. 4. 1., 2022. 1. 13.>
[전문개정 2011.7.5.]

제2조(지방자치단체의 관할 구역 경계변경) ① 지방자치단체의 장이 「지방자치법」(이하 “법”이라 한다) 제6조제1항에 따라 경계변경에 대한 조정을 신청하려는 경우에는 별지 제1호서식의 실태조사서와 법 제6조제1항 후단에 따른 해당 지방자치단체의회(이하 “지방의회”라 한다)의 의결결과를 제출해야 한다. <개정 2022. 1. 13.>
② 「지방자치법 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제4조제2항에 따라 관계 중앙행정기관의 장 또는 둘 이상의 지방자치단체에 걸친 개발사업 등의 시행자가 관계 지방자치단체의 장에게 경계변경에 대한 조정 신청을 요구하려는 경우에는 별지 제2호서식의 신청 요구서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 제출해야 한다.

<신설 2022. 1. 13.>

1. 별지 제3호서식에 따른 행정구역 변경 조서
2. 별지 제4호서식에 따른 행정구역 변경 지번별 조서
3. 행정구역 변경도

[본조신설 2020. 4. 1.]

제2조의2(경계변경자율협의체 구성 사실의 통보) 관계 지방자치단체의 장이 영 제5조 제1항에 따라 행정안전부장관에게 하는 경계변경자율협의체 구성 사실 통보는 별지 제5호서식에 따른다.

[본조신설 2022. 1. 13.]

제3조 삭제 <1999. 12. 31.>

제4조(시가지 구성 지역의 범위) 영 제9조제1항제1호 및 같은 조 제3항제1호에 따른 해당 지역의 시가지를 구성하는 지역은 각각 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역으로서 2차 산업 및 3차 산업 활동 종사자가 집단적으로 거주하는 지역으로 한다.
<개정 2022. 1. 13.>

1. 중심부 시가지와 이와 연결된 건물이 밀집되어 있는 지역
2. 주거지역·상업지역 및 공업지역(전용공업지역은 제외한다)이 서로 연결되어 있는 지역

[전문개정 2011. 7. 5.]

제5조(도시적 산업 종사가구의 범위) 영 제9조제1항제2호, 같은 조 제2항제1호 및 같은 조 제3항제2호에 따른 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 종사하는 가구는 각각 실질적인 가구의 생계책임자가 농업·임업·수산업·목축업 등 1차 산업 외의 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 종사하는 가구로 한다. 다만, 실질적인 가구의 생계책임자가 농업·임업·수산업·목축업 등 1차 산업과 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업을 겸업하고 있는 가구의 경우에는 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 주로 종사하는 가구로 한다. <개정 2022. 1. 13.>

[전문개정 2011. 7. 5.]

제6조(시의 설치기준) 영 제9조제1항제3호에 따른 시의 설치기준은 다음과 같다.
<개정 2022. 1. 13.>

1. 1인당 지방세 납세액이 인구 10만 이하인 시의 평균 이상일 것
2. 인구밀도가 인구 10만 이하인 시(도농 복합형태의 시는 제외한다)의 평균인구 밀도보다 높을 것
3. 인구증가경향은 시가지를 구성하는 지역 안의 거주인구와 상업, 공업과 그 밖의 도시적 산업에 종사하는 가구가 최근 5년간 증가하는 경향을 보일 것

[전문개정 2011. 7. 5.]

제7조(자치구가 아닌 구와 면·동의 설치 승인기준) 법 제7조제1항 본문에 따른 자치구가 아닌 구와 면·동의 설치 승인기준은 다음 각 호와 같다. <개정 2020. 4. 1., 2022. 1. 13.>

1. 구: 구가 설치된 시로서 기존의 행정체제로는 행정수요를 감당하기 어렵고 구를 나눈 후 구당 평균인구가 20만 이상이 되는 경우. 다만, 정부의 신도시 건설계획에 따라 급속한 인구증가가 예견되는 신도시지역에 구를 설치하려는 경우는 예외로 한다.
2. 면: 면을 설치하려는 지역에 각급 행정기관이 있고 독립적으로 면 행정체제를 갖추어 독자적으로 발전할 수 있는 경우
3. 동: 대규모 지역 개발사업 등 지역여건의 변동으로 불가피한 사유가 있는 경우
[전문개정 2011. 7. 5.]

제8조 삭제 <2005. 7. 5.>

제9조(실태조사서의 제출) ① 시장·군수 및 자치구의 구청장은 행정구역을 조정하려는 경우에는 전년도 12월 31일을 기준으로 그 실태를 조사하여 해당 연도 2월 말까지 특별시장·광역시장 또는 도지사(이하 “시·도지사”라 한다)에게 실태조사서를 제출하여야 한다.

② 제1항의 실태조사서를 받은 시·도지사는 이를 검토하고 그 검토결과를 해당 연도 3월 31일까지 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

[전문개정 2011. 7. 5.]

제9조의2(자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 관할구역 경계변경) 시장·군수 또는 자치구의 구청장은 토지의 개발·정비사업 등의 시행으로 인해 사업지구의 토지가 둘 이상의 자치구가 아닌 구 또는 읍·면·동에 걸쳐 있는 경우에 사업시행자가 별지 제6호서식의 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 해당 사업의 완료에 따른 관할구역의 경계변경을 신청했을 때에는 법 제7조제1항 단서에 따른 관할구역의 경계변경에 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2020. 4. 1., 2022. 1. 13.>

1. 별지 제3호서식에 따른 행정구역 변경 조서
2. 별지 제4호서식에 따른 행정구역 변경 지번별 조서
3. 행정구역 변경도

[전문개정 2011. 7. 5.]

[제목개정 2022. 1. 13.]

제10조(자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 폐지·설치 등 승인 신청) 지방자치단체의 장이 법 제7조제1항 본문에 따라 행정안전부장관에게 자치구가 아닌 구 또는 읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합의 승인을 신청하려는 경우에는 다음 각 호 구분에 따른 실태조사서와 해당 지방의회의 의견서를 첨부하여야 한다.

<개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2022. 1. 13.>

1. 자치구가 아닌 구의 폐지·설치·분리 또는 통합의 승인을 신청하려는 경우: 별지 제7호서식의 실태조사서
2. 읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합의 승인을 신청하려는 경우: 별지 제8호서식의 실태조사서

[전문개정 2011. 7. 5.]

[제목개정 2022. 1. 13.]

제11조 삭제 <2022. 1. 13.>

제12조(검토·승인) 행정안전부장관은 제7조에 따른 승인을 할 때에는 다음 사항을 미리 검토하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

1. 국가의 기본정책 방향과의 합치 여부
2. 국토의 균형발전 또는 지역개발 측면에서의 타당성

[전문개정 2011. 7. 5.]

제13조(승인서의 서식) 행정안전부장관은 제10조에 따른 신청을 받아 이를 승인하는 경우에는 다음 각 호의 승인서를 발급하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2022. 1. 13.>

1. 자치구가 아닌 구 설치의 승인: 별지 제9호서식
2. 읍·면·동 설치의 승인: 별지 제10호서식

[전문개정 2011. 7. 5.]

제14조(인구 및 가구의 조사시점) 행정구역의 조정과 관련하여 사용되는 인구와 가구는 주민등록표상의 인구 및 가구를 기준으로 한다. 다만, 불가피한 사정이 있는 경우에는 인구주택총조사(센서스) 및 상주인구조사 결과를 사용할 수 있다.

[전문개정 2011. 7. 5.]

제15조(자치법규 및 각종 공부의 정비 등) 행정안전부장관은 행정구역이 조정된 경우에는 자치법규 및 각종 공부(公簿)의 정비와 「도로명주소법 시행령」 제53조제1항에

따른 시·도주소정보관리시스템에 정보의 등록·관리를 차질 없이 수행하도록 지방자치단체에 안내해야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2020. 4. 1., 2021. 6. 9.>

[전문개정 2011. 7. 5.]

[제목개정 2020. 4. 1.]

부 칙 <행정안전부령 제312호, 2022.1.13.>

이 규칙은 2022년 1월 13일부터 시행한다.

■ 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 [별지 제1호서식]

(○쪽 중 제○쪽)

경계변경 대상지역 실태조사서

지방자치단체의 장 직인

특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도, 시·군·자치구

경계변경 대상지역 실태조사서

1. 경계변경 대상지역

편입되는 지역	→	편입받는 지역

※ 경계변경 대상지역의 지목별·지번별 조서를 별지 작성

2. 경계변경 필요성(구체적으로 기재)

3. 경계변경 전·후 내역

구 분		현 행				변 경								변 경 후			
		면적 (km ²)	인구 (명)	동리 (개)	자체 수입 (천원)	면적 (km ²)		인구 (명)		동리 (개)		자체 수입 (천원)		면적 (km ²)	인구 (명)	동리 (개)	자체 수입 (천원)
						증	감	증	감	증	감	증	감				
편입 되는 지역	시·군·자치구																
	구·읍·면																
	동·리																
편입 받는 지역	시·군·자치구																
	구·읍·면																
	동·리																

※ 자체수입: 지방세(시군세) 및 경상적 세외수입 기재

※ 면·동·리: 법정면·법정동·법정리를 기재하고 행정면·행정동·행정리 수는 () 안에 기재

4. 경계변경에 따른 장·단점

장 점	단 점

(○쪽 중 제○쪽)

5. 경계변경 대상지역 현황

가. 지역의 일반적 특성(연혁, 지형, 지세 등)

나. 거리, 교통편

구 분	현 행	변 경 후
○ 시·군·자치구청간 ○ 구·읍·면·동사무소간	· 거 리 : km · 교통노선 - 이용수단 : - 횡 수 : - 소요시간 : - 요 금 :	· 거 리 : km · 교통노선 - 이용수단 : - 횡 수 : - 소요시간 : - 요 금 :

※ 이용수단은 도로명을 기재하고, 이용횟수는 1일 왕복횟수를 기재

다. 주민생활권

1) 시장권: 지역명, 거리(km)

2) 학 구

구 분	현 행	변 경 후
초등학교	관내/관외 ○○초, km	관내/관외 ○○초, km
중 학 교	관내/관외 ○○중, km	관내/관외 ○○중, km
고등학교	관내/관외 ○○고, km	관내/관외 ○○고, km

※ 현재 이용하는 곳(관내, 관외)에 ○표

3) 특별관서 이용현황

특별관서별	현 행	변 경 후
	특별관서명 km	특별관서명 km

※ 특별관서별은 우체국, 경찰관서, 세무서, 농·수·축협 등을 기재

6. 개발권역과의 관계

가. 개발권역과의 합치 여부

나. 장래의 전망

(○쪽 중 제○쪽)

7. 행정구역의 공동사회성

- 가. 생업상의 공통성
- 나. 지역적 감정대립정도
- 다. 경제적 유대정도
- 라. 생활·풍속상의 상이성

8. 경계획정수단

- 가. 자연적 지형지물(산, 강, 도로 등)
- 나. 인위적인 경계(좌표 등)

9. 지역의견

- 가. 주민의견(주민 대상으로 설문조사·공청회 등 의견수렴을 한 경우)
- 다. 지방의회 의견(지방의회 의견청취를 한 경우)

10. 종합의견

※ 경계변경 조정을 신청하는 지방자치단체의 장의 의견을 작성

(○쪽 중 제○쪽)

11. 관할구역도(별지작성)

관 할 구 역 도 작 성 방 법

1. 변경대상 지역이 지도의 중심부에 위치하도록 작성

2. 작성·도면

가. 축척 1/5,000과 1/50,000의 원도 각 2장(크기 : B4)

(1장 : 변경 내용 표기, 1장 : 백지도)

나. 법정동·법정리 중 일부가 편입되는 지역의 경우에는 지적도 및 임야도의 등본과 1/1,200의 접합도 추가

3. 표기 요령

가. 시·도 간 경계 ----- <·> ----- <·> ----- (검은색)

나. 시·군·자치구 간 경계 ----- · · ----- · · ----- (파란색)

다. 읍·면·동 간 경계 ----- · ----- · ----- (검은색)

라. 시청 소재지 : ◎(붉은색)

마. 군청 소재지 : ◎(파란색)

바. 읍·면 소재지 : ○(붉은색)

사. 출장소 소재지 : △(붉은색)

아. 편입 대상지 경계(예시) ----- · · ----- · · ----- (녹색)

자. 도로(통행로) 방향 -----> (갈색)

차. 편입되는 지역 : 연파란색

카. 편입받는 지역 : 연노란색

타. 변경대상 지역 : 연노란색

파. 신설되는 구·읍·면지역 : 연녹색

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(○쪽 중 제○쪽)

지목별·지번별 조서

1. 지목별 조서

지목별	필지 수	지적	읍	리
			면	동
		km ²		
		km ²		
		km ²		
합 계		km ²		

※ 작성방법

- 1) 법정동·법정리 단위로 각각 별지에 작성
- 2) 총괄표를 상단에 첨부

2. 지번별 조서

구·읍·면	동·리	지번	지목	지적	비고
				km ²	
				km ²	
합 계				km ²	

※ 작성방법

- 1) 법정동·법정리 단위로 구분하여 작성
- 2) 지목이 임야인 경우에는 그 동·리의 끝에 일괄 기재
- 3) 지번순서로 총괄작성하되 비고란에 편입, 제외 결번을 구분하여 명기

■ 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 [별지 제2호서식]

지방자치단체 관할 구역 경계변경 조정 신청 요구서

사업지구명		
소재지		
사업종목		
사업승인 내용	사업승인번호	
	사업기간 및 사업 확정일	
	사업 내용	
사업시행자		
사업 근거		

위의 토지 개발·정비사업 등에 따라 지방자치단체 관할 구역의 경계를 변경할 필요가 있어 「지방자치법 시행령」 제4조제2항 및 「행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙」 제2조제2항에 따라 위와 같이 경계변경에 대한 조정 신청을 요구합니다.

년 월 일

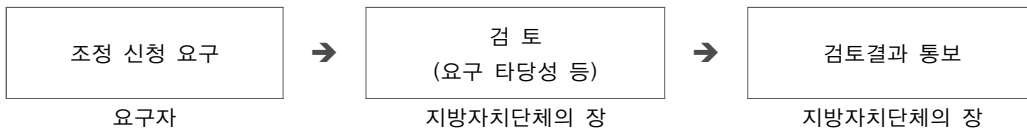
요구자

(서명 또는 인)

지방자치단체의 장 귀하

첨부서류	1. 별지 제3호서식에 따른 행정구역 변경 조서 2. 별지 제4호서식에 따른 행정구역 변경 지번별 조서 3. 행정구역 변경도	수수료 없 음
------	---	------------

처 리 절 차



210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[illegible]

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

I . 총 편

II
·
각
편

III · 각종 서식

IV
·
관계법령V
·
부
록

223

■ 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 [별지 제5호서식]

경계변경자율협의체 구성 사실 통보

1. 협의체명: ○○○○ 경계변경자율협의체

2. 구 성 일: 년 월 일

3. 운영기간: 년 월 일 ~ 년 월 일 (일)

4. 위원구성: 명

5. 의결방식:

6. 위원 세부현황

구 분	계	○○구	○○시	○○광역시	○○도
계	명	명	명	명	명
특별자치시·특별자치도· 시·군·자치구 소속 공무원	명				
특별자치시·특별자치도· 시·군·자치구 의회 의원	명				
시·군·자치구 관할 특별시·광역시·도 소속 공무원	명				
시·군·자치구 관할 특별시·광역시·도 의회 의원	명				
경계변경 대상지역 주민	명				
경계변경 전문가	명				

※ 작성방법

1) 계란은 인원을 기재하고, 그 밖의 란은 성명을 기재

2) 경계변경 전문가의 성명 기재란에는 () 안에 현재 소속 및 직위를 추가 기재

시장·군수·자치구청장

직인

시장·군수·자치구청장

직인

특별시장·광역시장·특별자치시장
도지사·특별자치도지사

직인

특별시장·광역시장·특별자치시장
도지사·특별자치도지사

직인

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 [별지 제6호서식]

자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 경계변경 신청서

사업지구명		
소재지		
사업종목		
사업승인 내용	사업승인번호	
	사업기간 및 사업 확정일	
	사업 내용	
사업시행자		
사업 근거		

위의 토지 개발·정비사업의 시행 결과 자치구가 아닌 구와 읍·면·동의 경계를 변경할 필요가 있어 「행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙」 제9조의2에 따라 위와 같이 경계변경을 신청합니다.

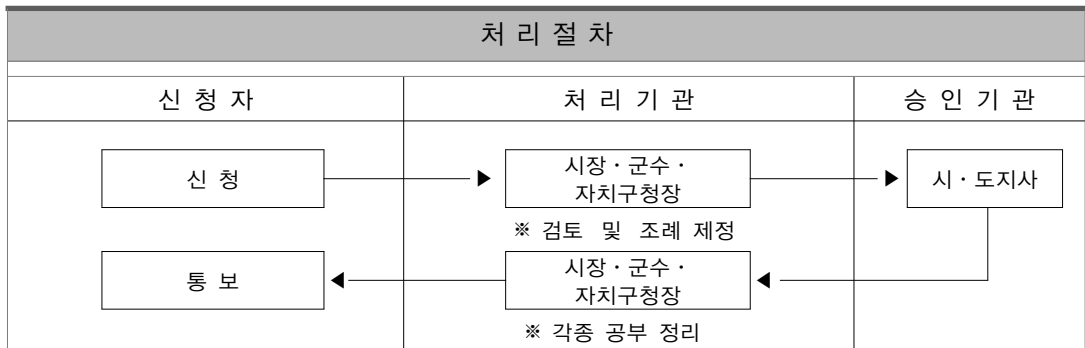
년 월 일

신청자

(서명 또는 인)

시장·군수·자치구청장 귀하

첨부서류	1. 별지 제3호서식에 따른 행정구역 변경 조서 2. 별지 제4호서식에 따른 행정구역 변경 지번별 조서 3. 행정구역 변경도	수수료 없 음
------	---	------------



210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 [별지 제7호서식]

(○쪽 중 제○쪽)

자치구가 아닌 구의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서

시·도지사	직인
시장·군수·자치구청장	직인
읍·면·동의 장	직인

특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(○쪽 중 제○쪽)

자치구가 아닌 구의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서

1. 대상 지역

특별시·광역시
도

구
시·군

동
읍·면·동

2. 기관 설치 및 경계변경 필요성(구체적으로 기재)

3. 기관 설치

가. 자치구가 아닌 구와 읍·면·동

구 분	인구 (명)	면적 (km ²)	인 구 증가율 (%)	읍·면·동·리 수			자체 수입 (백만원)	세출 규모 (백만원)	공무원 정 원 (명)
				읍·면 수	동·리 수 법정 행정				
현 재									
조정 전(신설 기관)									
조정 후(잔여)									

※ 공무원 정원 중 순증가 인원은 () 안에 기재

나. 법정동(法定洞)

- 동의 명칭:
○ 사 유:
○ 관할구역

동 의 명 칭	관 할 구 역
○ ○ 동	
○ ○ 동	

4. 관할구역

구 분	기관 명칭	관할구역(읍·면·동·리)
기 존		
신 설		

(○쪽 중 제○쪽)

5. 경계변경의 경우

구분	현 재			변 경			변 경 후		
	인구 (명)	면적 (km ²)	읍·면·동 ·리 수	인구 (명)	면적 (km ²)	읍·면·동 ·리 수	인구 (명)	면적 (km ²)	읍·면·동 ·리 수
편입되는 지역									
편입받는 지역									

※ 법정동의 일부를 조정하는 경우에는 반드시 지번별 조서를 첨부

6. 기관설치에 따른 필요 예산

구 분		현 재	필 요 예 산(계획)	
계				
인건비	소 계	명	증	명(백만원)
	자치구가 아닌 구	명	증	명(백만원)
	읍·면·동	명	증	명(백만원)
청사비	소 계	m ²	증	m ² (백만원)
	대 지	m ²	증	m ² (백만원)
	건 물	m ²	증	m ² (백만원)
시설비 및 경상비	소 계		증	(백만원)
	차 량	대	증	대(백만원)
	통신시설			(백만원)
	집기·사무용품		증	(백만원)
	경상(수용)비		증	(백만원)

※ 작성방법

1. 인건비는 1인당 7급 11호봉 인건비(해당연도 기준호봉)를 기준으로 계상(計上)
2. 청사비는 기존 건물을 활용하되, 증축비·개축비만 계상
3. 시설비 및 경상비는 예산편성지침 기준액을 적용

(○쪽 중 제○쪽)

7. 청사 확보 및 예산조치계획

가. 청사 확보

〈단 기〉

〈장 기〉

나. 예산조치

8. 기구·정원

가. 기 구: 국·과·계의 명칭(변경 전) → 국·과·계의 명칭(변경 후)

나. 정 원

구 분	직급별 계	4급	5급								6급 이하
			소계	행정	지적	토목	건축	보건 위생	행정 별정	기타	
계											
기존 지방자치단체 감축정원 이관											
읍·면·동·출장소 등의 감축정원 이관											
정원 승인											

9. 지역 의견

가. 해당 지역주민의 의견

나. 해당 지방의회 의견

다. 종합 의견 (시장·군수·자치구청장)

10. 관할구역도(별지작성)

관 할 구 역 도 작 성 방 법

1. 변경 대상 지역이 지도의 중심부에 위치하도록 작성
2. 작성 도면
 - 가. 축적 1/5,000과 1/50,000의 원도 각 2장(크기 : B4)
(1장 : 조정 내용 표기, 1장 : 백지도)
 - 나. 법정동·법정리 중 일부가 편입되는 지역의 경우에는 지적도 및 임야도의 등본과 1/1,200의 접합도 추가
3. 표기 요령

가. 시·도 간 경계	----- <•> ----- <•> -----	(검은색)
나. 시·군·자치구 간 경계	----- •• ----- •• -----	(파란색)
다. 읍·면·동 간 경계	----- • ----- • -----	(검은색)
라. 시청 소재지 : ◎(붉은색)		
마. 군청 소재지 : ◎(파란색)		
바. 읍·면 소재지 : ○(붉은색)		
사. 출장소 소재지 : △(붉은색)		
아. 편입 대상지 경계(예시)	----- •• ----- •• -----	(녹색)
자. 도로(통행로) 방향	----->	(갈색)
차. 편입되는 지역 : 연파란색		
카. 편입받는 지역 : 연노란색		
타. 변경 대상 지역 : 연노란색		
파. 신설되는 구·읍·면지역 : 연녹색		

■ 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 [별지 제8호서식]

(○쪽 중 제○쪽)

읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서

시·도지사	직인
시장·군수·자치구청장	직인
읍·면·동의 장	직인

특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도

(○쪽 중 제○쪽)

읍·면·동의 폐지·설치·분리 또는 통합에 따른 실태조사서

1. 지 역 명: 시·군·자치구 읍·면 동·리

2. 지역 현황

가. 도시 여건 현황

읍·면			시가지 구성 지역 인구		도시적 산업 종사가구	
인 구	면 적	가 구	인 구	구 성 비	가 구 수	구 성 비
명	km ²	가구	명	%		%

나. 인구증가율(최근 5년간 : 상주인구 조사 결과 기재)

년	년	년	년	년	증 가 율	
					5년 평균	전년도 비교
명	명	명	명	명	%	%

다. 공공시설

출장소 수	지서	농협	우체국	지도소	초등 학교	중·고교 대학교	역	예비군 중 대	의료 시설	기타

라. 재정 규모 — 세출예산

┐ 지 방 세

└ 세외수입

백만원(인건비 :

백만원)

백만원(인건비 :

백만원)

백만원(인건비 :

백만원)

(○쪽 중 제○쪽)

3. 읍·면 설치

가. 읍·면의 명칭:

나. 사유 (구체적으로 기재)

- 지역개발 측면:
- 행정수요 측면:
- 특수한 여건:

다. 관할구역

읍·면 명 칭	관 할 구 역
읍·면	
읍·면	

라. 기구 및 정원

- 기 구: 과 담당(변경 전) → 과 담당(변경 후)
- 인 력: 명

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기 능	기 타	비 고
필요 인력	명								
기 존									
증 원									

마. 청사 활용계획

구 분	필 요	현 재	부 족	대 책
계				
대 지(km ²)				
건 물(km ²)				

※ 기존 청사 활용을 원칙으로 하고, 부족분은 수리·개수하여 사용

(○쪽 중 제○쪽)

바. 필요 예산 및 확보대책

○ 필요 예산

계	인 건 비	청 사 비	차 량 비	시설비·경상비	기 타
천원					

○ 확보대책

4. 법정동(法定洞) 설치

가. 동의 명칭:

나. 신설 사유:

다. 관할구역:

동 의 명 칭	관 할 구 역
동	
동	

5. 지역의견

가. 해당 지역주민의 의견

나. 해당 지방의회 의견

다. 종합의견(시장·군수·자치구청장)

■ 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 [별지 제9호서식]

행정안전부 제 호

자치구가 아닌 구 설치의 승인서

□ 승인 내용 : 자치구가 아닌 구 개 구 설치 승인

시·도, 시·군	신 설 구 의 명 칭	관할구역(법정동)

「지방자치법」 제7조제1항에 따라 위와 같이 자치구가 아닌 구의 설치를 승인합니다.

년 월 일

행정안전부장관

직인

■ 행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 [별지 제10호서식]

행정안전부 제 호

읍·면·동 설치의 승인서

□ 승인 내용 : 읍 설치(), 면 설치(), 동 설치()

시·도, 시·군	신설 읍·면·동의 명칭	관할구역(법정동)

「지방자치법」 제7조제1항에 따라 위와 같이 읍·면·동의 설치를 승인합니다.

년 월 일

행정안전부장관

직인

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

3 공직선거법(발췌)

제정 1994.3.16 법률 제 4739호
 일부개정 2008.2.29 법률 제 8879호
 일부개정 2010.5.17 법률 제10303호
 일부개정 2020.1.14 법률 제16864호
 타법개정 2021.1.12 법률 제17893호
 일부개정 2021.3.26 법률 제17981호

제3장 선거구역과 의원정수

제20조(선거구) ① 대통령 및 비례대표국회의원은 전국을 단위로 하여 선거한다.

<개정 2000. 2. 16., 2005. 8. 4.>

② 비례대표시·도의회는 당해 시·도를 단위로 선거하며, 비례대표자치구·시·군의원은 당해 자치구·시·군을 단위로 선거한다. <신설 2005. 8. 4.>

③ 지역구국회의원, 지역구지방의회의원(지역구시·도의회 및 지역구자치구·시·군의원을 말한다. 이하 같다)은 당해 의원의 선거구를 단위로 하여 선거한다.

<개정 2000. 2. 16., 2005. 8. 4.>

④ 지방자치단체의 장은 당해 지방자치단체의 관할구역을 단위로 하여 선거한다.

제21조(국회의 의원정수) ① 국회의 의원정수는 지역구국회의원 253명과 비례대표 국회의원 47명을 합하여 300명으로 한다. <개정 2020. 1. 14.>

② 하나의 국회의원지역선거구(이하 “국회의원지역구”라 한다)에서 선출할 국회의원의 정수는 1인으로 한다. <개정 2016. 3. 3.>

[제목개정 2016. 3. 3.]

제22조(시·도의회 의원정수) ① 시·도별 지역구시·도议원의 총 정수는 그 관할 구역 안의 자치구·시·군(하나의 자치구·시·군이 2 이상의 국회의원지역구로 된 경우에는 국회의원지역구를 말하며, 행정구역의 변경으로 국회의원지역구와 행정구역이 합치되지 아니하게 된 때에는 행정구역을 말한다)수의 2배수로 하되, 인구·행정구역·지세·교통, 그 밖의 조건을 고려하여 100분의 14의 범위에서

조정할 수 있다. 다만, 자치구·시·군의 지역구시·도의원정수는 최소 1명으로 한다.
<개정 2014. 2. 13., 2016. 3. 3.>

② 제1항에도 불구하고 「지방자치법」 제10조제2항에 따라 시와 군을 통합하여 도농 복합형태의 시로 한 경우에는 시·군통합후 최초로 실시하는 임기만료에 의한 시·도의회의원선거에 한하여 해당 시를 관할하는 도의회의원의 정수 및 해당 시의 도의회의원의 정수는 통합 전의 수를 고려하여 이를 정한다. <개정 1998. 4. 30., 2005. 8. 4., 2010. 1. 25., 2021. 1. 12.>

③ 제1항 및 제2항의 기준에 의하여 산정된 의원정수가 19명 미만이 되는 광역시 및 도는 그 정수를 19명으로 한다. <개정 1998. 4. 30., 2002. 3. 7., 2010. 1. 25.>

④ 비례대표시·도의원정수는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 산정된 지역구 시·도의원정수의 100분의 10으로 한다. 이 경우 단수는 1로 본다. 다만, 산정된 비례대표시·도의원정수가 3인 미만인 때에는 3인으로 한다. <신설 1995. 4. 1.>
[제목개정 2014. 2. 13.]

[2010. 1. 25. 법률 제9974호에 의하여 2007. 3. 29. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조를 개정함]

[시행일: 2022. 1. 13.] 제22조

제23조(자치구·시·군의회의 의원정수) ① 시·도별 자치구·시·군의회의 의원의 총정수는 별표 3과 같이 하며, 자치구·시·군의회의 의원정수는 당해 시·도의 총정수 범위 내에서 제24조의3의 규정에 따른 당해 시·도의 자치구·시·군의원 선거구획정위원회가 자치구·시·군의 인구와 지역대표성을 고려하여 중앙선거관리위원회규칙이 정하는 기준에 따라 정한다. <개정 2015. 6. 19.>

② 자치구·시·군의회의 최소정수는 7인으로 한다.

③ 비례대표자치구·시·군의원정수는 자치구·시·군의원 정수의 100분의 10으로 한다. 이 경우 단수는 1로 본다.

[전문개정 2005. 8. 4.]

제24조(국회의원선거구획정위원회) ① 국회의원지역구의 공정한 획정을 위하여 임기 만료에 따른 국회의원선거의 선거일 전 18개월부터 해당 국회의원선거에 적용되는 국회의원지역구의 명칭과 그 구역이 확정되어 효력을 발생하는 날까지 국회의원 선거구획정위원회를 설치·운영한다. <개정 2016. 3. 3.>

- ② 국회의원선거구획정위원회는 중앙선거관리위원회에 두되, 직무에 관하여 독립의 지위를 가진다.
- ③ 국회의원선거구획정위원회는 중앙선거관리위원회위원장이 위촉하는 9명의 위원으로 구성하되, 위원장은 위원 중에서 호선한다.
- ④ 국회의 소관 상임위원회 또는 선거구획정에 관한 사항을 심사하는 특별위원회(이하 이 조 및 제24조의2에서 “위원회”라 한다)는 중앙선거관리위원회위원장이 지명하는 1명과 학계·법조계·언론계·시민단체·정당 등으로부터 추천받은 사람 중 8명을 의결로 선정하여 국회의원선거구획정위원회 설치일 전 10일까지 중앙선거관리위원회위원장에게 통보하여야 한다.
- ⑤ 중앙선거관리위원회위원장은 국회의원선거구획정위원회 위원의 결원이 발생하는 때에는 위원회에 위원을 선정하여 통보하여 줄 것을 요청하여야 한다. 이 경우 위원의 선정 등에 관하여는 제4항을 준용한다.
- ⑥ 국회의원선거구획정위원회 위원의 임기는 국회의원선거구획정위원회의 존속기간으로 한다.
- ⑦ 국회의원 및 정당의 당원(제1항에 따른 국회의원선거구획정위원회의 설치일부터 과거 1년 동안 정당의 당원이었던 사람을 포함한다)은 위원이 될 수 없다.
- ⑧ 위원은 명예직으로 하되, 위원에게 일비·여비 그 밖의 실비를 지급할 수 있다.
- ⑨ 국회의원선거구획정위원회로부터 선거구획정업무에 필요한 자료의 요청을 받은 국가기관 및 지방자치단체는 지체 없이 이에 따라야 한다.
- ⑩ 국회의원선거구획정위원회는 국회의원지역구를 확정함에 있어서 국회에 의석을 가진 정당에게 선거구획정에 대한 의견진술의 기회를 부여하여야 한다.

<개정 2016. 3. 3.>

- ⑪ 국회의원선거구획정위원회는 제25조제1항에 규정된 기준에 따라 작성되고 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한 선거구획정안과 그 이유 및 그 밖에 필요한 사항을 기재한 보고서를 임기만료에 따른 국회의원선거의 선거일 전 13개월까지 국회의장에게 제출하여야 한다.
- ⑫ 국회의원선거구획정위원회에 그 사무를 지원하기 위한 조직(이하 “지원 조직”이라 한다)을 국회의원선거구획정위원회 설치일 전 30일부터 둘 수 있다. 이 경우 지원 조직은 중앙선거관리위원회 소속 공무원으로 구성하되, 국회의원선거구획정위원회가 설치된 후 필요하다고 판단되면 국회의원선거구획정위원회위원장은 관계국가기관에 그 소속 공무원의 파견을 요청할 수 있다.

⑬ 국회의원선거구획정위원회 위원 또는 위원이었던 사람은 그 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 국회의원선거구획정위원회 지원 조직의 직원 또한 같다.

⑭ 그 밖에 국회의원선거구획정위원회 및 지원 조직의 운영 등에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

[전문개정 2015. 6. 19.]

제24조의2(국회의원지역구 확정) ① 국회는 국회의원지역구를 선거일 전 1년까지 확정하여야 한다. <개정 2016. 3. 3.>

② 국회의장은 제24조제11항에 따라 제출된 선거구획정안을 위원회에 회부하여야 한다.

③ 제2항에 따라 선거구획정안을 회부받은 위원회는 이를 지체 없이 심사하여 국회의원지역구의 명칭과 그 구역에 관한 규정을 개정하는 법률안(이하 “선거구 법률안”이라 한다)을 제안하여야 한다. 이 경우 위원회는 국회의원선거구획정위원회가 제출한 선거구획정안을 그대로 반영하되, 선거구획정안이 제25조제1항의 기준에 명백하게 위반된다고 판단하는 경우에는 그 이유를 붙여 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 국회의원선거구획정위원회에 선거구획정안을 다시 제출하여 줄 것을 한 차례만 요구할 수 있다. <개정 2016. 3. 3.>

④ 제3항에 따른 요구를 받은 국회의원선거구획정위원회는 그 요구를 받은 날부터 10일 이내에 새로이 선거구획정안을 마련하여 국회의장에게 제출하여야 한다. 이 경우 선거구획정안의 위원회 회부에 관하여는 제2항을 준용한다.

⑤ 선거구법률안 중 국회의원지역구의 명칭과 그 구역에 한해서는 「국회법」 제86조에 따른 법제사법위원회의 체계와 자구에 대한 심사 대상에서 제외한다. <개정 2016. 3. 3.>

⑥ 국회의장은 선거구법률안 또는 선거구법률안이 포함된 법률안이 제안된 후 처음 개의하는 본회의에 이를 부의하여야 한다. 이 경우 본회의는 「국회법」 제95조제1항 및 제96조에도 불구하고 선거구법률안 또는 선거구법률안이 포함된 법률안을 수정 없이 바로 표결한다.

[본조신설 2015. 6. 19.]

[제목개정 2016. 3. 3.]

제24조의3(자치구·시·군의원선거구획정위원회) ① 자치구·시·군의원지역선거구(이하 “자치구·시·군의원지역구”라 한다)의 공정한 획정을 위하여 시·도에 자치구·시·군의원선거구획정위원회를 둔다.

- ② 자치구·시·군의원선거구획정위원회는 11명 이내의 위원으로 구성하되, 학계·법조계·언론계·시민단체와 시·도의회 및 시·도선거관리위원회가 추천하는 사람 중에서 시·도지사가 위촉하여야 한다.
- ③ 지방의회의원 및 정당의 당원은 자치구·시·군의원선거구획정위원회의 위원이 될 수 없다.
- ④ 자치구·시·군의원선거구획정위원회는 선거구획정안을 마련함에 있어서 국회에 의석을 가진 정당과 해당 자치구·시·군의 의회 및 장에 대하여 의견진술의 기회를 부여하여야 한다.
- ⑤ 자치구·시·군의원선거구획정위원회는 제26조제2항에 규정된 기준에 따라 선거구획정안을 마련하고, 그 이유나 그 밖의 필요한 사항을 기재한 보고서를 첨부하여 임기만료에 따른 자치구·시·군의원선거의 선거일 전 6개월까지 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- ⑥ 시·도의회가 자치구·시·군의원지역구에 관한 조례를 개정하는 때에는 자치구·시·군의원선거구획정위원회의 선거구획정안을 존중하여야 한다.
- ⑦ 제24조제8항 및 제9항은 자치구·시·군의원선거구획정위원회에 관하여 이를 준용한다.
- ⑧ 자치구·시·군의원선거구획정위원회의 구성 및 운영, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다. <개정 2015. 12. 24.>

[본조신설 2015. 6. 19.]

제25조(국회의원지역구의 획정) ① 국회의원지역구는 시·도의 관할구역 안에서 인구·행정구역·지리적 여건·교통·생활문화권 등을 고려하여 다음 각 호의 기준에 따라 획정한다. <개정 2016. 3. 3.>

1. 국회의원지역구 획정의 기준이 되는 인구는 선거일 전 15개월이 속하는 달의 말일 현재 「주민등록법」 제7조제1항에 따른 주민등록표에 따라 조사한 인구로 한다.
2. 하나의 자치구·시·군의 일부를 분할하여 다른 국회의원지역구에 속하게 할 수 없다. 다만, 인구범위(인구비례 2:1의 범위를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 미달하는 자치구·시·군으로서 인접한 하나 이상의 자치구·시·군의 관할구역 전부를 합하는 방법으로는 그 인구범위를 충족하는 하나의 국회의원지역구를 구성할 수 없는 경우에는 그 인접한 자치구·시·군의 일부를 분할하여 구성할 수 있다.

② 국회의원지역구의 획정에 있어서는 제1항제2호의 인구범위를 벗어나지 아니하는 범위에서 농산어촌의 지역대표성이 반영될 수 있도록 노력하여야 한다.

<신설 2016. 3. 3.>

③ 국회의원지역구의 명칭과 그 구역은 별표 1과 같이 한다. <개정 2016. 3. 3.>

[제목개정 2016. 3. 3.]

[2004. 3. 12. 법률 제7189호에 의하여 2001. 10. 25. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 별표 1을 개정함.]

[2016. 3. 3. 법률 제14073호에 의하여 2014. 10. 30. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제3항 별표 1을 개정함.]

제26조(지방의회의원선거구의 획정) ① 시·도의회의원지역선거구(이하 “市·道議員地域區”라 한다)는 인구·행정구역·지세·교통 그 밖의 조건을 고려하여 자치구·시·군(하나의 自治區·市·郡이 2 이상의 國會議員地域區로 된 경우에는 國會議員地域區를 말하며, 行政區域의 변경으로 國會議員地域區와 行政區域이 重合되지 아니하게 된 때에는 行政區域을 말한다)을 구역으로 하거나 분할하여 이를 획정하되, 하나의 시·도의원지역구에서 선출할 지역구시·도의원정수는 1명으로 하며, 그 시·도의원지역구의 명칭과 관할구역은 별표 2와 같이 한다. <개정 1995. 4. 1., 2010. 1. 25.>

② 자치구·시·군의원지역구는 인구·행정구역·지세·교통 그 밖의 조건을 고려하여 획정하되, 하나의 자치구·시·군의원지역구에서 선출할 지역구자치구·시·군의원정수는 2인 이상 4인 이하로 하며, 그 자치구·시·군의원지역구의 명칭·구역 및 의원정수는 시·도조례로 정한다. <개정 2005. 8. 4.>

③ 제1항 또는 제2항의 규정에 따라 시·도의원지역구 또는 자치구·시·군의원지역구를 획정하는 경우 하나의 읍·면(「지방자치법」 제7조제3항에 따라 행정면을 둔 경우에는 행정면을 말한다. 이하 같다)·동(「지방자치법」 제7조제4항에 따라 행정동을 둔 경우에는 행정동을 말한다. 이하 같다)의 일부를 분할하여 다른 시·도의원지역구 또는 자치구·시·군의원지역구에 속하게 하지 못한다. <개정 1995. 4. 1., 2005. 8. 4., 2010. 1. 25., 2021. 1. 12.>

④ 자치구·시·군의원지역구는 하나의 시·도의원지역구 내에서 획정하여야 하며, 하나의 시·도의원지역구에서 지역구자치구·시·군의원을 4인 이상 선출하는 때에는 2개 이상의 지역선거구로 분할할 수 있다. <신설 2005. 8. 4.>

[헌법불합치, 2018헌마415, 2019. 2. 28. 공직선거법(2018. 3. 9. 법률 제15424호로 개정된 것) 제26조 제1항 [별표 2] 시·도의회의원지역선거구구역표 중 인천광역시 의회의원지역선거구들 부분과 경상북도의회의원지역선거구들 부분은 헌법에 합치되지 아니한다. 공직선거법(2018. 3. 9. 법률 제15424호로 개정된 것) 제26조 제1항 [별표 2] 시·도의회의원지역선거구구역표 중 인천광역시의회의원지역선거구들 부분과 경상북도의회의원지역선거구들 부분은 2021. 12. 31.을 시한으로 입법자가 개정할 때까지 계속 적용된다.]

[시행일: 2022. 1. 13.] 제26조

제27조(임기중 국회의원지역구를 변경한 때의 선거유예) 인구의 증감 또는 행정구역의 변경에 따라 별표 1의 개정에 의한 국회의원지역구의 변경이 있더라도 임기만료에 의한 총선거를 실시할 때까지는 그 증감된 국회의원지역구의 선거는 이를 실시하지 아니한다.

제28조(임기중 지방의회의 의원정수의 조정 등) 인구의 증감 또는 행정구역의 변경에 따라 지방의회의 의원정수·선거구 또는 그 구역의 변경이 있더라도 임기만료에 의한 총선거를 실시할 때까지는 그 증감된 선거구의 선거는 이를 실시하지 아니한다. 다만, 지방자치단체의 구역변경이나 설치·폐지·분할 또는 합병이 있는 때에는 다음 각호에 의하여 당해 지방의회의 의원정수를 조정하고, 제3호 단서·제5호 또는 제6호의 경우에는 증원선거를 실시한다. <개정 1995. 4. 1., 2005. 8. 4.>

1. 지방자치단체의 구역변경으로 선거구에 해당하는 구역의 전부가 다른 지방자치단체에 편입된 때에는 그 편입된 선거구에서 선출된 지방의회의원은 종전의 지방의회의원의 자격을 상실하고 새로운 지방의회의원의 자격을, 선거구에 해당하는 구역의 일부가 다른 지방자치단체에 편입된 때에는 그 편입된 구역이 속하게 된 선거구에서 선출된 지방의회의원은 그 구역이 변경된 날부터 14일 이내에 자신이 속할 지방의회를 선택하여 당해 지방의회에 서면으로 신고하여야 하며 그 선택한 지방의회가 종전의 지방의회가 아닌 때에는 종전의 지방의회의원의 자격을 상실하고 새로운 지방의회의원의 자격을 취득하되, 그 임기는 종전의 지방의회의원의 잔임기간으로 하며, 그 재임기간에는 제22조(市·道議會의 議員定數) 또는 제23조(自治區·市·郡議會의 議員定數)의 규정에 불구하고 그 재직의원수를 각각 의원정수로 한다. 이 경우 새로운 지방의회의원의 자격을 취득한 지방의회의원의 주민등록이 종전의 지방자치단체의 관할구역안에 되어 있는 때에는 그 구역이 변경된 날부터 14일 이내에 새로운 지방자치단체의 관할

구역으로 주민등록을 이전하여야 하며, 그 구역이 변경된 날부터 14일 이내에 자신이 속할 지방의회를 신고하지 아니한 때에는 그 구역이 변경된 날부터 14일이 되는 날 현재 당해 지방의회의원의 주민등록지를 관할하는 지방자치단체의 지방의회에 신고한 것으로 본다.

2. 2 이상의 지방자치단체가 합하여 새로운 지방자치단체가 설치된 때에는 종전의 지방의회의원은 같은 종류의 새로운 지방자치단체의 지방의회의원으로 되어 잔임기간 재임하며, 그 잔임기간에는 제22조 또는 제23조의 규정에 불구하고 그 재직의원수를 각각 의원정수로 한다.
3. 하나의 지방자치단체가 분할되어 2이상의 지방자치단체가 설치된 때에는 종전의 지방의회의원은 후보자등록당시의 선거구를 관할하게 되는 지방자치단체의 지방의회의원으로 되어 잔임기간 재임하며, 그 잔임기간에는 제22조 또는 제23조의 규정에 불구하고 그 재직의원수를 각각 의원정수로 한다. 이 경우 비례대표시·도의원은 당해 시·도가 분할·설치된 날부터 14일 이내에 자신이 속할 시·도의회를 선택하여 당해 시·도의회에 서면으로 신고하여야 하고, 비례대표자치구·시·군의원은 당해 자치구·시·군이 분할·설치된 날부터 14일 이내에 자신이 속할 자치구·시·군의회를 선택하여 당해 자치구·시·군의회에 서면으로 신고하여야 한다. 다만, 재직의원수가 제22조 또는 제23조의 규정에 의한 새로운 의원정수의 3분의 2에 미달하는 때에는 의원정수에 미달하는 수만큼의 증원선거를 실시한다.
4. 시가 광역시로 된 때에는 종전의 시의회의원과 당해 지역에서 선출된 도의회의원은 종전의 지방의회의원의 자격을 각각 상실하고 광역시의회의원의 자격을 취득하되, 그 임기는 종전의 도의회의원의 잔임기간으로 하며, 그 잔임기간에는 제22조의 규정에 불구하고 그 재직의원수를 의원정수로 한다.
5. 읍 또는 면이 시로 된 때에는 시의회를 새로 구성하되, 최초로 선거하는 의원의 수는 당해 시·도의 자치구·시·군의원선거구획정위원회가 새로 정한 의원정수로부터 당해 지역에서 이미 선출된 군의회의원정수를 뺀 수로 하고, 종전의 당해 지역에서 선출된 군의회의원은 시의회의원이 된다. 이 경우 새로 선출된 의원정수를 합한 수를 제23조의 규정에 따른 시·도별 자치구·시·군의회의원의 총정수로 한다.
6. 제4호의 경우 자치구가 아닌 구가 자치구로 된 때에는 자치구의회를 새로 구성하며, 그 의원정수는 당해 시·도의 자치구·시·군의원선거구획정위원회가 새로 정한다. 이 경우 새로 정한 의원 정수를 합한 수를 제23조의 규정에 따른 시·도별자치구·시·군의회의원의 총정수로 한다.

제29조(지방의회의원의 증원선거) ① 제28조(任期중 地方議會의 議員定數의 調整 등) 제3호 단서·제5호 또는 제6호의 규정에 의한 증원선거는 제22조(市·道議會의 議員定數)·제23조(自治區·市·郡議會의 議員定數) 또는 제26조(地方議會議員選舉區의 劃定)의 규정에 의하여 새로 획정한 선거구에 의하되, 종전 지방의회의원이 없거나 종전 지방의회의원의 수가 그 선거구의 의원정수에 미달되는 선거구에 대하여 실시한다.

② 제1항의 선거구획정에 있어서 종전 지방의회의원의 선거구는 그 의원의 후보자 등록 당시의 주소지를 관할하는 선거구로 하며, 새로 획정한 하나의 선거구안에 종전 지방의회의원의 수가 그 선거구의 새로 정한 의원정수를 넘는 때에는 임기 만료에 의한 총선거를 실시할 때까지 제22조 또는 제23조의 규정에 불구하고 그 넘는 의원수를 합한 수를 당해 선거구의 의원정수로 한다.

③ 제1항의 증원선거에 관한 사무는 당해 구·시·군선거관리위원회가 설치되지 아니한 경우에는 시·도선거관리위원회가 지정하거나 그 구역을 관할하던 종전의 구·시·군선거관리위원회로 하여금 그 선거사무를 행하게 할 수 있다.

제30조(지방자치단체의 폐치·분합시의 선거 등) ① 지방자치단체의 설치·폐지·분할 또는 합병이 있는 때에는 다음 각호에 의하여 당해 지방자치단체의 장을 선거 한다. <개정 1995. 4. 1.>

1. 시·자치구 또는 광역시가 새로 설치된 때에는 당해 지방자치단체의 장은 새로 선거를 실시한다.
2. 하나의 지방자치단체가 분할되어 2 이상의 같은 종류의 지방자치단체로 된 때에는 종전의 지방자치단체의 장은 새로 설치된 지방자치단체중 종전의 지방자치단체의 사무소가 위치한 지역을 관할하는 지방자치단체의 장으로 되며, 그 다른 지방자치단체의 장은 새로 선거를 실시한다. 이 경우 종전의 지방자치단체의 사무소가 다른 지방자치단체의 관할구역안에 있는 때에는 지방자치단체의 분할에 관한 법률제정시 새로 선거를 실시할 지방자치단체를 정하여야 한다.
3. 2 이상의 같은 종류의 지방자치단체가 합하여 새로운 지방자치단체가 설치된 때에는 종전의 지방자치단체의 장은 그 직을 상실하고, 새로운 지방자치단체의 장에 대해서는 새로 선거를 실시한다.
4. 지방자치단체가 다른 지방자치단체에 편입됨으로 인하여 폐지된 때에는 그 폐지된 지방자치단체의 장은 그 직을 상실한다.

② 지방자치단체의 명칭만 변경된 경우에는 종전의 지방자치단체의 장은 변경된 지방자치단체의 장이 되며, 변경 당시의 잔임기간 재임한다.

③ 이 법에서 “같은 종류의 지방자치단체”라 함은 「지방자치법」 제2조(地方自治團體의 종류)제1항에 의한 같은 종류의 지방자치단체를 말한다. <개정 2005. 8. 4.>

제31조(투표구) ① 읍·면·동에 투표구를 둔다.

② 구·시·군선거관리위원회는 하나의 읍·면·동에 2 이상의 투표구를 둘 수 있다. 이 경우 읍·면의 리(「지방자치법」 제7조제4항에 따라 행정리를 둔 경우에는 행정리를 말한다. 이하 같다)의 일부를 분할하여 다른 투표구에 속하게 할 수 없다. <개정 2005. 8. 4., 2010. 1. 25., 2021. 1. 12.>

③ 투표구를 설치 또는 변경하거나 선거를 실시하는 때에는 구·시·군선거관리위원회는 중앙선거관리위원회규칙이 정하는 바에 따라 투표구의 명칭과 그 구역을 공고하여야 한다.

[헌법불합치, 2018헌마415, 2019. 2. 28. 공직선거법(2018. 3. 9. 법률 제15424호로 개정된 것) 제26조 제1항 [별표 2] 시·도의회의원지역선거구구역표 중 인천광역시 의회의원지역선거구들 부분과 경상북도의회의원지역선거구들 부분은 헌법에 합치되지 아니한다. 공직선거법(2018. 3. 9. 법률 제15424호로 개정된 것) 제26조 제1항 [별표 2] 시·도의회의원지역선거구구역표 중 인천광역시의회의원지역선거구들 부분과 경상북도의회의원지역선거구들 부분은 2021. 12. 31.을 시한으로 입법자가 개정할 때까지 계속 적용된다.]

[시행일: 2022. 1. 13.] 제31조

제32조(구역의 변경 등) ① 제37조(名簿作成)제1항의 선거인명부작성기준일부터 선거일까지의 사이에 선거구의 구역·행정구역 또는 투표구의 구역이 변경된 경우에도 당해 선거에 관한 한 그 구역은 변경되지 아니한 것으로 본다. <개정 2005. 8. 4.>

② 지방자치단체나 그 행정구역의 관할구역의 변경없이 그 명칭만 변경된 경우에는 별표 1·별표 2·별표 3 및 제26조(地方議會議員選舉區의 劃定)제2항의 규정에 의한 시·도조례중 국회의원지역구명·선거구명 및 그 구역의 행정구역명은 변경된 지방자치단체명이나 행정구역명으로 변경된 것으로 본다. <개정 2005. 8. 4.>

제4장 선거기간과 선거일

제33조(선거기간) ① 선거별 선거기간은 다음 각호와 같다. <개정 2002. 3. 7., 2004. 3. 12.>

1. 대통령선거는 23일
2. 국회의원선거와 지방자치단체의 의회의원 및 장의 선거는 14일
3. 삭제 <2002. 3. 7.>

② 삭제 <2004. 3. 12.>

③ “선거기간”이란 다음 각 호의 기간을 말한다. <개정 2011. 7. 28.>

1. 대통령선거: 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일까지
2. 국회의원선거와 지방자치단체의 의회의원 및 장의 선거: 후보자등록마감일 후 6일부터 선거일까지

[제목개정 2011. 7. 28.]

제34조(선거일) ① 임기만료에 의한 선거의 선거일은 다음 각호와 같다.

<개정 1998. 2. 6., 2004. 3. 12.>

1. 대통령선거는 그 임기만료일전 70일 이후 첫번째 수요일
2. 국회의원선거는 그 임기만료일전 50일 이후 첫번째 수요일
3. 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거는 그 임기만료일전 30일 이후 첫번째 수요일

② 제1항의 규정에 의한 선거일이 국민생활과 밀접한 관련이 있는 민속절 또는 공휴일인 때와 선거일전일이나 그 다음날이 공휴일인 때에는 그 다음주의 수요일로 한다. <개정 2004. 3. 12.>

제35조(보궐선거 등의 선거일) ① 대통령의 궐위로 인한 선거 또는 재선거(第3項의 規定에 의한 再選舉를 제외한다. 이하 第2項에서 같다)는 그 선거의 실시사유가 확정된 때부터 60일 이내에 실시하되, 선거일은 늦어도 선거일 전 50일까지 대통령 또는 대통령권한대행자가 공고하여야 한다. <개정 2009. 2. 12.>

② 보궐선거·재선거·증원선거와 지방자치단체의 설치·폐지·분할 또는 합병에 의한 지방자치단체의 장 선거의 선거일은 다음 각 호와 같다. <개정 2000. 2. 16., 2004. 3. 12., 2005. 8. 4., 2011. 7. 28., 2015. 8. 13., 2020. 12. 29.>

1. 국회의원·지방의회의원의 보궐선거·재선거 및 지방의회의원의 증원선거는 매년 1회 실시하고, 지방자치단체의 장의 보궐선거·재선거는 매년 2회 실시하되, 다음 각 목에 따라 실시한다. 이 경우 각 목에 따른 선거일에 관하여는 제34조제2항을 준용한다.
 - 가. 국회의원·지방의회의원의 보궐선거·재선거 및 지방의회의원의 증원선거는 4월 첫 번째 수요일에 실시한다. 다만, 3월 1일 이후 실시사유가 확정된 선거는 그 다음 연도의 4월 첫 번째 수요일에 실시한다.
 - 나. 지방자치단체의 장의 보궐선거·재선거 중 전년도 9월 1일부터 2월 말일까지 실시사유가 확정된 선거는 4월 첫 번째 수요일에 실시한다.
 - 다. 지방자치단체의 장의 보궐선거·재선거 중 3월 1일부터 8월 31일까지 실시사유가 확정된 선거는 10월 첫 번째 수요일에 실시한다.
2. 지방자치단체의 설치·폐지·분할 또는 합병에 따른 지방자치단체의 장 선거는 그 선거의 실시사유가 확정된 때부터 60일 이내의 기간 중 관할선거구선거관리위원회 위원장이 해당 지방자치단체의 장(직무대행자를 포함한다)과 협의하여 정하는 날. 이 경우 관할선거구선거관리위원회 위원장은 선거일 전 30일까지 그 선거일을 공고하여야 한다.
 - ③ 제197조(選舉의 一部無效로 인한 再選舉)의 규정에 의한 재선거는 확정판결 또는 결정의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 실시하되, 관할선거구선거관리위원회가 그 재선거일을 정하여 공고하여야 한다.
 - ④ 이 법에서 “보궐선거 등”이라 함은 제1항 내지 제3항 및 제36조(延期된 選舉 등의 選舉日)의 규정에 의한 선거를 말한다.
 - ⑤ 이 법에서 “선거의 실시사유가 확정된 때”라 함은 다음 각호에 해당하는 날을 말한다. <개정 2000. 2. 16., 2004. 3. 12.>
 1. 대통령의 궐위로 인한 선거는 그 사유가 발생한 날
 2. 지역구국회의원의 보궐선거는 중앙선거관리위원회가, 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 보궐선거는 관할선거구선거관리위원회가 그 사유의 통지를 받은 날
 3. 재선거는 그 사유가 확정된 날(법원의 판결 또는 결정에 의하여 확정된 경우에는 관할선거구선거관리위원회가 그 판결이나 결정의 통지를 받은 날). 이 경우 제195조(재선거)제2항의 규정에 의한 재선거에 있어서는 보궐선거의 실시사유가 확정된 때를 재선거의 실시사유가 확정된 때로 본다.

4. 지방의회의원의 증원선거는 새로 정한 선거구에 관한 별표 2 또는 시·도조례의 효력이 발생한 날
5. 지방자치단체의 설치·폐지·분할 또는 합병에 의한 지방자치단체의 장 선거는 당해 지방자치단체의 설치·폐지·분할 또는 합병에 관한 법률의 효력이 발생한 날
6. 연기된 선거는 제196조(選舉의 延期)제3항의 규정에 의하여 그 선거의 연기를 공고한 날
7. 재투표는 제36조의 규정에 의하여 그 재투표일을 공고한 날

[제목개정 2011. 7. 28.]

제36조(연기된 선거 등의 선거일) 제196조(選舉의 延期)의 규정에 의한 연기된 선거를 실시하는 때에는 대통령선거 및 국회의원선거에 있어서는 대통령이, 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거에 있어서는 관할선거구선거관리위원회위원장이 각각 그 선거일을 정하여 공고하여야 하며, 제198조(天災·地變 등으로 인한 再投票)의 규정에 의한 재투표를 실시하는 때에는 관할선거구선거관리위원회위원장이 재투표일을 정하여 공고하여야 한다. <개정 2000. 2. 16.>

4

수북 지구와 동 인접 지구의 행정구역에 관한 임시조치법

1962.11.21 법률 제1178호

개정 1972.12.28 법률 제2395호

제1조(목적) 본 법은 북위38도 이북의 수북지구(동지구의 행정구역에 편입되는 북위38도 이남지역을 포함한다)와 이에 인접한 지역의 행정구역에 관하여 임시 조치를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(행정구역) ① 수북지구의 행정구역은 다음과 같이 하되 연천군은 경기도의 관할로, 기타의 군은 강원도의 관할로 한다.

名 稱	管 轄 區 域
漣 川 郡	漣川面, 郡南面, 宮仁面, 媚山面(前坡洲郡積城面の 區域中 北緯38度 以北의 地域을 編入한다.), 全谷面(坡洲郡積城面訥木里를 編入한다.), 旺澄面(西南面과 前長湍郡江上面의 地域을 編入한다.), 中面(前朔寧面の 地域을 編入한다.), 百鶴面(前長湍郡大江面, 長道面 및 長南面の 地域을 編入한다.) 및 前鐵原郡新西面(前寅目面の 地域을 編入한다.)
襄 陽 郡	襄陽面, 巽陽面, 降峴面, 西面, 縣北面과 前溟州郡 縣南面
高 城 郡	杆城面, 巨津面, 縣內面(前高城面の 地域을 編入한다.), 水洞面과 前襄陽郡土城面 및 竹旺面
麟 蹄 郡	麟蹄面, 北面·瑞和面(亥安面の 地域을 編入한다.), 南面 및 麒麟面
楊 口 郡	楊口面(北面の 地域을 編入한다.), 南面·東面 및 方山面(前水入面の 地域을 編入한다.)
華 川 郡	華川面·春東面·下南面·上西面 및 史內面(前春城郡史內面)
鐵 原 郡	鐵原邑(전묘장面·北面·乃文面の 地域을 編入한다.), 갈말면(前평강 郡 南面の 地域을 編入한다.), 東松面(前於雲面の 地域을 編入한다)과 前金化郡金化邑·近北面·遠南面·任南面·西面 및 近南面

- ② 경기도 파주군의 관할구역에 전 장단군의 장단면, 군내면, 진서면, 진동면을 편입한다. <개정 1972.12.28.>
- ③ 경기도 포천군의 관할구역에 영북면과 이동면을 편입하고 동군 영중면·창수면·청산면과 일동면의 관할구역에 각각 종전의 38도 이북의 지역을 편입한다.
- ④ 경기도 가평군북면 관할구역에 종전의 북위38도 이북의 지역을 말한다.
- ⑤ 강원도 인제군내면을 홍천군의 관할구역에 편입한다.

부 칙

- ① (시행일) 본 법은 1963년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈법률 제2395호, 1972. 12. 28.〉

- ① (시행일) 이 법은 공포한 날로부터 시행한다.
- ② (면장임용의 특례) 경기도 파주군 장단면, 군내면, 진서면, 진동면의 면장은 해당 면 관할구역 안에 주민이 상주하게 될 때 임용한다.

5

주민투표법

제정 2004.1.29 법률 제7124호

일부개정 2008.2.29 법률 제8852호

일부개정 2009.2.12 법률 제9468호

일부개정 2020.1.29 법률 제16883호

타법개정 2021.1.12 법률 제17893호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 법은 지방자치단체의 주요결정사항에 관한 주민의 직접참여를 보장하기 위하여 「지방자치법」 제18조에 따른 주민투표의 대상·발의자·발의요건·투표절차 등에 관한 사항을 규정함으로써 지방자치행정의 민주성과 책임성을 제고하고 주민복리를 증진함을 목적으로 한다. <개정 2007. 5. 11., 2021. 1. 12.>

제2조(주민투표권행사의 보장) ① 국가 및 지방자치단체는 주민투표권자가 주민투표권을 행사할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 국가 또는 지방자치단체는 제5조제1항에 따라 투표권을 부여받은 재외국민 또는 외국인이 주민투표에 참여할 수 있도록 외국어와 한국어를 함께 표기하여 관련 정보를 제공하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다. <신설 2009. 2. 12.>

③ 공무원·학생 또는 다른 사람에게 고용된 자가 투표인명부를 열람하거나 투표를 하기 위하여 필요한 시간은 보장되어야 하며, 이를 휴무 또는 휴업으로 보지 아니한다. <개정 2009. 2. 12.>

제3조(주민투표사무의 관리) ① 주민투표사무는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 특별시·광역시 또는 도에 있어서는 특별시·광역시·도 선거관리위원회가, 자치구·시 또는 군에 있어서는 구·시·군 선거관리위원회가 관리한다.

② 행정기관 그 밖의 공공기관은 주민투표관리기관으로부터 주민투표사무에 관하여 필요한 협조를 요구받은 때에는 우선적으로 이에 응하여야 한다.

제4조(정보의 제공 등) ① 지방자치단체의 장은 주민투표와 관련하여 주민이 정확하고 객관적인 판단과 합리적인 결정을 할 수 있도록 지방자치단체의 공보, 일간신문, 인터넷 등 다양한 수단을 통하여 주민투표에 관한 각종 정보와 자료를 제공하여야 한다.

② 제3조제1항의 규정에 의한 선거관리위원회(이하 “관할선거관리위원회”라 한다)는 주민투표에 관한 정보를 제공하기 위하여 설명회·토론회 등을 개최하여야 한다.

③ 관할선거관리위원회는 제2항의 규정에 의한 설명회·토론회 등을 개최하는 때에는 주민투표에 부쳐진 사항에 관하여 의견을 달리하는 자가 균등하게 참여할 수 있도록 하여야 한다.

제5조(주민투표권) ① 19세 이상의 주민 중 제6조제1항에 따른 투표인명부 작성기준일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 주민투표권이 있다. 다만, 「공직선거법」 제18조에 따라 선거권이 없는 사람에게는 주민투표권이 없다.
<개정 2009. 2. 12., 2016. 5. 29.>

1. 그 지방자치단체의 관할 구역에 주민등록이 되어 있는 사람
2. 출입국관리 관계 법령에 따라 대한민국에 계속 거주할 수 있는 자격(체류자격 변경허가 또는 체류기간연장허가를 통하여 계속 거주할 수 있는 경우를 포함한다)을 갖춘 외국인으로서 지방자치단체의 조례로 정한 사람

② 주민투표권자의 연령은 투표일 현재를 기준으로 산정한다. <개정 2009. 2. 12.>
[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제6조(투표인명부의 작성 및 확정) ① 주민투표를 실시하는 때에는 투표인명부 작성기준일(투표일 전 22일을 말한다)부터 5일 이내에 투표인명부를 작성하여야 한다.
<개정 2009. 2. 12., 2016. 5. 29.>

② 제1항에 따른 투표인명부의 작성·확정 등에 관하여는 「공직선거법」 제37조부터 제46조까지의 규정을 준용한다. <개정 2016. 5. 29.>

③ 삭제 <2016. 5. 29.>

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제2장 주민투표의 대상 및 절차

제7조(주민투표의 대상) ① 주민에게 과도한 부담을 주거나 중대한 영향을 미치는 지방자치단체의 주요결정사항으로서 그 지방자치단체의 조례로 정하는 사항은 주민투표에 부칠 수 있다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 사항은 이를 주민투표에 부칠 수 없다.
<개정 2016. 5. 29.>

1. 법령에 위반되거나 재판중인 사항
2. 국가 또는 다른 지방자치단체의 권한 또는 사무에 속하는 사항
3. 지방자치단체의 예산·회계·계약 및 재산관리에 관한 사항과 지방세·사용료·수수료·분담금 등 각종 공과금의 부과 또는 감면에 관한 사항
4. 행정기구의 설치·변경에 관한 사항과 공무원의 인사·정원 등 신분과 보수에 관한 사항
5. 다른 법률에 의하여 주민대표가 직접 의사결정주체로서 참여할 수 있는 공공시설의 설치에 관한 사항. 다만, 제9조제5항의 규정에 의하여 지방의회가 주민투표의 실시를 청구하는 경우에는 그러하지 아니하다.
6. 동일한 사항(그 사항과 취지가 동일한 경우를 포함한다)에 대하여 주민투표가 실시된 후 2년이 경과되지 아니한 사항

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제8조(국가정책에 관한 주민투표) ① 중앙행정기관의 장은 지방자치단체의 폐치(廢置)·분합(分合) 또는 구역변경, 주요시설의 설치 등 국가정책의 수립에 관하여 주민의 의견을 듣기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 주민투표의 실시구역을 정하여 관계 지방자치단체의 장에게 주민투표의 실시를 요구할 수 있다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 미리 행정안전부장관과 협의하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

② 지방자치단체의 장은 제1항의 규정에 의하여 주민투표의 실시를 요구받은 때에는 지체없이 이를 공표하여야 하며, 공표일부터 30일 이내에 그 지방의회의 의견을 들어야 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 지방의회의 의견을 들은 지방자치단체의 장은 그 결과를 관계 중앙행정기관의 장에게 통지하여야 한다.

④ 제1항의 규정에 의한 주민투표에 관하여는 제7조, 제16조, 제24조제1항·제5항·제6항, 제25조 및 제26조의 규정을 적용하지 아니한다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제9조(주민투표의 실시요건) ① 지방자치단체의 장은 주민 또는 지방의회의 청구에 의하거나 직권에 의하여 주민투표를 실시할 수 있다.

② 19세 이상 주민 중 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람(같은 항 각 호 외의 부분 단서에 따라 주민투표권이 없는 자는 제외한다. 이하 “주민투표 청구권자”라 한다)는 주민투표청구권자 총수의 20분의 1 이상 5분의 1 이하의 범위 안에서 지방자치단체의 조례로 정하는 수 이상의 서명으로 그 지방자치단체의 장에게 주민투표의 실시를 청구할 수 있다. <개정 2009. 2. 12.>

1. 삭제 <2009. 2. 12.>

2. 삭제 <2009. 2. 12.>

③ 주민투표청구권자 총수는 전년도 12월 31일 현재의 주민등록표 및 외국인등록표에 따라 산정한다. <개정 2009. 2. 12., 2016. 5. 29.>

④ 지방자치단체의 장은 매년 1월 10일까지 제3항의 규정에 의하여 산정한 주민투표청구권자 총수를 공표하여야 한다.

⑤ 지방의회는 재적의원 과반수의 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 찬성으로 그 지방자치단체의 장에게 주민투표의 실시를 청구할 수 있다.

⑥ 지방자치단체의 장은 직권에 의하여 주민투표를 실시하고자 하는 때에는 그 지방의회 재적의원 과반수의 출석과 출석의원 과반수의 동의를 얻어야 한다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제10조(청구인대표자의 선정과 서명의 요청 등) ① 주민이 제9조제2항의 규정에 의하여 주민투표청구를 하고자 하는 때에는 주민투표청구인대표자(이하 “청구인대표자”라 한다)를 선정하여야 하며, 선정된 청구인대표자는 인적사항과 주민투표 청구의 취지 및 이유 등을 기재하여 그 지방자치단체의 장에게 청구인대표자증명서의 교부를 신청하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 청구인대표자증명서의 교부신청을 받은 지방자치단체의 장은 청구인대표자가 주민투표청구권자인지 여부를 확인한 후 청구인대표자증명서를 교부하고 그 사실을 공표하여야 한다.

③ 청구인대표자와 서면에 의하여 청구인대표자로부터 서명요청권을 위임받은 자는 그 지방자치단체의 조례가 정하는 서명요청기간 동안 주민에게 청구인서명부에 서명할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 제11조제1항의 규정에 의하여 서명이 제한되는 기간은 서명요청기간에 산입하지 아니한다.

④ 청구인서명부에 서명을 한 자가 그 서명을 철회하고자 하는 때에는 그 청구인서명부가 지방자치단체의 장에게 제출되기 전에 이를 철회하여야 한다. 이 경우 청구인대표자는 즉시 청구인서명부에서 그 서명을 삭제하여야 한다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제11조(서명요청활동의 제한) ① 지방자치단체의 관할구역의 전부 또는 일부에 대하여 「공직선거법」의 규정에 의한 선거가 실시되는 때에는 그 선거의 선거일전 60일부터 선거일까지 그 선거구에서는 서명을 요청할 수 없다. <개정 2016. 5. 29.>

② 공무원(그 지방의회의 의원을 제외한다)은 청구인대표자가 될 수 없으며, 서명요청활동을 하거나 서명요청활동을 기획·주도하는 등 서명요청활동에 관여할 수 없다.

③ 청구인대표자 및 그로부터 서명요청권을 위임받은 자가 아닌 자는 서명을 요청할 수 없다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제12조(청구인서명부의 심사·확인 등) ① 청구인대표자는 제10조제3항의 규정에 의한 서명요청기간이 만료되는 날부터 특별시·광역시 또는 도의 경우에는 10일 이내에, 자치구·시 또는 군의 경우에는 5일 이내에 주민투표청구서와 청구인서명부를 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서명은 이를 무효로 한다. <개정 2016. 5. 29.>

1. 주민투표청구권자가 아닌 자의 서명
2. 누구의 서명인지 확인하기 어려운 서명
3. 서명요청권이 없는 자의 요청에 의하여 행하여진 서명
4. 동일인이 동일한 사안에 대하여 2 이상의 유효한 서명을 한 경우에는 그 중 하나의 서명을 제외한 나머지 서명
5. 제10조제3항의 규정에 의한 서명요청기간외의 기간에 행하여졌거나 제11조제1항의 규정에 의하여 서명요청이 제한되는 기간에 행하여진 서명
6. 강요·속임수 그 밖의 부정한 방법에 의하여 행하여진 서명

7. 이 법의 위임에 의하여 그 지방자치단체의 조례가 정하는 방식과 절차에 위배되는 서명

③ 지방자치단체의 장은 제1항의 규정에 의하여 주민투표청구서와 청구인서명부가 제출된 때에는 지체없이 주민투표청구사실을 공표하고, 청구인서명부 또는 그 사본을 7일간 공개된 장소에 비치하여 주민이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

④ 청구인서명부의 서명에 대하여 이의가 있는 자는 제3항의 규정에 의한 공람기간내에 그 지방자치단체의 장에게 서면으로 이의를 신청할 수 있다.

⑤ 지방자치단체의 장은 제4항의 규정에 의한 이의신청이 있을 때에는 제3항의 규정에 의한 공람기간이 종료된 날부터 14일 이내에 이를 심사하고 그 결과를 지체없이 이의신청인과 청구인대표자에게 통지하여야 한다.

⑥ 지방자치단체의 장은 제5항의 규정에 의한 이의신청과 관련하여 필요하다고 인정하는 때에는 관계인의 의견진술 또는 증언을 요구할 수 있다.

⑦ 지방자치단체의 장은 제1항의 규정에 의하여 제출된 청구인서명부의 서명이 무효인 서명으로 판정되어 제9조제2항의 규정에 의한 요건에 미달하게 된 때에는 청구인대표자로 하여금 그 지방자치단체의 조례가 정하는 기간 이내에 이를 보정하게 할 수 있다.

⑧ 지방자치단체의 장은 제1항의 규정에 의한 주민투표청구가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 각하하여야 한다. 이 경우 지방자치단체의 장은 청구인대표자에게 그 사유를 통지하고 이를 공표하여야 한다. <개정 2016. 5. 29.>

1. 유효한 서명의 총수(제7항의 규정에 의하여 보정을 요구한 때에는 그 보정된 서명을 포함한다)가 제9조제2항의 규정에 의한 요건에 미달되는 경우

2. 주민투표청구서와 청구인서명부가 제1항의 규정에 의한 기간을 경과하여 제출된 경우

3. 제7항의 규정에 의한 보정기간 이내에 보정하지 아니한 경우

⑨ 이 법에 규정된 사항외에 청구인대표자증명서의 교부, 서명요청, 청구인서명부의 작성·제출방법, 서명에 대한 심사·확인 등 주민에 의한 주민투표청구에 관하여 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제13조(주민투표의 발의) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체없이 그 요지를 공표하고 관할선거관리위원회에 통지하여야 한다. <개정 2016. 5. 29.>

1. 제8조제3항의 규정에 의하여 관계 중앙행정기관의 장에게 주민투표를 발의 하겠다고 통지한 경우
2. 제9조제2항 또는 제5항의 규정에 의한 주민투표청구가 적법하다고 인정되는 경우
3. 제9조제6항의 규정에 의한 동의를 얻은 경우

② 지방자치단체의 장은 주민투표를 발의하고자 하는 때에는 제1항의 규정에 의한 공표일부터 7일 이내(제3항의 규정에 의하여 주민투표의 발의가 금지되는 기간은 이를 산입하지 아니한다)에 투표일과 주민투표안을 공고하여야 한다. 다만, 지방자치단체의 장 또는 지방의회가 주민투표청구의 목적을 수용하는 결정을 한 때에는 주민투표를 발의하지 아니한다.

③ 지방자치단체의 관할구역의 전부 또는 일부에 대하여 「공직선거법」의 규정에 의한 선거가 실시되는 때에는 그 선거의 선거일전 60일부터 선거일까지의 기간 동안에는 주민투표를 발의할 수 없다. <개정 2016. 5. 29.>

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제14조(주민투표의 투표일) ① 주민투표의 투표일은 제13조제2항의 규정에 의한 주민 투표발의일부터 23일 이상 30일 이하(제2항의 규정에 의하여 투표일을 정할 수 없는 기간은 이를 산입하지 아니한다)의 범위안에서 지방자치단체의 장이 관할선거관리 위원회와 협의하여 정한다. <개정 2016. 5. 29.>

② 지방자치단체의 관할구역의 전부 또는 일부에 대하여 「공직선거법」의 규정에 의한 선거가 실시되는 때에는 그 선거의 선거일전 60일부터 선거일까지의 기간은 투표일로 정할 수 없다. <개정 2016. 5. 29.>

③ 동일한 사항에 대하여 2 이상의 지방자치단체에서 주민투표를 실시하여야 하는 때에는 관계 지방자치단체의 장이 협의하여 동시에 주민투표를 실시하여야 한다. 다만, 협의가 이루어지지 아니하는 때에는 특별시·광역시 또는 도에 있어서는 행정안전부장관이, 자치구·시 또는 군에 있어서는 특별시장·광역시장 또는 도지사가 정하는 바에 의한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제15조(주민투표의 형식) 주민투표는 특정한 사항에 대하여 찬성 또는 반대의 의사 표시를 하거나 두 가지 사항중 하나를 선택하는 형식으로 실시하여야 한다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제16조(주민투표실시구역) 주민투표는 그 지방자치단체의 관할구역 전체를 대상으로 실시한다. 다만, 특정한 지역 또는 주민에게만 이해관계가 있는 사항인 경우 지방자치단체의 장이 지방의회의 동의를 얻은 때에는 관계 시·군·구 또는 읍·면·동을 대상으로 주민투표를 실시할 수 있다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제17조(주민투표공보의 발행) ① 관할선거관리위원회는 주민투표안의 내용, 주민투표에 부쳐진 사항에 관한 의견 및 그 이유, 투표절차 그 밖의 필요한 사항을 게재한 주민투표 공보를 1회 이상 발행하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 주민투표공보의 규격·작성방법·배부시기 그 밖의 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제18조(투표방법 등) ① 투표는 「공직선거법」 제159조의 규정에 의한 기표방법에 의한 투표로 한다. <개정 2016. 5. 29.>

② 투표는 직접 또는 우편으로 하되, 1인 1표로 한다.

③ 투표 및 개표사무의 관리는 전산화하여 실시할 수 있다. 이 경우 전산화에 의한 투표·개표의 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

④ 투표를 하는 때에는 투표인의 성명 등 투표인을 추정할 수 있는 표시를 하여서는 아니된다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제19조(투표·개표절차 등) 투표시간, 투표용지, 투표구·개표구의 설치, 투표·개표의 절차 및 참관 등 투표·개표의 관리에 관하여는 「공직선거법」 제10장(투표) 및 제11장(개표)의 규정을 준용한다. <개정 2016. 5. 29.>

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제3장 주민투표에 관한 운동

제20조(투표운동의 원칙) ① 이 법에서 “투표운동”이라 함은 주민투표에 부쳐진 사항에 관하여 찬성 또는 반대하게 하거나 주민투표에 부쳐진 두 가지 사항중 하나를 지지하게 하는 행위를 말한다. 다만, 주민투표에 부쳐진 사항에 관한 단순한 의견개진 및 의사표시는 투표운동으로 보지 아니한다.

② 이 법 또는 다른 법률의 규정에 의하여 금지 또는 제한되는 경우를 제외하고는 누구든지 자유롭게 투표운동을 할 수 있다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제21조(투표운동기간 및 투표운동을 할 수 없는 자) ① 투표운동은 주민투표발의일부터 주민투표일의 전일까지에 한하여 이를 할 수 있다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 투표운동을 할 수 없다.

<개정 2016. 5. 29.>

1. 주민투표권이 없는 자
2. 공무원(그 지방의회의 의원을 제외한다)
3. 각급 선거관리위원회의 위원
4. 방송법에 의한 방송사업(방송채널사용사업은 보도에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업에 한한다)을 경영하거나 이에 상시 고용되어 편집·제작·취재·집필 또는 보도의 업무에 종사하는 자
5. 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제9조에 따라 등록하여야 하는 신문, 인터넷신문 또는 인터넷뉴스서비스와 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제15조 또는 제16조에 따라 등록 또는 신고하여야 하는 정기간행물(분기별 1회 이하 발행되거나 학보 그 밖에 전문분야에 관한 순수한 학술 및 정보지 등 정치에 관한 보도·논평 그 밖에 여론형성의 목적없이 발행되는 신문, 인터넷신문, 인터넷뉴스서비스 또는 정기간행물은 제외한다)을 발행 또는 경영하거나 이에 상시 고용되어 편집·취재·집필 또는 보도의 업무에 종사하는 자

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제22조(투표운동의 제한) ① 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투표운동을 하여서는 아니된다. <개정 2016. 5. 29.>

1. 야간호별방문 및 야간옥외집회
2. 투표운동을 목적으로 서명 또는 날인을 받는 행위
3. 「공직선거법」 제80조의 규정에 의한 연설금지장소에서의 연설행위
4. 「공직선거법」 제91조에서 정하는 확성장치 및 자동차 등의 사용제한에 관한 규정을 위반하는 행위

② 제1항제1호의 규정에 의하여 야간호별방문 및 야간옥외집회가 금지되는 시간은 그 지방자치단체의 조례로 정한다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제23조(위법한 투표운동에 대한 중지·경고 등) 관할선거관리위원회의 위원 및 직원은 이 법 및 이 법의 위임에 의한 중앙선거관리위원회규칙에 위반되는 행위를 발견한 때에는 중지·경고 또는 시정명령을 하여야 하며, 그 위반행위가 투표의 공정성을 현저히 해치는 것이거나 중지·경고 또는 시정명령을 불이행하는 때에는 관할 수사기관에 수사를 의뢰하거나 고발하여야 한다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제4장 주민투표의 효력 등

제24조(주민투표결과의 확정) ① 주민투표에 부쳐진 사항은 주민투표권자 총수의 3분의 1 이상의 투표와 유효투표수 과반수의 득표로 확정된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 찬성과 반대 양자를 모두 수용하지 아니하거나, 양자택일의 대상이 되는 사항 모두를 선택하지 아니하기로 확정된 것으로 본다. <개정 2016. 5. 29.>

1. 전체 투표수가 주민투표권자 총수의 3분의 1에 미달되는 경우
 2. 주민투표에 부쳐진 사항에 관한 유효득표수가 동수인 경우
- ② 전체 투표수가 주민투표권자 총수의 3분의 1에 미달되는 때에는 개표를 하지 아니한다.

③ 관할선거관리위원회는 개표가 끝난 때에는 지체없이 그 결과를 공표한 후 지방자치단체의 장에게 통지하여야 한다. 제2항의 규정에 의하여 개표를 하지 아니한 때에도 또한 같다.

④ 지방자치단체의 장은 제3항의 규정에 의하여 주민투표결과를 통지받은 때에는 지체없이 이를 지방의회에 보고하여야 하며, 제8조의 규정에 의한 국가정책에 관한 주민투표인 때에는 관계 중앙행정기관의 장에게 주민투표결과를 통지하여야 한다.

⑤ 지방자치단체의 장 및 지방의회는 주민투표결과 확정된 내용대로 행정·재정상의 필요한 조치를 하여야 한다.

⑥ 지방자치단체의 장 및 지방의회는 주민투표결과 확정된 사항에 대하여 2년 이내에는 이를 변경하거나 새로운 결정을 할 수 없다. 다만, 제1항 단서의 규정에 의하여 찬성과 반대 양자를 모두 수용하지 아니하거나 양자택일의 대상이 되는 사항 모두를 선택하지 아니하기로 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제25조(주민투표소송 등) ① 주민투표의 효력에 관하여 이의가 있는 주민투표권자는 주민투표권자 총수의 100분의 1 이상의 서명으로 제24조제3항의 규정에 의하여 주민투표결과가 공표된 날부터 14일 이내에 관할선거관리위원회 위원장을 피소청인으로 하여 시·군 및 자치구에 있어서는 특별시·광역시·도 선거관리위원회에, 특별시·광역시 및 도에 있어서는 중앙선거관리위원회에 소청할 수 있다.

② 제1항의 소청에 대한 결정에 관하여 불복이 있는 소청인은 관할선거관리위원회 위원장을 피고로 하여 그 결정서를 받은 날(결정서를 받지 못한 때에는 결정기간이 종료된 날을 말한다)부터 10일 이내에 특별시·광역시 및 도에 있어서는 대법원에, 시·군 및 자치구에 있어서는 관할 고등법원에 소를 제기할 수 있다.

③ 주민투표에 관한 소청 및 소송의 절차에 관하여는 이 법에 규정된 사항을 제외하고는 「공직선거법」 제219조부터 제229조까지의 규정 중 지방자치단체의 장 및 의원에 관한 규정을 준용한다. <개정 2016. 5. 29.>

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제26조(재투표 및 투표연기) ① 지방자치단체의 장은 주민투표의 전부 또는 일부 무효의 판결이 확정된 때에는 그 날부터 20일 이내에 무효로 된 투표구의 재투표를 실시하여야 한다. 이 경우 투표일은 늦어도 투표일전 7일까지 공고하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 재투표를 실시하는 때에는 그 판결에 특별한 명시가 없는 한 제6조의 규정에 불구하고 당초 투표에 사용된 투표인명부를 사용한다.

③ 천재·지변으로 인하여 투표를 실시할 수 없거나 실시하지 못한 때에는 지방자치단체의 장은 관할선거관리위원회와 협의하여 투표를 연기하거나 다시 투표일을 지정하여야 한다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제27조(주민투표경비) ① 주민투표사무에 필요한 다음 각 호의 경비는 주민투표를 발의한 지방자치단체의 장이 속하는 지방자치단체(제8조의 규정에 의한 국가정책에 관한 주민투표인 경우에는 국가를 말한다)가 부담한다. <개정 2016. 5. 29.>

1. 주민투표의 준비·관리 및 실시에 필요한 경비
2. 주민투표공보의 발행, 설명회 등의 개최 및 불법투표운동의 단속에 필요한 경비
3. 주민투표에 관한 소청 및 소송과 관련한 경비
4. 주민투표결과에 대한 자료의 정리 그 밖에 주민투표사무의 관리를 위한 관할 선거관리위원회의 운영 및 사무처리에 필요한 경비

② 지방자치단체는 제1항의 규정에 의한 경비를 주민투표발의일부터 3일 이내에 관할선거관리위원회에 납부하여야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주민투표경비의 산출기준·납부절차·납부방법·집행·회계검사 및 반환 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제5장 벌칙

제28조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2016. 5. 29., 2020. 1. 29.>

1. 주민투표의 결과에 영향을 미치게 할 목적으로 투표인(투표인명부 작성전에는 그 투표인명부에 오를 자격이 있는 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 금전·물품·향응 그 밖의 재산상의 이익이나 공사(公私)의 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시 또는 그 제공을 약속하거나 이러한 행위에 관하여 지시·권유·요구 또는 알선한 자
2. 투표인에 대하여 폭행·협박 또는 불법으로 체포·감금하거나 부정한 방법으로 투표의 자유를 방해한 자
3. 법령에 의하지 아니하고 투표함을 열거나 투표함(빈 투표함을 포함한다) 또는 투표함안의 투표지를 제거·파괴·훼손·은닉 또는 탈취한 자
4. 주민투표의 결과에 영향을 미칠 목적으로 허위사실을 유포한 자
5. 직업·종교·교육 그 밖의 특수관계 또는 지위를 이용하여 주민투표에 부당한 영향을 미친 자

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제29조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2016. 5. 29., 2020. 1. 29.>

1. 제28조제1항제1호에 규정된 이익이나 공사의 직을 제공받거나 그 제공의 의사 표시를 승낙한 자
2. 성명의 사칭, 신분증명서의 위·변조 그 밖의 부정한 방법으로 투표하거나 투표를 하려고 한 자
3. 주민투표에 관한 서명요청 및 투표운동의 기회를 이용하여 특정 정당이나 「공직선거법」의 규정에 의한 공직선거에 후보자가 되고자 하는 자를 지지·추천 또는 반대하거나 그 밖에 선거운동에 이르는 행위를 한 자

[2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

제30조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2016. 5. 29., 2020. 1. 29.>

1. 제11조의 규정을 위반하여 서명요청을 한 자
2. 제21조의 규정을 위반하여 투표운동을 한 자

3. 제22조의 규정에 의한 투표운동의 제한을 위반하여 투표운동을 한 자
 [2009. 2. 12. 법률 제9468호에 의하여 2007. 6. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치
 결정된 이 조 제1항을 개정함.]

부 칙 〈법률 제17893호, 2021. 1. 12.〉 (지방자치법)

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

6

지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법

제정 2013.5.28. 법률 제11829호

일부개정 2020.1.29. 법률 제16888호

일부개정 2020.12.22. 법률 제17700호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 지방자치분권과 지방행정체제 개편을 종합적·체계적·계획적으로 추진하기 위하여 기본원칙·추진과제·추진체제 등을 규정함으로써 성숙한 지방자치를 구현하고 지방의 발전과 국가의 경쟁력 향상을 도모하며 궁극적으로는 국민의 삶의 질을 제고하는 것을 목적으로 한다. <개정 2018. 3. 20.>

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2018. 3. 20.>

1. “지방자치분권”(이하 “자치분권”이라 한다)이란 국가 및 지방자치단체의 권한과 책임을 합리적으로 배분함으로써 국가 및 지방자치단체의 기능이 서로 조화를 이루도록 하고, 지방자치단체의 정책결정 및 집행과정에 주민의 직접적 참여를 확대하는 것을 말한다.
2. “지방행정체제”란 지방자치 및 지방행정의 계층구조, 지방자치단체의 관할구역, 특별시·광역시·도와 시·군·구 간의 기능배분 등과 관련한 일련의 체제를 말한다.
3. “지방자치단체의 통합”이란 「지방자치법」 제2조제1항제2호에서 정한 지방자치단체 중에서 2개 이상의 지방자치단체가 통합하여 새로운 지방자치단체를 설치하는 것을 말한다.
4. “통합 지방자치단체”란 「지방자치법」 제2조제1항제2호에서 정한 지방자치단체 중에서 2개 이상의 지방자치단체가 통합하여 설치된 지방자치단체를 말한다.

제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가는 지방자치단체와 「지방자치법」 제165조에 따른 지방자치단체의 장 등의 협의체 및 각계각층의 의견을 수렴하여

자치분권 및 지방행정체제 개편에 필요한 법적·제도적인 조치를 마련하여야 하며, 자치분권정책을 수행하기 위한 법적 조치를 마련하는 때에는 포괄적·일괄적으로 하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

② 지방자치단체는 국가가 추진하는 자치분권정책에 부응하여 행정 및 재정의 책임성과 효율성을 높이는 등의 개선조치를 마련하여야 한다.

<개정 2018. 3. 20.>

③ 지방자치단체는 국가가 추진하는 지방행정체제 개편에 적극 협조하여야 한다.

제4조(다른 법률과의 관계) 자치분권과 지방행정체제 개편 등에 관하여 이 법에 규정이 있는 경우에는 다른 법률에 우선하여 적용한다. <개정 2018. 3. 20.>

제5조(자치분권 종합계획의 수립) ① 제44조에 따른 자치분권위원회(이하 “위원회”라 한다)는 자치분권 및 지방행정체제 개편을 효과적으로 추진하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 지방자치단체의 의견을 수렴하여 자치분권 종합계획을 수립하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

② 자치분권 종합계획은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

<개정 2018. 3. 20.>

1. 자치분권 및 지방행정체제 개편에 관한 기본방향과 추진목표
2. 주요 추진과제 및 추진방법
3. 재원조달방안

4. 그 밖에 자치분권 및 지방행정체제 개편을 위하여 필요한 사항

③ 자치분권 종합계획은 국무회의의 심의를 거쳐 대통령에게 보고하여야 한다. 이미 수립된 자치분권 종합계획을 변경할 때에도 또한 같다.

<개정 2018. 3. 20.>

④ 위원회는 수립된 자치분권 종합계획을 국회에 보고하여야 한다.

<개정 2018. 3. 20.>

[제목개정 2018. 3. 20.]

제6조(연도별 시행계획의 수립·시행) 위원회는 제5조에 따른 자치분권 종합계획을 시행하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 매년 자치분권 시행계획을 수립·시행하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

제2장 자치분권 〈개정 2018. 3. 20.〉

제1절 자치분권의 기본원칙 〈개정 2018. 3. 20.〉

제7조(자치분권의 기본이념) 자치분권은 주민의 자발적 참여를 통하여 지방자치단체가 그 지역에 관한 정책을 자율적으로 결정하고 자기의 책임하에 집행하도록 하며, 국가와 지방자치단체 간 또는 지방자치단체 상호간의 역할을 합리적으로 분담하도록 함으로써 지방의 창의성 및 다양성이 존중되는 내실 있는 지방자치를 실현함을 그 기본이념으로 한다. <개정 2018. 3. 20.〉

[제목개정 2018. 3. 20.]

제8조(지방자치와 관련되는 법령의 제정·개정) ① 중앙행정기관의 장은 지방자치와 관련되는 법령을 제정 또는 개정하는 경우에는 자치분권의 기본이념에 적합하도록 하여야 하며, 관련 현행 법령을 조속히 정비하여야 한다.

<개정 2018. 3. 20.〉

② 중앙행정기관의 장은 지방자치와 관련되는 법령을 제정하거나 개정하려는 경우 미리 위원회에 통지하여야 한다.

③ 위원회는 제2항에 따라 중앙행정기관의 장으로부터 통지를 받은 법령에 대하여 지방자치발전을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 중앙행정기관의 장에게 의견을 제출할 수 있다.

제9조(사무배분의 원칙) ① 국가는 지방자치단체가 행정을 종합적·자율적으로 수행할 수 있도록 국가와 지방자치단체 간 또는 지방자치단체 상호간의 사무를 주민의 편의증진, 집행의 효과 등을 고려하여 서로 중복되지 아니하도록 배분하여야 한다.

② 국가는 제1항에 따라 사무를 배분하는 경우 지역주민생활과 밀접한 관련이 있는 사무는 원칙적으로 시·군 및 자치구(이하 “시·군·구”라 한다)의 사무로, 시·군·구가 처리하기 어려운 사무는 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도(이하 “시·도”라 한다)의 사무로, 시·도가 처리하기 어려운 사무는 국가의 사무로 각각 배분하여야 한다.

③ 국가가 지방자치단체에 사무를 배분하거나 지방자치단체가 사무를 다른 지방자치단체에 재배분하는 때에는 사무를 배분 또는 재배분 받는 지방자치단체가 그 사무를 자기의 책임하에 종합적으로 처리할 수 있도록 관련 사무를 포괄적으로 배분하여야 한다.

④ 국가 및 지방자치단체는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 사무를 배분하는 때에는 민간부문의 자율성을 존중하여 국가 또는 지방자치단체의 관여를 최소화하여야 하며, 민간의 행정참여기회를 확대하여야 한다.

제10조(자치분권정책의 시범실시) 국가는 자치분권정책을 추진함에 있어서 필요한 때에는 그 지방자치단체의 실정에 맞게 시범적·차등적으로 실시할 수 있다.
<개정 2018. 3. 20.>

[제목개정 2018. 3. 20.]

제2절 자치분권의 추진과제 <개정 2018. 3. 20.>

제11조(권한이양 및 사무구분체계의 정비 등) ① 국가는 제9조에 따른 사무배분의 원칙에 따라 그 권한 및 사무를 적극적으로 지방자치단체에 이양하여야 하며, 그 과정에서 국가사무 또는 시·도의 사무로서 시·도 또는 시·군·구의 장에게 위임된 사무는 원칙적으로 폐지하고 자치사무와 국가사무로 이분화하여야 한다.

② 국가는 권한 및 사무를 지방자치단체에 포괄적·일괄적으로 이양하기 위하여 필요한 법적 조치를 마련하여야 한다.

③ 국가는 지방자치단체에 이양한 권한 및 사무가 원활히 처리될 수 있도록 행정적·재정적 지원을 병행하여야 한다. <개정 2020. 1. 29.>

④ 지방자치단체는 이양받은 권한 및 사무를 원활히 처리할 수 있도록 기구·인력의 효율적인 배치 및 예산 조정 등 필요한 조치를 하여야 한다.

<신설 2020. 1. 29.>

제12조(특별지방행정기관의 정비 등) ① 국가는 「정부조직법」 제3조에 따른 특별지방행정기관이 수행하고 있는 사무 중 지방자치단체가 수행하는 것이 더 효율적인 사무는 지방자치단체가 담당하도록 하여야 하며, 새로운 특별지방행정기관을 설치

하고자 하는 때에는 그 기능이 지방자치단체가 수행하고 있는 기능과 유사하거나 중복되지 아니하도록 하여야 한다.

② 국가는 교육자치와 지방자치의 통합을 위하여 노력하여야 한다.

③ 국가는 지방행정과 치안행정의 연계성을 확보하고 지역특성에 적합한 치안 서비스를 제공하기 위하여 자치경찰제도를 도입하여야 한다.

④ 교육자치와 자치경찰제도의 실시에 관하여는 따로 법률로 정한다.

제13조(지방재정의 확충 및 건전성 강화) ① 국가는 지방세의 비율을 확대하도록 국세를 지방세로 전환하기 위한 새로운 세목을 확보하여야 하며, 낙후지역에 대한 재정조정책임을 강화하여야 한다.

② 지방자치단체는 자치사무를 원활히 수행할 수 있도록 자체세입을 확충하여 지방재정의 안정성을 도모하고 예산지출의 합리성을 확보하기 위하여 노력하여야 하며, 예산·회계제도를 합리적으로 개선하여 건전성을 강화하는 등 지방재정의 발전방안을 마련하여야 한다.

제14조(지방의회의 활성화와 지방선거제도의 개선) ① 국가는 지방자치단체의 자치입법권을 강화하기 위하여 조례제정범위를 확대하는 등 필요한 법적 조치를 하여야 한다.

② 국가 및 지방자치단체는 지방자치단체의 주요 정책사항에 관한 지방의회의 심의·의결권을 확대하는 등 지방의회의 권한을 강화하는 방안을 마련하여야 한다.

③ 국가 및 지방자치단체는 지방의회의원의 전문성을 높이고 지방의회 의장의 지방의회 소속 공무원 인사에 관한 독립적인 권한을 강화하도록 하는 방안을 마련하여야 한다.

④ 국가 및 지방자치단체는 지방자치단체의 장과 지방의회의원의 선출방법을 개선하고, 선거구를 합리적으로 조정하며, 선거공영제를 확대하는 등 지방선거제도의 개선방안을 마련하여야 한다.

제15조(주민참여의 확대) ① 국가 및 지방자치단체는 주민참여를 활성화하기 위하여 주민투표제도·주민소환제도·주민소송제도·주민발의제도를 보완하는 등 주민직접참여제도를 강화하여야 한다.

② 국가 및 지방자치단체는 주민의 자원봉사활동 등을 장려하고 지원함으로써 주민의 참여 의식을 높일 수 있는 방안을 마련하여야 한다.

제16조(자치행정역량의 강화) ① 지방자치단체는 행정의 공정성과 투명성을 확보하고 책임성과 효율성을 강화하여 행정서비스의 질을 제고하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 국가는 국정·통일성과 지방행정의 책임성을 확보하기 위하여 지방자치단체의 행정 및 재정의 운영에 관한 합리적 평가기준을 마련하고 이에 따라 진단·평가를 실시할 수 있다.

③ 국가 및 지방자치단체는 지방공무원의 전문성을 높이고 역량을 강화하기 위하여 국가와 지방자치단체 간 또는 지방자치단체 상호간의 공무원 인사교류를 활성화하고 교육훈련제도를 개선하는 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

제17조(국가와 지방자치단체의 협력체제 정립) ① 국가는 지방자치단체와의 상호협력관계를 공고히 하기 위하여 협의체의 운영을 적극 지원하여야 하며, 협의체와 관련 지방자치단체의 의견이 국정에 적극 반영될 수 있도록 한다.

② 국가 및 지방자치단체는 국가와 지방자치단체 간 또는 지방자치단체 상호간에 발생하는 분쟁을 효율적으로 해결하기 위하여 분쟁조정기구의 기능을 활성화하고, 분쟁조정체계를 정비하는 등 분쟁조정기능을 강화하여야 한다.

③ 국가 및 지방자치단체는 지방행정에 관한 제반 여건의 급격한 변화에 적극적으로 대응하고 지방자치를 다양한 형태로 구현하기 위하여 특별지방자치단체제도를 도입·활용하도록 노력하여야 한다.

제3장 지방행정체제 개편

제1절 지방행정체제 개편의 기준과 과제

제18조(지방행정체제 개편의 기본방향) 지방행정체제 개편은 주민의 편익증진, 국가 및 지방의 경쟁력 강화를 위하여 다음 각 호의 사항이 반영되도록 추진하여야 한다.

1. 지방자치 및 지방행정계층의 적정화
2. 주민생활 편익증진을 위한 자치구역의 조정
3. 지방자치단체의 규모와 자치역량에 부합하는 역할과 기능의 부여
4. 주거단위의 근린자치 활성화

제19조(과소 구의 통합) 특별시 및 광역시는 지방자치단체로서 존치하되, 특별시 및 광역시의 관할구역 안에 두고 있는 구 중에서 인구 또는 면적이 과소한 구는 적정 규모로 통합한다.

제20조(특별시 및 광역시 관할구역 안에 두고 있는 구와 군의 지위 등) 위원회는 특별시 및 광역시의 관할구역 안에 두고 있는 구와 군의 지위, 기능 등에 관한 개편방안을 마련하여야 한다.

제21조(도의 지위 및 기능 재정립) ① 도는 지방자치단체로서 존치하되, 위원회는 이 법에 따른 시·군의 통합 등과 관련하여 도의 지위 및 기능 재정립 등을 포함한 도의 개편방안을 마련하여야 한다.

② 도의 지위 및 기능 재정립에 관하여는 따로 법률로 정한다.

제22조(시·군·구의 개편) ① 국가는 시·군·구의 인구, 지리적 여건, 생활권·경제권, 발전가능성, 지역의 특수성, 역사적·문화적 동질성 등을 종합적으로 고려하여 통합이 필요한 지역에 대하여는 지방자치단체 간 통합을 지원하여야 한다.

② 제1항에 따른 시·군·구의 통합에 있어서는 시·도 및 시·군·구 관할구역의 경계에 제한을 받지 아니한다.

제23조(통합 지방자치단체의 설치) ① 통합 지방자치단체는 「지방자치법」 제2조 제1항제2호에서 정한 지방자치단체로 설치한다.

② 통합 지방자치단체는 통합으로 인하여 폐지되는 지방자치단체의 구역에 관계 법령으로 정하는 바에 따라 자치구가 아닌 구 또는 출장소 등을 둘 수 있다.

③ 통합 지방자치단체에는 도시의 형태를 갖춘 지역에는 동을 두고, 그 밖의 지역에는 읍·면을 두되, 「지방자치법」 제3조제3항에도 불구하고 자치구가 아닌 구에 읍·면·동을 둘 수 있다

제24조(시·군·구의 통합절차) ① 위원회는 시·군·구의 통합을 위한 기준에 따라 통합대상 지방자치단체를 발굴한다.

② 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체의 장, 지방의회 또는 「주민투표법」 제5조에 따른 주민투표권자 총수의 100분의 1 이상 50분의 1 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 일정 수 이상의 주민은 인근 지방자치단체와의 통합을 위원회에 건의할 수 있다.

③ 위원회는 시·군·구 통합방안을 마련하되, 제2항에 따른 건의가 있는 경우에는 이를 참고하여야 한다.

④ 행정안전부장관은 제3항에 따른 시·군·구 통합방안에 따라 지방자치단체 간 통합을 해당 지방자치단체의 장에게 권고할 수 있다.

<개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

⑤ 행정안전부장관은 제4항에 따른 지방자치단체 간 통합 권고안에 관하여 해당 지방의회의 의견을 들어야 한다. 다만, 「주민투표법」 제8조에 따라 행정안전부장관이 필요하다고 인정하여 해당 지방자치단체의 장에게 주민투표를 요구하여 실시한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

⑥ 지방자치단체의 장은 이 법에 따른 시·군·구 통합과 관련하여 주민투표의 실시 요구를 받은 때에는 「주민투표법」 제8조제2항·제3항 및 제13조제1항제1호에도 불구하고 지체 없이 이를 공표하고 주민투표를 실시하여야 한다.

⑦ 제5항에 따른 주민투표에 관하여 이 법에서 규정한 사항을 제외하고는 「주민투표법」을 적용한다.

제25조(통합추진공동위원회) ① 제24조에 따른 지방의회 의견청취 또는 주민투표 등을 통하여 지방자치단체의 통합의사가 확인되면 관계 지방자치단체의 장은 명칭, 청사 소재지, 지방자치단체의 사무 등 통합에 관한 세부사항을 심의하기 위하여 공동으로 통합추진공동위원회를 설치하여야 한다.

② 제1항에 따른 통합추진공동위원회의 위원은 관계 지방자치단체의 장 및 그 지방의회가 추천하는 자로 구성하고, 위원은 관계 지방자치단체 간에 동수로 구성한다.

③ 위원은 관계 지방자치단체의 장이 공동으로 위촉하고, 위원장은 위원 중에서 호선한다.

④ 통합추진공동위원회는 사무를 처리하기 위하여 사무기구를 둘 수 있다.

⑤ 통합추진공동위원회의 구성, 심의사항, 운영 및 사무기구 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제26조(통합 지방자치단체의 명칭 등) ① 제25조에 따른 통합추진공동위원회는 구성된 날부터 60일 이내에 통합 지방자치단체의 명칭 및 청사 소재지를 심의

· 의결하고 이를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

<개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

② 통합추진공동위원회가 제1항에 따른 기간 내에 통합 지방자치단체의 명칭 및 청사 소재지를 의결하지 못할 경우 위원회는 이에 관한 권고안을 해당 통합추진 공동위원회에 제시할 수 있다.

③ 제2항에 따라 통합추진공동위원회가 권고안을 제시받은 날부터 30일 이내에 통합 지방자치단체의 명칭 및 청사 소재지를 의결하지 못할 경우 위원회는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 이를 조정할 수 있다.

④ 위원회의 권고와 조정의 기준 및 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제27조(주민자치회의 설치) 풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양을 위하여 읍·면·동에 해당 행정구역의 주민으로 구성되는 주민자치회를 둘 수 있다.

제28조(주민자치회의 기능) ① 제27조에 따라 주민자치회가 설치되는 경우 관계 법령, 조례 또는 규칙으로 정하는 바에 따라 지방자치단체 사무의 일부를 주민자치회에 위임 또는 위탁할 수 있다.

② 주민자치회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 주민자치회 구역 내의 주민화합 및 발전을 위한 사항
2. 지방자치단체가 위임 또는 위탁하는 사무의 처리에 관한 사항
3. 그 밖에 관계 법령, 조례 또는 규칙으로 위임 또는 위탁한 사항

제29조(주민자치회의 구성 등) ① 주민자치회의 위원은 조례로 정하는 바에 따라 지방자치단체의 장이 위촉한다.

② 제1항에 따라 위촉된 위원은 그 직무를 수행할 때에는 지역사회에 대한 봉사자로서 정치적 중립을 지켜야하며 권한을 남용하여서는 아니 된다.

③ 주민자치회의 설치 시기, 구성, 재정 등 주민자치회의 설치 및 운영에 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.

④ 행정안전부장관은 주민자치회의 설치 및 운영에 참고하기 위하여 주민자치회를 시범적으로 설치·운영할 수 있으며, 이를 위한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.

<개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

제2절 통합 지방자치단체에 대한 특례

제30조(불이익배제의 원칙) 지방자치단체의 통합으로 인하여 종전의 지방자치단체 또는 특정 지역의 행정상·재정상 이익이 상실되거나 그 지역 주민에게 새로운 부담이 추가되어서는 아니 된다.

제31조(공무원에 대한 공정한 처우보장) ① 지방자치단체의 통합으로 초과되는 공무원 정원에 대하여는 정원 외로 인정하되, 지방자치단체는 이의 조속한 해소를 위하여 적극 노력하여야 한다.

② 통합 지방자치단체는 폐지되는 지방자치단체 소속 공무원에 대하여 인사상 동등하게 처우하여야 한다.

제32조(예산에 관한 지원 및 특례) ① 국가는 지방자치단체의 통합에 직접 사용된 비용을 예산의 범위에서 통합 추진 과정에 있는 지방자치단체 또는 통합 지방자치단체에 지원할 수 있다.

② 국가는 지방자치단체의 통합에 따라 절감되는 운영경비 등(국가가 부담하는 예산에 한한다)의 일부를 통합 지방자치단체에 지원할 수 있다.

③ 통합 지방자치단체의 최초의 예산은 종전의 지방자치단체가 각각 편성·의결하여 성립한 예산을 회계별·예산항목별로 합친 것으로 한다.

제33조(통합 지방자치단체에 대한 특별지원) ① 중앙행정기관의 장 및 특별시장·광역시장·도지사(이하 “시·도지사”라 한다)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 통합 지방자치단체에 대하여 보조금의 지급, 재정투·융자 등 재정상 특별한 지원을 할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」에 따른 지역개발사업 구역 등 특정 지역의 개발을 위한 지구·지역 등의 지정에 있어서 통합 지방자치단체 또는 그 관할구역 안의 일부 지역을 대통령령으로 정하는 바에 따라 우선적으로 지정할 수 있다. <개정 2017. 10. 24.>

③ 중앙행정기관의 장 및 시·도지사는 각종 시책사업 등을 시행하는 경우 통합 지방자치단체를 대통령령으로 정하는 바에 따라 우선적으로 지원할 수 있다.

제34조(지방교부세 산정에 관한 특례) ① 통합 지방자치단체에 교부하는 보통교부세는 「지방교부세법」 제7조에도 불구하고 통합 지방자치단체가 설치된 해의 폐지되는 각

지방자치단체의 재정부족액(「지방교부세법」에 따라 산정한 기준재정수입액이 기준 재정수요액에 미달하는 금액을 말한다)을 합한 금액보다 통합 지방자치단체의 재정부족액이 적을 때에는 그 차액을 통합 지방자치단체가 설치된 후 최초로 개시되는 회계 연도(통합 지방자치단체가 1월 1일에 설치되는 경우에는 다음 연도를 말한다)부터 4년 동안 통합 지방자치단체의 기준재정수요액에 매년 보정할 수 있다.

② 제1항에 따른 기준재정수요액 보정의 요건·기간·기준과 그 밖에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다. <개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

제35조(통합 지방자치단체에 대한 재정지원) 국가는 「지방교부세법」 제4조제2항 제1호에 따른 보통교부세액과 별도로 통합 지방자치단체가 설치된 해의 직전 연도의 폐지되는 각 지방자치단체의 보통교부세 총액의 100분의 6을 대통령령으로 정하는 바에 따라 10년간(경상남도 창원시의 경우 2025년 12월 31일까지) 매년 통합 지방자치단체에 추가로 지원하여야 한다.

제36조(예산에 관한 특례) 통합 지방자치단체는 통합 지방자치단체가 설치된 날부터 대통령령으로 정하는 일정 기간 동안 폐지되는 각 지방자치단체 간의 세출예산의 비율이 유지되도록 노력하여야 한다.

제37조(지방의회의 부의장 정수 등에 관한 특례) ① 통합 지방자치단체를 설치하는 경우에는 해당 지방자치단체가 설치된 후 최초로 실시하는 임기만료에 의한 선거에 의하여 새로운 지방의회가 구성될 때까지 「지방자치법」 제48조제1항에도 불구하고 해당 지방의회에 의장 1명과 폐지 지방자치단체의 수만큼의 부의장을 무기명투표로 선거하여야 한다. 이 경우 부의장은 폐지 지방자치단체의 지방의회의원 중에서 폐지 지방자치단체별로 각 1명을 선출하여야 한다.

② 제1항에 따라 선출된 최초의 의장 및 부의장의 임기는 폐지 지방자치단체의 지방의회 의장 및 부의장의 남은 임기로 한다.

제38조(의원정수에 관한 특례) 통합 지방자치단체의 의회를 구성하기 위한 최초 선거에서 지역선거구를 획정함에 있어 폐지되는 각 지방자치단체의 관할구역에서 선출할 의원정수는 인구의 증가성이 반영될 수 있도록 정하여야 한다.

제39조(「여객자동차 운수사업법」에 관한 특례) ① 통합 지방자치단체의 여객자동차 운송사업에 대하여 적용할 「여객자동차 운수사업법」 제8조에 따른 운임과 요금에 대한 기준 및 요율은 폐지 지방자치단체의 여객자동차운송사업에 대하여 적용한 기준 및 요율에 따른다. 다만, 통합 지방자치단체가 설치된 날부터 1년 이내에

이를 조정하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 통합 지방자치단체의 택시운송사업에 있어서 통합 전의 지방자치단체 간에 적용되던 시제외 할증요금은 통합 지방자치단체가 설치된 날부터 이를 폐지한다.

③ 폐지 지방자치단체의 군 지역에서 「여객자동차 운수사업법」 제4조에 따라 면허를 받거나 등록을 한 여객자동차운송사업자에 대하여 적용할 같은 법 제5조에 따른 면허 또는 등록의 기준은 통합 지방자치단체가 설치된 후에도 군 지역에 적용되는 기준으로 한다.

④ 통합 지방자치단체가 설치되기 전에 「여객자동차 운수사업법」 제4조에 따라 여객자동차운송사업의 면허를 받은 자가 통합 지방자치단체의 설치로 인하여 여객자동차운송사업의 세부업종을 변경하여야 하는 경우에는 같은 법 제7조에도 불구하고 통합 지방자치단체가 설치된 날에 그 업종이 변경된 것으로 본다. 이 경우 관할 관청은 통합 지방자치단체가 설치된 날부터 1개월 이내에 해당 여객자동차운송사업자에게 새로운 면허증을 교부하여야 한다.

제3절 대도시에 대한 특례

제40조(대도시에 대한 사무특례) ① 특별시와 광역시가 아닌 인구 50만 이상 대도시 및 100만 이상 대도시의 행정·재정 운영 및 지도·감독에 대하여는 그 특성을 고려하여 관계 법률에서 정하는 바에 따라 특례를 둘 수 있다. 다만, 인구 30만 이상인 지방자치단체로서 면적이 1천제곱킬로미터 이상인 경우 이를 인구 50만 이상 대도시로 본다.

② 위원회는 제1항에 따른 특례를 발굴하고 그 이행방안을 마련하여야 한다.

제41조(인구 100만 이상 대도시의 사무특례) 특별시와 광역시가 아닌 인구 100만 이상 대도시의 장은 관계 법률의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 사무를 처리할 수 있다.

1. 「지방공기업법」 제19조제2항에 따른 지역개발채권의 발행. 이 경우 미리 지방의회의 승인을 받아야 한다.
2. 「건축법」 제11조제2항제1호에 따른 건축물에 대한 허가. 다만, 다음 각 목의

어느 하나에 해당하는 건축물의 경우에는 미리 도지사의 승인을 받아야 한다.
가. 51층 이상인 건축물(연면적의 100분의 30 이상을 증축하여 층수가 51층 이상이 되는 경우를 포함한다)

나. 연면적 합계가 20만제곱미터 이상인 건축물(연면적의 100분의 30 이상을 증축하여 연면적 합계가 20만제곱미터 이상이 되는 경우를 포함한다)

3. 「택지개발촉진법」 제3조제1항에 따른 택지개발지구의 지정(도지사가 지정하는 경우에 한한다). 이 경우 미리 관할 도지사와 협의하여야 한다.
4. 「도시재정비 촉진법」 제4조 및 제12조에 따른 재정비촉진지구의 지정 및 재정비촉진계획의 결정
5. 「박물관 및 미술관 진흥법」 제18조에 따른 사립 박물관 및 사립 미술관 설립 계획의 승인
6. 「소방기본법」 제3조 및 제6조에 따른 화재 예방·경계·진압 및 조사와 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급 등의 업무
7. 도지사를 경유하지 아니하고 「농지법」 제34조에 따른 농지전용허가 신청서의 제출
8. 「지방자치법」 제112조에 따라 지방자치단체별 정원의 범위에서 정하는 5급 이하 직급별·기관별 정원의 책정
9. 도지사를 경유하지 아니하고 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제4조에 따른 개발제한구역의 지정 및 해제에 관한 도시·군관리계획 변경 결정 요청. 이 경우 미리 관할 도지사와 협의하여야 한다.

제42조(인구 100만 이상 대도시의 보조기관 등) ① 「지방자치법」 제110조제1항에도 불구하고 인구 100만 이상 대도시의 부시장은 2명으로 한다. 이 경우 부시장 1명은 「지방자치법」 제110조제4항에도 불구하고 일반직, 별정직 또는 임기제 지방공무원으로 보(補)할 수 있다.

② 제1항에 따라 부시장 2명을 두는 경우에 명칭은 각각 제1부시장 및 제2부시장으로 하고, 그 사무 분장은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

③ 「지방자치법」 제59조, 제90조 및 제112조에도 불구하고 인구 100만 이상 대도시의 행정기구 및 정원인 인구, 도시 특성, 면적 등을 고려하여 대통령령으로 정할 수 있다.

제43조(대도시에 대한 재정특례) ① 도지사는 「지방재정법」 제29조에 따라 배분되는 조정교부금과 별도로 제40조제1항에 따른 대도시의 경우에는 해당 시에서 징수하는 도세(원자력발전에 대한 지역자원시설세, 소방분 지역자원시설세 및 지방교육세는 제외한다) 중 100분의 10 이하의 범위에서 일정 비율을 추가로 확보하여 해당 시에 직접 교부하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

② 제1항에 따라 대도시에 추가로 교부하는 도세의 비율은 사무이양 규모 및 내용 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

③ 인구 100만 이상 대도시의 경우 「지방세법」 제142조제1항에 따른 소방분 지역자원시설세는 「지방세기본법」 제8조제2항제2호가목에도 불구하고 시세로 한다.

<개정 2019. 12. 31.>

[시행일 : 2021. 1. 1.] 제43조

제4장 추진기구 및 추진절차

제44조(자치분권위원회의 설치) 자치분권 및 지방행정체제 개편을 추진하기 위하여 대통령 소속으로 자치분권위원회를 둔다. <개정 2018. 3. 20.>

[제목개정 2018. 3. 20.]

제45조(기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

<개정 2018. 3. 20., 2020. 1. 29.>

1. 자치분권 종합계획 및 연도별 시행계획 수립에 관한 사항
2. 제11조부터 제17조까지의 규정에 따른 과제의 추진에 관한 사항
- 2의2. 제11조에 따라 지방자치단체에 이양하는 권한 및 사무의 원활한 처리에 필요한 인력 및 재정 소요 등에 관한 사항
3. 제1호, 제2호 및 제2호의2에 규정된 사항의 점검 및 평가에 관한 사항
4. 지방자치단체 통합을 위한 기준·통합방안·조정에 관한 사항
5. 통합 지방자치단체에 대한 국가의 지원 및 특례에 관한 사항
6. 지방행정체제 개편 관련 지방자치단체 및 주민의 의견수렴에 관한 사항

7. 읍·면·동의 주민자치기구의 설치, 기능 및 운영에 관한 사항
8. 읍·면·동의 주민자치 기반에 관한 사항
9. 지방자치단체 및 주민 의견의 수렴에 관한 사항
10. 제8조에 따른 중앙행정기관의 장의 법령 제정 또는 개정 시 의견제출에 관한 사항
11. 제1호, 제2호, 제2호의2 및 제3호부터 제10호까지에서 규정한 사항에 관하여 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장이 제출한 사항
12. 그 밖에 자치분권 및 지방행정체제 개편 등 지방자치발전을 위하여 필요하다고 위원장이 인정하는 사항

제46조(위원회의 구성·운영) ① 위원회는 위원장 1명과 부위원장 2명을 포함한 27명의 위원으로 구성하며, 위원은 당연직위원과 위촉위원으로 구성한다.

② 당연직위원은 기획재정부장관, 행정안전부장관, 국무조정실장으로 한다.

<개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

③ 위원회는 업무 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 사람을 회의에 참석하도록 요청할 수 있다. <신설 2018. 3. 20.>

1. 교육부장관
2. 문화체육관광부장관
3. 농림축산식품부장관
4. 보건복지부장관
5. 국토교통부장관
6. 법제처장
7. 그 밖에 해당 안건과 관련하여 회의에 참석할 필요가 있다고 위원장이 인정하는 중앙행정기관의 장

④ 위촉위원은 학식과 경험이 풍부하고 국민의 신망이 두터운 사람 중에서 대통령이 추천하는 6명, 국회의장이 추천하는 10명 및 「지방자치법」 제165조에 따른 지방자치단체의 장 등의 협의체의 대표자가 각각 2명씩 추천하는 8명으로 하되, 대통령이 위촉한다. <개정 2018. 3. 20.>

⑤ 위원장 및 부위원장 1명은 위촉위원 중에서 대통령이 위촉하고, 부위원장 중 1명은 행정안전부장관으로 한다.

<개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2018. 3. 20.>

⑥ 위촉위원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다. 다만, 위원의 사임 등으로 인하여 새로 위촉된 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

<개정 2018. 3. 20.>

⑦ 위원회의 업무를 효율적으로 심의하기 위하여 위원회에 분과위원회를 둘 수 있다. <개정 2018. 3. 20.>

⑧ 위원회의 심의 사항을 분야별로 사전에 연구·검토하기 위하여 위원회에 전문위원회를 둘 수 있다. <신설 2018. 3. 20., 2020. 1. 29.>

⑨ 위원회의 사무를 전문적으로 지원하기 위하여 위원회에 전문요원을 둘 수 있다. <개정 2018. 3. 20.>

⑩ 위원회의 회의, 분과위원회 및 전문위원회의 구성과 운영 등 위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2018. 3. 20.>

제46조의2(일반국민의 참여 등) ① 위원회는 자치분권 정책에 관하여 일반국민이 참여할 수 있는 환경을 조성하여야 한다.

② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 조례로 정하는 바에 따라 자치분권 과제에 대한 정보교환, 정책제안, 의견수렴 등을 위한 지역별 협의회를 설치할 수 있다.

[본조신설 2018. 3. 20.]

제47조(자치분권위원회 사무기구) ① 위원회의 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 위원회에 사무기구를 둘 수 있다.

② 제1항에 따른 사무기구의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[제목개정 2018. 3. 20.]

제47조의2(자치분권지원단) ① 위원회의 효율적인 업무처리를 지원하기 위하여 행정안전부에 자치분권지원단을 둘 수 있다.

② 자치분권지원단의 구성, 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[본조신설 2018. 3. 20.]

제48조(추진상황의 보고 등) ① 위원회는 제45조에 따라 심의·의결한 사항과 자치분권 및 지방행정체제 개편과 관련된 정책의 추진사항에 관하여 정기적으로 대통령에게 보고하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

② 위원회는 제1항에 따라 보고를 마친 때에는 관계 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장에게 보고 내용을 지체 없이 통보하여야 한다.

③ 제2항에 따라 통보를 받은 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 신속히 실천계획을 수립하여 위원회에 제출하고, 관련 법령을 제정 또는 개정하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제49조(이행상황의 점검·평가 등) ① 위원회는 제48조제3항에 따라 수립한 실천계획이 차질 없이 이행될 수 있도록 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체의 추진상황을 점검·평가하여 그 결과를 국무회의의 심의를 거쳐 대통령에게 보고하여야 한다.

② 위원회는 제1항에 따른 평가결과에 따라 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장에게 필요한 조치를 권고할 수 있다. 다만, 제11조 및 제45조에 따라 위원회가 의결한 중앙행정기관의 권한이양이 지연되었다고 판단되는 경우 기한을 정하여 필요한 조치를 권고할 수 있다.

③ 제2항 후단에 따라 권고를 받은 중앙행정기관의 장은 위원회가 정한 기한 내에 관계 법령 개정 등 필요한 조치를 취하여야 하며, 그 처리결과를 위원회에 통보하여야 한다.

제50조(지방자치단체 등과의 협조) ① 위원회는 그 업무를 수행하기 위하여 필요하면 해당 지방자치단체, 지역주민 등의 의견을 청취하거나, 관계 기관·법인·단체 등에 대하여 자료 및 의견의 제출 등 필요한 협조를 요청할 수 있다.

② 「지방자치법」 제165조에 따른 지방자치단체의 장 등의 협의체의 대표자 또는 지방자치단체의 장은 위원회 회의에 참석하여 의견을 개진하거나 서면으로 의견을 제출할 수 있다.

③ 위원회는 위원회의 업무를 수행하는 데 필요한 전문적 지식 또는 경험을 가지고 있다고 인정되는 사람에게 출석을 요구하여 그 진술을 들을 수 있다.

④ 제1항에 따른 의견청취, 자료제출 요구 등 협조요청을 받은 기관·법인·단체 등은 지체 없이 이에 응하여야 한다.

제51조(국회의 입법조치) 국회는 제5조제4항에 따라 보고된 자치분권 종합계획을 토대로 관계 법률을 제정 또는 개정하되, 이 경우 위원회의 의견을 존중하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

제52조 삭제 <2018. 3. 20.>

부 칙 <법률 제16888호, 2020. 1. 29.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

7

지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법 시행령

제정 2013.5.28. 대통령령 제24542호

일부개정 2018.5.21. 대통령령 제28894호

일부개정 2020.5.4. 대통령령 제30658호

제1조(목적) 이 영은 「지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2018. 5. 21.>

제2조(행정적·재정적 지원) 중앙행정기관의 장은 「지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법」(이하 “법”이라 한다) 제11조제3항에 따른 행정적·재정적 지원을 하려는 경우에는 그 방법 및 규모 등에 관하여 행정안전부장관과 협의하여야 한다. 이 경우 행정안전부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하기 전에 해당 지방자치단체의 장과 「지방자치법」 제182조에 따른 지방자치단체의 장 등의 협의체 또는 그 연합체의 의견을 들어야 한다. <개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2018. 5. 21.>

제3조(시·군·구의 통합 건의절차) ① 법 제24조제2항에 따라 「주민 투표법」에 따른 주민투표권자 총수의 50분의 1 이상의 주민은 연서(連書)로 인근 지방자치단체와의 통합을 법 제44조에 따른 자치분권위원회(이하 “위원회”라 한다)에 건의할 수 있다. <개정 2018. 5. 21.>

② 지방자치단체의 장, 지방의회 또는 주민은 법 제24조제2항에 따라 위원회에 통합을 건의할 때에는 통합대상 지방자치단체를 관할하는 특별시장·광역시장 또는 도지사(이하 “시·도지사”라 한다)를 경유하여야 한다. 이 경우 시·도지사는 접수받은 통합 건의서에 의견을 첨부하여 지체 없이 위원회에 제출하여야 한다. <개정 2018. 5. 21.>

제4조(통합위원회의 구성) ① 법 제25조에 따른 통합추진공동위원회(이하 “통합위원회”라 한다)를 구성하는 관계 지방자치단체(통합대상 지방자치단체 및 이를 관할하는 특별시·광역시 또는 도를 말한다. 이하 같다)의 위원 수는 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우 소수점 이하의 수는 1로 본다.

관계 지방자치단체의 위원 수 = [{(통합대상 지방자치단체의 수) × 6} +
{(통합대상 지방자치단체를 관할하는 특별시·광역시 또는 도의 수) × 2} +
1] ÷ 관계 지방자치단체의 수

② 법 제25조제3항에 따른 통합위원회의 위원은 성별을 고려하여 위촉하되, 지방 행정 분야에 관한 학식과 경험이 풍부하거나 주민의 신망이 두터운 사람이어야 하며, 관계 지방자치단체로부터 중립적인 사람이 포함되도록 하여야 한다.

③ 통합위원회에 관계 지방자치단체별로 부위원장을 1명씩 두며, 부위원장은 위원 중에서 관계 지방자치단체의 장이 추천한 사람을 통합위원회의 위원장(이하 “통합위원장”이라 한다)이 위촉한다.

④ 통합위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 통합 지방자치단체의 발전 방향 및 전략에 관한 사항
2. 통합 지방자치단체의 명칭 및 청사 소재지에 관한 사항
3. 통합 지방자치단체의 사무 정비에 관한 사항
4. 통합 지방자치단체의 홍보에 관한 사항
5. 통합 지방자치단체의 주민 통합 및 지역균형발전에 관한 사항
6. 그 밖에 통합 추진을 위하여 통합위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제5조(통합위원장의 직무) ① 통합위원장은 통합위원회를 대표하고 통합위원회의 업무를 총괄한다.

② 통합위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 통합위원장이 미리 지명한 부위원장이 그 직무를 대행한다.

제6조(회의) ① 통합위원장은 통합위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

② 통합위원회의 회의는 통합위원장이 필요하다고 인정하거나 5명 이상의 위원이 소집을 요구하는 경우에 소집한다.

③ 통합위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제7조(통합위원회 자문위원) ① 통합위원회는 그 업무와 관련된 사항에 대하여 자문에 응하게 하기 위하여 자문위원을 둘 수 있다.

② 제1항에 따른 자문위원은 지방행정체제 개편이나 지방자치에 관한 전문성과 경험이 풍부한 사람 중에서 관계 지방자치단체의 장이 각각 추천하는 같은 수의 사람을 통합위원장이 위촉한다.

제8조(통합지원단) ① 법 제25조제4항에 따라 통합위원회의 사무를 효율적으로 지원하기 위하여 통합위원회 소속으로 통합추진지원단(이하 “통합지원단”이라 한다)을 둘 수 있다.

② 통합지원단에 단장 1명을 두며, 단장은 통합위원회에 파견된 공무원으로서 관계 지방자치단체의 장이 공동으로 추천한 사람 중에서 통합위원장이 지명하는 사람이 된다.

③ 통합지원단의 단장은 통합위원장의 지휘를 받아 통합지원단의 사무를 총괄하며, 소속 직원을 지휘·감독한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 통합지원단의 구성과 운영, 그 밖에 필요한 사항은 통합위원회의 의결을 거쳐 통합위원장이 정한다.

제9조(경비 부담 및 수당 등) ① 통합위원회의 운영에 필요한 경비는 관계 지방자치단체가 공동으로 부담한다.

② 통합위원회의 위원, 제7조에 따른 자문위원, 통합지원단의 직원, 관계 공무원 또는 관계 전문가 등에게는 수당과 여비, 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 소관 업무와 직접적으로 관련되어 출석하는 경우에는 지급하지 아니한다.

제10조(공무원의 파견 요청 등) 통합위원회는 그 운영 또는 통합지원단의 업무수행을 위하여 필요할 때에는 지방자치단체 소속 공무원과 지방행정체제 개편과 관련되는 법인이나 단체 소속 임직원 등의 파견이나 업무지원을 요청할 수 있다.

제11조(통합위원회 운영세칙) 제4조부터 제10조까지에서 규정한 사항 외에 통합위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 통합위원회의 의결을 거쳐 통합위원장이 정한다.

제12조(통합 지방자치단체의 명칭 등 권고안의 제시) ① 위원회는 법 제26조제2항에 따라 통합 지방자치단체의 명칭 및 청사 소재지에 대한 권고안을 마련할 때에는

다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. <개정 2018. 5. 21.>

1. 통합 지방자치단체의 명칭

가. 통합 지방자치단체의 역사성

나. 통합 지방자치단체의 지리적 특성

다. 통합의 상징성

라. 명칭의 독음(讀音) 및 의미

마. 그 밖에 통합 지방자치단체의 명칭을 정할 때에 고려할 필요가 있다고 인정되는 사항

2. 통합 지방자치단체 청사의 소재지

가. 통합 지방자치단체 청사의 역사성

나. 통합 지방자치단체 주민의 접근성 및 편의성

다. 통합 지방자치단체 행정의 효율성

라. 지역의 균형 발전

마. 통합의 상징성

바. 그 밖에 통합지방자치단체 청사의 소재지를 정할 때에 고려할 필요가 있다고 인정되는 사항

② 위원회는 법 제26조제2항에 따라 권고안을 제시할 때에는 해당 통합위원회, 관계 지방자치단체 및 관계 전문가 등의 의견을 들어야 한다. <개정 2018. 5. 21.>

제13조(통합 지방자치단체의 명칭 등의 조정) ① 위원회가 법 제26조제3항에 따라 통합 지방자치단체의 명칭과 청사 소재지를 조정하는 경우에는 제12조를 준용한다. <개정 2018. 5. 21.>

② 위원회는 제1항에 따라 조정 결정한 경우에는 지체 없이 해당 통합위원회에 통보하여야 한다. <개정 2018. 5. 21.>

제14조(통합 지방자치단체에 대한 특별지원) ① 기획재정부장관은 「국가균형발전 특별법」 제30조에 따른 국가균형발전특별회계 등을 통하여 지방자치단체에 대하여 각종 보조금을 지급할 때에는 법 제33조제1항에 따라 통합 지방자치단체를 우대하여 지원할 수 있다. <개정 2014. 3. 11., 2018. 5. 21.>

② 중앙행정기관의 장 및 시·도지사는 통합 지방자치단체의 재정투·융자사업에 대한 심사를 할 때에 법 제33조제1항에 따라 통합 지방자치단체의 행정수요를 종합적으로 고려하여 심사에 반영할 수 있다.

③ 중앙행정기관의 장은 법 제33조제2항에 따라 각종 지구·지역 등을 우선적으로 지정할 때에는 통합 이전의 지방자치단체를 기준으로 할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장 및 시·도지사는 법 제33조제3항에 따라 농어촌 생활환경 개선사업 및 지역특화·전략사업, 교육·문화·체육시설 조성사업, 사회복지시설·환경기초시설 확충사업, 사회간접자본 확충사업, 그 밖에 통합 지방자치단체에 필요하다고 인정하는 시책사업을 시행하는 경우에는 통합 지방자치단체를 우선적으로 지원할 수 있다.

제15조(통합 지방자치단체에 대한 재정지원) 법 제35조에 따른 통합 지방자치단체에 대한 재정지원은 「지방교부세법」 제4조제2항제2호에 따른 특별교부세로 100분의 50을 교부하고, 국고(「지방교부세법」 제4조에 따른 교부세는 제외한다)에서 100분의 50을 보조한다.

제16조(예산에 관한 특례) 법 제36조에서 “대통령령으로 정하는 일정 기간”이란 4년의 범위에서 통합 지방자치단체의 조례로 정하는 기간을 말한다.

제17조(대도시에 교부하는 도세의 비율) 법 제43조제2항에 따라 대도시에 추가로 교부하는 도세의 비율은 1천분의 62로 한다.

[대통령령 제24542호(2013. 5. 28.) 부칙 제2조의 규정에 의하여 이 조는 2014년 12월 31일까지 유효함]

제18조(위원장의 직무) ① 위원회의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄한다. <개정 2018. 5. 21.>

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 부위원장이 그 직무를 대행한다.

제19조(위원회의 회의) ① 위원장은 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다. <개정 2018. 5. 21.>

② 위원회의 회의는 분기마다 1회 개최하는 정기회의와 필요한 경우 개최하는 임시회의로 구분한다. <개정 2018. 5. 21.>

③ 임시회의는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 소집한다.

1. 대통령이 소집을 요구하는 경우
2. 5명 이상의 위원이 소집을 요구하는 경우

3. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 경우

④ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. <개정 2018. 5. 21.>

[제목개정 2018. 5. 21.]

제20조(분과위원회의 구성 등) ① 위원회는 법 제45조 각 호의 사항을 효율적으로 심의·의결하기 위하여 필요한 경우에는 4개 이내의 분과위원회를 둘 수 있다. <개정 2018. 5. 21.>

② 제1항에 따른 분과위원회(이하 “분과위원회”라 한다)는 다음 각 호의 업무를 수행한다. <개정 2018. 5. 21.>

1. 위원회 회의에 부칠 안건의 사전 검토·조정

2. 삭제 <2018. 5. 21.>

3. 그 밖에 위원회가 위임한 사항

③ 각 분과위원회는 위원회 위원 중 성별을 고려하여 위원장이 지명하는 9명 이내의 위원으로 구성하되, 분과위원회의 업무 분야별 특성과 업무량 등에 따라 분과위원회별로 위원 수를 다르게 구성할 수 있다. <개정 2018. 5. 21.>

④ 분과위원회의 위원장(이하 “분과위원장”이라 한다)은 분과위원회의 의결을 거쳐 위원장이 지명하는 사람이 된다.

⑤ 위원회가 제2항제3호에 따라 분과위원회에 별도로 위임하는 사항에 대해서는 분과위원회의 심의·의결로써 위원회의 의결을 갈음할 수 있다. <개정 2018. 5. 21.>

제21조(분과위원회의 회의) ① 분과위원회의 회의는 위원장이 소집을 요구하거나 분과위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 소집한다.

② 분과위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제21조의2(전문위원회의 구성·운영) ① 법 제46조제8항에 따라 위원회에 분야별로 전문위원회를 둘 수 있다.

② 제1항에 따른 전문위원회(이하 “전문위원회”라 한다)의 위원은 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위원장이 위촉한다.

③ 제2항에도 불구하고 법 제45조제2호의2의 사항을 연구·검토하기 위하여 두는 전문위원회의 위원은 다음 각 호의 사람을 위원장이 위촉한다.

1. 기획재정부, 교육부 및 행정안전부의 고위공무원단에 속하는 공무원으로서 소속 기관의 장이 지명하는 사람 각 1명
2. 국가행정 및 국가재정에 관한 학식과 전문지식이 있는 사람으로서 기획재정부 장관이 추천하는 사람 3명
3. 지방행정 및 지방재정에 관한 학식과 전문지식이 있는 사람으로서 「지방자치법」 제182조제1항 각 호에 따른 전국적 협의체의 대표자가 공동으로 추천하는 사람 3명
4. 지방교육행정 및 지방교육재정에 관한 학식과 전문지식이 있는 사람으로서 「지방교육자치에 관한 법률」 제42조제1항에 따른 협의체의 대표자가 추천하는 사람 1명
5. 그 밖에 위원장이 법 제45조제2호의2의 사항에 관한 학식과 전문지식이 있다고 인정하는 사람 2명

④ 전문위원회의 위원장은 전문위원회의 위원 중에서 위원장이 지명한다.

⑤ 전문위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원의 임기는 1년으로 한다.

⑥ 전문위원회의 회의는 위원장 또는 분과위원장이 소집을 요구하거나 해당 전문위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 소집한다.

⑦ 전문위원회는 위원회의 심의 사항을 연구·검토하는 경우 관계 중앙행정기관의 장 또는 관계 지방자치단체의 장의 의견을 들을 수 있다.

[전문개정 2020. 5. 4.]

제22조(위원회 전문요원) 법 제46조제9항에 따른 전문요원은 예산의 범위에서 임기제 공무원으로 채용할 수 있다. <개정 2013. 11. 20., 2018. 5. 21.>

[제목개정 2018. 5. 21.]

제22조의2(지역별 협의회에 대한 지원 등) ① 위원회는 법 제46조의2제2항에 따라 설치된 지역별 협의회(이하 이 조에서 “지역별 협의회”라 한다)의 운영과 활동을 지원할 수 있다.

② 위원회는 그 업무를 수행하기 위하여 필요하면 지역별 협의회의 의견을 청취하거나 자료의 제출 등 필요한 협조를 요청할 수 있다.

[본조신설 2018. 5. 21.]

제23조(자치분권기획단) ① 법 제47조에 따라 위원회의 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 위원회에 자치분권기획단(이하 “기획단”이라 한다)을 둔다. <개정 2018. 5. 21.>

② 기획단은 다음 각 호의 업무를 수행한다. <개정 2018. 5. 21.>

1. 위원회 등의 운영 지원에 관한 사항
2. 위원회의 심의에 부칠 안건의 작성·검토 및 협의·조정
3. 법 제5조 및 제6조에 따른 지방자치분권(이하 “자치분권”이라 한다) 종합계획과 연도별 시행계획의 수립 지원 및 협의·조정
4. 위원회가 의결한 지방이양사무에 대한 인력 및 재정 소요비용의 조사 지원
5. 법 제48조제3항에 따른 중앙행정기관 및 지방자치단체의 실천계획 이행의 점검·평가 지원
6. 위원회 활동의 홍보 및 대외 협력
7. 위원회의 업무와 관련된 전문적인 조사·연구
8. 그 밖에 위원회, 분과위원회 또는 전문위원회의 운영과 관련하여 위원장이 지정하는 사항

③ 기획단의 단장은 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 행정안전부장관의 추천을 거쳐 위원장이 지명하는 사람이 된다. 다만, 위원장은 자치분권 및 지방행정체제 개편 업무의 전문성 확보 등 특별한 사유가 있는 경우에는 자치분권 및 지방행정체제 개편과 관련하여 학식과 경험이 풍부한 민간전문가를 기획단의 단장으로 지명할 수 있다. <개정 2018. 5. 21.>

④ 제3항 단서에 따라 기획단의 단장으로 지명된 민간전문가는 임기제공무원으로 임명한다. <신설 2018. 5. 21.>

⑤ 대통령비서실의 자치분권 업무를 담당하는 비서관은 기획단의 단장을 겸임할 수 있다. <신설 2018. 5. 21.>

⑥ 기획단의 단장은 위원장의 지휘를 받아 기획단의 사무를 총괄하며, 소속 직원을 지휘·감독한다. 이 경우 제5항에 따라 대통령비서실의 자치분권 업무를 담당하는

비서관이 기획단의 단장을 겸임하는 경우에는 제3항에 따른 단장과 공동으로 업무를 수행한다. <개정 2018. 5. 21.>

⑦ 제2항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 기획단의 구성·운영 등에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다. <개정 2018. 5. 21.>

[제목개정 2018. 5. 21.]

제23조의2(자치분권지원단) 법 제47조의2에 따라 행정안전부에 설치하는 자치분권 지원단은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 자치분권 및 지방행정체제 개편 관련 법령의 제정·개정 지원에 관한 업무
2. 자치분권 및 지방행정체제 개편 관련 국무회의 보고, 국회와의 업무 협조 등에 관한 업무
3. 자치분권 종합계획 및 연도별 시행계획에 따른 주요 정책에 대한 관계 행정 기관과의 협의·조정에 관한 업무
4. 위원회의 예산 운영업무
5. 그 밖에 위원회가 심의·의결하는 정책에 대한 지원 업무

[본조신설 2018. 5. 21.]

제24조(수당 등) 위원회 및 분과위원회의 위원, 전문위원회의 위원, 기획단의 직원, 관계 공무원 또는 관계 전문가 등에게는 예산의 범위에서 수당과 여비, 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 소관 업무와 직접적으로 관련되어 출석하는 경우에는 지급하지 아니한다. <개정 2018. 5. 21.>

제25조(공무원의 파견 요청 등) 위원회는 그 운영 또는 기획단의 업무 수행을 위하여 필요할 때에는 중앙행정기관(국무조정실을 포함한다) 및 지방자치단체 소속 공무원과 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 연구기관 및 자치분권과 관련되는 법인이나 단체 소속 임직원 등의 파견이나 업무지원을 요청할 수 있다. <개정 2018. 5. 21.>

제26조(조사·연구의 의뢰) ① 위원회는 업무를 수행하기 위하여 필요하면 전문 위원회의 위원, 관계 전문가, 관계 기관 또는 단체 등에 전문적인 조사·연구를 의뢰할 수 있다. <개정 2018. 5. 21.>

② 위원회는 제1항에 따라 조사·연구를 의뢰하였을 때에는 예산의 범위에서 그 에 필요한 경비를 지원할 수 있다. <개정 2018. 5. 21.>

③ 위원회는 업무를 수행하기 위하여 필요하면 설문조사, 공청회 및 세미나 개최 등을 통하여 자치분권, 지방행정체제 개편 등에 관한 여론을 수렴할 수 있다.
<개정 2018. 5. 21.>

제27조(위원회, 분과위원회 및 전문위원회의 운영세칙) 이 영에서 규정한 사항 외에 위원회, 분과위원회 및 전문위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다. <개정 2018. 5. 21.>

[제목개정 2018. 5. 21.]

C H A P T E R

V

부 록

1. 행정구역 변천일람
2. 행정구역 변천 주요내역
3. 행정구역조정 법령목록
4. 행정구역의 계층별 연혁

1 행정구역 변천일람

구분 연도	특별시	광역시	도	시	군	구	읍	면	동
1949	1	-	9	19	134	9	75	1,448	-
1953	1	-	9	19	135	9	75	1,448	-
1954	1	-	9	19	140	9	78	1,444	-
1955	1	-	9	24	140	15	73	1,436	-
1956	1	-	9	26	140	15	70	1,426	-
1957	1	-	9	26	140	15	80	1,412	-
1960	1	-	9	26	140	15	85	1,407	-
1963	1	1	9	30	139	20	91	1,382	-
1967	1	1	9	30	139	24	91	1,382	-
1969	1	1	9	33	140	24	91	1,382	-
1973	1	1	9	33	138	28	122	1,349	-
1974	1	1	9	33	138	28	122	1,348	-
1975	1	1	9	33	138	30	122	1,346	-
1977	1	1	9	33	138	33	122	1,346	-
1978	1	1	9	34	138	34	120	1,344	-
1979	1	1	9	34	138	36	173	1,291	-
1980	1	1	9	38	139	41	204	1,256	-
1981	1	3	9	46	139	41	188	1,253	-
1983	1	3	9	46	139	42	187	1,266	-
1984	1	3	9	46	139	42	187	1,266	-
1985	1	3	9	46	139	44	200	1,255	-
1986	1	4	9	57	139	44	190	1,274	-
1987	1	4	9	57	139	44	189	1,274	-
1988	1	4	9	56	138	58	189	1,265	-
1989	1	5	9	67	137	63	179	1,260	-
1990	1	5	9	67	137	67	180	1,261	2,104

연도\구분	특별시	광역시	도	시	군	구	읍	면	동
1991	1	5	9	67	137	70	183	1,258	2,120
1992	1	5	9	68	136	72	178	1,257	2,182
1993	1	5	9	68	136	74	178	1,257	2,233
1994	1	5	9	68	136	74	178	1,257	2,257
1995	1	5	9	67	98	88	193	1,240	2,317
1996	1	5	9	72	93	90	193	1,236	2,354
1997	1	6	9	71	94	90	196	1,231	2,346
1998	1	6	9	72	91	90	195	1,230	2,293
1999	1	6	9	72	91	90	195	1,230	2,091
2000	1	6	9	72	91	90	196	1,229	2,086
2001	1	6	9	74	89	88	200	1,223	2,089
2002	1	6	9	74	89	88	205	1,217	2,097
2003	1	6	9	74	89	90	208	1,214	2,105
2004	1	6	9	77	88	91	209	1,211	2,151
2005	1	6	9	77	88	91	211	1,209	2,153
2006	1	6	9	77	88	95	209	1,208	2,168
2007	1	6	8 (특별자치도1)	75 (행정시2)	86	69 (자치구가 아닌 구 26)	212	1,206	2,166
2008	1	6	8 (특별자치도1)	75 (행정시2)	86	69 (자치구가 아닌 구 26)	212	1,205	2,145
2009	1	6	8 (특별자치도1)	75 (행정시2)	86	69 (자치구가 아닌 구 28)	211	1,205	2,071
2010	1	6	8 (특별자치도1)	75 (행정시2)	86	69 (자치구가 아닌 구 28)	214	1,202	2,058
2011	1	6	8 (특별자치도1)	73 (행정시2)	86	69 (자치구가 아닌 구 33)	215	1,201	2,061

구분 연도	특별시	광역시	도	시	군	구	읍	면	동
2012	1	6	8 (특별자치도1)	74 (행정시2)	85	69 (자치구가 아닌 구 33)	216	1,198	2,068
2013	1	6 (특별자치시1)	8 (특별자치도1)	74 (행정시2)	84	69 (자치구가 아닌 구 33)	216	1,196	2,071
2014	1	6 (특별자치시1)	8 (특별자치도1)	75 (행정시2)	83	69 (자치구가 아닌 구 33)	216	1,196	2,076
2015	1	6 (특별자치시1)	8 (특별자치도1)	75 (행정시2)	82	69 (자치구가 아닌 구 35)	218	1,195	2,083
2016	1	6 (특별자치시1)	8 (특별자치도1)	75 (행정시2)	82	69 (자치구가 아닌 구 35)	220	1,193	2,089
2017	1	6 (특별자치시1)	8 (특별자치도1)	75 (행정시2)	82	69 (자치구가 아닌 구 32)	221	1,192	2,090
2018	1	6 (특별자치시1)	8 (특별자치도1)	75 (행정시2)	82	69 (자치구가 아닌 구 32)	224	1,189	2,087
2019	1	6 (특별자치시1)	8 (특별자치도1)	75 (행정시2)	82	69 (자치구가 아닌 구 32)	228	1,184	2,098
2020	1	6 (특별자치시1)	8 (특별자치도1)	75 (행정시2)	82	69 (자치구가 아닌 구 32)	230	1,182	2,079

2 행정구역 변천 주요내역 ['48.8.15. 정부수립 이후]

일 자	변 천 내 역
'48.11.17.	■ “지방행정에관한임시조치법”(법률 제8호) 제정
'48.11.18.	■ 임시조치법에 의하여 “지방행정기관의 명칭, 위치 및 관할구역에 관한 건”(대통령령 제34호)이 제정되어 1시 9도 14부 133군 1도(島) 9구 73읍 1,456면의 체제를 그대로 계승
'49. 8.15.	■ “지방자치법” 제정에 따라 지방자치단체의 계층구조를 도와 서울특별시, 시·읍·면의 2종으로 구분 - 도와 서울특별시는 정부직할 하에, 시·읍·면은 도의 관할 하에 두며, 그 하부조직으로 도에 군을, 인구 50만 이상 시에 구를, 시·읍·면에는 동·리를 두도록 규정하였고 울릉도를 군으로 개편하여 1특별시, 9도, 19시, 134군, 9구, 75읍, 1,448면으로 됨
'54.10.21.	■ “수복지구임시행정조치법”(법률 제350호)에 의하여 종전 38선 이북에 위치해 있던 수복지구의 연천군·양양군·고성군·인제군·양구군·화천군·철원군·금화군 등 8개 군과 3읍 46개 면을 편입한 대신 개성시와 연백군·장단군·개풍군 등 3개 군을 잃음
'55. 9. 1.	■ 제주시 등 6개 시 승격
'56. 7. 8.	■ 충주시·삼천포시 승격 ■ 서귀포읍 등 8개 읍 설치
'57. 1. 1.	■ 부산시에 구제 실시(중구·서구·영도구·동구·부산진구·동래구)
'57.11. 6.	■ 대구시에 달성군 5개 면(동촌면·월배면·성서면·가창면·공산면)을 편입 ■ 광주시에 광산군 3개 면(대촌면·지산면·서창면)과 담양군 남면 일부를 편입
'63. 1. 1.	■ 부산시를 직할시로 승격 ■ 대구시 중구 등 5개 구 설치 ■ 대구시에 편입되었던 공산면·가창면·성서면·월배면을 달성군으로, 광주시에 편입되었던 서창면·대촌면을 광산군으로 각각 환원 ■ 전라북도 금산군의 충청남도 편입, 강원도 울진군의 경상북도 편입 등 도간 경계변경과 시·군 및 읍·면간 경계변경 ■ 부여읍 등 18개 읍 설치

일 자	변 천 내 역
'63.12.16.	경기도청 소재지를 서울특별시에서 경기도 수원시로 이전하는 “경기도위치변경에관한법률” 제정(이전시행일:1967. 6. 23.)
'67. 3.30.	인천시 중구 등 4개 구 설치
'68.12.31.	전라남도 무안군을 분군하여 신안군 설치
'72.12.28.	수복지구인 철원군과 파주군의 관할구역 조정
'73. 3.12.	- 안양시·성남시·부천시를 설치하고, 부천군·동래군 폐지 - 서울특별시 도봉구·관악구 및 광주시 동구·서구 설치 - 구리읍 등 33개 읍 설치 - 경기도 고양군 신도면 구파발리 등을 서울특별시에 편입
'74. 5.25.	- 경기도 웅진군 백령면을 분할하여 대청면 설치 - 이리공업단지 조성과 안동댐, 장성댐 축조로 수몰되는 지역의 일부를 조정하는 시·군간 경계변경
'77. 8.27.	- 경상북도 구미시, 서울특별시 강서구, 부산직할시 북구, 대전시 동구·중구 설치 - 경남 김해군 대저읍과 가락면의 일부와 명지면 일부를 부산직할시에 편입하는 시·도간 경계변경
'79. 5. 1.	양주군 미금읍 등 53개 읍 설치
'79.10. 1.	서울특별시 은평구·강동구 설치
'80. 4. 1.	동해시, 창원시, 제천시, 영주시, 남양주군, 서울특별시 구로구·동작구, 부산직할시 해운대구, 대구시 수성구, 광주시 북구 설치
'81. 7. 1.	- 대구직할시·인천직할시 설치, 광명, 송탄, 동두천, 태백, 정주, 남원, 나주, 영천, 김해, 서귀포시 설치 - 경상남도청 소재지를 부산직할시에서 창원시로 이전하는 “경상남도사무소의 소재지변경에관한법률” 제정(이전시행일 : 1983. 7. 1.)
'83. 2.15.	- 시·군·구간 50개소 및 읍·면간 80개소 등 130개소 경계변경 - 경기도 웅진군 자월면 등 18개 면 설치

일 자	변 천 내 역
'83.12.30.	■ 부산직할시 사하구 설치 ■ 인천직할시청 소재지를 중구에서 남구로 이전하는 “인천직할시사무소의 소재지변경에관한법률” 제정(법률 제3679호, 이전시행일: 1986. 5. 1.)
'85. 7.15.	■ 경상남도 울산시에 중구·남구 설치 ■ 충청북도 단양군 매포읍 도전리·상진리·별곡리·오담리를 단양읍에 편입
'85.10. 1.	■ 경기도 양주군 회천읍 등 13개 읍 설치
'86. 1. 1.	■ 구리, 평택, 과천, 안산, 삼척, 공주, 온양, 대천, 여천, 상주, 점촌시 설치 ■ 금성시를 나주시로 개칭(법률 제378호)
'86. 4. 1.	■ 경기도 남양주군 조안면 등 21개 면 설치
'86.11. 1.	■ 광주직할시 및 송정시 설치
'88. 1. 1.	■ 전라남도 송정시·광산군을 폐지하고, 광주직할시에 편입시켜 광산구 설치 ■ 서울특별시 송파구 등 13개 구 설치
'89. 1. 1.	■ 대전직할시 및 유성구·대덕구 설치 ■ 경기도 오산시 등 12개 시 및 충청남도 태안군 설치 ■ 대덕군·시흥군 폐지 ■ 원성군 → 원주군, 월성군 → 경주군으로 명칭변경 ■ 부산직할시 강서구 설치
'89. 4. 1.	■ 경기도 이천군 부발읍 등 3개 읍 및 16개 면 설치
'89. 5. 1.	■ 성남시에 수정구·중원구, 전주시에 완산구·덕진구 설치 ■ 경상남도 마산시에 회원 출장소와 합포 출장소 설치
'90. 4. 1.	■ 충청남도 아산군 염치읍 설치 ■ 경상북도 의성군 안사면 설치
'90. 7. 1.	■ 경상남도 마산시에 합포구·회원구 설치 ■ 전라남도 고흥군 동일면 설치
'91. 1. 1.	■ 충청북도 제원군을 제천군으로, 충청남도 천원군을 천안군으로, 경상남도 울주군을 울산군으로, 의창군을 창원군으로 명칭변경

일 자	변 천 내 역
'91. 4.15.	■ 시·군·구에 의회 구성
'91. 7. 1.	■ 충청북도 영동군 황금면을 추풍령면으로 명칭변경
'91. 7. 8.	■ 시·도에 의회 구성
'91. 9.17.	■ 경기도 성남시에 분당구 설치
'91.12. 1.	■ 경기도 남양주군 화도읍 등 3개 읍 설치 ■ 경상북도 영일군 지행면을 장기면으로 명칭변경
'92. 1. 1.	■ 충청북도 단양군 단성면 설치
'92. 2. 1.	■ 경기도 고양시 설치(고양군은 폐지) ■ 강원도 춘성군을 춘천군으로 명칭변경
'92. 3. 1.	■ 경상북도 달성군 화원읍 설치
'92.10. 1.	■ 경기도 안양시에 만안구·동안구 설치
'93. 2. 1.	■ 경기도 수원시에 팔달구, 부천시에 오정구 설치 ■ 부천시 남구를 소사구로, 동구를 원미구로 명칭변경
'93.11. 1.	■ 전라북도 장수군 계내면을 장계면으로 명칭변경
'95. 1. 1.	■ 경기도 남양주시 등 35개 도농 복합형태의 시 설치 (법률 제4774호, '94. 8. 3. 공포) ■ 부산직할시 등 5개 직할시 명칭을 광역시로 변경 ■ 충청북도 청주시에 상당구·흥덕구, 경상북도 포항시에 남구·북구, 경상남도 울산시에 울주구 설치
'95. 3. 1.	■ 서울특별시 광진구 등 9개 자치구 설치 ■ 부산광역시에 기장군 설치 ■ 경기도 강화군·옹진군을 인천광역시에, 경상북도 달성군을 대구광역시에 편입 (법률 제4802호, '94. 12. 22. 공포)
'95. 5.10.	■ 경기도 평택시 등 5개 도농 복합형태의 시 설치 (법률 제4948호, '95. 5. 10. 공포) ■ 경기도 남양주시 오남면 설치

일 자	변 천 내 역
'96. 2. 1.	■ 경기도 포천군 소흘읍 설치 ■ 경상남도 울산시 울주군 온산읍·언양읍 설치
'96. 3. 1.	■ 경기도 파주시·이천시·용인시, 충청남도 논산시, 경상남도 양산시 등 5개 도농 복합형태의 시 설치 ■ 경기도 고양시에 덕양구·일산구 설치 ■ 경기도 용인시 수지읍, 경상남도 양산시 물금읍 설치
'96. 4.15.	■ 경기도 안산시 동동 등 3개 동 명칭변경
'96. 9. 1.	■ 대구광역시 달성군 논공읍 설치
'97. 2. 6.	■ 전라북도 정읍시 등 5개 시·도 경계조정 (대통령령 제15269호, '97. 3. 1. 시행)
'97. 6. 5.	■ 광주광역시 비아출장소를 폐지하고 광산구 비아동·신가동 신설
'97. 6.26.	■ 부산광역시 진구 및 사상구간 관할구역 변경 (대통령령 제15406호, '97. 7. 1. 시행)
'97. 7.15.	■ 경상남도 울산시를 폐지하고, 울산광역시 설치 (북구를 신설하고 울주구를 울주군으로 환원)
'97.11. 1.	■ 대구광역시 달성군 다사면, 경상북도 구미시 고아면, 경상북도 경산시 진량면을 각각 읍으로 승격
'97.12.20.	■ 부산광역시 사무소 소재지를 중구 중앙동에서 연제구 연산동으로 변경
'98. 2.24.	■ 광주광역시 북구 등 4개 자치구의 관할구역 변경 (대통령령 제15652호, '98. 3. 1. 시행)
'98. 4. 1.	■ 전라남도 여수시·여천시·여천군을 폐지하고, 여수시를 도농 복합형태의 시로 설치 (법률 제5457호, '98. 4. 1. 시행) ■ 경기도 안성군·김포군을 폐지하고, 안성시·김포시를 도농 복합형태의 시로 설치 (법률 제5458호, '98. 4. 1. 시행) ■ 경기도 화성군 봉담면을 읍으로 승격

일 자	변 천 내 역
'98. 5. 1.	■ 전라북도 남원시 동면을 인월면으로 명칭변경
'98. 8. 1.	■ 전라북도 정읍시·부안군간, 정읍시·고창군간, 김제시·부안군간, 남원시 임실군간 경계조정(대통령령 제15857호, '98. 8. 1. 시행)
'99. 5.13.	■ 서울특별시 중구·성동구간, 부산광역시 수영구·남구간, 동래구·해운대구간, 해운대구·수영구간 및 전라북도 정읍시·부안군간 경계조정 (대통령령 제16309호, '99. 5. 13. 시행)
'99. 6.30.	■ 인구 5천미만 과소동 통·폐합('98. 6. 18. ~ '99. 6. 30.) 271개 동 통·폐합
'99. 7.20.	■ 인천광역시 옹진군 송림면을 연평면으로 명칭변경
'99. 8. 6.	■ 대전광역시 동구·대덕구간, 충청북도 충주시·괴산군간 경계조정
'00. 1. 1.	■ 충청북도 청원군 북일면을 내수읍으로 승격 ■ 충청북도 진천군 만승면을 광혜원면으로 명칭변경
'00. 1.12.	■ 부산광역시 강서구·경상남도 김해시간, 경기도 포천군·강원도 철원군간 경계조정 (법률 제6114호, '00. 1. 12. 시행)
'00. 5.16.	■ 서울특별시 성북구·노원구간 경계조정(대통령령 제16811호, '00. 6. 16. 시행)
'00. 7.27.	■ 경상남도 하동군·산청군간 경계조정(대통령령 제16915호, '00. 8. 27. 시행)
'00. 9. 1.	■ 경기도 용인시 구성면을 읍으로 승격
'00.10. 1.	■ 경기도 양주군 주내면을 양주읍으로 승격
'00.12.20.	■ 경기도 화성군·광주군을 폐지하고, 화성시·광주시를 도농 복합형태의 시로 설치 (법률 제6280호, '01. 3. 21. 시행)
'01. 3. 1.	■ 울산광역시 울주군 온양면·범서면을 각각 읍으로 승격
'01. 3.21.	■ 경기도 광주시 오포면을 읍으로 승격
'01. 6. 1.	■ 경기도 안성시 공도면을 읍으로 승격
'01. 9.12.	■ 경기도 남양주시 오남면·진건면을 각각 읍으로 승격
'01.12.24.	■ 경기도 용인시 수지읍을 풍덕천동 등 7개 법정동으로 전환

일 자	변 천 내 역
'02. 1. 1.	■ 충청남도 천안시 직산면·목천면을 각각 읍으로 승격 ■ 대구광역시 수성구 내환동을 대흥동으로 명칭변경
'02. 4. 1.	■ 경기도 파주시 교하면·조리면을 각각 읍으로 승격
'02. 7.30.	■ 울산광역시 남구·울주군간 경계조정(대통령령 제17692호, '02. 8. 29. 시행)
'02.11. 1.	■ 경기도 안산시 상록구·단원구 설치
'03. 5.29.	■ 충청북도 증평군 설치(법률 제6902호, '03. 8.30. 시행)
'03. 6.14.	■ 경기도 화성시 우정면을 읍으로 승격
'03. 7. 1.	■ 경상북도 칠곡군 북삼면을 읍으로 승격
'03. 7.16.	■ 경상남도 의령군 공유면을 공류면으로 명칭변경
'03. 7.18.	■ 경기도 양주군·포천군을 폐지하고, 양주시·포천시를 도농 복합형태의 시로 설치(법률 제6928호, '03. 10. 19. 시행) ■ 충청남도 계룡시를 도농 복합형태의 시로 설치(법률 제6929호, '03. 9. 19. 시행)
'03.11. 8.	■ 경기도 수원시 영통구 설치
'03.11.27.	■ 대구광역시 달서구·달성군간, 광주광역시 서구·북구·광산군간 경계조정(대통령령 제18139호, '03. 12. 1. 시행)
'04. 1. 1.	■ 경기도 김포시 통진면을 읍으로 승격
'04. 3.29.	■ 부산광역시 동래구·수영구·금정구간 경계조정(대통령령 제18336호, '04. 4. 30. 시행)
'04. 6.21.	■ 경기도 광주시 초월면·실촌면을 각각 읍으로 승격
'04.12. 1.	■ 경기도 가평군 외서면을 청평면으로 명칭변경
'05. 2.11.	■ 인천광역시 남구·중구·연수구·남동구간, 전라남도 나주시·영암군간 경계조정(대통령령 제18702호, '05. 3. 12. 시행)
'05. 3.24.	■ 지방자치법 중 일반구 및 읍면동의 명칭·구역변경과 지방자치단체 사무소 소재지 변경에 관한 규정 개정(법률 제7410호, '05. 6. 24. 시행)

일 자	변 천 내 역
'05. 4. 1.	■ 충청북도 충주시 상모면을 수안보면으로 명칭변경
'05. 4.30.	■ 대구광역시 달서구 파산동을 호산동으로 명칭변경
'05. 5.16.	■ 경기 고양시 일산구를 폐지하고 일산동구·일산서구 설치 ■ 일산동 일부를 분리하여 중산동 설치
'05. 6.23.	■ 부산광역시 서구·사하구간, 경기 군포시·의왕시간 경계조정 (대통령령 제18872호, '05. 7. 22. 시행)
'05.10.31.	■ 경기 용인시 처인구·기흥구·수지구 설치 ■ 기흥읍·구성읍을 동으로 전환, 포곡면을 읍으로 승격
'06. 1. 2.	■ 경기 화성시 태안읍을 폐지하고 진안동 등 11개 동 설치
'06. 3. 2.	■ 충청남도 계룡시 두마면 일부를 분리하여 엄사면 설치
'06. 3. 6.	■ 인천광역시 연수구 동춘동 일부를 분리하여 송도동 설치
'06. 7. 1.	■ 제주특별자치도 설치
'06.10. 1.	■ 경상북도 칠곡군 석적면을 폐지하고 석적읍 설치
'06.11.26.	■ 인천광역시 중구와 동구간 관할구역 변경(대통령령 제19712호)
'06.12.28.	■ 충청북도 청원군 오창면을 폐지하고 오창읍 설치
'06.12.29.	■ 경기도 평택시 포승면을 폐지하고 포승읍 설치
'07. 1.29.	■ 경기도 화성시 향남면을 폐지하고 향남읍 설치, 동탄면을 폐지하고 동탄·반송·석우동 설치
'07. 2.19.	■ 경기도 의왕시의 한자명칭 儀旺市를 義王市로 변경(법률 제8244호)
'07. 3. 9.	■ 전라남도 나주시와 영암군간, 경기도 수원시와 용인시간 관할구역 변경 (대통령령 제19875호)
'07. 8.13.	■ 서울특별시 은평구 진관내·구파발·진관외동을 진관동으로 통합
'08. 1. 1.	■ 서울특별시 강남구 개포동과 포이동을 개포동으로 통합

일 자	변 천 내 역
'08. 3. 6.	■ 서울특별시 구로구와 금천구간 관할구역 변경(대통령령 제20600호)
'08. 5.21.	■ 부산광역시 강서구·북구·사상구간 관할구역 변경(대통령령 제20788호)
'08. 7. 1.	■ 충청남도 천안시에 동남구·서북구 설치 ■ 경상남도 거제시 신현읍을 폐지하고 장평동 등 7개 동 설치
'08. 8. 4.	■ 서울특별시 광진구 자양동과 노유동을 자양동으로 통합
'08. 9.22.	■ 전라남도 목포시와 무안군간 관할구역 변경(대통령령 제20972호)
'09. 4.20.	■ 서울특별시 광진구 화양동과 모진동을 화양동으로 통합
'09. 5. 1.	■ 대전광역시 서구 둔산동과 삼천동을 둔산동으로 통합 ■ 충청남도 아산시 배방면을 폐지하고 배방읍 설치
'09. 7.24.	■ 경기도 김포시 고촌면을 폐지하고 고촌읍을, 김포시 양촌면 구래리를 폐지하고 구래동을, 김포시 양촌면 마산리를 폐지하고 마산동을 각각 설치
'09. 9.15.	■ 충청남도 천안시와 아산시 관할구역 경계변경(대통령령 제21728호)
'09.12.24.	■ 충청남도 당진군 송악면을 폐지하고 송악읍 설치
'10. 2. 1.	■ 대전광역시 서구 정림동을 도마동으로 명칭변경
'10. 7. 1.	■ 경상남도 창원시(舊 창원시, 마산시, 진해시 통합) 설치(법률 제10052호)
'10.11. 2.	■ 서울특별시 강북구 등 4개 자치구와 충청남도 홍성군 등 2개 군의 관할구역 경계변경(대통령령 제22469호)
'10.12.20.	■ 전라남도 무안군 삼향면을 폐지하고 삼향읍 설치
'11. 6.21.	■ 경기도 광주시 실촌읍을 곤지암읍으로 명칭 변경
'11. 7.25.	■ 경기도 파주시 교하읍을 폐지하고 16개 법정동 설치 (교하동·다율동·당하동·동패동·문발동·산남동·서패동·송촌동·신촌동·연다산동·오도동·하지석동·상지석동·와동동·목동동·야당동)
'11.10. 1.	■ 광주광역시 동구 등 4개 자치구의 관할구역 경계변경 (대통령령 제23080호) ■ 광주광역시 북구와 서구 관할구역 변경에 따라 서구에 동천동 설치

일 자	변 천 내 역
'11.11.14.	■ 경기도 김포시 양촌면을 폐지하고 양촌읍 설치
'11.11.15.	■ 대전광역시 중구 등 4개 자치구의 관할구역 경계변경(대통령령 제23289호)
'12. 1. 1.	■ 충청남도 당진시 도농 복합형태의 시 설치(법률 제10993호) ■ 충청남도 당진시 설치에 따라 당진읍을 폐지하고, 법정동(11개) 설치 ■ 충청북도 청원군 강외면을 폐지하고 오송읍 설치 ■ 전라남도 신안군 압해면을 폐지하고 압해읍 설치
'12. 1. 2.	■ 경기도 남양주시 별내면 일부를 분리하여 별내동 설치
'12. 7. 1.	■ 세종특별자치시 설치
'13. 2. 2.	■ 경기도 수원시와 의왕시의 관할구역 변경(대통령령 제24325호)
'13. 5. 3.	■ 부산광역시 강서구와 경상남도 창원시의 관할구역 변경(대통령령 제24507호)
'13. 7. 1.	■ 경상남도 김해시 장유면을 폐지하고 12개 법정동 설치
'13. 9.23.	■ 경기도 여주시 도농 복합형태의 시 설치(법률 제11850호) ■ 경기도 여주시 여주읍을 폐지하고 23개 법정동 설치, 가남면을 폐지하고 가남읍 설치
'13.12. 8.	■ 전라북도 전주시와 완주군의 관할구역 변경(대통령령 제24881호)
'13.12.18.	■ 경상남도 진주시 문산읍, 금산면, 호탄동 일부를 분리하여 충무공동 설치
'14. 1. 2.	■ 경상북도 김천시 농소면, 남면 일부를 분리하여 율곡동 설치
'14. 2.24.	■ 전라남도 나주시 금천면, 산포면 일부를 분리하여 빗가람동 설치
'14. 7. 1.	■ 충청북도 청주시(舊 청주시, 청원군 통합) 설치(법률 제11624호)
'14. 8.17.	■ 충청북도 진천군과 음성군의 관할구역 변경(대통령령 제25534호)
'14.10.20.	■ 경기도 화성시 남양동을 폐지하고 남양읍 설치
'15. 1. 1.	■ 경상남도 함안군 칠원면을 폐지하고 칠원읍 설치
'15. 1. 2.	■ 경기도 화성시 동탄면 일부를 분리하여 3개 법정동 설치

일 자	변 천 내 역
'15. 3.22.	■ 경상북도 안동군과 예천군의 관할구역 변경(대통령령 제26139호)
'15.12. 7.	■ 서울특별시 송파구와 경기도 성남시·하남시의 관할구역 변경 (대통령령 제26665호) ■ 부산광역시 부산진구와 연제구의 관할구역 변경(대통령령 제26666호)
'16. 7.28.	■ 경기도 평택시 청북면을 폐지하고 청북읍 설치
'16. 9.23.	■ 부산광역시 기장군 정관면을 폐지하고 정관읍 설치
'16.10. 1.	■ 전라북도 완주군 용진면을 폐지하고 용진읍 설치
'17. 3.31.	■ 인천광역시 남구와 남동구, 동구의 관할구역 변경(대통령령 제27940호)
'17. 8. 1.	■ 충청남도 홍성군 홍북면을 폐지하고 홍북읍 설치
'17.12.11.	■ 경기도 용인시 이동면·모현면을 폐지하고, 이동읍·모현읍 설치
'18. 1.22.	■ 경기도 화성시 동탄면을 폐지하고 8개 법정동 설치, 공유수면 매립지에 새솔동 설치
'18. 3. 1.	■ 대구광역시 달성군 유가면을 폐지하고 유가읍 설치
'18. 4. 1.	■ 울산광역시 울주군 청량읍을 폐지하고 청량읍 설치
'18. 6. 8.	■ 광주광역시 서구와 남구의 관할구역 변경(대통령령 제28868호)
'18. 7. 1.	■ 인천광역시 남구 명칭을 미추홀구로 변경(법률 제15499호) ■ 인천광역시 서구 경서동·연희동·원창동 일부를 분리하여 청라동 설치
'18.11. 1.	■ 대구광역시 달성군 옥포면·현풍면을 각각 폐지하고, 옥포읍·현풍읍 설치
'19. 7. 1.	■ 충청북도 진천군 덕산면을 폐지하고 덕산읍 설치
'19. 9.13.	■ 경기도 수원시와 용인시의 관할구역 변경(대통령령 제30036호) ■ 부산광역시 북구와 사상구의 관할구역 변경(대통령령 제30037호)
'19.10.21.	■ 경기도 남양주시 퇴계원면을 폐지하고 퇴계원읍 설치

일 자	변 천 내 역
'20. 1. 1.	■ 경상북도 경산시 압량면을 폐지하고 압량읍 설치
'20. 6.12.	■ 부산광역시 해운대구와 금정구의 관할구역 변경(대통령령 제30671호)
'20. 7.15.	■ 세종특별자치시 연기면·연동면·금남면 일부를 분리하여 4개 법정동 (해밀동·집현동·산울동·합강동) 설치
'20. 7.24.	■ 경기도 수원시와 화성시의 관할구역 변경(대통령령 제30794호)
'20.11. 1.	■ 울산광역시 울주군 삼남면을 폐지하고 삼남읍 설치
'21. 1. 1.	■ 경상북도 구미시 산동면을 폐지하고 산동읍 설치
'21. 2.19.	■ 경기도 용인시 남사면을 폐지하고 남사읍 설치
'21. 7. 5.	■ 경기도 시흥시 정왕동 일부를 분리하여 배곧동 설치
'21.11.15.	■ 경기도 평택시 고덕면 일부를 분리하여 고덕동 설치

3 행정구역조정 법령목록

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
1	'79. 4. 7.	대통령령	제 9409호	미금읍등53개읍설치에관한규정	'79. 5. 1.
2	'79. 9.26.	대통령령	제 9630호	서울특별시은평구등7개구설치및구관 할구역조정에관한규정 • '79.10. 1. - 은평·강동(서울) • '80. 4. 1. - 구로·동작(서울) - 해운대(부산) - 수성구(대구) - 북 구(광주)	'79.10. 1.
3	'79.12.28.	법률	제 3188호	동해시등설치와시·군관할구역및명칭 변경에관한법률	'80. 4. 1.
4	'79.12.28.	법률	제 3169호	남양주군설치와군관할구역등변경에 관한법률	'80. 4. 1.
5	'80.10.21.	대통령령	제10050호	경기도시흥군의왕읍등35개읍설치에 관한규정	'80.12. 1.
6	'81. 4. 4.	법률	제 3412호	지방자치에관한임시조치법중개정법률	'81. 4. 4.
7	'81. 6. 5.	대통령령	제10335호	지방자치에관한임시조치법시행령중 개정령	'81. 6. 5.
8	'81. 4. 13.	법률	제 3424호	대구직할시및인천직할시설치에관한 법률	'81. 7. 1.
9	'81. 4. 13.	법률	제 3425호	광명시등시설치와군관할구역변경에 관한법률	'81. 7. 1.

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
10	'81. 4.13.	법률	제 3426호	경상남도사무소의소재지변경에관한 법률	'83. 7. 1.
11	'83. 1.10.	대통령령	제11027호	시·군·구·읍·면의관할구역변경및면 설치등에관한규정	'83. 2.15.
12	'83.10. 8.	대통령령	제11248호	부산직할시사하구설치및구관할구역 조정에관한규정	'83.12.15.
13	'83.12.30.	법률	제 3679호	인천직할시사무소의소재지변경에관 한법률	'86. 5. 1.
14	'85. 9.26.	대통령령	제11716호	울산시의구설치및단양군매포읍간관 할구역조정에관한규정	'85. 7.15.
15	'85.12.28.	대통령령	제11772호	경기도양주군회천읍등읍설치와읍의 관할구역변경에관한규정	'85.10. 1.
16	'85.12.28.	법률	제 3798호	구리시등11개시설치와군관할구역의 조정및금성시명칭변경에관한법률	'86. 1. 1.
17	'86. 3.27.	대통령령	제11874호	경기도남양주군조안면등면설치와읍· 면의관할구역변경에관한규정	'86. 4. 1.
18	'86. 5. 8.	법률	제 3808호	광주직할시및송정시설치에관한법률	'86.11. 1.
19	'86.12.23.	대통령령	제12007호	시·군·구·읍·면의관할구역변경및면 의명칭변경에관한규정	'87. 1. 1.
20	'87.11.28.	법률	제 3963호	광주직할시와전라남도의관할구역변 경및송정시·광산군폐지에관한법률	'88. 1. 1.

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
21	'87.12.31.	대통령령	제12367호	서울특별시송파구등13개구설치와 구의관할구역변경에관한규정 * 서울 5, 부산 1, 대구 1, 인천 2, 부천 2, 대전 1, 울산 1	'88. 1. 1.
22	'88. 4. 6.	법률	제4004호	지방자치법 개정법률(전부개정) * 지방자치에 관한 임시조치법 폐지	'88. 5. 1.
23	'88.12.22.	대통령령	제12557호	시·군·자치구의관할구역변경에관한 규정 - 시군자치구간 30개지역 * 읍면동간 44개지역(조례)	'89. 1. 1.
24	'88.12.31.	법률	제 4049호	대전직할시설치에관한법률 대덕구 } 증설 } 유성구	'89. 1. 1.
25	'88.12.31.	법률	제 4050호	오산시등12개시및태안군설치와군의 명칭변경에관한법률 ┌ 경기 오산시, 시흥시, 의왕시 군포시, 미금시, 하남시 ├ 충남 서산시, 태안군 ├ 전북 김제시 ├ 전남 동광양시 ├ 경북 경산시 └ 경남 밀양시, 장승포시 * 원성군 → 원주군, 월성군 → 경주군	'89. 1. 1.

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
26	'88.12.31.	법률	제 4051호	부산직할시강서구설치및시도의관할 구역변경에관한법률 - 부산직할시 강서구 설치 ┌ 김해군 가락·녹산면, 의창군 ├ 천가면 → 부산직할시 편입 ├ 웅진군 영종·용유면, 김포군 └ 계양면 → 인천직할시 편입	'89. 1. 1.
27	'90. 7. 9.	대통령령	제13046호	시·군·자치구의관할구역변경에관한 규정 - 시군자치구간 7개지역	'90. 8. 1.
28	'90.12.31.	법률	제 4274호	충청북도제원군등4개군의명칭변경에 관한법률 ┌ 충북 제원군 → 제천군 ├ 충남 천원군 → 천안군 ├ 경남 울주군 → 울산군 └ 경남 의창군 → 창원군	'91. 1. 1.
29	'91.12. 9.	내무부령	제 547호	행정구역조정업무처리에관한규칙	'91.12. 9.
30	'91.12.14.	법률	제 4417호	경기도고양시설치와강원도춘성군의명 칭변경에관한법률 - 고양군 일원을 시로 개편 - 춘성군을 춘천군으로 명칭변경	'92. 2. 1.
31	'91.12.31.	대통령령	제13563호	행정권한의위임및위탁에관한규정중 개정령 - 읍·면 및 동간 경계변경권한을 시도 지사에게 위임 - 서울특별시사무소소재지의변경승인 권을 서울특별시장에게 위임	'91.12.31.

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
32	'93.11.19.	대통령령	제14006호	시·군·자치구의관할구역변경에관한 규정 - 부산 중구 영주동 일부 → 동구 - 광주 광산구 금호동 일부 → 서구 - 충남 논산군 상월면 월오리 일부 → 공주군 - 경남 진해시 안곡동 일부 → 거제군	'93.12. 1.
33	'93.12. 6.	대통령령	제14015호	행정권한의위임및위탁에관한규정중 개정령 - 행정구간 경계조정 승인권한을 시·도지사에게 위임	'93.12. 6.
34	'94. 3.16.	법률	제 4741호	지방자치법중개정법률 - 도농 복합형태의 시 제도 도입 ※ 시에도 읍·면을 둘 수 있는 규정 신설	'94. 3.16.
35	'94. 8. 3.	법률	제 4774호	경기도남양주시33개도농 복합형태의 시설치등에관한법률 - 33개시와 32개군을 통합하여 33개도농 복합형태의 시설치	'95. 1. 1.
36	'94.12.20.	법률	제 4789호	지방자치법개정법률 - 「직할시」를 「광역시」로 명칭변경 - 광역시에 군을 둘 수 있는 규정 신설	'95. 1. 1.

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
37	'94.12.22.	대통령령	제14434호	시·군·자치구의관할구역변경에관한 규정	'94.12.26.
38	'94.12.22.	법률	제 4796호	도농 복합형태의시설치에따른행정특례 등에관한법률	'95. 1. 1.
39	'94.12.22.	법률	제 4801호	전라남도광양시등2개도농 복합형태의 시설치등에관한법률 - 동광양시·광양군 → 광양시 - 울산시·울산군 → 울산시	'95. 1. 1.
40	'94.12.22.	법률	제 4802호	서울특별시광진구등9개자치구설치및 특별시·광역시·도간관할구역변경등 에관한법률	'95. 3. 1.
41	'95. 4.20.	대통령령	제14629호	시·군·자치구의관할구역변경에관한 규정	'95. 4.20.
42	'95. 5.10.	법률	제 4948호	경기도평택시등5개도농 복합형태의 시설치등에관한법률 - 6개시와 5개군을 통합하여 5개 도농 복합형태의 시설치	'95. 5.10.
43	'95.12. 6.	법률	제 4994호	경기도파주시등5개도농 복합형태의 시설치등에관한법률	'96. 3. 1.
44	'96.12.31.	법률	제 5243호	울산광역시시설치등에관한법률 - 4구 1군	'97. 7.15.
45	'97. 2. 6.	대통령령	제15269호	전라북도정읍시등5개시군의관할구역 변경에관한규정	'97. 3. 1.
46	'97. 6.26.	대통령령	제15406호	부산광역시부산진구및사상구간관할 구역변경에관한규정	'97. 7. 1.
47	'97.12.17.	법률	제 5457호	전라남도여수시도농복합형태의시설 치등에관한법률	'98. 4. 1.

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
48	'97.12.17.	법률	제 5458호	경기도안성시등도농 복합형태의시설 치등에관한법률	'98. 4. 1.
49	'98. 2.24.	대통령령	제15652호	광주광역시북구등4개자치구의관할구 역변경에관한규정	'98. 3. 1.
50	'98. 8. 1.	대통령령	제15857호	전라북도정읍시등6개시군의관할구 역변경에관한규정	'98. 8. 1.
51	'99. 3. 3.	행정자치부령	제 39호	행정구역조정업무처리에관한규칙 중개정령	'99. 3. 3.
52	'99. 5.13.	대통령령	제16309호	서울특별시중구등8개시·군·자치구의 관할구역변경에관한규정	'99. 5.13.
53	'99. 8. 6.	대통령령	제16503호	대전광역시동구등4개시·군·자치구의 관할구역변경에관한규정	'99. 8. 6.
54	'99. 8.31.	법률	제 6002호	지방자치법중개정법률 - 행정구·읍면동의 구역변경승인 권의 시·도지사 이양 - 사무소소재지변경시 승인제를 협 의제로 변경	'99. 8.31.
55	'99.12.31.	대통령령	제16672호	지방자치법시행령중개정령 - 시·읍 설치기준 변경	'00. 1. 1.
56	'00. 1.12.	법률	제 6114호	부산광역시등4개시·도의관할구역변 경에관한법률	'00. 1.12.
57	'00. 5.16.	대통령령	제16811호	서울특별시성북구와노원구의관할구 역변경에관한규정	'00. 6.16.
58	'00. 7.27.	대통령령	제16915호	경상남도하동군과산청군간의관할구 역변경에관한규정	'00. 8.27.
59	'00.12.20.	법률	제 6280호	경기도화성시등2개도농복합형태의시 설치등에관한법률	'01. 3.21.

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
60	'01.10.20.	대통령령	제17394호	서울특별시 서대문구와 은평구의 관할구역 변경에 관한 규정	'01.11.21.
61	'02. 7.30.	대통령령	제17692호	울산광역시남구와울주군간의관할구역변경에관한규정	'02. 8.29.
62	'03. 5.29.	법률	제 6902호	증평군설치에관한법률	'03. 8.30.
63	'03. 7.18.	법률	제 6927호	지방자치법 일부개정 법률 - 도농복합형태의 시 설치 기준 추가	'03. 7.18.
64	'03. 7.18.	법률	제 6928호	경기도양주시·포천시도농 복합형태의시설치에관한법률	'03.10. 9.
65	'03. 7.18.	법률	제 6929호	충청남도계룡시도농 복합형태의시설치등에관한법률	'03. 9.19.
66	'03.11.27.	대통령령	제18139호	대구광역시달서구등5개자치구및군의관할구역변경에관한규정	'03. 12. 1.
67	'04. 3.29.	대통령령	제18336호	부산광역시동래구등3개자치구간의관할구역변경에관한규정	'04. 4.28.
68	'05. 2.11.	대통령령	제18702호	인천광역시중구등6개시·군·자치구간의관할구역변경에관한규정	'05. 3.12.
69	'05. 3.24.	법률	제 7410호	지방자치법중개정법률 - 행정구·읍면동의 명칭변경 승인 사무 및 자치단체 사무소소재지 변경 협의사무 폐지	'05. 6.23.
70	'05. 6.23.	대통령령	제18872호	부산광역시 서구 등 4개 시·자치구의 관할구역 변경에 관한 규정	'05. 7.22.
71	'05. 7. 5.	행정자치부령	제 290호	행정구역조정업무처리에관한규칙 중 개정령	'05. 7. 5.

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
72	'06. 1.11.	법률	제7847호	제주도 행정체제 등에 관한 특별법	'06. 7. 1.
73	'06. 2.21.	법률	제7849호	제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법	'06. 7. 1.
74	'06. 6.29.	대통령령	제19563호	제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법시행령	'06. 7. 1.
75	'06.10.26.	대통령령	제19712호	인천광역시 중구와 동구의 관할구역 변경에 관한 규정	'06.11.26.
76	'07. 1.19.	법률	제8244호	경기도 의왕시 한자 명칭 변경에 관한 법률	'07. 2.19.
77	'07. 2. 8.	대통령령	제19875호	전라남도 나주시 등 4개 시군의 관할구역 변경에 관한 규정	'07. 3. 9.
78	'08. 2. 5.	대통령령	제20600호	서울특별시 구로구와 금천구의 관할구역 변경에 대한 규정	'08. 3. 6.
79	'08. 5.21.	대통령령	제20788호	부산광역시 강서구 등 3개구의 관할구역 변경에 대한 규정	'08. 6.21.
80	'08. 8.21.	대통령령	제20972호	전라남도 목포시와 무안군의 관할구역 변경에 대한 규정	'08. 9.22.
81	'09. 4. 1.	법률	제9577호	지방자치법 일부개정 법률 - 지방자치단체의 관할구역 경계 변경과 한자 명칭의 변경은 대통령령으로 정하도록 함 - 매립지·미등록지 등의 지방자치단체 귀속절차 신설 - 2개 이상의 면을 하나로 통합 운영할 수 있는 행정면제 도입	'09. 4. 1.
82	'09. 9.15.	대통령령	제21728호	충청남도 천안시와 아산시의 관할구역 변경 규정	'09.10.15.

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
83	'10. 3.12.	법률	제10052호	경상남도 창원시 설치 및 지원특례에 관한 법률	'10. 3.12.
84	'10.10. 1.	법률	제10397호	지방행정체제개편에 관한 특별법 * 도농 복합형태의 시 설치에 따른 행정특례 등에 관한 법률(법률 제4796호) 폐지 ('10.10.1)	'10.10. 1.
85	'10.10.18.	대통령령	제22456호	지방행정체제 개편추진위원회 규정	'10.10.18.
86	'10.11. 2.	대통령령	제22469호	서울특별시 강북구 등 4개 자치구 및 충청남도 홍성군 등 2개 군의 관할 구역 변경에 대한 규정	'10.12. 3.
87	'10.12.27.	법률	제10419호	세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법	'12. 7. 1. (일부'10.12.27.)
88	'11. 1.28.	대통령령	제22646호	세종특별자치시지원위원회 등의 설치·운영에 관한 규정	'11. 1.28.
89	'11. 7. 5.	행정 안전부령	제236호	행정구역 조정업무처리에 관한 규칙 일부개정령 - 지방자치법 개정에 따른 관련 조문 및 서식 정비	'11. 7. 5.
90	'11. 8. 4.	법률	제10993호	충청남도 당진시 도농 복합형태의 시 설치 등에 관한 법률	'12. 1. 1.
91	'11. 8.19.	대통령령	제23080호	광주광역시 동구 등 4개 자치구의 관할구역 경계변경에 관한 규정	'11.10. 1.
92	'11. 9.22.	대통령령	제23151호	지방행정체제 개편에 관한 특별법 시행령	'12. 1. 1.

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
93	'11.11. 7	대통령령	제23289호	대전광역시 중구 등 4개 자치구의 관할구역 변경에 관한 규정	'11.11.15.
94	'13. 1.22.	대통령령	제24325호	경기도 수원시와 의왕시의 관할구역 변경에 관한 규정	'13. 2. 2.
95	'13. 1.23.	법률	제11624호	충청북도 청주시 설치 및 지원 특례에 관한 법률	'14. 7. 1.
96	'13. 4.22.	대통령령	제24507호	부산광역시 강서구와 경상남도 창원시의 관할구역 변경에 관한 규정	'13. 5. 3.
97	'13. 5.28.	법률	제11829호	지방분권 및 지방행정체제 개편에 관한 특별법 * 지방분권촉진에 관한 특별법 및 지방행정체제 개편에 관한 특별법 폐지('13.5.28)	'13. 5.28.
98	'13. 5.28.	대통령령	제24542호	지방분권 및 지방행정체제 개편에 관한 특별법 시행령 * 지방분권촉진에 관한 특별법 시행령 및 지방행정체제 개편에 관한 특별법 시행령 폐지('13.5.28)	'13. 5.28.
99	'13. 6. 4.	법률	제11850호	경기도 여주시 도농 복합형태의시 설치 등에 관한 법률	'13. 9.23.
100	'13.11.27.	대통령령	제24881호	전라북도 전주시와 완주군의 관할구역 변경에 관한 규정	'13.12. 8.
101	'14. 8. 6.	대통령령	제25534호	충청북도 진천군과 음성군의 관할구역 변경에 관한 규정	'14. 8.17.
102	'15. 3.11.	대통령령	제26139호	경상북도 안동시와 예천군의 관할구역 변경에 관한 규정	'15. 3.22.

순번	공포일자	법령구분	공포번호	법령명	시행일
103	'15.11.26.	대통령령	제26665호	서울특별시 송파구와 경기도 성남시, 하남시의 관할구역 변경에 관한 규정	'15.12. 7.
104	'15.11.26.	대통령령	제26666호	부산광역시 부산진구와 연제구의 관할구역 변경에 관한 규정	'15.12. 7.
105	'17. 3.20.	대통령령	제27940호	인천광역시 남구와 남동구, 동구의 관할구역 변경에 관한 규정	'17. 3.31.
106	'18. 3.20.	법률	제15499호	인천광역시 남구 명칭 변경에 관한 법률	'18. 7. 1.
107	'18. 5. 8.	대통령령	제28868호	광주광역시 서구와 남구의 관할구역 변경에 관한 규정	'18. 6. 8.
108	'19. 8.13.	대통령령	제30036호	경기도 수원시와 용인시의 관할구역 변경에 관한 규정	'19. 9.13.
109	'19. 8.13.	대통령령	제30037호	부산광역시 북구와 사상구의 관할구역 변경에 관한 규정	'19. 9.13.
110	'20. 4. 1.	행정안전부령	제177호	행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 일부개정령	'20. 4. 1.
111	'20. 5.12.	대통령령	제30671호	부산광역시 해운대구와 금정구의 관할구역 변경에 관한 규정	'20. 6.12.
112	'20. 6.23.	대통령령	제30794호	경기도 수원시와 화성시의 관할구역 변경에 관한 규정	'20. 7.24.
113	'22. 1.13.	행정안전부령	제312호	행정구역 조정업무 처리에 관한 규칙 일부개정령	'22. 1.13.

4 행정구역의 계층별 연혁

가. 서울특별시

- ▶ 조선시대(태조4년 : 1395) - 한성부(정부직할)
- ▶ 일제시대(1910) - 경성부로 개칭(경기도 관할)
- ▶ 미군정시대(1946. 7. 2.) - 서울시로 개칭(정부직할)
- ▶ 대한민국
 - 1949. 8.15. 서울특별시로 개칭
 - 1962. 2. 1. 국무총리 소속
 - 1988. 5. 7. 정부직할

나. 광역시

- ▶ 대한민국(1963. 1. 1.) - 부산시(정부직할)
 - * 1981. 4. 4. 부산직할시로 개칭
 - 1981. 7. 1. 대구·인천직할시 설치
 - 1986.11. 1. 광주직할시 설치
 - 1988. 5. 1. 직할시의 “구 자치제” 실시
 - 1989. 1. 1. 대전직할시 설치
 - 1995. 1. 1. 직할시를 광역시로 개칭

다. 도

- ▶ 통일신라시대 (신문왕 5년 : 685) - 9주제(군사, 행정적 성격)
- ▶ 고 려 시 대 (성종 14년 : 995) - 10도제(도명칭 사용)
- ▶ 고 려 시 대 (현종 9년 : 1018) - 5동 양계제(도 관장을 둠)
- ▶ 조 선 시 대 (태종 13년 : 1413) - 8도제(오늘날 도제의 근간)
- ▶ 조 선 시 대 (고종 33년 : 1896) - 13도제(현재의 도구역과 비슷)
 - * 1895. 5. ~ 1896. 7. 23부제(8도제 폐지)
- ▶ 일 제 시 대 (1920) - 도 지방비제 도입

- ▶ 일 제 시 대 (1933) - 도제(법인격 준자치법제)
- ▶ 미군정 시대 (1946) - 14도제(제주도 설치)
- ▶ 대 한 민 국 (1949) - 지방자치법상 광역자치단체

라. 특별자치도

- ▶ '06. 7. 1. 제주도의 행정체제를 개편하면서 특별자치도 설치

마. 특별자치시

- ▶ '10.12.27. 세종특별자치시를 설치('12. 7. 1.)하도록 법률 제정

바. 시

- ▶ 통일신라시대(신문왕 5년 : 685) - 5소경(왕권유지 목적)
- ▶ 고 려 시 대 (현종 9년 : 1018) - 4경 4도호부 8목(정치, 군사목적)
- ▶ 조 선 시 대 (태종 13년 : 1413) - 4부 4대도호부 20목 44도호부
- ▶ 일 제 시 대 (1914) - 12부제(법인격 오늘날의 시의 전신)
- ▶ 일 제 시 대 (1931) - 14부제(부회의 설치)
- ▶ 대 한 민 국 (1947) - 시제(부를 시로 개칭, 자치제)
- * 도농 복합형태의 시 설치(95. 1. 1.)

사. 군

- ▶ 통일신라시대(신문왕 5년 : 685) - 군·현재(117군)
- * 고구려와 신라(지증왕 이후) 도군현명칭 사용
- ▶ 고 려 시 대 (현종 1018) - 군현제(도호부, 목, 주, 부도 유사)
- ▶ 조 선 시 대 (고종 1895) - 군으로 명칭 통일(336군)
- ▶ 일 제 시 대 (1914) - 군지역 개편(220군)
- ▶ 대 한 민 국 (1961) - 군자치제(지방자치임조법)

아. 자치구

- ▶ 대 한 민 국 (1988) - 1988. 5. 1. 구자치제 실시(특별시, 직할시)

자. 읍·면

- ▶ 조 선 시 대 - 권농관배치, 면·방·사 등의 명칭사용
- ▶ 일 제 시 대(1910) - 면을 법정구역화(4,322면)
- ▶ 일 제 시 대(1914) - 면구역의 통폐합(2,518면)
- ▶ 일 제 시 대(1917) - 23개 지정면제(오늘날 읍의 전신)
- ▶ 일 제 시 대(1931) - 41읍 2,403면(법인격, 읍회, 면협의회 설치)
- ▶ 대 한 민 국(1949) - 읍면자치제

* 1961 군의 하부행정구역(읍면자치제 폐지)

차. 동·리

- ▶ 조 선 시 대 - 관습에 의한 준자치법인
(동, 리, 포, 평, 촌, 향 등으로 호칭)
- ▶ 일 제 시 대(1914) - 오늘날 동리의 명칭 구역과 비슷(28,181동리)
- ▶ 일 제 시 대(1931) - 읍·면의 단순하부 행정구역
- ▶ 대 한 민 국(1949) - 종전의 동리지 계승(지방자치법)
동을 시·읍·면의 하부행정구역으로 리와 함께 규정

* 1961 행정동·리지(지방자치임조법)

* 1988 동을 읍·면과 동등한 지위로 규정

읍면의 하부기관 “리”로 통일(지방자치법 개정)

행정구역 실무편람

2022년 2월 발행

발행	행정안전부	
편집	자치분권지원과장	허승원
	서기관	서경원
	행정사무관	하참샘
	지방행정주사	손인준
	지방행정주사보	방지성
인쇄처	제일기획	
	Tel. 세종 044)866-2181	
	서울 02)2269-8900	
